rilsa

Dítě v rodičovském konfliktu I.

Uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů – představy, preference a realita

2023

Dítě v rodičovském konfliktu I.

Uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů

– představy, preference a realita

Štěpánka Lehmann

Jana Barvíková

Praha, RILSA

2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu *„Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“* (IP70612) řešeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., v letech 2019–2024.

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní veřejná licence. (http://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
jako svou 617. publikaci
Vyšlo v roce 2023, 1. vydání, počet stran 134
Tisk: RILSA

Recenze: Mgr. Zuzana Žilinčíková, Ph.D.
doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

ISBN 978-80-7416-460-6 (print)
978-80-7416-461-3 (pdf)

https://www.rilsa.cz

Abstrakt

Monografie přináší dílčí výsledky projektu „*Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče*“ (2019–2023) založené na realizovaných kvantitativních a kvalitativních šetřeních, zejména *Dítě v rodičovském konfliktu 2021*, *Stabilita rodiny 2020*, *Jak se vychovávají děti po rozchodu rodičů?* a *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* Pozornost byla věnována tomu, jak rodiče s vlastní zkušeností s péčí o dítě po rozchodu vnímají jednotlivé typy péče, zejména se zřetelem ke střídavé péči, jaké jsou jejich preference ohledně uspořádání péče o dítě krátce po rozchodu s jeho druhým rodičem a jak jsou různé typy péče uskutečňovány v praxi, případně jak se původní představy liší od modelu, který následně rodiče skutečně praktikují.

V českém prostředí prozatím převládá názor, že pro dítě je příznivější stabilita jednoho domova než modely péče založené na střídání domácností obou rodičů. Hodnocení střídavé péče je i u samotných rodičů, kteří zažili rozchod s druhým rodičem svého dítěte, dosti rozporuplné. Pocit domova se však neutváří ani tak podle toho, v kolika domácnostech dítě žije, ale spíše na základě toho, do jaké míry jsou v nich uspokojovány základní potřeby dítěte. Podíl rodičů, kteří upřednostňují rovnoměrné rozdělení péče nicméně narůstá, a to bude jistě ovlivňovat i její rozšíření v budoucnu. Když rodiče vyjednávají o uspořádání péče o děti po rozchodu, vztahují se při tom k výlučné péči matky jako k referenčnímu modelu. Od toho potom odvíjejí své strategie. Zároveň berou v úvahu celou řadu okolností, zejména rozdělení péče před rozchodem, důvody rozchodu, přítomnost sociálně patologických jevů v domácnosti apod. Bez ohledu na to, jaký typ péče rodiče na počátku upřednostňovali, jsou právně vymezené formy péče následně naplňovány velice různorodým způsobem. Výlučná péče matky bývá mnohdy volena jako výchozí model, od kterého rodiče mohou později přejít k jinému typu péče. Právě výlučná péče matky se však se zvýšenou pravděpodobností pojí s nepříznivými socioekonomickými jevy, které se mnohdy kumulují. Pokud k tomu dojde, nejsou vytvořeny podmínky pro rovnoměrné rozdělení péče. Vzhledem ke komplexnosti situace jednotlivých rodin je zapotřebí posuzovat každý případ individuálně a automaticky neupřednostňovat žádný typ péče. Důraz by přitom neměl být kladen ani tak na označení daného uspořádání, jako spíše na v daném kontextu co největší zapojení rodičů do péče a posilování vzájemného vztahu mezi dětmi a oběma jejich rodiči tak, aby byli oba svým dětem blízkými osobami poskytujícími potřebnou podporu a vztahové zázemí.

Klíčová slova: rodina; rozvod; rozchod; uspořádání péče o děti; péče jednoho z rodičů; výlučná péče; střídavá péče; společná péče; rodičovství**;** předsudky; preference; rodičovský konflikt; domov; vztahové zázemí

Abstract

The monograph presents selected results from the *"Impacts of the rate of parental conflict on children and the role played by post-divorce care arrangements"* (2019-2023) project, which was based on various quantitative and qualitative research studies, in particular *Children in parental conflict 2021, Family stability 2020, How are children raised following the separation of their parents?* and *How do children live after their parents separate?* Particular attention was devoted to how parents with their own experiences of caring for children following separation perceive the various types of care arrangements, especially with respect to alternating care, their preferences regarding childcare arrangements shortly after separation and the various types of childcare arrangements that occur in practice, i.e. the extent to which original proposals differ from the model subsequently adopted in practice.

Currently, the prevailing opinion in the Czech social environment is that the stability of being based in one home is more favourable for children than care arrangements based on alternating between the households of the parents. The assessment of alternating custody is somewhat contradictory even among parents who have experienced separation from the other parent of their child. Nevertheless, the feeling of being at home depends not so much on how many households the child lives in, but rather on the extent to which the child's basic needs are met in these households. The share of parents who opt for the equal distribution of care is increasing, a factor that will undoubtedly influence the expansion of this model in the future. When parents negotiate child custody arrangements following separation, they generally refer to the mother's sole custody as the reference model, based on which they subsequently decide on the most suitable strategy. Moreover, the parents take into account a wide range of circumstances, in particular the distribution of care prior to separation, the reasons for separation, the incidence of socio-pathological phenomena in the household, etc. Regardless of the type of custody parents initially prefer, the various legally defined forms of child custody are subsequently fulfilled in very diverse ways. The sole custody of the mother is often selected as the initial model from which parents can later switch to another form of custody. However, the sole custody of the mother is more likely to be associated with unfavourable socio-economic phenomena, which often accumulate. Should this be the case, it is not possible to create the conditions required for the equal distribution of care. Due to the complexity of individual family situations, it is necessary that the circumstances be assessed on a case-by-case basis rather than automatically prioritising a particular type of custody. Moreover, the emphasis should not be placed so much on the designation of the given arrangement, but rather on the maximum involvement of the parents in the care of the child and the strengthening of the mutual relationship between the child and both parents in the given context so that both parents remain as close as possible to the child and provide the required support and relationship-sustaining background.

Keywords: family; divorce; separation; childcare arrangements; one-parent custody; sole custody; alternating custody; shared/joint custody; parenthood; prejudices; preferences; parental conflict; home; relationship background

Obsah

Hlavní zjištění ... 7

Úvod ... 12

1. Kontext ... 14
1.1 Proměny rodiny a péče o děti po rozchodu rodičů ... 14
1.2 Formy porozvodového uspořádání péče o děti v českém právním řádu a praxe jejich využívání ... 15
1.3 Poznatky o dopadech střídavé péče na děti, její přínosy a limity ... 19

2. Metodologie a zdroje dat ... 27

3. Souvislosti způsobu rozdělení péče po rozchodu rodičů ... 32
3.1 Rozdělení péče po rozchodu mezi muže a ženy ... 32
3.2 Socioekonomický status a uspořádání péče v současnosti ... 33
3.3 Okolnosti rozchodu a uspořádání péče v současnosti ... 35
3.4 Proces vyjednávání o uspořádání péče po rozchodu ... 38
3.5 Vztah a komunikace rodičů po rozchodu ... 43
3.6 Širší kontext uspořádání péče v současnosti ... 47
3.7 Způsoby praktikování jednotlivých typů péče dle hloubkových rozhovorů ... 51

4. Preferované formy péče ... 54
4.1 Shoda a domluva rodičů na uspořádání péče ... 54
4.2 Okolnosti rozchodu a preferovaný typ péče ... 59
4.3 Fungování společné domácnosti před rozchodem a preferovaný typ péče ... 61
4.4 Materiální situace rodiny a preferovaný typ péče ... 65
4.5 Sociodemografické charakteristiky a preferovaný typ péče ... 68
4.6 Motivace k preferenci různých typů péče ... 71
4.7 Zdůvodnění volby jednotlivých typů péče v hloubkových rozhovorech ... 80

5. Postoje k jednotlivým typům péče a problematika dvou domovů ... 89
5.1 Uspořádání péče po rozchodu rodičů ve veřejném mínění ... 89
5.2 Postoje rodičů s vlastní zkušeností s rozchodem ... 91
5.3 Hodnocení jednotlivých forem péče v hloubkových rozhovorech ... 97
5.4 Problematika dvou domovů aneb co činí domov domovem ... 103

Shrnutí ... 115

Doporučení pro rodinnou politiku ... 118

Literatura ... 120

Přílohy

Příloha č. 1 Hlavní důvody rozpadu vztahu rodičů ... 126

Příloha č. 2 Důvody preference jednotlivých typů péče ... 127

Příloha č. 3 Přehled vybraných charakteristik výběrového souboru výzkumu *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* ... 130

Příloha č. 4 Přehled vybraných charakteristik respondentů výzkumu *Jak se vychovávají děti po rozchodu rodičů?* ... 132

Příloha č. 5 Přehled vybraných charakteristik respondentů výzkumu *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* ... 134

Hlavní zjištění

- Z hlediska prospěchu dětí **převládá v zahraniční literatuře pozitivní hodnocení střídavé péče** ve srovnání s výlučnou péčí jednoho z rodičů, ačkoli střídavá péče není považována za vhodnou ve všech situacích a v kontextu všech rodin. Mezi badateli **neexistuje konsensus o tom, zda je tento typ péče prospěšný v případě intenzivního konfliktu mezi rodiči a u nejmenších dětí** (mladších čtyř let).

- **Není objasněno, zda lepší prospěch dětí z rodin s rovnoměrně rozdělenou péčí není dán spíše charakteristikami rodičů, kteří ji realizují**, než typem péče samotným. Proto je třeba každý případ posuzovat individuálně.

- **Model péče o dítě po rozchodu/rozvodu založený na soužití s jedním rodičem** a kontaktu s rodičem druhým je v České republice veřejností **preferován více než model vyžadující střídání dvou domácností. Rovnoměrné rozdělení péče podporují především muži. Ženy se výrazně více kloní k převážné péči matky**.

- I dotázaní **rodiče, kteří nežijí s druhým rodičem svého dítěte, považují pro dítě za o něco důležitější existenci jednoho stálého domova než možnost žít s oběma rodiči**. Přesto se naprostá většina z nich ztotožňuje s tím, že **po rozvodu či rozchodu by se matka i otec měli na péči o děti podílet rovnoměrně a o jejich záležitostech rozhodovat společně**.

- **Hodnocení střídavé péče je značně rozporuplné. Střídání dvou domovů v zájmu možnosti dítěte žít s oběma rodiči schvalují především rodiče, kteří takový model sami provozují, a dále rezidenční otcové**. Ženy, jejichž dítě je převážně v péči jednoho rodiče, a nerezidenční otcové se naopak staví proti.

- **Stereotyp dítěte ve střídavé péči jako „baťůžkáře bez domova“ je poměrně silný.** Ze všech skupin rodičů pečujících o dítě po rozchodu jej z většiny odmítají pouze otcové, kteří mají péči o dítě s matkou rozdělenou (víceméně) rovnoměrně. Matky se stejným modelem péče se s tímto stereotypem spíše ztotožňují.

- Převážná většina rodičů má za to, že **při rozhodování o rozdělení péče o dítě po rozchodu/rozvodu by potřeby dítěte měly mít přednost před potřebami rodičů**. Ženy přitom zdůrazňují potřeby dítěte více než muži.

- **Rozchod iniciují výrazně častěji matky než otcové**. Matky se patrně tolik neobávají možnosti ztráty kontaktu s dětmi, a i proto se právě ony častěji odhodlají vztah s druhým rodičem ukončit. Otce může od tohoto kroku oproti tomu odrazovat mj. větší nejistota jejich následného postavení coby rodiče po rozchodu/rozvodu.

- **Větší část rozcházejících se párů se ve svých preferencích ohledně uspořádání péče po rozchodu shodla**. Výjimkou jsou rodiče, jejichž dítě v současnosti pobývá převážně u otce. U těch bylo častější, že se se svým protějškem na uspořádání péče o dítě neshodovali.

- **Matky a otcové, kteří nyní mají dítě převážně ve své péči, se těsně po rozchodu se svým protějškem na svých představách o rozdělení péče nejčastěji neshodli proto, že oba chtěli dítě do své výlučné péče. U rodičů, kteří nyní praktikují (víceméně) rovnoměrnou péči, po rozchodu rozpor spočíval zpravidla v tom, že matka si přála, aby dítě vyrůstalo v její výlučné péči, zatímco otec preferoval péči střídavou, popřípadě společnou.**

- **Konflikty při vyjednávání o uspořádání péče byly nejčastější u rodičů, kteří na počátku upřednostňovali svoji výlučnou péči.** Preference střídavé a společné péče byly většinou spojeny s menšími konflikty.

- **Respondenti, kteří rozchod iniciovali, zpočátku častěji preferovali svou výlučnou péči**. Pouze ženy, které aktuálně praktikují (víceméně) rovnoměrnou péči, dávaly přednost své výlučné péči zejména tehdy, když rozchod inicioval otec dítěte. **Jestliže se oba rodiče na rozchodu dohodli, dotázaný rodič upřednostňoval častěji střídavou nebo společnou péči**.

- **Rozhodování o uspořádání péče ovlivňuje to, zda má druhý rodič nového partnera**. Respondenti, jejichž bývalý protějšek měl už tehdy nový partnerský vztah, spíše upřednostňovali svoji výlučnou péči.

- Přítomnost patologií v chování či ve vztazích v období společného soužití má vliv na uspořádání péče po rozchodu. **Výskyt závislosti či domácího násilí zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude vyrůstat jen s jedním z rodičů**.

- **Preference** ohledně uspořádání péče po rozchodu do značné míry **odrážejí, do jaké míry kdo o dítě každodenně pečoval před rozchodem**. Rodiče, kteří zajišťovali převážnou část péče v době společného soužití, po rozchodu spíše upřednostňují svou výlučnou péči. Preference střídavé a společné péče jsou častější u těch, kteří se o péči dělili rovným dílem.

- **Muži berou při svém rozhodování o rozdělení péče v potaz svou finanční a materiální situaci,** mimo jiné i to, zda mají pro poskytování péče adekvátní bydlení**. Na preference žen tato kritéria nemají vliv.**

- **U žen s převážnou péčí, které v první fázi po rozchodu upřednostňovaly svěření dítěte do své výlučné péče, v jejich preferencích vedle rozdělení péče před rozchodem a** (z jejich pohledu) **nedostatečných kompetencí otce k zajištění péče hrála roli i možnost vyhnout se dohadování s druhým rodičem o záležitostech dítěte a výživné hrazené otcem dítěte. Otázka výživného je při rozhodování o rozdělení péče po rozchodu obecně výrazně relevantnější pro ženy než pro muže.** Lze to přičítat jejich křehčí ekonomické situaci.

- Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí, kteří takové uspořádání preferovali, brali v potaz zejména své **přesvědčení, že pro dítě je důležité, aby mělo možnost žít s oběma rodiči. Zároveň se chtěli plnohodnotně podílet na výchově dítěte a na rozhodování o jeho záležitostech. Pokud měli za to, že už před rozchodem se do péče zapojovali rovnocenně, i to hrálo roli.**

- Muži s převážnou péčí, kteří upřednostňovali výlučnou péči matky (jedná se ve většině případů o nerezidenční otce), vycházeli zejména ze svého **přesvědčení, že pro dítě je to s ohledem na věk, potřeby nebo pohlaví nejlepší řešení**. **V mnoha případech však šlo o ústupek matce, případně o snahu vyhnout se dohadování s ní kvůli řešení záležitostí dítěte**. Nemalá část otců zohledňovala to, že **před rozchodem se o dítě převážně starala matka.**

- **Zatímco preference výlučné péče druhého rodiče bývá často ústupkem druhému rodiči, u preference vlastní výlučné péče tomu tak nebývá**. Tu většinou prosazuje rodič jako svou primární volbu, od níž může v rámci vyjednávání za určitých okolností ustoupit. **Preference střídavé péče bývá ústupkem především ze strany matek vůči otcům.**

- **Rodiče, jejichž děti pobývají převážně u matky, se jeví být častěji zastánci tradičního rozdělení rolí, v němž je péče o děti především doménou matky, tzn. matky se o svůj podíl na péči neobávají a otcové necítí (tak silnou) potřebu se v této sféře angažovat**. **Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí jsou naopak v mnohém zastánci modelu, v němž se rozdíly mezi rolemi otce a matky stírají, a podíl na péči o dítě je tak pro ně velmi důležitý**.

- Obecné preference rodičů ohledně uspořádání péče o dítě po rozchodu se mění. **U rodičů, kteří se rozešli v posledních letech, je ve srovnání s rodiči s dřívějším datem rozchodu vyšší podíl těch, kteří dávají přednost rovnoměrnému rozdělení péče**.

- **Naplňování typů péče definovaných legislativou jako péče jednoho z rodičů (výlučná), střídavá péče a společná péče je velmi různorodé**. Pod stejným označením nacházíme zcela odlišná fungování a mezi odlišnými typy podobnosti a vzájemné překryvy. **Aktuálně praktikovaný způsob péče mnohdy neodpovídá právnímu označení typu péče v posledním rozhodnutí soudu.**

- Při pohledu na reálné fungování různých typů péče se ukazuje, že:

  - **Ženy jsou obvykle těmi, u koho dítě tráví více času**, a to i ve srovnání mužů a žen se stejným typem péče. Pokud tedy například dítě žije u otce, navštěvuje v průměru svou matku častěji, než tomu bývá u dětí žijících s matkou s navštěvováním otce. Je-li (víceméně) rovnoměrná péče nastavena tak, že dítě u některého z rodičů pobývá více, pak je to obvykle matka, u níž dítě tráví více času.

  - **Příjmová situace rodiče nesouvisí s typem péče, je však úzce spojena s pohlavím rodiče. Bez ohledu na typ péče se po rozchodu finančně daří lépe mužům než ženám.**

- Vyjednávání o rozdělení péče bylo náročné zejména tehdy, pokud se rodiče o péči soudili. **Na soud se nejčastěji obraceli ti rodiče, jejichž dítě pobývá u otce**. **Řada rodičů se poté, co o uspořádání péče rozhodl soud, již nesnaží jeho rozhodnutí změnit.**

- **U těch, kdo řešili úpravu péče soudní cestou, soud v 70 % případů rozhodoval na základě dohody rodičů**. **Čím větší podíl na péči soud rodiči přiřknul, tím větší byla jeho spokojenost s tímto rozhodnutím**. **S rozhodnutím o svěření dítěte do střídavé či společné péče byli výrazně spokojenější muži než ženy**.

- **Rodiče, jejichž dítě v současnosti pobývá převážně u otce, výrazně častěji než ostatní uvedli, že** v rámci soudního řízení **byl vypracován znalecký posudek.** Znalecký posudek naopak téměř nebyl využíván tam, kde dítě pobývá převážně u matky.

- **Výlučná péče matky bývá rodiči mnohdy volena jako výchozí model, od nějž někteří rodiče přecházejí například k rovnoměrnějšímu rozdělení péče**, případně se rodiče v roli rezidenčního a nerezidenčního rodiče vystřídají.

- **Ženy s převážnou péčí málokdy otci dítěte důvěřují a mají rovněž často pochybnosti o jeho rodičovských schopnostech. Svůj současný vztah s ním označují výrazně častěji než ostatní rodiče za vyloženě špatný. (Spíše) pozitivně naopak častěji hodnotí svůj vztah s matkou dítěte muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí.**

- **V zahraniční literatuře není** střídání domovů pojímáno jako hlavní problém střídavé péče. Výsledky kvalitativního šetření *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* navíc ukázaly, že **ani výlučná péče pocit domova dětem nezaručuje**.

- **Řada dětí se cítí v obou rodičovských domácnostech jako doma, přičemž právě tento pocit hraje důležitou roli v tom, jak dítě střídavou péči hodnotí**. Děti, pro něž obě rodičovské domácnosti představují „domov," vnímají střídavou péči pozitivně, zatímco děti, které si v některé z rodičovských domácností pocit domova nevytvořily, nahlížejí střídavou péči spíše negativně.

- **Chybí-li dítěti pocit domova, či se potýká s pocity neukotvení, pouhá existence dvou domovů není pro takové pocity, přetrvávají-li dlouhodobě, důvodem – v takových případech spíše není nebo nebyla naplněna některá z jeho zásadních potřeb** (vztahové zázemí, existence vlastního osobního prostoru, možnost seberealizace atd.).

- **Největším benefitem střídavé péče pro děti, kvůli kterému snášejí případné nepohodlí a komplikace spojené se střídáním domácností rodičů, bývá možnost zachování blízkého vztahu s oběma z nich.**

- **Přesto střídavá péče nemusí vyhovovat každému dítěti, či mu nemusí vyhovovat ve všech fázích dětství a dospívání**. Žádný model péče by proto neměl být obecně preferovaným. Každý

případ by měl být posuzován individuálně na základě celé řady aspektů, zejména podle toho, jak a jak dlouho může dané uspořádání zúčastněným aktérům, a především dětem, vyhovovat.

- Tam, kde je to možné, by mělo být podpořeno **co největší zapojení rodičů do péče o děti po jejich rozchodu a posilování vzájemného vztahu dětí s oběma rodiči**. Není při tom tolik podstatné, jak bude pojmenováno uspořádání péče, ani to, zda dítě bydlí v jedné nebo v obou rodičovských domácnostech. **Důležité je, aby oba rodiče byli svým dětem blízkými osobami poskytujícími potřebnou podporu a vztahové zázemí a dítě nebylo zatěžováno jejich konflikty.**

Úvod

Studie přináší dílčí výsledky projektu „*Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče*“ (zkráceně „*Dítě v rodičovském konfliktu*“), řešeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) v letech 2019–2023. Cílem projektu je zmapovat dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a roli, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče, a to v souvislosti s tím, zda se na ní rodiče shodli, nebo byla soudem nařízena. Pozornost výzkumného týmu se zaměřuje na vývoj vztahu a konfliktu mezi rodiči před a po rozchodu, na způsob nastolení uspořádání péče o děti po rozchodu a na zkušenosti a každodenní život rodičů a dětí v jednotlivých formách péče, tedy ve výlučné, střídavé a společné péči.

V rámci projektu dosud byla realizována série kvalitativních a kvantitativních šetření, jejichž cílovými skupinami byli a) odborníci zapojení do řešení rodičovského konfliktu (sociální pracovníci OSPOD, psychologové a psychoterapeuti, pracovníci sociálních služeb, mediátoři, advokáti, opatrovničtí soudci), b) veřejnost, zejména však c) rodiče nezletilých dětí se zkušeností rozchodu/rozvodu a d) mladí lidé ve věku 16 až 29 let, kteří v dětství či dospívání zažili rozchod/rozvod rodičů.

Výzkum s tímto zaměřením a rozsahem v České republice nebyl dosud realizován a poznatky z obdobných zahraničních studií bohužel nejsou veřejnosti známy. Hlavním motivem realizace tohoto výzkumného projektu je tedy zaplněním bílých míst na mapě poznání[1] přispět k tomu, aby rozchod rodičů byl pro další život dětí co možná nejmenší zátěží. Jeho výsledky jsou určeny Ministerstvu práce a sociálních věcí a širší odborné i laické veřejnosti.[2]

Publikace, kterou právě listujete, je první z řady připravovaných závěrečných studií. Vychází z analýz dat pořízených v průběhu projektu, především pak v rámci dotazníkového šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* a kvalitativních výzkumů *Jak se vychovávají děti po rozchodu rodičů?* a *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* Věnuje se tomu, jak rodiče s vlastní zkušeností s péčí o dítě po rozchodu vnímají jednotlivé typy péče, zejména se zřetelem ke střídavé péči, jaké jsou jejich preference uspořádání péče o dítě krátce po rozchodu s jeho druhým rodičem a jak se tyto preference liší od modelu, který následně skutečně praktikují.

První kapitola, nazvaná *Kontext*, čtenáře uvádí do problematiky uspořádání péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičů. Představuje vymezení právních pojmů výlučná/střídavá/společná péče a seznamuje s výsledky zahraničních studií, sledujících dopady modelů péče, jako je střídavá péče, na děti.

---

[1] Podobný cíl sleduje Katedra sociologie FSS Masarykovy univerzity, která nyní realizuje projekt výzkumu střídavé péče v pohledu rodičů, institucionálních aktérů a v retrospektivách dospělých dětí.

[2] Bližší informace o projektu a jeho další výstupy viz https://www.rilsa.cz/projekty/dopady-miry-rodicovskeho-konfliktu-na-dite-a-role-jakou-v-nich-hraje-konkretni-forma-porozvodoveho-usporadani-pece/

Zvláštní kapitola nastiňuje metodologii výzkumných šetření, která byla v rámci projektu provedena, a z jejichž dat tato monografie čerpá.

Kapitola *Rozdělení péče ve skutečnosti* se, jak už sám název napovídá, zabývá tím, jak je v rodinách respondentů péče o děti skutečně rozdělena a jakou roli v tom sehrál případný konflikt mezi rodiči a charakteristiky rodičů. Zaměřuje se rovněž na to, jak rodiče k současnému uspořádání péče došli, zda se při vyjednávání o rozdělení péče obrátili na soud i jak vypadají jejich vzájemný vztah a komunikace v současnosti.

Kapitola *Preferované formy péče* sleduje, jaké uspořádání péče považovali rodiče, respondenti dotazníkového šetření, za nejlepší v okamžiku rozchodu a proč. Jakou roli v jejich preferencích hrálo to, jak jejich rodina a partnerství fungovaly před rozchodem, a okolnosti samotného rozchodu? A jaké důvody v rodinách respondentů kvalitativního šetření vedly k volbě konkrétních typů uspořádání péče o děti, které praktikují?

Kapitola *Postoje k jednotlivým typům péče a problematika dvou domovů* se zaměřuje na veřejné mínění a názory rodičů se zkušeností s péčí o dítě po rozchodu na jednotlivé formy péče. Střídání dvou domovů u modelů s (víceméně) rovnoměrně rozdělenou péčí budí řadu kontroverzí a postoje v této věci zcela zásadně ovlivňují, jaké uspořádání péče rodiče pro své děti preferují. Autorky tedy hledají odpovědi na otázky, zda jsou dle sledovaných skupin děti ve střídavé péči „baťůžkáři“ bez skutečného domova, či zda se mohou cítit doma na dvou místech současně a co vůbec přispívá k tomu, že se dítě někde cítí býti „doma“.

Knihu uzavírá shrnutí poznatků prezentovaných v publikaci a doporučení pro rodinnou politiku. Datové zdroje využité pro uvedené analýzy obsahují celou řadu informací a témat, které již nemohly být součástí této monografie. Další výsledky výzkumných aktivit v rámci projektu „Dítě v rodičovském konfliktu“ jsou proto předmětem jejího druhého dílu. Ten se blíže zaměří na fungování partnerství respondentů před krizí, jež vedla k rozchodu, a na okolnosti rozpadu jejich rodiny. Detailnější pozornost bude věnována současnému uspořádání péče, jeho nastolení a každodennímu fungování, ale i zkušenostem rodičů a dětí s využíváním odborné pomoci.

1. Kontext

1.1 Proměny rodiny a péče o děti po rozchodu rodičů

Rodina prošla v západních společnostech v posledních desetiletích výraznými proměnami, v jejichž důsledku jsou dnes formy rodinného života mnohem různorodější, nežli tomu bylo zhruba do 60. let minulého století. Jedním z průvodních jevů těchto změn je rostoucí nestabilita partnerských vztahů a rodiny jako takové (Höhne & Paloncyová, 2019 a 2021; Beck, 2004; Singly, 1999; Giddens, 1999; Kuchařová et al., 2020). Míra rozvodovosti dosahuje vysoké úrovně ve většině západních zemí (Vanassche et al., 2013; Paloncyová et al., 2019) a Česká republika v tomto směru nepředstavuje výjimku, byť v posledních letech zde její hodnota klesala: v roce 2022 bylo v Česku rozvedeno 19,8 tisíc manželství a úhrnná rozvodovost dosahovala 37,7 %.[3] V době rozvodu mělo 57,8 % párů nezletilé děti a rozvod se tak dotkl 18,4 tisíce dětí (Český statistický úřad, 2023a). Uvedené statistiky zahrnují pouze informace o rozvodech sezdaných párů. Dosavadní výzkumy však ukazují, že téměř polovina dětí se v Česku v současnosti rodí mimo manželství a že počet neúplných rodin vzniklých rozvodem se výrazně neliší od počtu neúplných rodin, jež jsou výsledkem rozchodu nesezdaných párů (Paloncyová et al. 2019; Höhne & Paloncyová, 2021; Barvíková et al., 2022). Je proto zřejmé, že celkový počet dětí, jež jsou každoročně konfrontovány s rozchodem svých rodičů, je ve skutečnosti výrazně vyšší.

Rozvolnění partnerských svazků se pojí s dalším trendem patrným v současné rodině, kterým je odklon od tradičního vymezení genderových rolí. V rodinách s dětmi se tento posun projevuje zejména rostoucím zapojením otců do péče o děti a klesající standardizací vymezení mužských a ženských rolí v rámci domácnosti. To se promítá nejen do fungování úplných rodin, ale také do způsobu, jakým rodiče přistupují k uspořádání péče o děti v případech, kdy dojde k jejich rozchodu (srov. Kalmijn, 2016; Fučík & Šolcová, 2022; Steinbach, 2019). Rostoucí zájem otců plnohodnotně se podílet na péči o děti vedl v celé řadě západních zemí k zavedení institutu střídavé či společné péče („*shared physical custody*“ nebo „*joint physical custody*“) jako jednoho z možných modelů porozvodového (či porozchodového) uspořádání péče o děti a podíl dětí žijících po rozchodu rodičů v tomto uspořádání výrazně roste. Tak například ve Švédsku žilo v polovině 80. let 20. století cca 1–2 % dětí po rozchodu rodičů v rovnoměrně rozdělené péči, v současnosti je však jejich podíl již odhadován na cca 30 %. V Nizozemí vzrostl podíl dětí žijících po rozchodu rodičů ve střídavé či společné péči za pouhých deset let (1998–2008) z 5 % na 16 % (Bergström et al., 2015; Fransson et al., 2018; Spruijt & Duindam, 2009; Augustijn, 2021). V některých zemích byla rovnoměrně rozdělená péče implementována do právních systémů jako přednostní varianta porozvodové péče. Prozatím tomu tak je v Belgii a Švédsku a mimo Evropu potom v Austrálii, kde

[3] Úhrnná rozvodovost udává, kolik procent manželství by skončilo rozvodem, pokud by trvaly míry rozvodovosti daného roku.

musí soudy tuto možnost alespoň vzít v úvahu (Braver & Lamb, 2018; Merla et al., 2021; Smyth et al., 2014; Cashmore et al., 2010). V České republice byla střídavá péče coby forma porozvodového uspořádání péče o děti zavedena do legislativy na konci 90. let 20. století.

V této souvislosti je třeba dodat, že konkrétní obsah, rozsah rodičovské odpovědnosti a to, komu náleží, se v různých zemích u jednotlivých typů uspořádání péče po rozchodu/rozvodu liší. Například u *„sole* **legal** *custody"* zásadní rozhodnutí týkající se života dítěte činí jen jeden z rodičů, u *„joint* **legal** *custody"* na nich participují oba. Pojmy *„sole/joint* **physical** *custody"* se oproti tomu vztahují k oprávnění a povinnosti rodiče/rodičů ubytovat své dítě a pečovat o něj. Omezená možnost nerezidenčního rodiče podílet se na rozhodování o záležitostech svého dítěte, dříve zakotvená v mnoha právních řádech, byla v řadě zemí jedním z hlavních impulsů pro zavedení nějaké formy střídavé či společné péče. Stručně řečeno, tlak na změnu právního řádu ze strany nerezidenčních rodičů tedy mnohdy nesměřoval přímo k tomu, aby dítě měli v péči ve stejném rozsahu jako rezidenční rodič, ale aby jim byla zachována rovná práva a vůči dítěti měli rovnocenné postavení (Nikolina, 2015). Tomu odpovídá i fakt, že délka intervalu, po který je dítě v péči toho kterého rodiče, nebývá vždy nastavena na obou stranách stejně (v poměru 50:50).

1.2 Formy porozvodového uspořádání péče o děti v českém právním řádu a praxe jejich využívání

Český právní řád (§ 907 zákona č. 89/2012 Sb., dále též NOZ) v současnosti připouští tři formy porozvodového uspořádání péče o děti, které různým způsobem a v různém rozsahu zapojují do péče rodiče: svěření do péče jednoho z rodičů neboli výlučná péče, střídavá péče a společná péče (podrobněji viz níže). Rozsah vyživovací povinnosti rodičů vůči společnému dítěti odpovídá poměru jejich majetkových poměrů, schopností a možností k majetkovým poměrům a schopnostem a možnostem druhého rodiče (§ 914 NOZ). Životní úroveň dítěte má být shodná s životní úrovní rodičů (§ 910 až 923 NOZ). Výživné slouží k úhradě výdajů na výživu dítěte a nákladů na uspokojování jeho ostatních potřeb (ošacení, školní potřeby, vzdělání, kulturní a duševní rozvoj). Míra potřeb dítěte se posuzuje vzhledem k jeho věku, vývoji, zdravotnímu stavu, fyzické a duševní vyspělosti, zálibám, studiu atd. Při tom jsou zohledňovány jak pravidelné, tak nahodilé či mimořádné výdaje. Platby výživného nejsou platbami mezi rodiči na dorovnání jejich měsíčních příjmů či jejich životní úrovně, náleží dětem. Částky, které dítě reálně nespotřebuje, by měly být použity na tvorbu jeho úspor. Případné neuhrazené výživné je dluhem vůči dítěti, ne rodiči (Trávníček, 2015). U každého z typů péče má úprava vyživovací povinnosti svá dílčí specifika (viz níže).

Svěření do péče jednoho z rodičů / výlučná péče

Česká právní úprava výlučné péče rodičovskou odpovědnost, povinnosti a práva druhého rodiče, včetně práva rozhodovat o významných záležitostech týkajících se dítěte, neomezuje (a na rozdíl od některých jiných zemí ani dříve neomezovala). Přesto u vnímání výlučné péče, snad kvůli nešťastně zvolené terminologii, často dochází u laické i odborné veřejnosti k nepochopení (Barvíková, 2019; Paloncyová et al., 2022; Barvíková et al., 2022), jehož projevy a důsledky naznačuje Rogalewiczová (2019, 35–36): „Některými rodiči je tato forma mylně vykládána tak, že dítě „patří" rodiči, kterému bylo svěřeno do péče, a druhý rodič si dítě pouze v dohodnutých nebo soudem určených termínech „půjčuje". Z malicherných důvodů pak dochází k bránění jakýchkoliv kontaktů mezi dítětem a nerezidentním rodičem, nerezidentnímu rodiči často nejsou poskytovány informace o dítěti, není mu umožněno spolupodílet se na rozhodování o životě dítěte, není mu dovoleno být v jakémkoliv kontaktu s dítětem mimo stanovenou dobu, je mu vytýkáno, pokud má snahu se zapojovat do veřejného života dítěte – navštěvovat jeho vystoupení, besídky apod. Převážně pečujícím rodičem je považován a prezentován jako rodič druhořadý, méněcenný."

Svěření do péče jednoho z rodičů/výlučná péče tedy podle práva neznamená nic jiného než rozhodnutí o tom, kdo z rodičů bude žít s dítětem ve společné domácnosti, převážně o něj osobně pečovat a rozhodovat v běžných denních záležitostech, které se ho týkají. Dítě zpravidla pobývá převážně u jednoho z rodičů, zatímco druhý rodič se s ním stýká v intervalech a v rozsahu dle dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu. Většinou je volen pravidelný víkendový rytmus, jenž může být doplněn o jiné dny v týdnu, prázdninový režim apod. U výlučné péče s rozšířeným stykem může být kontakt s nerezidenčním rodičem upraven tak, že se rozsahem blíží či rovná střídavé péči. U dospívajících se styk s druhým rodičem obvykle už řídí preferencemi dítěte. I mladší děti však mají právo (bez ohledu na typ uspořádání péče), aby jejich vztahy s rodiči a kontakty s nimi, osobní či jiné, nebyly omezovány a děti je mohly navazovat, kdykoliv mají potřebu, a to i v době, kdy jsou dle dohody či soudního rozhodnutí v péči druhého rodiče (Rogalewiczová, 2019).

Střídavá péče

Pokud je dítě svěřeno do střídavé péče, zůstává v péči obou rodičů s tím, že po určitém časovém úseku střídá bydliště rodičů, případně se také rodiče mohou střídat v jedné domácnosti u dítěte. Nejběžnější je střídání po týdnu, u mladších dětí (zejména předškolního věku) obvykle po několika dnech, ale není vyloučeno ani nepravidelné rozdělení péče. Časové úseky, které dítě stráví s každým z rodičů, nemusí být stejně dlouhé (asymetrická střídavá péče). Pravidla v organizaci péče a úhradě nákladů jsou obvykle specifikována v rozhodnutí soudu, popřípadě v dohodě rodičů, která může

být formalizována schválením soudu, nebo uzavřena neformálně. U střídavé péče je potřeba stanovit výživné oběma rodičům, i když mají srovnatelné měsíční příjmy.[4]

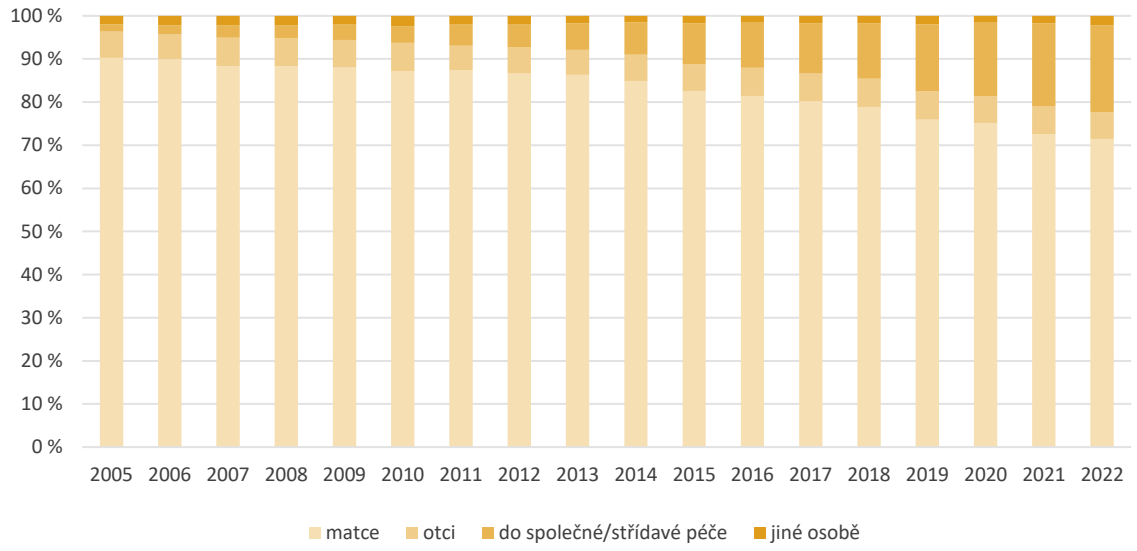
Společná péče

Poměrně málo známá je tzv. společná péče, při níž soud neupravuje, kdy má který z rodičů o dítě pečovat, u kterého z nich má bydlet ani kdo v jaké výši bude přispívat na jeho výživu. To klade vysoké nároky na schopnost rodičů komunikovat a kooperovat a soud může dítě svěřit do společné péče jen tehdy, když s tím oba rodiče souhlasí. Přestože to zákon neukládá, je vhodné, aby pravidla péče a finančního zajištění potřeb dětí byly mezi rodiči nastaveny dohodou uzavřenou mimosoudně, neboť tak lze do budoucna předejít případným nedorozuměním a neshodám mezi rodiči (organizace péče při společné péči může mít reálně i podobu obvykle odpovídající svěření do péče jednoho rodiče, tj. jeden rodič pečuje převážně a druhý se s dítětem v omezenějším rozsahu stýká; Tomešová, 2021). Ačkoli odborníci mají se společnou péčí většinou dobré zkušenosti, její sporadický výskyt a s tím spojené nízké povědomí laické, ale i odborné veřejnosti o ní brání tomu, aby byla využívána ve větším měřítku (Barvíková, 2019; Barvíková et al., 2022; více k formám porozvodového uspořádání péče o děti viz Barvíková et al., 2022; Höhne & Paloncyová, 2019; Paloncyová et al., 2022; Rogalewiczová, 2019).

Ačkoli v Česku jsou děti soudy stále převážně svěřovány do výlučné péče matky (v současnosti kolem tří čtvrtin dětí, o jejichž péči rozhodoval soud), podíl dětí vyrůstajících ve střídavé či společné péči narůstá. Tento trend lze očekávat také do budoucna, i s ohledem na to, že Ústavní soud dal již několikrát najevo, že střídavá péče je variantou, kterou po rozchodu rodičů, naplňujících relevantní kritéria zhruba ve stejné míře, preferuje, pokud to není v rozporu s nejlepším zájmem dítěte (Barvíková et al., 2019; Höhne & Paloncyová, 2019; Paloncyová et al., 2019; Nekvasilová, 2022; Lužná, 2022). V roce 2022 svěřily soudy 20 % dětí do střídavé či společné péče (viz graf č. 1.1; Český statistický úřad, 2023b).

[4] V české republice poměrně obvyklá praxe, kdy si rodiče při střídavé péči výživné navzájem nehradí, či rodič s vyššími příjmy druhému rodiči zasílá jen rozdíl v jim vyměřených částkách, je podle Trávníčka (2015) v rozporu se zákonem (§ 1988 a § 1991 NOZ). Ten totiž tzv. zápočet proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, zakazuje, i kdyby se na něm rodiče dohodli.

Graf č. 1.1 **První rozhodnutí soudů v řízení o výchově nezletilého dítěte (péči o dítě) v letech 2005–2022 – dítě svěřeno** (v %)



Zdroj: Český statistický úřad, 2021, 2022 a 2023b; Barvíková et al., 2022

Na základě výzkumu dnes již staršího data (Matoušková & Zdražilová, 2001) se uvádí, že značná část otců o svěření dítěte do své péče nestojí, a u těch, kteří projeví skutečný zájem, je úspěšnost vyšší, než je v obecném povědomí. Protože existující statistiky neobsahují informaci o tom, co rodiče sami v daném případě upřednostňovali, nelze z nich zjistit, do jaké míry se přání rodičů shoduje s rozhodnutím soudu, případně – není-li mezi rodiči na uspořádání péče shoda – v čí prospěch a z jakých důvodů nakonec soudy rozhodly.

Dostupné informace dokládají, že typ péče, do nějž jsou děti v rámci opatrovnických řízení svěřeny, souvisí mimo jiné s jejich věkem. Děti do tří let jsou totiž až na výjimky v Česku svěřovány do výlučné péče matky (v roce 2018 tomu tak bylo u 93 % dětí v tomto věku, 4 % byla svěřena do péče otce, 2 % do střídavé a 1 % do společné péče), avšak s rostoucím věkem dětí se podíl dětí ve výlučné péči matky snižuje ve prospěch výlučné péče otce[5] nebo střídavé péče. Ta je nejčastěji aplikována u dětí ve věku 4–15 let, u nichž se její podíl pohybuje v rozmezí 10–14 % (údaje za rok 2018). Společná péče bývá soudně určena zatím spíše jen výjimečně, i její výskyt však v posledních letech mírně roste (Paloncyová et al., 2022; Höhne & Paloncyová, 2021).

[5] Podíl dětí svěřených otci roste úměrně věku dítěte. U dětí ve věku 16 let a více již dosahoval 22 % (Höhne & Paloncyová, 2021).

Protože se vymezení různých forem porozvodového uspořádání péče o děti v jednotlivých zemích liší a aspekt střídání domácností nemusí být vždy ve vymezení přítomen, používáme v textu častěji výraz „(víceméně) rovnoměrná péče“ (k terminologii používané v této publikaci blíže viz kap. 2), který postihuje především aspekt míry zapojení rodičů do péče o děti po rozchodu. V českém kontextu odpovídá tento koncept jak péči střídavé, tak případně péči společné či výlučné péči s rozšířeným stykem. Pro termíny *shared/joint (physical) custody* nebo *shared residence* vyskytující se v zahraniční literatuře citované v našem textu používáme pro zjednodušení s ohledem na místní zvyklosti souhrnně „střídavá péče“, nebo právě ekvivalent „(víceméně) rovnoměrná péče“, ačkoliv anglické termíny odkazují ke společnému rodičovství namísto střídání domácností dítětem či rodičů v péči. Pro *sole (physical) custody* užíváme české pojmy „výlučná“ / „výhradní či převážná péče.“[6]

1.3 Poznatky o dopadech střídavé péče na děti, její přínosy a limity

V souvislosti s rostoucí popularitou (víceméně) rovnoměrně rozdělené péče o děti mezi rodiči po rozchodu roste potřeba zjistit, za jakých podmínek jsou takové modely, jako je střídavá péče, vhodné pro děti a v jakých případech lze předpokládat, že budou mít na děti spíše negativní dopad (srov. Augustijn, 2021; Steinbach & Augustijn, 2022; Höhne & Paloncyová, 2019). V českém kontextu je toto téma v posledních letech hojně diskutováno, účastníci těchto poměrně vyhrocených debat se však bohužel zřídka opírají o vědecké poznatky, data či zahraniční zkušenosti a jejich argumenty často odrážejí spíše vlastní zájmy, které prosazují, popřípadě jejich osobní názory a preference nebo zažité, mnohdy až mytické představy o jednotlivých typech péče (Barvíková, 2019; Barvíková et al., 2022; Fučík, 2020; Fučík & Šolcová, 2022). Do značné míry je to způsobeno malým povědomím o zahraničních výzkumech a chybějícím výzkumem na toto téma v českém prostředí (Höhne & Paloncyová, 2019 a 2021; Fučík, 2020; Pavlát, 2010). Často se objevuje názor, že rodiče volí střídavou péči spíše ve vlastním zájmu než v zájmu dětí, a to buď jako nástroj pomsty jednoho vůči druhému, nebo naopak jako kompromisní, pro ně oba přijatelné řešení (Kysilková, 2012).

Ačkoli zahraniční studie přinášejí někdy rozporuplné výsledky a mnohé z nich lze z metodologického hlediska považovat za problematické (Pavlát, 2010; Stewart, 2001), současní autoři se převážně kloní k tomu, že uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů, jež je založeno na víceméně vyrovnaném zapojení obou rodičů, má na děti příznivější dopad než modely založené na výlučné péči jednoho z rodičů. Své přesvědčení opírají o zjištění, že **žádná studie neukazuje, že by střídavá péče byla pro děti škodlivější než péče výlučná. Naopak, řada z nich ukazuje, že děti ve střídavé**

[6] V Německu se pro označení střídavé péče používá termín „Wechselmodell“, v Rakousku „Doppelresidenz“ a ve Švýcarsku „alternierende Obhut“. Ve frankofonním kontextu se nejběžněji užívá „résidence alternée“ ve Francii, „hébergement égalitaire“ v Belgii a „garde partagée“ v Kanadě. Každý z výrazů akcentuje jiný aspekt rovnoměrného rozdělení péče. Aspekt střídání, tak jako v češtině, zdůrazňují pojmy *Wechselmodell*, *alternierende Obhut* a *résidence alternée*. Výraz *Doppelresidenz* podtrhuje dva domovy, *hébergement égalitaire* rovné/rovnoměrné rozdělení a *garde partagée* aspekt sdílení, podobně jako je tomu u anglických výrazů.

péči prospívají lépe, nebo přinejmenším neprospívají hůře než děti ve výlučné péči (např. Braver & Lamb, 2018; Nielsen, 2015 a 2018; Bergström et al., 2015; Steinbach, 2019; Bastaits & Pasteels, 2019; Braver & Votruba, 2018; Turunen, 2017; Fučík & Šolcová, 2022). Z hlediska zdravého vývoje dětí byla v literatuře identifikována **celá řada výhod, které skýtá (víceméně) rovnoměrné rozdělení péče ve srovnání s modely péče založenými na výhradní či převážné péči jednoho z rodičů s omezeným kontaktem dítěte s rodičem druhým**:

- Dítě si díky častému kontaktu s oběma rodiči a jejich rozsáhlému zapojení do péče udržuje **s oběma rodiči blízký vztah, založený na podpoře a otevřené komunikaci**, což je považováno za **jeden z nejdůležitějších faktorů prospěchu dětí po rozchodu rodičů, převažující nevýhody případného střídání dvou domácností**. S tím souvisí i uchování rodičovské autority obou rodičů. Rovnoměrné rozdělení péče navíc dítěti umožňuje **zažívat oba rodiče v „běžných denních situacích,“** což se obvykle nedaří u výhradní péče, kde jeden z rodičů zajišťuje každodenní fungování rodiny, zatímco druhého rodiče dítě zažívá jen u zábavných aktivit ve volném čase**. Výzkumy, které se snaží kvantifikovat čas potřebný k rozvinutí a udržování smysluplného vztahu mezi rodičem a dítětem, udávají zhruba hranici 35 %, tzn. dítě by mělo s rodičem trávit alespoň 35 % času, aby se takový vztah mohl vytvořit.** V některých zemích je to také hranice, kterou se vymezuje střídavá péče vůči péči výlučné (Bastaits & Pasteels, 2019; Turunen, 2017; Nielsen, 2015 a 2018; Fučík & Šolcová, 2022; Kysilková, 2012; Braver & Lamb, 2018).

- Střídavá péče **snižuje riziko odcizení některého z rodičů, které obvykle vyplývá z konfliktu mezi rodiči a snahy jednoho z rodičů dítě druhému rodiči odcizit** (např. negativními výroky na jeho adresu před dítětem), a omezit či ukončit tak jejich kontakt. Ve střídavé péči může dítě hodnotit rodiče i na základě vlastních zkušeností, a tedy nejen na základě toho, co mu jeden z rodičů o tom druhém říká (Braver & Lamb, 2018).

- Děti ve střídavé péči se **obvykle nepropadají do chudoby, jak tomu mnohdy je u dětí ve výlučné péči jednoho rodiče** (obvykle matky). Větší zapojení rodiče do péče a výchovy s sebou většinou nese také větší finanční podporu, kterou rodič dítěti poskytuje. Dítě má rovněž **lepší přístup k sociálnímu kapitálu obou rodičů** (Augustijn, 2021; Braver & Lamb, 2018).

- Děti ve střídavé péči zažívají **méně stresu než děti ve výlučné péči**, což souvisí s tím, že častý pobyt u obou rodičů redukuje u dětí pocit ztráty některého z rodičů a rovněž pocit odpovědnosti za nerezidenčního rodiče či obavy o něj, které zažívají některé děti vyrůstající ve výlučné péči jednoho z rodičů. Dítě se nemusí „rozhodnout“ pro některého z rodičů. Naopak **pocit dítěte, že je důležitou součástí života obou rodičů, má pozitivní vliv na jeho emocionální vývoj** (Turunen, 2017; Braver & Lamb, 2018).

- Zapojení obou rodičů do každodenního života dětí má určitý **„kompenzační“ efekt**. Pokud má jeden z rodičů omezené rodičovské schopnosti, druhý rodič může zamezit negativním dopadům „špatného rodičovství“ tím, že může dítěti zprostředkovat zkušenost s „dobrým rodičovstvím,“ pakliže jsou jeho rodičovské schopnosti dobré. Pokud dítě žije jen s jedním z rodičů a ten ve své

rodičovské roli selhává, dítě nemá v tomto směru žádnou pozitivní zkušenost. Podobně pokud dojde u některého z rodičů dočasně ke snížení schopnosti výkonu rodičovské role (např. z důvodu změny životní situace), může druhý rodič tento nedostatek kompenzovat (Braver & Lamb, 2018).

- Rovnoměrné rozdělení péče nepřímo pozitivně ovlivňuje dítě tím, že má příznivé dopady na oba rodiče, neboť negativní emoce rodičů se mohou na děti přenášet. Zejména **snižuje stres a redukuje pravděpodobnost duševních problémů rodičů**. Na žádném z nich totiž neleží celé břímě péče o děti, což mimo jiné usnadňuje slaďování péče o děti s výdělečnou aktivitou a **zvyšuje pravděpodobnost, že rodič naváže nový partnerský vztah**.[7] Umožňuje rovněž uspořádat si aktivity tak, aby měl rodič na dítě v době, kdy jej má u sebe, dostatek času a mohl se mu plně věnovat. Na druhou stranu žádný z rodičů nezažívá (tak velké) obavy ze ztráty kontaktu s dítětem či ze zhoršení kvality jejich vztahu jako nerezidenční rodič u výlučné péče (Augustijn, 2021; Steinbach, 2019; Moyer, 2004; Kysilková, 2012; Cashmore et al., 2010; Sünderhauf-Kravets, 2016).

U dětí v modelech s rovnoměrným rozdělením péče byl pozorován **menší výskyt psychických poruch, stresu, emočních potíží, problémového chování a zneužívání návykových látek. Naopak u nich byl zjištěn lepší školní prospěch a kognitivní vývoj, lepší sebevědomí, zdravotní stav, adaptace na porozvodovou situaci a rovněž lepší vztahy s rodiči a dalšími členy užší i širší rodiny a s vrstevníky než u dětí, které žijí ve výlučné péči** a s nerezidenčním rodičem mají jen omezený či žádný kontakt (Bauserman, 2002; Nielsen, 2015; Braver & Lamb, 2018; Bergström et al., 2015; Sünderhauf-Kravets, 2016). **Děti samy navíc střídavou péči obvykle preferují** a vyzdvihují její výhody (např. udržení si smysluplného a blízkého vztahu s oběma rodiči), které pro ně převažují nad praktickými problémy vyplývajícími z přesunů mezi dvěma domovy (Nielsen, 2015; Braver & Lamb, 2018).

Přesto i autoři, kteří docházejí k závěru, že střídavá péče je pro děti prospěšnější než péče výlučná, vymezují rovněž **situace, v nichž se jeví jako nevhodná**. Pomineme-li případy, kdy je potřeba omezit kontakt s některým z rodičů (došlo-li v rodině k týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, k domácímu násilí, patologickým jevům, jakými jsou závislosti, psychické poruchy apod. na straně některého z rodičů, pokud jejich projevy ohrožují zdravý vývoj dítěte), specifikují okolnosti, ve kterých je lepší dát přednost klasickým modelům výlučné péče s jedním rezidenčním rodičem. K těmto situacím patří zejména (Nielsen, 2015; Braver & Lamb, 2018; McIntosh & Chisholm, 2008; Barvíková, 2019):

- existuje-li riziko bezdůvodného bránění druhému rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti;

[7] Nový partnerský vztah rodiče může z hlediska dítěte být zároveň rizikovým faktorem, zejména pokud nový partner začne žít s rodičem ve společné domácnosti. Pro psychickou pohodu rodiče je však nový partnerský vztah mnohdy důležitým předpokladem.

- pokud je vzdálenost mezi domácnostmi rodičů příliš veliká (přesuny mezi nimi totiž vyžadují velkou časovou investici a rozdělení péče nelze flexibilně měnit dle nastalé situace, případně nelze operativně vyzvedávat zapomenuté věci a volně mezi domácnostmi přecházet; za zcela nevhodné je rovněž považováno, pokud dítě musí v důsledku střídavé péče současně navštěvovat dvě školy);
- pokud má dítě specifické potřeby, například plynoucí z určitého onemocnění, které lze ve střídavé péči obtížně naplňovat;
- pokud je některý z rodičů nezralý, nezpůsobilý či pokud dítěti neposkytuje láskyplné prostředí;
- pokud rodič neměl s dítětem před rozchodem prakticky žádný vztah;
- pokud dítěti hrozí ekonomická deprivace (např. pokud jeden z rodičů nemá k dispozici adekvátní bydlení);
- existuje-li riziko únosu dítěte.

Musí se rovněž **brát v potaz to, zda se samotné dítě cítí ve střídavé péči spokojeno**, či mu tento způsob rozdělení péče nevyhovuje (McIntosh & Chisholm, 2008; Barvíková, 2019, Rogalewiczová, 2019).

Názory vědců se prozatím patrně nejvíce rozcházejí v tom, jak přistupovat k rozdělení péče u rodičů, mezi nimiž dochází k intenzivním konfliktům. **Pro některé autory je vysoce konfliktní rozchod rodičů kontraindikací střídavé péče**, neboť **dětem, které jsou dlouhodobě vystaveny intenzivním konfliktům rodičů, se v takovém typu péče daří hůře než dětem v péči výlučné, a to zejména u mladších dětí**. Někteří při tom vyzdvihují především časovou dimenzi konfliktu a uvádějí, že zatímco v době rozchodu rodičů či těsně po něm se může dětem ve střídavé péči dařit lépe (nebo přinejmenším ne hůře) než dětem ve výlučné péči navzdory intenzivnímu konfliktu mezi rodiči, **pokud takový konflikt přetrvává po řadu let a děti jsou dlouhodobě „lapeny“ mezi oběma rodiči** (např. pokud je dítě nuceno se v konfliktu přiklánět na stranu rodiče, u kterého momentálně pobývá, nebo pokud se konflikt týká dětí samotných, což v nich může vyvolat pocit, že na něm nesou vinu), **daří se dětem ve střídavé péči hůře než dětem v péči výlučné**. Protože střídavá péče vyžaduje častější a detailnější komunikaci rodičů, je velice obtížné ji realizovat v situaci přetrvávajícího konfliktu. **Kromě dlouhodobé expozice dítěte konfliktu mezi rodiči může rodičovský konflikt snižovat schopnost rodičů vnímat potřeby dětí a tím redukovat jejich rodičovské schopnosti**. Nic navíc podle některých z těchto autorů nenaznačuje, že by rovnoměrné rozdělení péče rodičovský konflikt zmírňovalo (např. Augustijn, 2021; Mahrer et al., 2018; Emery, 2009; McIntosh & Chisholm, 2008; Moyer, 2004; Fehlberg et al., 2011; Smyth et al., 2014; Trinder, 2010).

Jiní autoři se však s tímto závěrem neztotožňují s poukazem na to, že rozdíly v adaptaci dětí ve střídavé a ve výlučné péči se projevují i tehdy, když je kontrolován vliv míry konfliktu mezi rodiči. Střídavá péče se jim proto jeví příznivá i v konfliktních případech (s výjimkou jeho nejextrémnějších forem, spojených např. s fyzickým násilím), pakliže má dítě s oběma rodiči úzký a smysluplný

vztah. Právě to, **že dítě má možnost trávit alespoň třetinu času s každým z rodičů a udržovat si tak s oběma rodiči kvalitní vztah, pokládají za největší benefit střídavé péče, který převažuje i případné nevýhody rodičovského konfliktu.** Dodávají také, že **ne všechny konflikty jsou pro děti škodlivé a že i ve střídavé péči existují strategie, jimiž lze omezit míru vystavení dítěte rodičovskému konfliktu** (využívání neosobních komunikačních kanálů, např. textových zpráv; předávání dítěte bez přímého setkání rodičů; detailní plán střídání a rozdělení péče, díky němuž není nutné se domlouvat na podrobnostech atd.). Dalším argumentem podporujícím střídavou péči i u konfliktních rodičů je, že **konflikt mezi rodiči obvykle postupem času slábne**, čemuž mohou pomoci i intervence odborníků, a rovněž to, že i rodiče, jejichž dítě žije ve výlučné péči a má pravidelný kontakt s nerezidenčním rodičem, spolu musí komunikovat a nezřídka při tom vystavují dítě projevům vzájemného konfliktu. Někteří autoři se rovněž obávají, že **pokud by byl konflikt automaticky vnímán jako kontraindikace střídavé péče, mohou někteří rodiče konflikt úmyslně eskalovat proto, aby dosáhli jiného typu péče** (např. Sünderhauf-Kravets, 2016; Nielsen, 2015 a 2017; Bauserman, 2002; Braver & Lamb, 2018).

Podobně kontroverzní je otázka, zda lze střídavou péči s (alespoň občasným) přespáváním u obou rodičů aplikovat i u nejmenších dětí. Pro některé autory je zjevné, že přespávání malých dětí (mladších čtyř let) u nerezidenčního rodiče může mít na dítě velmi nepříznivé dopady, a to bez ohledu na socio-ekonomickou situaci rodičů nebo na úroveň jejich spolupráce (např. Fehlberg et al., 2011; Trinder, 2010). Zatímco tento názor dlouho u odborníků převládal, **vědci se v současnosti stále častěji přiklánějí k tomu, že střídavá péče, včetně přespávání u otce, dítě ani jeho úzký vztah s matkou nepoškozuje, pakliže má otec dítěte dobré rodičovské schopnosti**. Argumentují tím, že dítě má obvykle úzký vztah k oběma rodičům a dočasné odloučení od matky je kompenzováno přítomností otce jako druhé blízké osoby, tak jako se to běžně děje v úplných rodinách, pokud se otcové intenzivně zapojují do péče o dítě. Naopak vztah, který je u malých dětí poměrně křehký, je ten, který mají po rozchodu rodičů s otcem, proto je důležité, aby s ním dítě trávilo dostatek času a rovněž u něj alespoň někdy přespávalo, neboť takto intenzivní zapojení otce do péče a výchovy pomáhá zabránit narušení či ztrátě vztahu mezi otcem a dítětem (Warshak, 2014; Nielsen, 2015; Braver & Lamb, 2018). Toto **téma však vyžaduje další výzkum a jistě se polemiky vztahující se k aplikaci střídavé péče u nejmenších (a někdy dosud kojených) dětí budou objevovat ještě po dlouhou dobu**.

I v méně sporných případech autoři uznávají, že **střídavá péče má specifické nevýhody, které mohou redukovat okruh rodičů, kteří tento způsob uspořádání péče po rozchodu preferují** (Dočkal, 2015; Kysilková, 2012; Moyer, 2004; Emery, 2009). Patří k nim zejména:

- logistická náročnost cestování a převážení věcí mezi dvěma domácnostmi, která může být pro děti i jejich rodiče únavná a stresující, a to i vzhledem k občasnému zapomínání věcí;
- vyšší finanční nároky na zajištění vlastního prostoru dítěte s potřebným vybavením ve dvou domácnostech;
- vysoké nároky na kooperaci a komunikaci mezi rodiči;

- vysoké nároky na flexibilitu rodičů (oba musí mít např. možnost zůstat s dítětem doma v době nemoci);
- paralelní život dítěte ve dvou různých výchovných prostředích s různě nastavenými pravidly.

Ukazuje se navíc, že **z praktického hlediska střídavá péče (resp. střídání pobytu ve dvou různých domácnostech) obvykle pro děti nebývá udržitelná dlouhodobě** a že postupem času s tím, jak děti odrůstají, jim většinou přestává vyhovovat. Přesto **je pro ně mnohdy obtížné zaběhané nastavení změnit** vzhledem k obavám, že tím naruší nastavenou rovnováhu, ať už kvůli možnému rozjitření utišeného konfliktu mezi rodiči, nebo kvůli obavě, že tím dítě některého z rodičů zklame. Může to potom uspíšit snahu o osamostatnění od rodičů, díky němuž mohou děti opustit rodičovské domácnosti a spolu s tím rovněž život v pohybu mezi dvěma různými domovy (Neale, Flowerdew & Smart, 2003).

Variantou rovnoměrného rozdělení péče po rozchodu rodičů, která víceméně eliminuje negativa střídavé péče pro děti, spojená s přejížděním mezi domácnostmi, je **situace, kdy dítě zůstává v původním bytě či domě a rodiče se u něj střídají**. V zahraniční literatuře se tento model uspořádání péče někdy nazývá „hnízdění“ (*birdnesting*; Buscho, 2020). V takovémto uspořádání berou na sebe nevýhody střídání domácností rodiče. Dětem oproti tomu **skýtá větší stabilitu** než běžná forma střídavé péče, zajišťuje bezpečí jednoho domova a minimalizuje rozsah změn spojených s rozchodem rodičů, na který se děti adaptují postupně. Ačkoli se takový model péče může jevit jako ideální z pohledu prospěchu dětí, **častěji jde jen o přechodné a obvykle dosti krátkodobé řešení situace po rozchodu rodičů**. „Hnízdění“ totiž klade vysoké nároky na rodiče, ať už v oblasti logistiky, nebo v oblasti kooperace s druhým rodičem ohledně domácích prací, výchovy a nastavení pravidel ve společné domácnosti. Není tudíž vhodné pro ty rodiče, kteří jsou v konfliktním vztahu a je pro ně obtížné dohadovat se na fungování péče. Jde rovněž o nákladný způsob dělení péče, vyžadující mít k dispozici minimálně dvě, většinou ale spíše tři různé domácnosti, aby každý z rodičů měl kde bydlet v době, kdy zrovna není u dětí. Hlavním problémem je ovšem navázání nových partnerských vztahů, či dokonce založení nových rodin rodiči, které nejsou s pravidelným přesunem mezi domácnostmi slučitelné (srov. Barvíková, 2019; Barvíková et al., 2022). Kritici tohoto modelu péče navíc mají za to, že děti mohou v tomto porozchodovém uspořádání být zmatené ohledně situace, nemusí si být jisté, zda rozchod jejich rodičů je definitivní a to jim může bránit jejich rozchod akceptovat a vyrovnat se s ním. Snaha ochránit děti před realitou rozchodu neučí děti vyrovnávat se s těžkostmi a překonávat náročné situace v životě. Podobně je tomu u rodičů. Na jedné straně jim tento model umožňuje získat čas na to, aby si ujasnili, zda je jejich rozluka definitivní, či jaký způsob uspořádání péče jim bude nejlépe vyhovovat, může jim však na druhé straně bránit v tom, aby se s rozchodem vypořádali a začali se soustředit na nový život bez bývalého partnera (Savage, 2021).

Přes uvedené přínosy rovnoměrného rozdělení péče mezi rodiče se mezi vědci ozývají i hlasy vyzývající k opatrnosti vůči jejímu přehnanému vyzdvihování. Tyto hlasy trvají na důkladném zvážení všech okolností daného případu (charakteristiky a potřeby dítěte, jeho vztah s oběma rodiči, vztah mezi rodiči samotnými, jejich schopnost kooperace, materiální podmínky, vzdálenost

rodičovských domácností, pracovní doba rodičů atd.) a na přísně individuálním přístupu k uspořádání péče po rozchodu rodičů. **Některé výzkumy totiž naznačují, že lepší prospěch dětí v domácnostech s rovnoměrně rozdělenou péčí není dán rozdělením péče jako takové, ale spíše jinými faktory, tedy zejména charakteristikami rodin, jež o tento typ péče usilují** (tzn. zejména rodiče s vyšším socio-ekonomickým statusem, vyšším vzděláním, lepšími rodičovskými kompetencemi a méně konfliktním vztahem), **a že typ porozvodového uspořádání sám o sobě nehraje rozhodující roli v tom, jak se bude dětem po rozchodu rodičů dařit** (srov. Fučík & Šolcová, 2022; Steinbach & Augustijn, 2022; Steinbach, 2019).

V každém uspořádání se může dítěti dařit dobře nebo špatně v závislosti na okolnostech a způsobu, jak je dané uspořádání realizováno. Tak může být například rovnoměrné rozdělení péče mezi rodiče prospěšné v rodinách, kde se oba rodiče snaží spolupracovat na daném systému tak, aby co nejlépe vyhovoval dětem, a jsou připraveni uspořádání flexibilně měnit spolu s tím, jak se mění potřeby dětí, zatímco **v rodinách, kde se systém stal rigidním vzhledem k nepřátelským vztahům mezi rodiči a jejich nulové schopnosti kooperace, může střídavá péče spíše dítěti škodit.** Právě rigidita daného uspořádání, která je mnohdy výsledkem toho, **že uspořádání bylo nařízeno soudem rodičům neschopným dohody, se jeví jako významný rizikový faktor** z hlediska prospěchu dětí. Ukazuje se rovněž, že **kvalita společně stráveného času je pro zdravý vývoj dětí důležitější** než to, jak často je dítě s rodičem v kontaktu. **Pozornost zaměřená na množství času, jejž dítě tráví u každého z rodičů, proto odvádí pozornost od toho, co je nejdůležitější pro děti, tj. od upevňování a udržování emočního pouta** mezi nimi a jejich rodiči (Trinder, 2010; Fehlberg et al., 2011; Smyth et al., 2014; Steinbach & Augustijn, 2022; Neale, Flowerdew & Smart, 2003; Steinbach, 2019).

Faktorů, které se ve výzkumech ukazují jako **silnější prediktory prospěchu dětí** než rozdělení péče mezi rodiče nebo které mají významný vliv na to, že je rovnoměrné rozdělení péče pro dítě příznivé, je celá řada:

- vztah mezi rodičem a dítětem, výchovné styly rodičů (Steinbach & Augustijn, 2022; Cashmore et al., 2010; Fučík & Šolcová, 2022; Steinbach, 2019);
- vztah mezi oběma rodiči, zejména to, zda mezi nimi dlouhodobě dochází k intenzivním konfliktům (Fučík & Šolcová, 2022; Cashmore et al., 2010; Steinbach & Augustijn, 2022; Steinbach, 2019);
- to, zda se na uspořádání rodiče dohodli, nebo jim bylo nařízeno soudem – tato skutečnost ovšem může být opět podmíněna mírou rodičovského konfliktu (Cashmore et al., 2010);
- míra kooperace a spolurozhodování rodičů, což souvisí i s mírou flexibility daného uspořádání (Trinder, 2010; Cashmore et al., 2010);

- míra, do jaké jsou zohledněna (měnící se) přání dítěte a do níž děti mohou samy rozhodovat o svém pobytu v jednotlivých domácnostech (Haugen, 2010; Neale, Flowerdew & Smart, 2003; Cashmore et al., 2010; Steinbach, 2019);
- přítomnost nových členů domácností (noví partneři rodičů, nevlastní či polovlastní sourozenci) a vztah dítěte k nim (Fučík & Šolcová, 2022);
- vzdálenost domácností rodičů (Steinbach, 2019);
- pracovní doba rodičů (Steinbach, 2019);
- finanční situace rodičů (Steinbach, 2019).

Lze při tom předpokládat, že tyto faktory nepůsobí izolovaně, nýbrž jsou mezi nimi komplexní vzájemné vztahy (Steinbach & Augustijn, 2022). Zvolit rozdělení péče po rozchodu rodičů, které by bylo nejlepší z hlediska prospěchu dětí, proto není jednoduché. Vyžaduje **zvážit situaci dítěte a ostatních aktérů v celé jejich komplexnosti**, od charakteristik individuálních přes charakteristiky vztahové až po charakteristiky materiální a vzít při tom v úvahu i jejich vzájemnou interakci.

2. Metodologie a zdroje dat

Metodologie projektu je založena na kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod. S ohledem na citlivost řešené problematiky je kladen značný důraz na etiku výzkumu, a to jak při získávání, tak i zpracování a prezentování dat[8]. Ve všech fázích projektu je oporou (konzultace výzkumných nástrojů, připomínkování výstupů) odborný panel, složený ze zástupců odborných profesních sdružení (sdružujících soudce, advokáty, pracovníky OSPOD, psychology a terapeuty), neziskových organizací, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva spravedlnosti.

Ve fázi předvýzkumu (2019) byly uskutečněny:

- konzultace projektu s experty a expertní rozhovory se zástupci profesí a institucí dotčených problematikou rodičovského konfliktu (psychologové, pracovníci OSPOD, soudci, advokáti, pedagogové základních škol, odborní referenti ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva spravedlnosti);
- fokusní skupiny s pracovníky OSPOD, terapeuty, soudci a advokáty;
- analýzy dostupných statistických dat z oblasti opatrovnických řízení a způsobu jejich zjišťování (zejména statistiky ministerstva spravedlnosti).

V samotné výzkumné fázi pak byla realizována tato šetření:

- **Dotazníkové šetření *Výzkum veřejného mínění k problematice stability současných rodin se zaměřením na uspořádání péče o nezletilé děti po rozvodu/rozchodu rodičů (Stabilita rodiny 2020)*** bylo provedeno v závěru roku 2020. Na reprezentativním výzkumném vzorku dospělé populace ČR, který čítal 1 691 dospělých respondentů ve věku 18 až 65 let, mapovalo názory a postoje veřejnosti ve čtyřech hlavních tematických oblastech: 1. rodina, partnerství a rozchod/rozvod; 2. důležitost odborné pomoci; 3. uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu; 4. výživné. Sběr dat pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) provedla společnost STEM/MARK, a. s., metodou CAWI, dotazováni byli respondenti registrovaní v Českém národním panelu.
- **Kvalitativní šetření *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?*** bylo provedeno v období od podzimu 2020 do jara 2021 formou 32 hloubkových rozhovorů s mladými lidmi ve věku 16 až 29 let, kteří v dětství či dospívání zažili rozchod/rozvod rodičů. Respondenti byli rekrutováni na základě veřejné výzvy a s využitím principu sněhové koule. Sběr rozhovorů

[8] V zájmu zachování anonymity respondentů byla všechna vlastní jména v citacích výpovědí respondentů změněna.

probíhal v období pandemie a preventivních opatření, většina rozhovorů tedy byla pořízena online. Snahou bylo získat co nejpestřejší soubor z hlediska uspořádání péče po rozchodu/rozvodu rodičů: 17 komunikačních partnerů mělo zkušenost se střídavou péčí, popřípadě kombinací střídavé a výlučné péče, 15 pouze s péčí výlučnou. Do výzkumu se hlásily především mladé ženy, mezi respondenty tedy byly v tří čtvrtinové převaze (podrobnější přehled charakteristik respondentů viz příloha č. 5).

- **Dotazníkové šetření *Dítě v rodičovském konfliktu* 2021** bylo realizováno od poloviny srpna do poloviny října 2021. Po vyloučení problematických případů čítal výběrový soubor celkem 1 982 respondentů, kteří zažili rozvod či rozchod s druhým rodičem některého ze svých nezletilých dětí. 9,3 % respondentů při tom zažilo takových rozchodů více. Podmínkou pro zařazení respondenta do výběrového souboru bylo to, že žil s druhým rodičem svého nezletilého dítěte ve společné domácnosti alespoň po dobu tří měsíců a od jejich rozchodu uplynul alespoň jeden rok. Respondent dále musel o toto dítě pečovat, nebo alespoň s ním být pravidelně v kontaktu, a to přinejmenším jednou za měsíc.

  Data pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) sebrala agentura ppm factum research, s r. o., kombinací metod online (CAWI) a osobního (CAPI) dotazování, přičemž online dotazování proběhlo za využití dvou online panelů bez zadání kvót a osobní dotazování bylo poté dosběrem, který měl zajistit požadovanou strukturu výběrového souboru. Vzhledem ke specifičnosti cílové populace bylo tazatelům umožněno rekrutovat respondenty ve svém okolí a využít rovněž metody sněhové koule, nešlo tedy o náhodný výběr, ale o výběr záměrný. Dotazník se zaměřoval na popis vztahu mezi oběma rodiči a jeho vývoj v souvislosti s rozchodem, intenzitu konfliktu mezi rodiči, způsob, jakým rodiče dospěli k danému uspořádání péče o děti, popis každodenního života a zkušeností rodičů s daným typem péče a jejich vývoj v čase. Zjišťovány byly dále názory a postoje k jednotlivým formám uspořádání rodičovské péče.

  Fungování konkrétního porozchodového uspořádání péče bylo podrobně sledováno u nejmladšího společného dítěte rozešlých rodičů. Případných dalších společných dětí se dotazník dotýká okrajově. Protože nás zajímalo, jak se skutečné rozdělení péče případně liší od jejich právního označení, byly jednotlivé typy péče operacionalizovány na základě počtu nocí, které dítě v současnosti obvykle tráví u každého z rodičů v rámci jednoho měsíce, nikoli na základě toho, jak rodiče praktikovaný typ péče nazývají. Abychom tuto definici odlišili od legislativně vymezených variant uspořádání péče, nepoužíváme pro rozdělení péče vycházející z počtu nocí, které dítě tráví u toho kterého rodiče, označení „výlučná“, „střídavá“ či „společná“ péče, ale výrazy „výhradní či převážná“ a „(víceméně) rovnoměrná“ péče (zkráceně „převážná“ a „rovnoměrná“ péče). Za **(víceméně) rovnoměrnou péči** potom považujeme uspořádání, v němž dítě přespává u respondenta 9–21 nocí nebo se rodiče u dítěte střídají tak, že každý u něj přespává minimálně 9 nocí v měsíci. Jako **výhradní či převážnou péči** označujeme

rozdělení péče, v němž dítě tráví 22 nebo více nocí v měsíci u jednoho (rezidenčního) rodiče a maximálně 8 nocí v měsíci u rodiče druhého (nerezidenčního).[9]

Aby bylo možné porovnat situaci rodičů aplikujících výhradní či převážnou péči jednoho z rodičů se situací těch, kdo realizují (víceméně) rovnoměrnou péči o děti, bylo cílem získat takový výběrový soubor, v němž by oba typy péče byly přibližně stejně zastoupeny. Tento cíl se podařilo uskutečnit a výsledný soubor sestává z 47 % rodičů s (víceméně) rovnoměrně rozdělenou péčí a 53 % rodičů, kteří uplatňují výhradní či převážnou péči jednoho rodiče, přičemž 38 % z celkového počtu respondentů lze označit za rezidenční rodiče a 15 % respondentů za rodiče nerezidenční. V porovnání s pravděpodobným zastoupením střídavé či společné péče v populaci je tak podíl rodičů s (víceméně) rovnoměrně rozdělenou péčí značně nadsazen, umožňuje to však lépe sledovat rozdíly mezi oběma skupinami rodičů. [10]

Dalším požadavkem na výběrový soubor bylo, aby v něm byli ve stejné míře zastoupeni muži i ženy, a to ideálně v každém z typů péče. Protože není známo, jaký podíl rodičů uplatňuje (víceméně) rovnoměrné rozdělení péče v cílové populaci ani to, jak jsou skupiny rodičů s různým typem péče vnitřně strukturovány, a neexistuje tedy žádná opora pro vážení souboru, nelze na základě sebraných dat činit závěry o struktuře cílové populace z hlediska typů péče. To, co však data umožňují, je srovnávat skupiny rodičů s různým typem péče mezi sebou a zjišťovat, v čem se od sebe odlišují. Z důvodu zmíněného nastavení výběru a také proto, že předpokládáme, že v případech, kdy dítě pobývá výhradně či převážně u jednoho z rodičů, se postoje, situace a potřeby rezidenčních rodičů mnohdy odlišují od postojů, situace a potřeb rodičů nerezidenčních, jsme soubor rozdělili do šesti skupin dle typu péče a pohlaví, které se předkládaná publikace snaží porovnat z různých hledisek. Jejich zastoupení ve výběrovém souboru uvádíme v tabulce č. 2.1.

---

[9] Operacionalizace založená na počtu nocí trávených u toho kterého rodiče je v zahraniční literatuře častá. Jednotliví autoři se však rozcházejí v tom, jaký počet nocí považují za hraniční z hlediska rozlišení výhradní a rovnoměrné péče. Nejčastěji se za rovnoměrnou či střídavou péči (*shared custody*) považuje režim, v němž dítě tráví alespoň 30 % času v domácnosti každého z rodičů, objevují se však i vymezení odlišná, od striktního vymezení, spočívajícího v 50 % času s každým rodičem, až po široké vymezení považující již 25 % času u každého z rodičů za rovnoměrné rozdělení péče (srov. např. Steinbach & Augustijn, 2022; Mahrer et al., 2018; Bakker, 2015; Moyer, 2004; Kohutis, 2018; Nielsen, 2017; Vanassche et al., 2013; Emery, 2009; Cancian et al., 2014; Langmeyer et al., 2022). Námi používané širší vymezení (víceméně) rovnoměrné péče bylo zvoleno s ohledem na relativně malé rozšíření střídavé a společné péče v ČR těsně pod hranicí 30 %.

[10] V České republice nejsou k dispozici žádná data, která by udávala přesné zastoupení jednotlivých typů péče po rozchodu rodičů v populaci. Soudě dle výsledků soudních řízení o výchově nezletilých dětí (viz kap. 1) však lze odhadovat, že podíl střídavé a společné péče v populaci rodičů po rozchodu se může pohybovat dohromady cca kolem 10 % u rodičů, kteří absolvovali soudní řízení. U rodičů, kteří uspořádání péče o dítě u soudu neřešili (tedy především u nesezdaných rodičů, kteří byli schopni se sami na rozdělení péče dohodnout), může být tento podíl mírně vyšší. Vyšší je nepochybně i zastoupení rovnoměrněji rozdělené péče vymezené na základě počtu nocí, které dítě tráví u toho kterého rodiče (např. u výlučné péče s rozšířeným stykem se rozdíl mezi výlučnou a střídavou péčí do určité míry stírá, viz např. Höhne & Paloncyová, 2019). Přesto se lze domnívat, že model porozchodového uspořádání péče, který by šlo označit jako péči (víceméně) rovnoměrnou, nebude uplatňován více než pětinou až čtvrtinou rodičů, kteří nežijí s druhým rodičem dítěte.

Tabulka č. 2.1 **Zastoupení rodičů v hlavních kategoriích dle typu péče a pohlaví**

		Počet rodičů	Procentuální zastoupení
Rodiče s převážnou péčí	rezidenční matky	570	28,8 %
	nerezidenční matky	26	1,3 %
	rezidenční otcové	180	9,1 %
	nerezidenční otcové	268	13,5 %
Ženy s rovnoměrnou péčí		398	20,1 %
Muži s rovnoměrnou péčí		536	27,1 %

Pozn.: Čtyři respondenty z výběrového souboru nelze přiřadit do žádné z kategorií rodičů vzhledem k tomu, že v současnosti žijí opět s druhým rodičem dítěte. Proto většina analýz této publikace pracuje se souborem 1 978 respondentů.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V analýzách prezentovaných v následujících kapitolách pracujeme většinou právě s tímto tříděním dat. Protože počet nerezidenčních matek je ve výběrovém souboru velmi nízký, uvádíme je spíše jen pro úplnost. Z analýz, kde dochází k podrobnějšímu třídění dat, tuto skupinu vynecháváme vzhledem k neprůkaznosti případných souvislostí s tímto uspořádáním. Tam, kde se ukázalo být v odpovědích irelevantní, zda je respondent s převážnou péčí rodičem rezidenčním, či nerezidenčním, rozlišujeme pouze čtyři skupiny rodičů, tj. muže a ženy s převážnou a muže a ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí. [11]

- **Kvalitativní šetření *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*** bylo realizováno formou 42 hloubkových rozhovorů s rodiči nezletilých dětí se zkušeností s některým z modelů uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu (včetně atypických forem, jako např. péče o dítě v jedné domácnosti). Část komunikačních partnerů se do výzkumu přihlásila na základě veřejné výzvy, většina však byla rekrutována mezi respondenty dotazníkového šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021.* Kontakty respondentů, kteří v dotazníku vyjádřili souhlas s následným rozhovorem, byly agenturou předány výzkumnému týmu v RILSA, na jejich e-mailové adresy pak byly rozeslány online screeningové dotazníky. Na základě takto pořízených dat byli posléze vybíráni a oslovováni respondenti pro rozhovory. Rozhovory byly pořizovány od dubna 2021 do dubna

[11] V zadání pro sběr dat byly rovněž stanoveny žádoucí podíly rodičů dle věku nejmladšího společného dítěte v době rozchodu tak, aby 50 % rodičů mělo v době rozchodu nejmladší dítě ve věku 0–6 let, 30 % dítě ve věku 7–11 let a 20 % dítě ve věku 12–18 let. Ideálně měly být v každé skupině dle věku nejmladšího dítěte rovnoměrně zastoupeny oba typy péče. Tyto kvóty se však nepodařilo zcela naplnit: ve výsledném výběrovém souboru je 64 % rodičů, jejichž dítěti bylo v době rozchodu maximálně 6 let, 24 % rodičů, jejichž dítěti bylo 7–11 let a 12 % rodičů s dítětem v době rozchodu ve věku 12–18 let. Podíl (víceméně) rovnoměrné péče byl 42 % u rodičů nejmladších dětí, 58 % u rodičů dětí ve věku 7–11 let a 52 % u rodičů nejstarších dětí. Vzhledem k obtížnosti zadání výběru předpokládáme, že tato kvóta byla při sběru dat upozaděna, aby se podařilo naplnit výběrový soubor. Proto s ní dále při třídění dat nepracujeme.

2022, většina z nich proběhla online. I zde bylo snahou získat co nejpestřejší výzkumný soubor z hlediska modelů uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu. Ve 24 rodinách našich respondentů byla v době výzkumu aplikována (víceméně) rovnoměrná péče a v 18 rodinách výhradní či převážná péče respondenta či druhého rodiče. Poměr pohlaví byl v tomto výzkumném souboru vyrovnaný, do výzkumu bylo zapojeno 21 žen a 21 mužů (podrobnější přehled charakteristik respondentů viz příloha č. 4).

Záznamy fokusních skupin a rozhovorů ze všech kvalitativních šetření byly doslovně přepsány, pořízené přepisy pak kódovány a analyzovány pomocí softwaru ATLAS.ti, pro tyto účely byla zvolena metoda otevřeného kódování dle obsahu a kategorizace s následnou tematickou analýzou.

Pořízená kvantitativní data jsou zpracována v programu SPSS a analyzována pomocí obvyklých statistických metod – deskriptivních (zejm. tabulky třídění prvního a vyšších stupňů a testy závislosti) i explorativně explanačních (vícerozměrná korespondenční analýza); konkrétní metody jsou voleny dle charakteru dat a výzkumných otázek a současně za účelem srozumitelnosti i veřejnosti bez sociologického zázemí.

Jednotlivá šetření na sebe navazovala, jejich výsledky byly využívány při tvorbě výzkumných nástrojů (scénáře fokusních skupin a rozhovorů, dotazníky) a interpretaci pořízených dat u navazujících výzkumů.

Předkládaná monografie se opírá především o data a informace získané v rámci dotazníkového šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* a kvalitativních šetření *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* a *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*

V textu obsažené doslovné citace z rozhovorů jsou v souladu se zvyklostmi v kvalitativním výzkumu ponechány v hovorové řeči. Číslo v závorce za citací je kód respondenta, v zájmu zachování anonymity a soukromí našich respondentů zde ani v dalším textu neuvádíme informace, které by mohly umožnit jejich identifikaci. Všechny citované pasáže z rozhovorů byly anonymizovány, vlastní jména byla změněna. Vynechané pasáže v citacích jsou opatřeny kulatou závorkou a třemi tečkami (…).

3. Souvislosti způsobu rozdělení péče po rozchodu rodičů

Řada zahraničních autorů se kloní k tomu, že **nejlepším uspořádáním péče je to, na němž se byli rodiče schopni dohodnout**, tzn. funkčnější by mělo být to uspořádání, které je výsledkem konsensu, či alespoň kompromisu, na nějž jsou oba rodiče ochotni přistoupit, nežli uspořádání nařízené soudem (např. Smyth et al., 2014). **Ne všichni autoři však tuto domněnku potvrzují**. Německá profesorka Sünderhauf-Kravets například na základě dosavadních výzkumů dochází k tomu, že i když je střídavá péče rodičům v konfliktním soudním procesu nařízena, mají výrazně menší tendenci vést další soudní spory než rodiče, jejichž dítě vyrůstá ve výhradní péči jednoho rodiče. Domnívá se, že je to proto, že střídavá péče podporuje komunikaci a spolupráci mezi rodiči, zatímco u výlučné péče je tomu naopak. Nepokládá proto existenci konfliktu mezi rodiči a jejich špatnou komunikaci či chybějící spolupráci v době rozchodu za faktor, který by znemožňoval úspěšnou střídavou péči, neboť komunikace a kooperace rodičů se praktikováním střídavé péče zlepšují (Sünderhauf-Kravets, 2016). Ve výzkumu *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* nás proto vedle konkrétního uspořádání péče zajímalo mimo jiné to, **jakým způsobem rodiče došli k současnému rozdělení péče o dítě a jakou roli hraje v uspořádání péče případný konflikt mezi rodiči**.

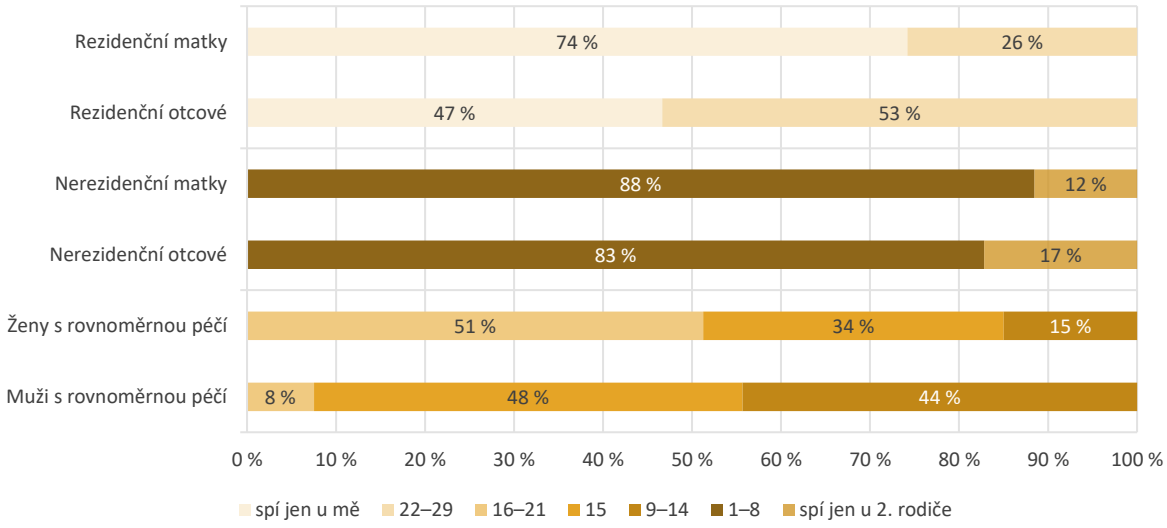
3.1 Rozdělení péče po rozchodu mezi muže a ženy

Z přehledu kategorií rodičů, s nimiž pracujeme v této publikaci, je již zřejmé, že **mezi ženami, jejichž dítě žije ve výhradní či převážné péči jednoho z rodičů, zcela dominují rezidenční matky**. Pouze 4 % z nich uvedlo, že dítě u nich tráví maximálně 8 nocí v měsíci, všechny ostatní matky z této skupiny mají dítě většinu času (minimálně 22 nocí v měsíci) ve své domácnosti. **U otců s převážnou péčí je naopak větší podíl nerezidenčních rodičů**: 60 % z nich uvedlo, že dítě přespává většinou (či pouze) u matky, 40 % lze označit za rezidenční rodiče.[12] Při podrobnějším zkoumání rozdělení péče však zjišťujeme, že **i v rámci jednotlivých uspořádání jsou ženy obvykle těmi, u nichž děti tráví více času**. Pokud je dítě ve výhradní či převážné péči respondenta, u žen to znamená, že dítě přespává téměř ve třech čtvrtinách případů pouze u nich, zatímco výhradně u mužů přespávají děti v necelé polovině případů a ve zbývajících 53 % případů tráví dítě 1–8 nocí v měsíci u matky (srov. graf č. 3.1). V případě (víceméně) rovnoměrné péče u mužů převládá situace, v níž je dítě přesně polovinu dní měsíce u nich a druhou polovinu měsíce u matky nebo 9–14 dní v měsíci u nich a delší část měsíce u matky. U žen naopak dominuje situace, kdy děti tráví 16–21 nocí v měsíci u nich a kratší část měsíce u svých otců. U nerezidenčních rodičů je rozdíl mezi

[12] Připomeňme, že do výběrového souboru byli zařazeni jen ti rodiče, kteří se se svým dítětem vídají alespoň jednou za měsíc. Pokud bychom zahrnuli i rodiče, kteří se s dítětem vídají méně často či s ním vůbec nejsou v kontaktu, byl by podíl rezidenčních rodičů mezi otci s převážnou péčí zřejmě podstatně nižší.

pohlavími méně výrazný, vzhledem k nízkému počtu nerezidenčních matek je však toto srovnání málo spolehlivé.

Graf č. 3.1 **Obvyklý počet nocí v měsíci, které dítě v současnosti tráví u respondenta, dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



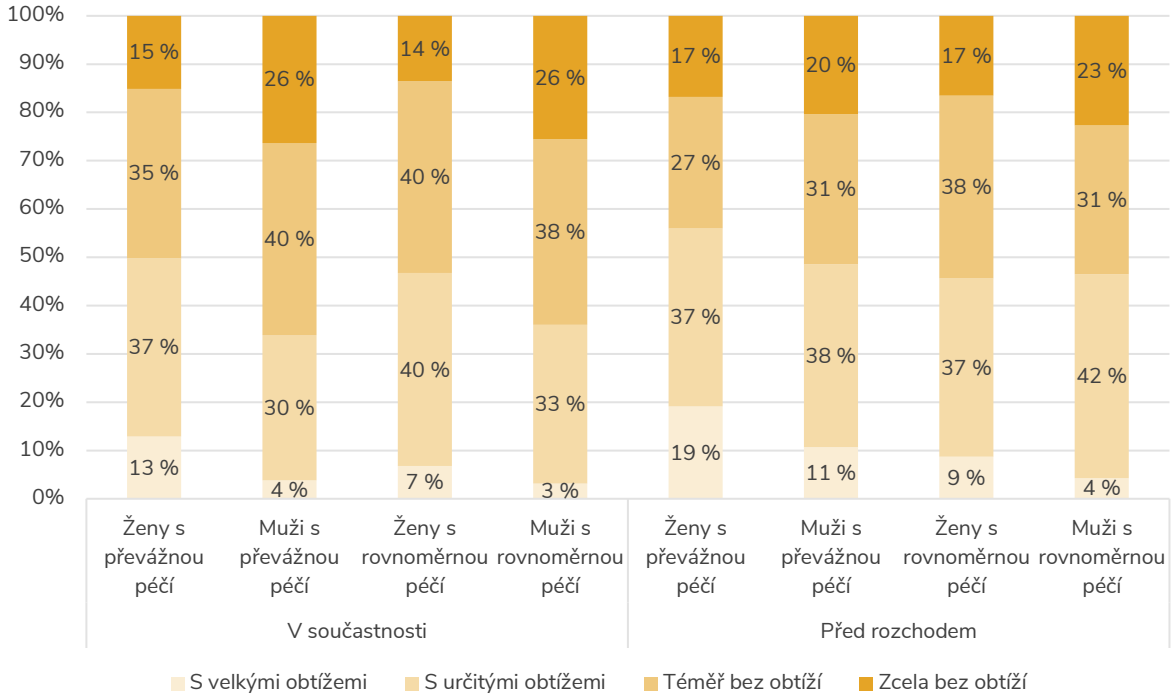
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Zdá se, že **ženy se rovněž častěji snaží udržovat kontakt s dítětem i tehdy, když dítě přespává pouze u svého druhého rodiče**. Třetina žen, jež uvedly, že jejich dítě přespává pouze u nich, sdělila, že se dítě s druhým rodičem vůbec nevídá. U mužů, jejichž dítě pobývá výhradně u nich, uvedla totéž pětina. Pokud došlo u ženy, jejíž dítě pobývá výhradně u ní, k rozchodu již před narozením dítěte nebo krátce po něm (před tím, než dítě dosáhlo jednoho roku), dítě se se svým otcem vůbec nevídá takřka v polovině případů.

3.2 Socioekonomický status a uspořádání péče v současnosti

V další analýze nás zajímalo, zda socioekonomický status rodičů výrazněji predikuje rozdělení péče o děti po rozchodu. Při pohledu na to, jak domácnost vychází s celkovými měsíčními příjmy, se ukazuje, že současná **příjmová situace se u rodin s různým uspořádáním péče výrazně neliší**. **S čím však úzce souvisí, je pohlaví respondenta. Muži** tedy bez ohledu na typ péče výrazně **častěji uvádějí, že jejich domácnost vychází s příjmy zcela bez obtíží** (viz graf č. 3.2). **Ženy naopak častěji uvádějí, že jejich domácnost vychází s obtížemi**, přičemž ženy s převážnou péčí ve větší míře uvádějí, že domácnost vychází s velkými obtížemi.

Graf č. 3.2 **Jak domácnost vychází/ela s celkovým měsíčním příjmem v současnosti a v době společného soužití, dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Ženy, jejichž dítě pobývá převážně u jednoho z rodičů, ovšem o něco častěji než ostatní uvádějí, že již v době společného soužití s otcem dítěte jejich domácnost vycházela s velkými nebo určitými obtížemi (podrobně viz graf č. 3.2). To, zda horší finanční situace byla jedním z důvodů, proč ženy s převážnou péčí a jejich protějšky došli k uspořádání péče, v němž dítě žije s jedním z rodičů, není možné na základě dat ověřit. Avšak vzhledem k tomu, že muži s různým uspořádáním péče se mezi sebou neliší v tom, jak hodnotí svou finanční situaci před rozchodem, **zdá se spíše nepravděpodobné, že by právě tato skutečnost byla zásadním prediktorem uspořádání péče po rozchodu**. Když navíc porovnáme to, jak respondenti hodnotí svou finanční situaci v době společného soužití a v současnosti, ukazuje se, že **bez ohledu na typ péče se mužům daří po rozchodu zvládnout finanční situaci lépe než ženám** a že se rozdíly mezi ženami v této oblasti vyrovnávají. Dá se to chápat i tak, že ženy, jež nyní uplatňují (víceméně) rovnoměrné rozdělení péče, si ve srovnání se situací před rozchodem po finanční stránce výrazněji pohoršily, na rozdíl od ostatních skupin rodičů, kteří svou současnou finanční situaci hodnotí častěji stejně, nebo dokonce lépe než v době společného soužití. Zejména tam, kde ženy byly do značné míry na mužových příjmech závislé, může rozpad partnerství mít pro ženy závažné finanční důsledky.

Zcela v souladu s tím **ženy bez ohledu na současné rozdělení péče uvádějí výrazně častěji než muži, že změna finanční situace v souvislosti s rozpadem rodiny pro ně byla velmi náročná**. Uvedly to takřka tři ženy z deseti, mezi muži to bylo třikrát méně. Zcela bezproblémová pak byla změna finanční situace pro 19 % mužů, ale jen pro 10 % žen.

Uvedeným zjištěním odpovídá i to, že **matky obecně častěji než otcové uvádějí, že svému dítěti nemohou zaplatit či koupit vše, co potřebuje**. Že dítěti spíše nebo určitě vše koupit nemohou, uvedlo 24 % žen s převážnou a 22 % žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí, oproti 15 % mužů s převážnou a 11 % mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Zhruba třetina mužů naopak uvedla, že svému dítěti určitě vše, co potřebuje, koupit může. Ženy to uvedly ve čtvrtině případů. To koresponduje s tím, že **ženy obecně uvádějí nižší celkové čisté měsíční příjmy domácnosti než muži**.

Jinak je tomu v případě, že se zaměříme na neschopnost uhradit určité závazky. Zde totiž **muži i ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí častěji deklarovali** (cca v 90 % případů), **že na ně nikdy nebyla podána exekuce**. U mužů i žen s převážnou péčí je tento podíl nižší – nikdy nebyla podána exekuce na čtyři pětiny z nich. V tomto případě se tedy neprokazuje souvislost s pohlavím, nýbrž s typem péče.

Co se týče ekonomického statusu respondentů, ten opět souvisí spíše s pohlavím než s typem péče, který rodiče v současnosti realizují. **Mezi ženami je** totiž **výrazně více ekonomicky neaktivních než mezi muži**. Více než polovina ekonomicky neaktivních žen z našeho souboru je v současnosti na mateřské či rodičovské dovolené, druhým nejčastějším důvodem je nezaměstnanost, která se dotýká 4 % žen s převážnou a 3 % žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Celkem je ekonomicky neaktivních žen mezi matkami s převážnou péčí čtvrtina, mezi matkami s (víceméně) rovnoměrnou péčí je to 15 %. Ekonomicky neaktivních mužů jsou přitom u obou typů péče jen 3 % (úplný přehled struktury jednotlivých kategorií rodičů z hlediska socioekonomického statusu viz příloha č. 3).

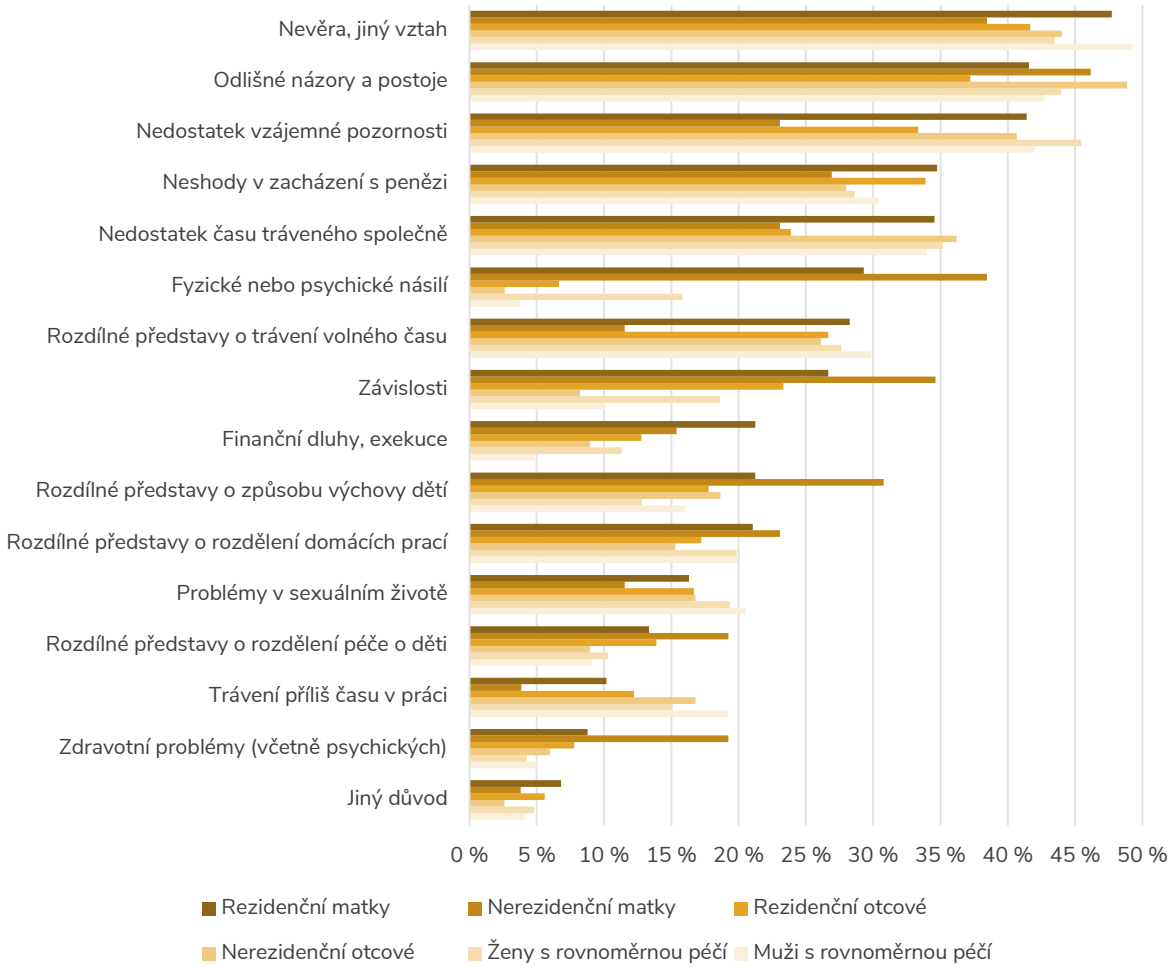
Jasná souvislost s uplatňovaným typem péče v současnosti se nepotvrdila ani v případě vzdělání. Mírný výkyv lze pozorovat **u žen, jejichž dítě žije v převážné péči jednoho z rodičů. Ty ve čtvrtině případů nedosáhly maturity** (průměr je jedna pětina). **Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí naopak vykazují mírně častěji vzdělání vyšší než maturitní**. Dosáhlo jej 35 % těchto mužů, oproti průměru, který činí cca tři desetiny. Ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí ani muži s péčí převážnou však podobné souvislosti nevykazují.

3.3 Okolnosti rozchodu a uspořádání péče v současnosti

Některé příčiny rozpadu vztahu rodičů mohou předurčovat to, jakým způsobem bude péče o děti po rozchodu uspořádána. Mezi hlavní příčiny rozpadu vztahu řadí rodiče obecně ponejvíce nevěru či jiný vztah, odlišné názory a postoje nebo nedostatek vzájemné pozornosti a neschopnost si společně povídat. Důvody, jež souvisí s rozdělením péče po rozchodu, jsou však především ty, které rodiče uvádějí méně často. **Nejvíce se příčiny rozchodu odrážejí v porozchodovém uspořá-**

dání péče tam, kde se rodiče rozcházeli vzhledem k výskytu patologických jevů v rodině, jakými je násilí, závislosti či dluhy (viz graf č. 3.3).

Graf č. 3.3 **Hlavní důvody rozchodu dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: Respondenti vybírali všechny hlavní důvody, které v rozchodu hrály roli. Součet se proto nerovná 100 % (úplné znění důvodů viz příloha č. 1).

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Ženy, jejichž dítě žije v převážné péči jednoho z rodičů, uváděly výrazně častěji než ostatní rodiče, že mezi hlavními příčinami rozpadu jejich vztahu s otcem dítěte figurovaly právě tyto sociálně patologické jevy. 13 % žen s převážnou péčí dokonce označilo **násilí za zcela nejpodstatnější důvod jejich rozchodu** (oproti průměru 6 %). Násilí naopak téměř nebylo jako příčina rozchodu zmiňováno muži, a to bez ohledu na typ péče. Lze předpokládat, že agresorem bývá

v případech násilí obvykle muž (ačkoli mohlo jít nejen o násilí fyzické, ale i psychické) a že ten z rodičů, který se dopouštěl násilí, zřejmě nebyl ochoten zúčastnit se šetření či ztratil kontakt s dítětem, případně násilí nepřiznává. **Závislost na alkoholu, drogách, hracích automatech apod. uvádějí ve zvýšené míře jako jeden z hlavních důvodů rozchodu nejen ženy s převážnou péčí, ale i rezidenční otcové.** Také v rozhovorech s rodiči pořízených v rámci kvalitativního šetření *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?* byla závislost matky jedním z často zmiňovaných důvodů výlučné péče otce. V rámci šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* označilo závislosti za zcela nejpodstatnější důvod rozchodu 13 % matek s převážnou péčí, u rezidenčních otců to bylo dokonce 15 % (průměr 9 %).[13] **Dluhy a exekuce jsou jen výjimečně zmiňovány jako důvod rozchodu muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí**, což může jednak naznačovat, že tento typ péče se spíše ustaví tam, kde rodiče nemají problémy s dluhy, a jednak že zadlužení ztěžuje či znemožňuje vytvoření vhodných podmínek pro život dítěte ve dvou domácnostech současně.

Důvody rozchodu, které odlišují ženy s různým typem péče, jsou především **rozdílné představy o způsobu výchovy dětí a zdravotní problémy (včetně psychických). Obě tyto příčiny rozchodu se častěji vyskytovaly u žen s převážnou péčí než u ostatních rodičů, a naopak méně byly uváděny matkami s (víceméně) rovnoměrným rozdělením péče** (srov. graf č. 3.3). Shoda na způsobu výchovy je jistě pro mnohé rodiče jednou z podmínek k tomu, aby se mohli dohodnout na rovnoměrném rozdělení péče. Zdravotní problémy, zejm. pokud jde o problémy psychického charakteru, se naopak s rovnoměrnou péčí nemusí slučovat. Oba tyto důvody byly však jen výjimečně uváděny jako nejpodstatnější důvod rozchodu. **Důvodem rozchodu, který byl uváděn nejčastěji muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí, a naopak nejméně často matkami s převážnou péčí, bylo trávení příliš času v práci** (viz graf č. 3.3). Takovýto důvod rozchodu může leccos vypovídat o povaze pracovní aktivity rodičů. Pokud se rozpory vázaly k množství času trávenému v práci matkou, nabízí se domněnka, že (víceméně) rovnoměrná péče se v takových případech ustavila zejména proto, že matka by vzhledem ke svému pracovnímu vytížení nemohla zvládnout svou výlučnou péči, a také proto, že v takových rodinách může mít muž na péči o dítě již před rozchodem nezanedbatelný podíl.

Nezávisle na současném typu péče se ukazuje, že **iniciátorem rozchodu bývají výrazně častěji matky než otcové**. Ženy uvedly, že ony samy iniciovaly rozchod, v 63 % případů, zatímco muži se za iniciátory rozchodu označili v 30 % případů a dalších 38 % z nich deklarovalo, že rozchod iniciovala jejich partnerka. Mezi ženami označila partnera za toho, kdo podnítil rozchod, jen každá pátá. **Muži na druhou stranu výrazně častěji než ženy uvádějí, že se oba partneři na ukončení**

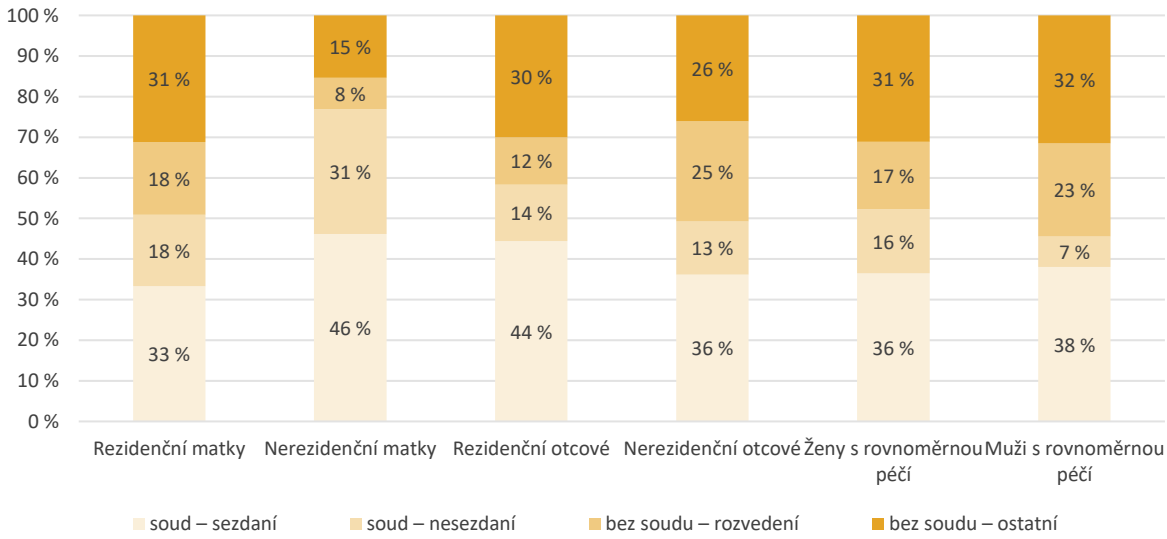
[13] Data bohužel neobsahují informaci o tom, který z rodičů byl nositelem dané patologie. Lze nicméně předpokládat, že ve většině případů dítě pobývá u toho rodiče, který jejím nositelem není, z čehož lze usuzovat, zda se v daném případě vyskytla patologie se zvýšenou pravděpodobností u respondenta, nebo jeho protějšku. Lze se rovněž domnívat, že nositelé patologií, jako je násilné chování, závislost, psychické onemocnění apod., byli s menší pravděpodobností zařazeni do výběrového souboru nebo byli méně často ochotni se zúčastnit dotazníkového šetření. Ačkoli to nevylučuje, že mezi respondenty i osoby se zmíněnými patologiemi figurují, budou zřejmě převažovat respondenti, kteří nositeli patologie nebyli.

vztahu shodli: 31 % mužů zvolilo tuto variantu, u žen to bylo jen 17 %. Lze se domnívat, že **ženy se méně obávají ztráty kontaktu s dětmi, i proto to bývají častěji právě ony, kdo se rozhodne vztah s druhým rodičem ukončit. Otce může od rozchodu odrazovat mj. to, že jejich následná pozice coby rodiče je ve srovnání s pozicí matek nejistá**.

3.4 Proces vyjednávání o uspořádání péče po rozchodu

Zaměříme-li se na to, jak rodiče k současnému uspořádání péče došli, nelze opomenout otázku, zda někdy úpravu péče řešili soudní cestou, či se k ní dopracovali bez intervence soudu. Ukazuje se, že **na soud se obecně nejčastěji obraceli ti rodiče, jejichž dítě pobývá u otce** (graf č. 3.4). **Mezi nesezdanými pak řešily rozdělení péče u soudu především ženy, jejichž dítě je v převážné péči jednoho rodiče. Lze se domnívat, že šlo zejména o konfliktní případy**, neboť nesezdaní rodiče řešit úpravu péče soudní cestou nemusí, takže se zpravidla obracejí na soud především tehdy, když se nemohou sami dohodnout. Polovina těch nerezidenčních matek, které se soudily, navíc uvedla, že se soudily opakovaně (v průměru to byla zhruba čtvrtina), u této kategorie však nelze souvislosti spolehlivě ověřit.

Graf č. 3.4 **Účast soudu na řešení úpravy péče o dítě v souvislosti s rodinným stavem, dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



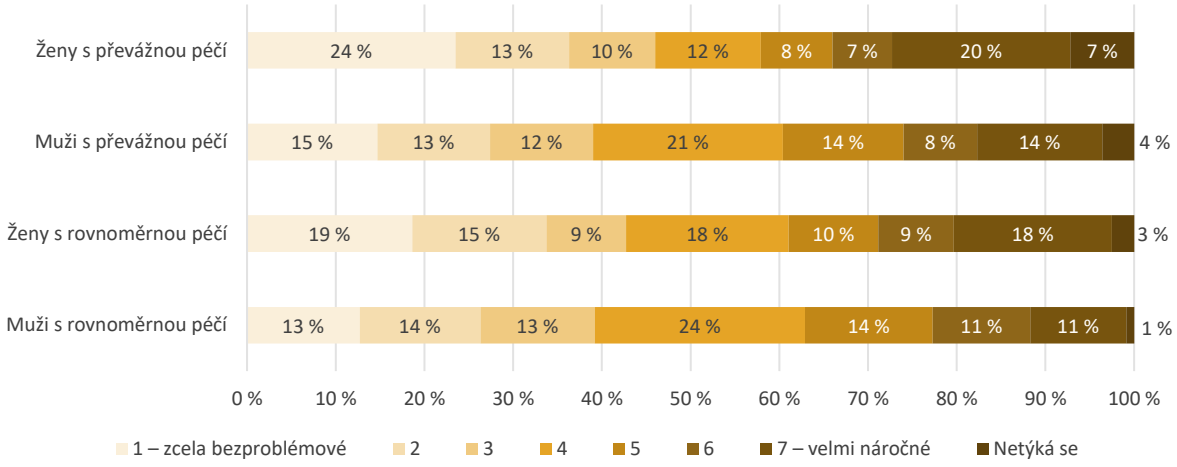
Pozn.: Kategorie „bez soudu – rozvedení" zahrnuje respondenty, kteří zároveň uvedli, že jsou rozvedení a že úpravu péče o dítě (zatím) neřešili soudní cestou, tzn. rodiče, u nichž předpokládáme většinou mimosoudní dohodu. Kategorie „bez soudu – ostatní" zahrnuje všechny ostatní respondenty (tedy nesezdané a dosud sezdané), kteří uvedli, že (zatím) úpravu péče o dítě neřešili soudní cestou.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Více než třetina rodičů, kteří uvedli, že byli s druhým rodičem dítěte sezdáni, nyní jsou však již rozvedení, prohlásila, že (zatím) nikdy neřešila úpravu péče o dítě soudní cestou. U rozvedených rodičů však není možné, že by se soud touto otázkou nezabýval, neboť uspořádání péče musí být soudně upraveno ještě před tím, než dojde k samotnému rozvodu. Máme však za to, že pokud rozvedení rodiče uvedli, že se o úpravě péče nesoudili, došlo zřejmě k tomu, že se dohodli mimosoudně a soud pouze jejich dohodu potvrdil (nevedli tedy soudní spor), případně že se jeden z rodičů řízení neúčastnil a de facto se tedy rodiče spolu před soudem neocitli. Právě tyto **případy, u nichž se domníváme, že rodiče převážně byli schopni dojít konsensu bez zásahu soudu, byly nejčastější mezi nerezidenčními otci a muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí** (srov. graf č. 3.4).

Náročnost vyjednávání o rozdělení péče o dítě, a to v celém období od rozchodu až po současnost, jsme zjišťovali přímo dotazem, v němž mohli rodiče zanést své hodnocení do sedmibodové škály, kde 1 znamenala, že vyjednávání bylo „zcela bezproblémové," a 7, že bylo „velmi náročné." V tomto hodnocení se od ostatních odchýlily ženy, jejichž dítě je v převážné péči jednoho rodiče, a muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Hodnocení náročnosti vyjednávání bylo u těchto dvou kategorií rodičů v zásadě protikladné. Zatímco **ženy s převážnou péčí** volily zejména krajní odpovědi, tzn. **uváděly ve zvýšené míře buď to, že u nich bylo vyjednávání zcela bezproblémové, nebo naopak velmi náročné** (případně uváděly více, že se jich toto vyjednávání netýkalo), **muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí volili zejména odpovědi na středu škály** značící, že vyjednávání nebylo extrémně náročné, ale ani bezproblémové (viz graf č. 3.5). Ostatní kategorie rodičů se statisticky významně neodlišovaly od průměru.

Graf č. 3.5 **Náročnost vyjednávání o rozdělení péče o děti dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)

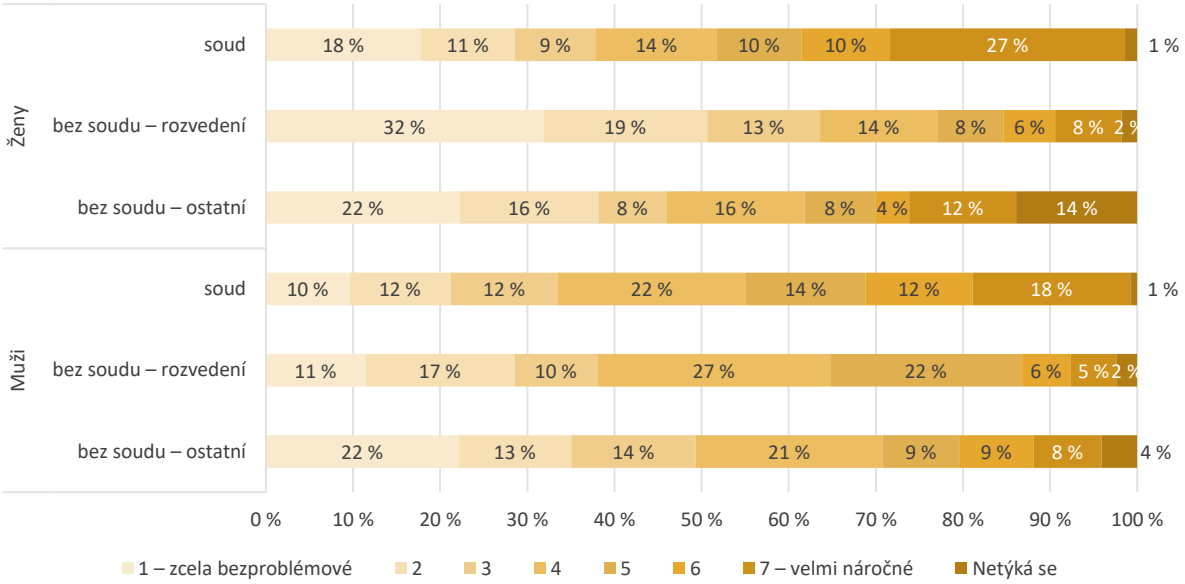


Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Významnou roli v tom, jak vyjednávání o péči rodiče vnímali a do jaké míry pro ně bylo náročné, hrála skutečnost, zda se o péči soudili, či nesoudili. Na jedné straně je zjevné, že na soud se obracejí zejména rodiče, kteří nejsou schopni se na uspořádání péče dohodnout (tzn. soud je důsledkem toho, že vyjednávání bylo příliš náročné), na druhé straně je však možné se domnívat, že případný konflikt mezi rodiči se v kontextu soudního procesu může ještě více vyhrotit. Bez ohledu na typ péče se potvrzuje, že **vyjednávání o rozdělení péče bylo nejnáročnější u rodičů, kteří se o úpravě péče soudili.**[14] **Nejméně často označovali rodiče vyjednávání za velmi náročné tehdy, pokud jsou rozvedení, ale uvedli, že rozdělení péče neřešili soudní cestou** (viz graf č. 3.6). Jde tedy zřejmě hlavně o rodiče, kteří se dohodli mimosoudně. Drobný rozdíl lze identifikovat mezi pohlavími, a to v tom, kdy muži a ženy označovali vyjednávání za zcela bezproblémové. U mužů se jeví jako nejméně problematické vyjednávání tehdy, když rodiče nebyli sezdaní (nebo jsou stále manželi) a neobrátili se v této otázce na soud, kdežto u žen bylo vyjednávání nejméně problematické u rozvedených, které se dohodly mimosoudně.

Graf č. 3.6 **Náročnost vyjednávání o rozdělení péče o děti v souvislosti s účastí soudu dle pohlaví** (v %)

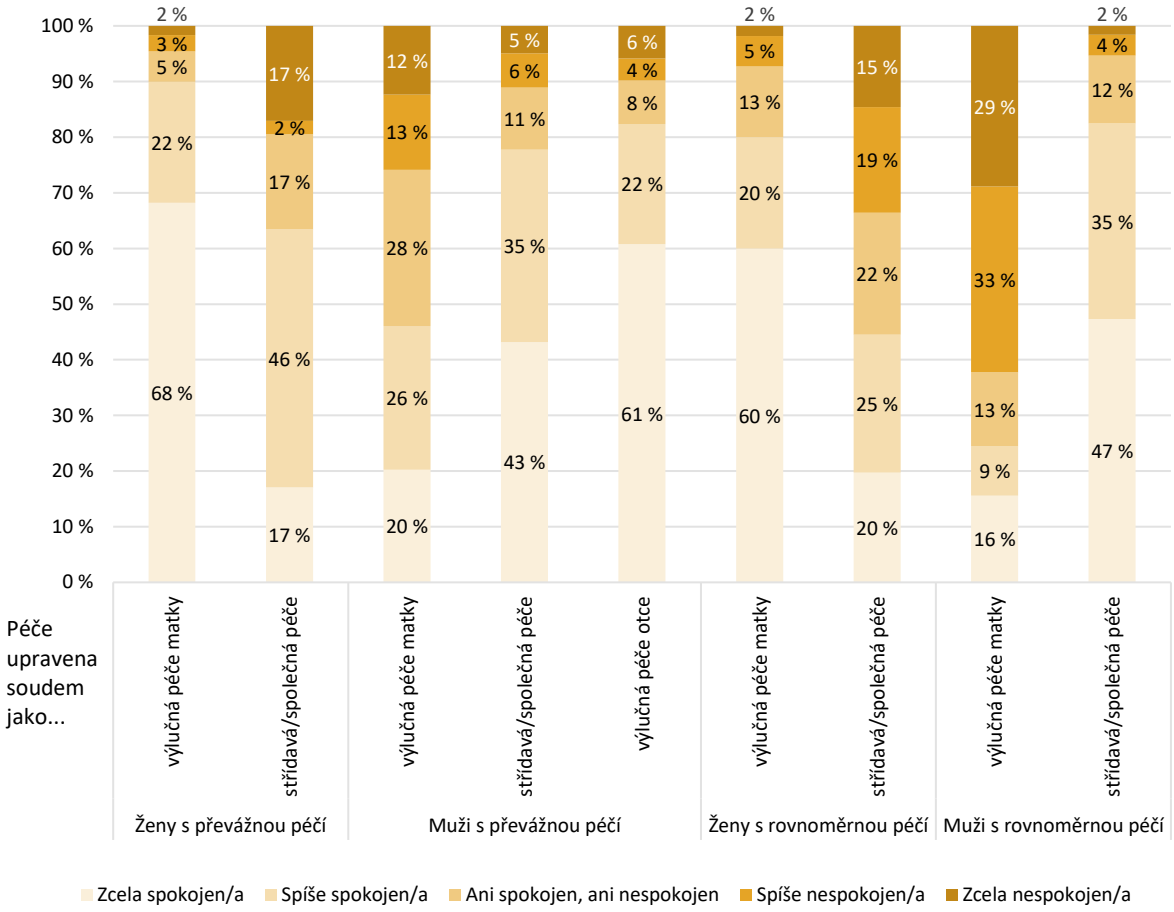


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

[14] Protože to platí jak pro sezdané, tak pro nesezdané rodiče, nerozlišujeme zde soudící se rodiče dle rodinného stavu.

Pakliže se do rozhodování o rozdělení péče o dítě zapojil soud, muselo v těch případech, kdy rodiče ani v průběhu soudního procesu nedošli konsensu, dojít k tomu, že soud ve sporu rozhodl ve prospěch pouze jednoho z rodičů, případně že nevyhověl ani jednomu z nich. To se pochopitelně odráží v míře spokojenosti rodičů s verdiktem soudu. **Napříč všemi kategoriemi rodičů byl poměr těch, u nichž soud nakonec rozhodoval na základě dohody, zhruba 70 %**. Zbylí tři z deseti soudících se rodičů museli nechat rozhodnutí na soudu. Srovnání spokojenosti rodičů s rozsudkem ukazuje, že **čím větší podíl na péči soud rodiči přiřknul, tím větší je jeho spokojenost s tímto rozhodnutím** (viz graf č. 3.7).

Graf č. 3.7 **Míra spokojenosti s prvním soudním rozhodnutím o úpravě péče o dítě dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: N = 965 (Pouze ti, kdo se soudili a mají již pravomocné rozhodnutí soudu.)

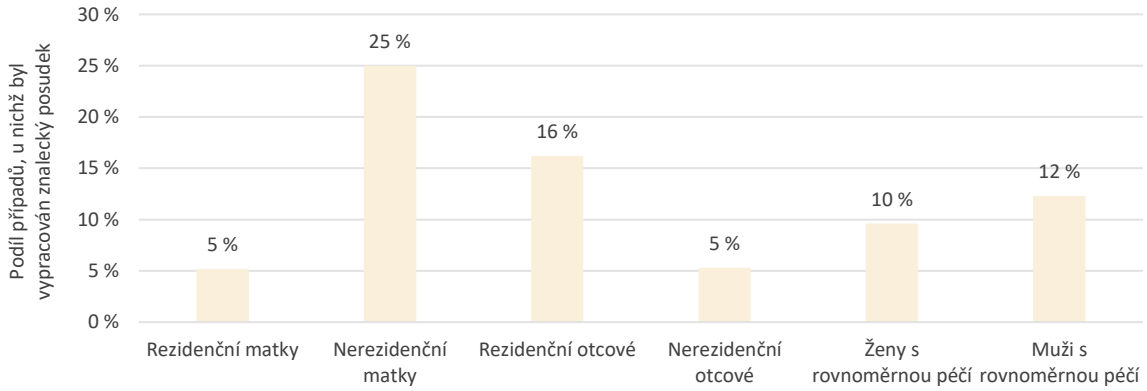
Uvedena jsou jen ta soudní rozhodnutí, která uvedlo více než 30 respondentů. Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Obzvlášť vysoká byla míra nespokojenosti u mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí, pokud soud rozhodl ve prospěch výlučné péče matky. Muži s převážnou péčí byli v takovém případě častěji nerozhodní, tedy uvedli, že nebyli ani spokojení, ani nespokojení, než že by pociťovali vyloženou nespokojenost. **S rozhodnutím o svěření dítěte do střídavé či společné péče byli výrazně spokojenější muži než ženy**. Především u rodičů, kteří v současnosti realizují (víceméně) rovnoměrné rozdělení péče, byl rozdíl mezi tím, jak toto soudní rozhodnutí vnímali muži a ženy, výrazný (viz graf č. 3.7).

Zajímavé ovšem je, že **ti rodiče, kteří uvedli, že soud nerozhodoval na základě jejich dohody, výrazně častěji zaznamenali zlepšení v oblasti domlouvání o rozdělení péče o děti, tedy snížení míry konfliktu** mezi obdobím prvních tří měsíců po rozchodu a v současnosti právě **v oblasti rozdělení péče o dítě**. Tato souvislost se přitom projevuje u všech kategorií rodičů. Komunikace o rozdělení péče se výrazně zlepšila u dvou pětin rodičů, u nichž se soud nemohl opřít o vzájemnou dohodu, což je dvakrát větší podíl než **u rodičů, u nichž soud rozhodl na základě dohody. Ti naopak výrazně častěji nezaznamenali v této oblasti žádné změny** (třetina z nich, oproti pětině u těch, kdo nedosáhli před rozsudkem dohody). To znamená, že míra, do jaké mezi nimi a jejich protějšky dochází ke konfliktům ohledně rozdělení péče, je v současnosti zhruba stejná jako v období těsně po rozchodu. Může to být dáno na jedné straně tím, že **míra konfliktu byla u rodičů, kteří se nedohodli, na vysoké úrovni, takže pokud postupem času došlo k jeho utišení, znamená to u nich výrazné zlepšení**. Na druhou stranu to však svědčí i o tom, že **konflikt skutečně postupem času slábne**, k čemuž rodičům mohou pomáhat jasně stanovená pravidla soudem, pakliže jsou oběma stranami dodržována. **Řada rodičů se také zřejmě poté, co o uspořádání péče rozhodl soud, již nesnaží jeho rozhodnutí změnit**, takže téma rozdělení péče přestává být relevantní, tím spíše, pokud by nebylo možné změny vyjednat bez další intervence soudu.

Graf č. 3.8 **Zapojení dítěte do rozhodování soudu o úpravě péče vypracováním znaleckého posudku dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: N = 999 (Pouze ti, kdo se soudili.)

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Dynamiku vyjednávání o rozdělení péče dokresluje skutečnost, že **rodiče, jejichž dítě v současnosti pobývá převážně u otce, výrazně častěji než ostatní uvedli, že** do rozhodování soudu o úpravě péče bylo zapojeno jejich dítě tak, že **byl vypracován znalecký posudek** (viz graf č. 3.8). Rodiče, jejichž dítě je převážně v péči matky, to naopak uváděli jen výjimečně. Protože je výlučná péče otce považována za nestandardní model uspořádání péče po rozchodu, musí ji častěji než u jiných uspořádání posvětit názor odborníků potvrzující, že péče otce je v zájmu dítěte. **Výlučná péče matky je za zájem dítěte zpravidla pokládána automaticky**.

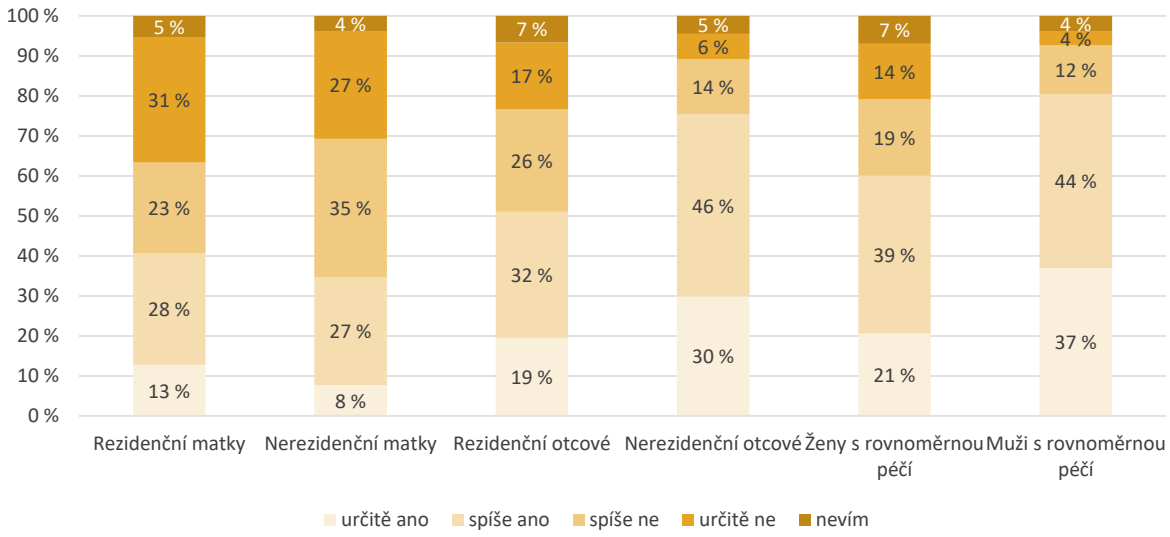
V neposlední řadě o peripetiích, které vedly k současnému uspořádání péče, vypovídá to, zda se současné rozdělení ustavilo hned od počátku, tedy od samotného rozchodu rodičů, anebo zda cesta k němu byla delší, tedy zda se uspořádání postupem času měnilo. **Rezidenční matky nejčastěji ze všech rodičů uvádějí, že uspořádání péče o dítě bylo v období těsně po rozchodu stejné jako v současnosti**. U 84 % z nich bylo rozdělení péče, v němž dítě tráví většinu času či veškerý čas u matky, nastoleno hned po rozchodu a pouhých 14 % těchto matek uvedlo, že rozdělení se zpočátku od toho současného lišilo.[15] **To, že v uspořádání péče došlo v průběhu času po rozchodu ke změně, uvádějí nejčastěji nerezidenční matky** (polovina z nich) **a rodiče s (víceméně) rovnoměrnou péčí** (u mužů i žen cca 30 %). V případě nerezidenčních matek nelze údaj spolehlivě ověřit vzhledem k jejich nízkému zastoupení v souboru. Nicméně se zdá, že výlučná péče matky bývá mnohdy volena jako výchozí model, od nějž někteří rodiče přecházejí například k rovnoměrnějšímu rozdělení péče, případně se v roli rezidenčního a nerezidenčního rodiče vystřídají.

3.5 Vztah a komunikace rodičů po rozchodu

Uplatňovaný způsob uspořádání péče po rozchodu může mít dopad na vývoj vzájemného vztahu rodičů a rovněž jejich vzájemný vztah má nepochybně vliv na to, pro jaké rozdělení péče se rozhodnou. **Většina žen, jejichž dítě žije v převážné péči jednoho z rodičů, nepovažuje v současnosti otce dítěte za dobrého rodiče** (viz graf č. 3.9). **Také rezidenční otcové jsou poměrně kritičtí k rodičovským schopnostem matky dítěte**. **Nejvíce si bývalého partnera jako rodiče cení muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí a nerezidenční otcové**. Ti v naprosté většině případů považují matku dítěte určitě nebo spíše za dobrého rodiče. Ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí vnímají rodičovskou roli otce dítěte poměrně pozitivně, nicméně jsou o něco kritičtější než muži se stejným uspořádáním péče.

[15] Ostatní rezidenční matky si nevzpomínají, jak byla péče na začátku rozdělena.

Graf č. 3.9 **Považujete dnes otce/matku dítěte za dobrého rodiče? Dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

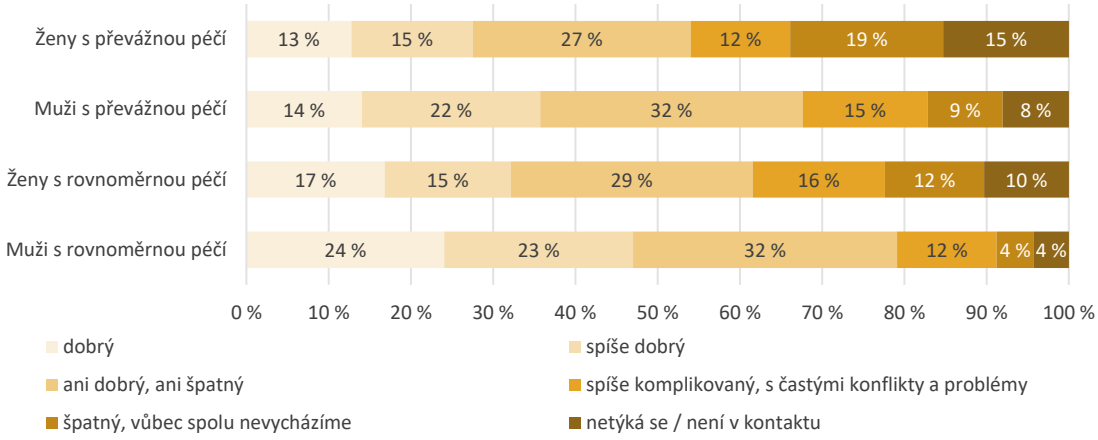
Podobně je tomu s důvěrou vůči druhému rodiči obecně. **Téměř dvě třetiny žen, jejichž dítě je v převážné péči jednoho z rodičů, nepovažuje otce dítěte za člověka, kterému mohou důvěřovat**. U ostatních rodičů je podíl těch, kdo druhému rodiči nevěří, výrazně nižší, u otců s (víceméně) rovnoměrnou péčí je takových rodičů jen 35 % a šest z deseti těchto mužů partnerkám naopak důvěřuje.

Ženy s převážnou péčí označují svůj současný vztah s otcem dítěte výrazně častěji než ostatní za vyloženě špatný, muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí zase naopak častěji než ostatní udávají, že jejich vztah s matkou dítěte je (spíše) dobrý (viz graf č. 3.10). U žen s převážnou péčí je rovněž poměrně časté, že uvádějí, že se jich vztah s druhým rodičem v současnosti netýká, například proto, že nejsou vůbec v kontaktu. Ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí ani muži s převážnou péčí se ve svém hodnocení vztahu s partnerem neodlišují od průměru.

Porovnáme-li hodnocení současného vztahu s druhým rodičem s tím, jak respondenti hodnotí své partnerství v období před partnerskou krizí, která vedla k rozpadu vztahu, ukazuje se, že **i když ženy s převážnou péčí vnímají své partnerství i v minulosti kritičtěji než ostatní rodiče, došlo právě u nich nejčastěji ke zhoršení vztahu s otcem dítěte**. Hůře jej v současnosti hodnotí 46 %, lépe jen zhruba čtvrtina z nich. **Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí jsou naopak jedinou skupinou rodičů, u nichž došlo častěji ke zlepšení vzájemného vztahu s druhým rodičem dítěte než k jeho zhoršení**. Vztah s matkou dítěte hodnotí v současnosti pozitivněji 37 % z nich, třetina naopak zaznamenala jeho zhoršení. V minulosti přitom hodnotili tito muži své partnerství příznivěji než ostatní rodiče. Tato zjištění by mohla potvrzovat domněnku Sünderhauf-Kravets, která má

za to, že střídavá péče vede ke zlepšení spolupráce a komunikace mezi rodiči. Na jedné straně ty ženy, které častěji než ostatní rodiče vypovídají o problematickém partnerství doprovázeném konflikty, dospívají ke své výlučné péči, přičemž se zdá, že právě toto rozdělení péče konflikty dále prohlubuje. Na straně druhé ti muži, kteří vnímají své partnerství s matkou dítěte jako dobré, dospívají k rovnoměrnému rozdělení péče a toto uspořádání jim pomáhá vycházet s partnerkou lépe.

Graf č. 3.10 **Hodnocení vztahu s 2. rodičem v současnosti dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

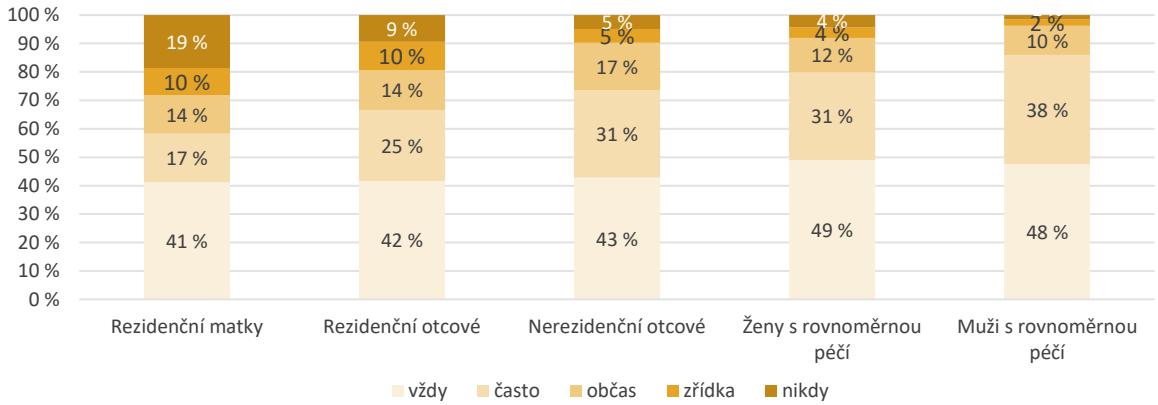
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Alternativní hypotézou však může být, že kvalita vztahu rodičů závisí spíše na jejich individuálních charakteristikách a schopnostech překonávat konflikty či jim předcházet. Ti z nich, kteří tyto schopnosti mají, jednak žijí obvykle v harmoničtějších vztazích (které mohou být zároveň pro mnohé předpokladem pro uplatňování rovnoměrné péče), a jednak dokáží případné rozpory řešit tak, aby vzájemný konflikt neeskaloval, ale spíše slábl. Rodiče, kteří těmito schopnostmi nedisponují, mají větší pravděpodobnost, že jejich soužití s partnerem bude zatíženo konflikty (které znemožní rozdělit si péči rovnoměrně), avšak také že se po rozchodu ocitnou na bitevním poli, na němž bude vzájemná nevraživost spíše sílit než utichat. Pozorování Sünderhauf-Kravets by tak mohlo být zkresleno tím, že **ke střídavé péči dospívají spíše rodiče nekonfliktní, zatímco ti rodiče, kteří mají sklony ke konfliktnímu chování a agresivnímu způsobu komunikace, se s větší pravděpodobností dopracují k výlučné péči jednoho z rodičů**. Která z obou hypotéz platí, však nelze na našich datech ověřit.

Vztah s druhým rodičem se odráží i ve vstřícnosti jednoho rodiče vůči druhému, takže není překvapivé, že ženy s převážnou péčí nejčastěji ze všech rodičů (v 37 % případů) uvádějí, že by

spíše či rozhodně nemohlo nastat, že by jim druhý rodič vyšel vstříc, pokud by potřebovaly změnu v kontaktu s dítětem (např. vyměnit víkend, posunout čas předání dítěte atd.). Tomu, že by jim druhý rodič vyšel vstříc, naopak spíše či rozhodně věří naprostá většina mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí (86 % z nich, jen 14 % těchto mužů je vůči této možnosti skeptických). **Rodiče s (víceméně) rovnoměrnou péčí** rovněž **častěji** než rodiče s péčí převážnou **uvádějí, že partner/ka zpravidla dodržuje společnou dohodu nebo rozhodnutí soudu o rozdělení péče o dítě** (viz graf č. 3.11). **Rezidenční rodiče naopak nejčastěji uváděli, že druhý rodič tuto dohodu dodržuje jen zřídka nebo ji nedodržuje vůbec**.

Graf č. 3.11 **Do jaké míry dnes dodržuje druhý rodič společnou dohodu nebo rozhodnutí soudu o rozdělení péče o dítě dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



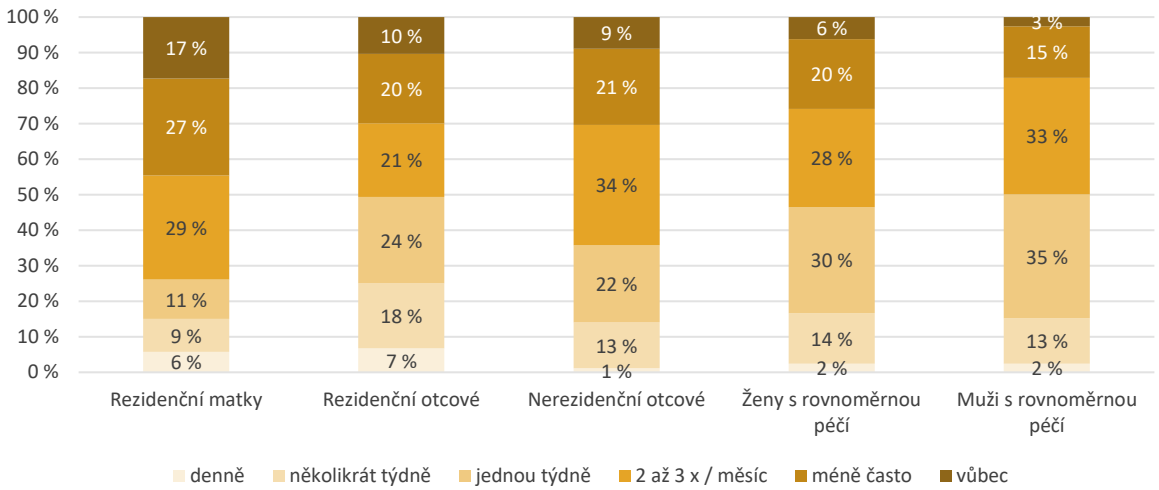
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Skutečnost, že rodiče zůstávají společně rodiči i po rozchodu, si obvykle vynucuje to, že musí zůstat nadále v kontaktu a komunikovat spolu. Data *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* naznačují, že **velká část z nich se s druhým rodičem dokonce pravidelně setkává tváří v tvář**, ačkoli k tomu dochází méně často než k hlasové či písemné komunikaci.[16] U většiny rodičů dochází k přímé

[16] Z výpovědí kvalitativního výzkumu *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?* plyne, že převaha písemné komunikace bývá častá v období zjitřených emocí po rozchodu. V této fázi může být komunikace tváří v tvář či po telefonu pro mnohé příliš náročná. Písemná komunikace mnohdy nadále převažuje u rodičů, jimž je vzájemný kontakt nepříjemný nebo mezi nimi dochází ke konfliktům a panuje mezi nimi nedůvěra – mnozí si tak vzájemnou korespondenci ukládají pro případ, že by bylo potřeba ji využít v další komunikaci s druhým rodičem (např. doložit úmluvu, na kterou druhý zapomněl) nebo aby ji mohli použít jako důkaz v případě soudního sporu či jednání s institucemi. Písemná komunikace může mít potenciál konflikt jak rozdmýchávat (když je napsané příjemcem pochopeno odlišně, než pisatel zamýšlel), tak tlumit (pokud pisatel nereaguje impulsivně hned ve své první emoci a své sdělení formuluje s odstupem neutrálně a s respektem vůči druhému). Pro svůj potenciál konflikt tlumit a udržet jednání rodičů v mezích slušnosti bývá rodičům po rozchodu doporučována i vztahovými odborníky (Buscho, 2020).

komunikaci ohledně záležitostí dítěte **minimálně dvakrát za měsíc**. **U rezidenčních rodičů, a to především otců, někdy dochází i k tomu, že se rodiče setkávají denně** (viz graf č. 3.12). Mohlo by v těchto případech jít o realizaci společné péče, kdy dítě sice bydlí v jedné z domácností, nerezidenční rodič se však zapojuje do každodenní péče o dítě. Čtvrtina rezidenčních otců uvedla, že s matkou dítěte komunikují tváří v tvář buďto denně, nebo alespoň několikrát týdně. **Mezi rezidenčními matkami je** sice také určitá skupina, která se s otcem dítěte vídá na denní bázi, je mezi nimi však především **nezanedbatelný podíl těch, které se s partnerem vídají jen velmi zřídka** (méně než dvakrát za měsíc), **nebo se s ním tváří v tvář nesetkávají vůbec**. **U rodičů s (víceméně) rovnoměrnou péčí je nejčastější, že se s druhým rodičem vídají jednou za týden**, tj. pravděpodobně při předávání dítěte, pokud se dítě přesouvá mezi domácnostmi po týdnu.

Graf č. 3.12 **Frekvence komunikace tváří v tvář s druhým rodičem v posledních 3 měsících ohledně záležitostí dítěte dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)

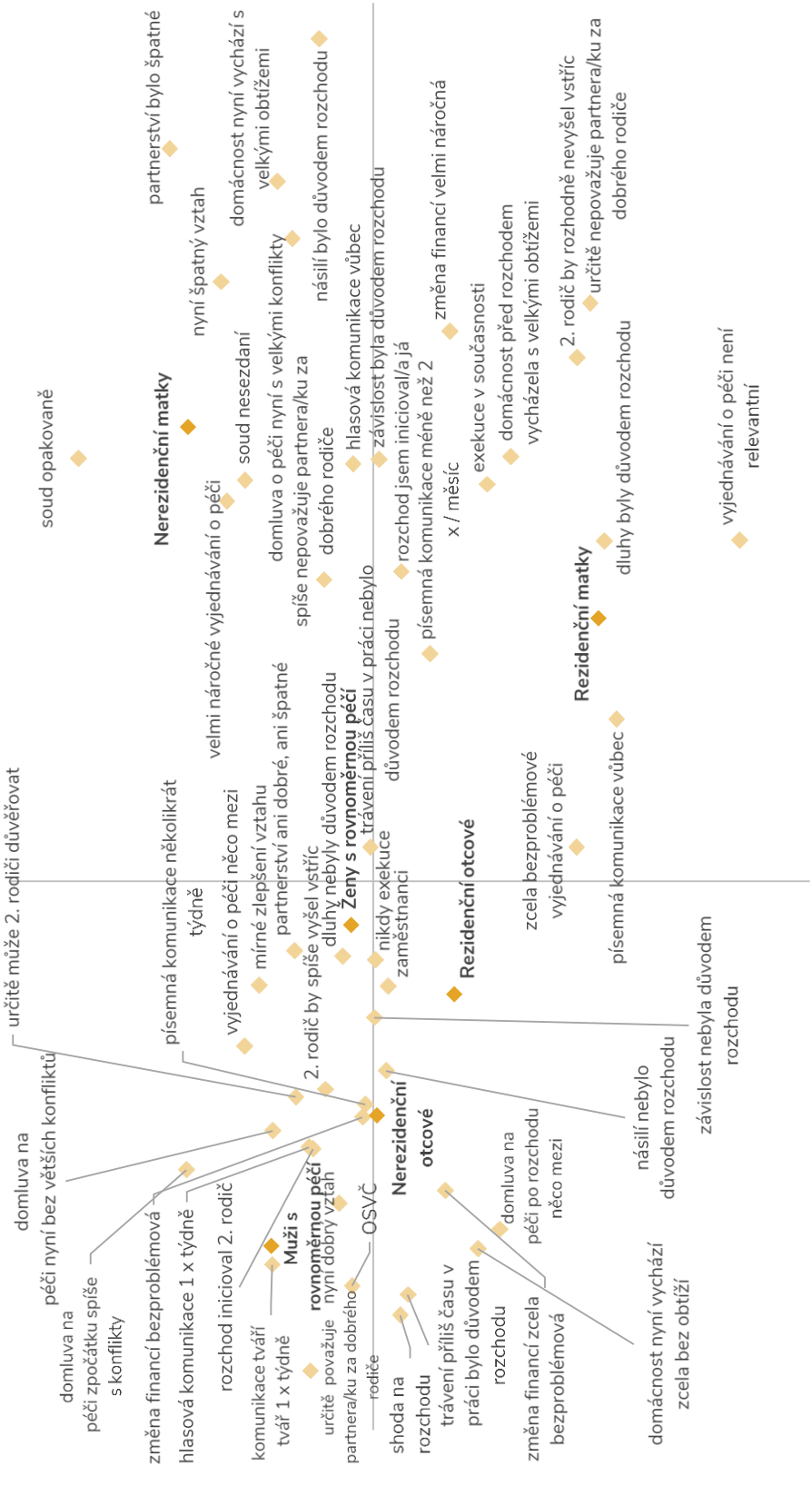


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

3.6 Širší kontext uspořádání péče v současnosti

Pro přehledný souhrn poznatků plynoucích z datové analýzy jsme použili metodu vícerozměrné korespondenční analýzy, která umožňuje zobrazit identifikované vztahy mezi jednotlivými typy péče a ostatními proměnnými do dvojrozměrného schématu (viz graf č. 3.13). Toto schéma (korespondenční mapa) zachycuje kategorie jednotlivých proměnných tím blíže, čím je mezi nimi těsnější vztah. Dimenze korespondenční mapy navíc představují jakési skryté proměnné, které vzájemné souvislosti vysvětlují na základě obecnějších principů. Díky tomu je možné si udělat komplexnější obrázek o kontextu, v němž se sledované skupiny, v našem případě rodiče s různým uspořádáním péče o dítě po rozchodu, pohybují.

Graf č. 3.13 **Kategorie rodičů v souvislosti s ostatními proměnnými na základě vícerozměrné korespondenční analýzy**



Pozn.: Znázorněné dvě dimenze grafu vysvětlují 88 % chí-kvadrátové variability. Míra vzdálenosti = χ2; standardizováno centrováním řádků i sloupců; symetrická normalizace. Pro přehlednost jsou zobrazeny jen ty kategorie, které jsou blízce asociovány s kategoriemi rodičů, případně ty, které jsou důležité pro interpretaci grafu.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Při pohledu na korespondenční mapu je zřejmé, že **jednotlivé kategorie mužů se mezi sebou odlišují výrazně méně než kategorie žen.**[17] **Zatímco ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí se v řadě charakteristik přibližují kategoriím mužů, ženy s převážnou péčí se od ostatních kategorií rodičů značně odlišují**. **Kategorie rezidenčních matek** se vyděluje od ostatních tím, že je častěji asociována s dluhy či exekucí jako důvody rozchodu a s minimální či nulovou písemnou komunikací s druhým rodičem v současnosti. Blíží se také kategoriím, jako je zcela bezproblémové nebo žádné vyjednávání o rozdělení péče, exekuce v současnosti, to, že domácnost v době společného soužití vycházela s příjmem s velkými obtížemi a skutečnost, že rozchod inicioval/a respondent/ka. Kategorii rezidenčních matek tak ve srovnání s ostatními respondenty charakterizuje **častěji tísnivá finanční situace v době společného soužití s otcem dítěte** a rozhodnutí matky ukončit vztah s otcem dítěte. U těchto žen je rovněž **nižší pravděpodobnost, že druhý rodič dítěte usiloval o jiné rozdělení péče než o výlučnou péči matky** (případně že o dítě jevil zájem), proto je u nich častější, že v této oblasti nedocházelo ke konfliktům nebo že ani k žádnému vyjednávání o rozdělení péče nedošlo. **Komunikace mezi rodiči v daném uspořádání s větší pravděpodobností probíhá jen v omezeném rozsahu**, případně (pokud druhý rodič o péči o dítě nestojí) **mohla být zcela přerušena**. Dluhy a exekuce v době společného soužití se zřejmě mnohdy táhnou do současnosti, proto rezidenční matky i v současnosti zatěžují tyto závazky častěji než jiné rodiče.

Kategorie nerezidenčních matek se nejblíže asociuje s kategoriemi nesezdaných, kteří se o úpravu péče soudili, s velmi náročným vyjednáváním o rozdělení péče, opakovanými soudními řízeními a špatným vztahem s druhým rodičem v současnosti. Blízko má rovněž ke kategoriím značícím nulovou hlasovou komunikaci s druhým rodičem, vysoce konfliktní domluvu na rozdělení péče v současnosti, to, že spíše nepovažují partnera za dobrého rodiče, a rovněž závislost jako jeden z hlavních důvodů rozchodu. V případě nerezidenčních matek lze předpokládat, že taková závislost byla spíše na straně matky. Celkově se tedy kategorie nerezidenčních matek pojí především s kategoriemi, které značí **vysoce konfliktní vztah s druhým rodičem a vyhrocený boj o rozdělení péče po rozchodu**. Tento konflikt může být provázen patologiemi, jakými jsou **závislosti některého z rodičů**.

Kategorie žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí se od předchozích liší tím, že se asociuje především s kategoriemi značícími, že dluhy a exekuce ani závislosti nebyly důvodem jejich rozchodu a že na ně exekuce ani nikdy nebyla podána. Velmi blízké jsou jí dále kategorie zaměstnanců, hodnocení partnerství před rozchodem neutrálně, tedy jako ani dobré, ani špatné, ve srovnání se současným stavem mírné zlepšení vztahu s druhým rodičem a skutečnost, že důvodem rozchodu nebylo ani trávení příliš času v práci, ani násilí. S muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí mají společné to, že jsou jim blízké také kategorie jako poměrně bezproblémová změna finanční situace, častá písemná komunikace s druhým rodičem (několikrát týdně), vyjednávání o rozdělení péče ani náročné, ani bezproblémové, přesvědčení, že druhý rodič je určitě člověk, kterému respondent/ka

[17] Ačkoli přesná poloha kategorie „nerezidenční matky“ může být zkreslena nízkým počtem žen v této kategorii, předpokládáme, že asociace s ostatními kategoriemi nejsou náhodné.

může důvěřovat, a že by mu spíše vyšel vstříc, kdyby potřeboval změnu v kontaktu s dítětem (např. výměnu víkendu, posun návratu apod.). Kategorie žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí tak je s větší pravděpodobností spojena s určitým stabilním zázemím **(relativně dobrá finanční situace a zaměstnanecký status, absence patologií**). Ačkoli partnerství před rozchodem ani vyjednávání o rozdělení péče častěji nebylo příliš harmonické, zdá se, že u těchto žen postupem času došlo s vyšší pravděpodobností ke **zlepšení vzájemného vztahu rodičů**, který je v současnosti častěji založen na vstřícnosti a vzájemné důvěře a který není v rozporu s častou komunikací.

Kategorie mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí je vedle zmíněných charakteristik, které jsou společné ženám se stejným typem péče, nejblíže asociována s komunikací s druhým rodičem dítěte jednou týdne, a to jak přímou osobní, tak hlasovou, s pozitivním hodnocením vztahu s druhým rodičem a přesvědčením, že matka dítěte je dobrý rodič, se statusem osoby samostatně výdělečně činné a s tím, že rozchod inicioval druhý rodič, případně že se na rozchodu oba rodiče shodli. Je u nich rovněž vyšší pravděpodobnost, že domluva ohledně rozdělení péče u nich probíhala těsně po rozchodu spíše s konflikty, v současnosti je však bez větších konfliktů. Na rozdíl od žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí se jejich kategorie pojí více s tím, že jedním z hlavních důvodů rozchodu bylo trávení příliš času v práci. Celkově tak u těchto mužů dochází s větší pravděpodobností k tomu, že i **přes určité těžkosti při vyjednávání o rozdělení péče je vztah s partnerkou nyní dosti harmonický**, jejich **komunikace je převážně pravidelná (na týdenní bázi), nepotýkají se s finančními těžkostmi** a častěji jsou samostatně výdělečně činní, což ovšem může souviset s velkým množstvím času tráveným prací.

Kategorie rezidenčních otců je z velké části asociována se stejnými charakteristikami jako kategorie žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Odlišuje je od nich častější označování změny finanční situace za zcela bezproblémovou. Na rozdíl od zmíněných žen u nich zřejmě tak často nedocházelo ke zlepšení vzájemného vztahu s matkou dítěte. I u rezidenčních otců lze nicméně říci, že jejich kategorie se častěji pojí se znaky určité stability (**zaměstnanecký status, absence patologií, dobrá finanční situace**) a **průměrného partnerství před rozchodem, avšak v současnosti se vstřícností v záležitostech vážících se k rozdělení péče o dítě a častou (písemnou) komunikací**.

Kategorie nerezidenčních otců se potom nachází v prostoru mezi kategorií mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí a rezidenčních otců a jejich charakteristiky v zásadě spojuje. Od kategorie žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí ji odlišuje to, že trávení příliš času v práci u těchto mužů častěji mohlo být důvodem rozchodu. Ve srovnání s muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí je u nich o něco častější neutrální hodnocení domluvy o rozdělení péče po rozchodu (jako ani konfliktní, ani bezproblémové). Specifikem nerezidenčních otců je, že se nejblíže ze všech kategorií rodičů asociují s kategorií značící **dobrou finanční situovanost domácnosti**, tedy s tím, že jejich domácnost v současnosti vychází zcela bez obtíží.

Při pohledu na korespondenční mapu jako celek se ukazuje, že zatímco při analýze asociace jednotlivých jevů s kategoriemi rodičů souvislosti nejsou vždy zcela zřejmé, pokud vezmeme

v úvahu i jejich vzájemné kombinace, lze vyslovit hypotézu, že rozmístění jednotlivých kategorií v korespondenční mapě souvisí se skrytou proměnnou, kterou by bylo možné nazvat **„kumulace nepříznivých socio-ekonomických jevů."** Tak se ukazuje, že tíživá finanční situace rodiny je mnohdy provázena dalšími negativními faktory, jako jsou závislosti, dluhy, násilí apod. Tyto okolnosti potom spíše implikují výhradní či převážnou péči jednoho z rodičů, zatímco jejich absence je příznivější pro ustavení rovnoměrného rozdělení péče. V grafu je tato souvislost zachycena první dimenzí grafu, kdy kumulace nepříznivých socio-ekonomických jevů je promítnuta do jeho pravé části a její opak do části levé. Důvod, proč tato dimenze rozděluje především kategorie žen a výrazně méně kategorie mužů, je dle našeho mínění ten, že v problematických případech (tam, kde se kumulují negativní jevy, především násilí, závislosti, exekuce…) dochází častěji ke ztrátě kontaktu dítěte s nerezidenčním rodičem a nerezidenční rodiče z takto postižených rodin (je důvodné se domnívat, že jsou to v převážné většině muži) tak nejsou zahrnuti do výzkumného souboru.

Uvedené poznatky neznamenají, že by se rezidenční matky většinou potýkaly s dluhy a exekucemi nebo že by pro muže s (víceméně) rovnoměrnou péčí obecně platilo, že mají s matkami dětí po odeznění neshod ohledně rozdělení péče harmonický vztah. Výsledky korespondenční analýzy znázorňují pouze to, mezi kterými kategoriemi jsou asociace silnější a mezi kterými slabší. Znamená to, že například kumulace nepříznivých socio-ekonomických jevů je častější u žen s převážnou péčí (tzn. v převážné většině případů u rezidenčních matek), zatímco například u mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí je poměrně málo pravděpodobná. Lze se domnívat, že v rodinách, kde je situace skutečně tísnivá (domácnost se potýká s finančními těžkostmi, některý z rodičů trpí závislostí, dochází k intenzivním konfliktům mezi rodiči, případně i k domácímu násilí atd.), dochází po rozchodu typicky k tomu, že dítě zůstane ve výhradní péči matky a otec se na péči o něj nepodílí, případně s ním zcela ztrácí kontakt. Proto se v rámci korespondenční mapy tyto okolnosti asociují právě zejména se ženami s převážnou péčí, ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí se s podobnými situacemi asociují s výrazně menší pravděpodobností. Avšak i u mužů, kteří se z tohoto hlediska mezi sebou odlišují méně, je patrné, že právě muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí jsou tou kategorií rodičů, u které je kumulace nepříznivých socio-ekonomických jevů nejméně pravděpodobná.

3.7 Způsoby praktikování jednotlivých typů péče dle hloubkových rozhovorů

Je třeba na tomto místě doplnit, že kvalitativní výzkum *Jak se vychovávají děti po rozchodu/ rozvodu?* jednoznačně potvrdil, že **naplňování typů péče definovaných legislativou jako péče jednoho z rodičů (výlučná), střídavá péče a společná péče je velmi různorodé** (srov. Barvíková, 2019). V rodinách našich respondentů tedy **pod stejným označením nacházíme zcela odlišná fungování a mezi odlišnými typy podobnosti a vzájemné překryvy**. Existuje nespočet variací,

jak organizaci péče a zajištění potřeb dětí uchopit. U výlučné a střídavé péče bývá v rodinách našich respondentů častější, že péče, tak jak je reálně praktikována, více méně odpovídá jejich právnímu vymezení. Společná péče nejčastěji funguje jako střídavá péče ve dvou domácnostech. Střídání rozvedených rodičů v péči o dítě v jedné domácnosti je někdy formalizované jako střídavá a někdy jako společná péče. V některých případech rodiče, nebo jeden z nich, považovali za důležité (zejména kvůli zachování rovnocenného postavení obou rodičů či jednoho domova dětem; podrobněji viz kap. 4), aby byl ve výroku soudního rozhodnutí uveden jeden konkrétní z těchto tří typů péče. Ve skutečnosti však péče již od počátku probíhala jinak – například otec prosadil střídavou či společnou péči, reálně dítě žije s matkou a s otcem udržuje kontakt v rozsahu odpovídajícím výlučné péči matky; popřípadě matka prosadila výlučnou péči, dítě však žije s oběma rodiči v poměru 50:50. To jednak odráží fakt, že v období rozchodu a řešení péče (a někdy i dlouho poté) rodiče často trpí více či méně oprávněnými obavami, že je ten druhý bude chtít o děti nebo o kontakt s nimi připravit, a pokouší se pojistit si svou pozici i nadsazením svých požadavků. Nelze také pominout to, že někteří rodiče volbou typu péče usilují o dosažení svých určitých pragmatických cílů – jako je například snaha o vyměření nižšího či žádného výživného volbou střídavé nebo společné péče.

Z analýz výpovědí respondentů v hloubkových rozhovorech vyplývá, že konkrétní způsob praktikování péče nejvíce ovlivňují vztahy mezi rodiči, jejich osobnostní rysy, míra osobní zralosti, schopnost či ochota spolu komunikovat, vzájemně se domlouvat na záležitostech dětí, vycházet vstříc jejich potřebám a sobě navzájem a v neposlední řadě to, do jaké míry si mohou důvěřovat. Někteří jsou toho schopni už v době rozchodu, jak ukazují i výsledky kvantitativního šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021*. U další skupiny se to daří s přibývajícím časem od rozchodu, od vynesení rozhodnutí soudu a po zklidnění rozbouřených emocí a jejich vztahů (v některých rodinách si zklidnění vztahů a nastolení komunikace přeje v zájmu dětí jen jeden z rodičů, druhý to vytrvale odmítá). Každopádně se zklidněním vztahů mezi rodiči a/nebo s rostoucím věkem dětí mnohdy dochází k uvolnění podmínek, za kterých je péče realizována. Rodiče se již do takové míry nepotřebují držet původních striktních dohod, děti je mohou kontaktovat či volněji přecházet mezi jejich domácnostmi dle vlastních potřeb a preferencí. Mnohdy se uspořádání péče mění v čase, a to i v těch případech, kdy se (ne)komunikace rodičů a jejich vztahy nezlepšily. Výhradní, převážná péče se mění ve (víceméně) rovnoměrnou a naopak. Mezi hlavní důvody dle poznatků z rozhovorů patří s věkem měnící se potřeby dětí, změny ve vztazích dětí s rodiči, popřípadě s jejich novými partnery, preference dětí ohledně toho, u kterého rodiče chtějí bydlet, jak často chtějí být s nerezidenčním rodičem v kontaktu, výchovné problémy dětí atd. Pokud v rodinách respondentů kvalitativního šetření došlo ke změně v praktikování péče, jen výjimečně byla stvrzena či vyvolána novým soudním rozhodnutím. Tendencí je spíše se dalším soudním řízením vyhýbat, neriskovat zhoršení vztahů a případně výsledku soudního sporu, který by mohl být v rozporu s přáním rodiče. V našem souboru respondentů další soudy proběhly především v těch rodinách, kde mezi rodiči přetrvávaly vysoce konfliktní vztahy. I proto **aktuálně praktikovaný způsob péče mnohdy neodpovídá právnímu označení typu péče v posledním rozhodnutí soudu**.

Rodiče, kteří nebyli sezdáni a kvůli péči o děti se nikdy nesoudili,[18] zpravidla používají v našem výzkumu a v komunikaci s jinými lidmi právní označení, které se z jejich pohledu nejvíce blíží jejich způsobu péče. V případě (víceméně) rovnoměrné péče spíše volí termín střídavá péče, který je veřejnosti i jim známější, a u komunikačního partnera pravděpodobněji vyvolá konkrétní představu.

S termínem společná péče se identifikovali i respondenti, kteří praktikují spíše atypické varianty časově omezeného přebývání v domácnosti bývalého partnera po rozchodu (zejména u nesezdaných), či rozvodu.

> *R: „My jsme tak nějak… neuzákonili nebo nezoficializovali ten rozchod, já tam bydlím prostě, … ona* [bývalá] *partnerka nemá žádného přítele, takže já se tam vždycky nakvartýruju a pomáhám, my máme hrozně hezký vztah s mojí ex, s kterou mám dvě děti. A teď vlastně nově mám ještě dítě ve* [název země]*, takže jsem částečně ve* [název země]*, a částečně pak u dětí, který jsou v* [město v ČR]*, a občas ještě v místě svého bydliště v* [další město v ČR]*, tak nějak to mám rozlítané. Ale většinou čas trávím s dětma buď v jedné, nebo v té druhé domácnosti. (…) Ono tam bylo sice takové chvilkové, asi rok nebo dva, takové období, kdy jako jsem děti moc… ne, že bych je nevídal, ale vídal jsem je však méně, než bych chtěl. Víkendy v měsíci, nebyl jsem s nima permanentněji. No, a pak se to zase nějak zastabilizovalo. (…)“*
>
> *T: „A jak vlastně vznikl tenhle způsob uspořádání, že tam s nimi část měsíce jste?“*
>
> *R: „No, tak já jsem tam dřív jezdíval, jak mi to práce dovolila, a teď, jak ten covid vlastně, mám práci, nebo už i dřív vlastně jsem měl částečně na dálku, tak jsem tam za nima jezdil. No a dřív jsem si je bral a bral jsem si je bokem, že jsme bydleli někde třeba u matky, to bylo takové ne příliš přívětivé pro ty děti furt, abych je někde tahal, takže jsme se pak s Markétou domluvili, že tam… tam má barák, takže tam můžu vlastně v jedné komůrce přebývat a být s nimi a vlastně tam mám i dobrý vztah s jejím otcem, který tam s ní bydlí. Často mu tam něco pomáhám, opravujeme ten dům a tak, takže je to takový vzájemně prospěšný. Je to teda takový jiný druh vztahu než nějaký intimní vztah, ale nějak fungujeme a já tam často přebývám nebo bydlím…“*
>
> (17 otec – neformální víceméně rovnoměrné rozdělení péče)

Výše uvedené poznatky z kvalitativního výzkumu tedy svědčí o tom, že samotný název legislativně vymezeného typu péče reálně nemusí vypovídat o tom, jak je péče o děti v té které rodině ve skutečnosti organizována.

[18] Našeho výzkumu se zúčastnilo i několik rodičů, kteří se po ukončení nesezdaného soužití s bývalým partnerem o péči o děti soudit museli.

4. Preferované formy péče

Podoba vyjednávání o konkrétním uspořádání péče o děti po rozchodu se do značné míry odvíjí od toho, jaké rozdělení rodiče od počátku preferovali a jakého výsledného modelu si přáli dosáhnout. **Pro pochopení toho, jak rodiče dospěli k současnému porozchodovému modelu péče o děti, je** proto **klíčové** podívat se na to, **jaké uspořádání péče považovali v okamžiku rozchodu za nejlepší a z jakých důvodů**.

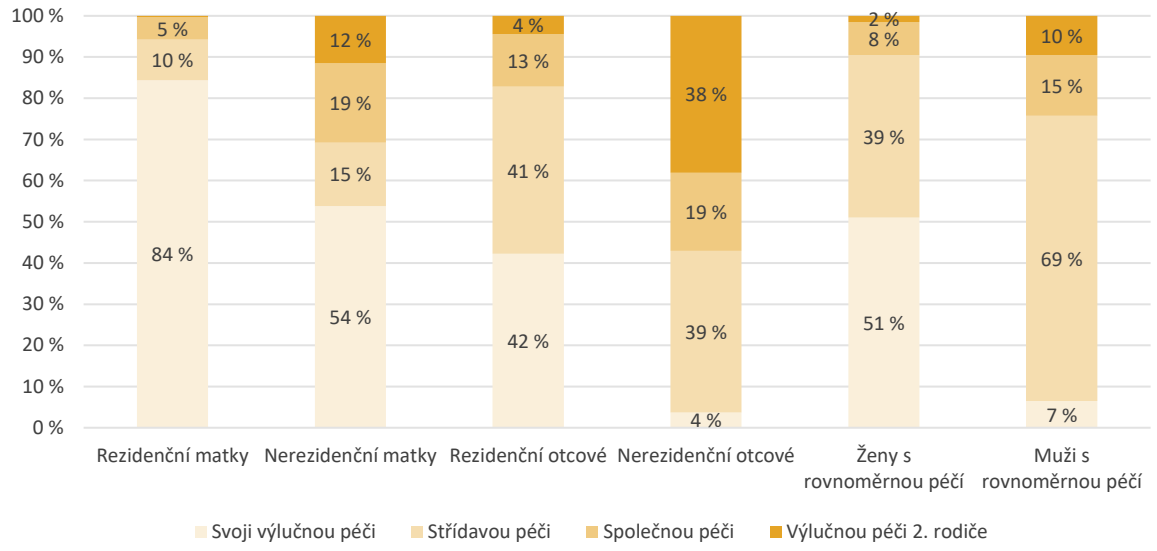
Dosavadní poznatky ze zahraničních výzkumů ukazují, že střídavou péči častěji volí rodiče starších dětí (alespoň v mladším školním věku) a dále rodiče, kteří jsou sami starší, mají vyšší vzdělání a vyšší příjmy, bydlí blízko sebe, vykazují větší časovou flexibilitu a rovněž ti, kdo mají tendenci spolupracovat mezi sebou a do popředí zájmu stavět své děti spíše než vlastní pocit zadostiučinění (Moyer, 2004; Cashmore et al., 2010; Fučík & Šolcová, 2022; Smyth, Caruana & Ferro, 2003; Steinbach, 2019). To odporuje tezi, že střídavá péče bývá volena ve prospěch rodičů a nezohledňuje příliš potřeby dětí. Avšak **vzhledem k tomu, že se střídavá péče stala v některých zemích standardem, upozorňují někteří autoři na to, že sepjetí střídavé péče s kooperujícími rodiči přestává platit**, neboť se tento model rozšiřuje i do takových prostředí, kde by byl dříve nepravděpodobný. **Přispívá k tomu možnost soudů tuto variantu nařídit v situacích, kdy se rodiče nejsou schopni na způsobu uspořádání péče dohodnout** (Trinder, 2010). **Podobně se střídavá péče přestává omezovat na děti z lépe situovaných rodin vzdělaných rodičů a postupně se rozšiřuje do dalších vrstev společnosti** (Merla & Nobels, 2021).

4.1 Shoda a domluva rodičů na uspořádání péče

Ptáme-li se rodičů, kteří se účastnili výzkumu *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* na to, jaký typ péče v době, kdy ukončili společné soužití a bylo potřeba vyjednat rozdělení péče o dítě, upřednostňovali,[19] zjistíme, že jednotlivé kategorie rodičů se dosti zásadně liší v tom, do jaké míry jejich současné uspořádání péče odpovídá tomu, co původně preferovali. **Většina rezidenčních matek a mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí uplatňuje v současnosti ten typ péče, který na počátku preferovali**. **Nejvíce se současné rozdělení péče naopak liší od původních preferencí u nerezidenčních rodičů** (viz graf č. 4.1). Znamená to, že u žen se současné uspořádání s jejich původními preferencemi nejvíce překrývá tehdy, když dosáhly své výhradní péče, zatímco u mužů se jejich preference nejčastěji zrealizovaly tehdy, pokud nyní uplatňují (víceméně) rovnoměrné rozdělení péče.

[19] Uváděné preference rodičů zahrnují údaje jak od rodičů, kteří úpravu péče řešili soudní cestou, tak od rodičů, kteří uvedli, že uspořádání péče soudně neřešili. Rodiče, kteří řešili úpravu péče soudně, uváděli, jaký typ péče preferovali na počátku prvního soudního řízení. Rodiče, kteří se nesoudili, uváděli, co preferovali v prvních třech měsících po rozchodu.

Graf č. 4.1 **Typ péče, který rodič zpočátku upřednostňoval, dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

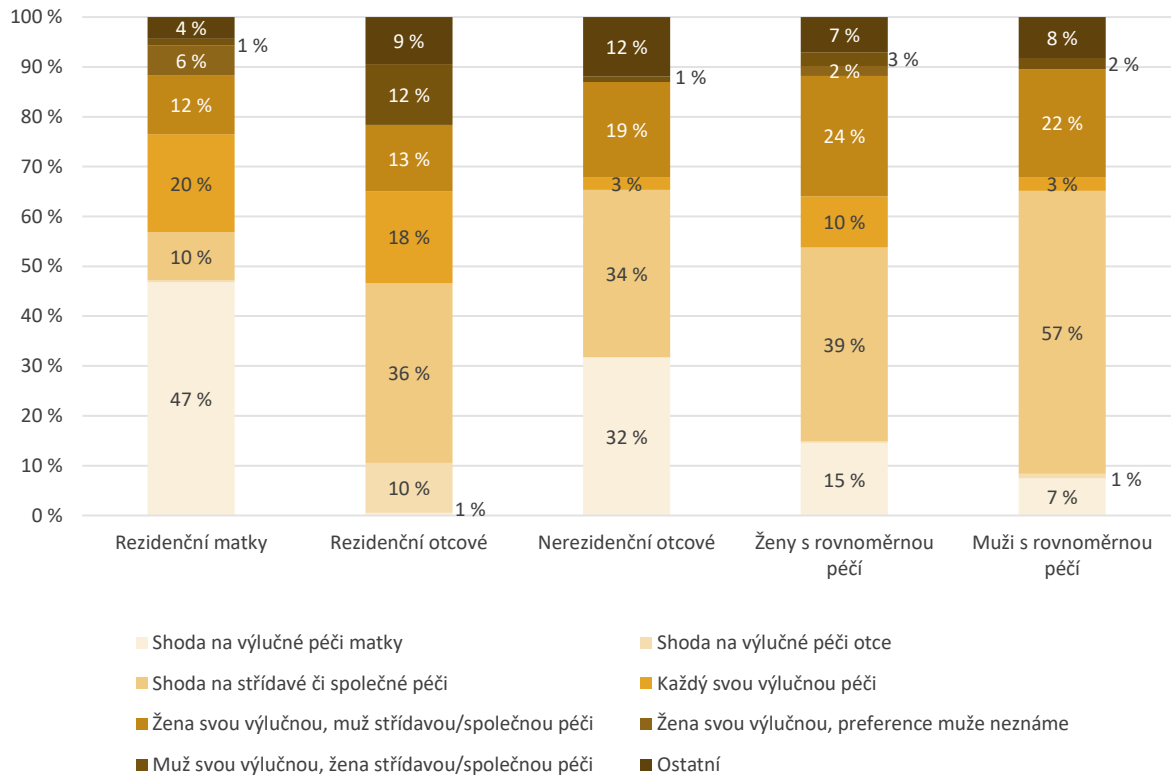
Ačkoli nerezidenční rodiče preferovali výlučnou péči jejich protějšku výrazně častěji než ostatní skupiny rodičů, nešlo u nich o nejčastější volbu rozdělení péče. U žen bylo častější, že si přály svou výlučnou péči, u mužů zase to, že upřednostňovali péči střídavou.[20] Nezanedbatelný je u nerezidenčních rodičů také podíl těch, kdo dávali zpočátku přednost společné péči (srov. graf č. 4.1). Je nutno dodat, že v případě společné péče není možné posoudit, zda tento typ péče je v současnosti uplatňován, či nikoli, neboť informace o počtu nocí, které dítě tráví u toho kterého rodiče, není v tomto případě rozhodující. Dítě ve společné péči může mít jedno primární bydliště nebo střídat domácnosti rodičů jako při střídavé péči. Určující pro ni z hlediska legislativního vymezení není to, kde dítě přespává, ale to, že se na organizaci péče o něj rodiče spolu dokáží domluvit bez potřeby autoritativního rozhodnutí soudu.

Podstatný byl rozdíl v preferencích mezi ženami a muži s (víceméně) rovnoměrným rozdělením péče. Na rozdíl od mužů totiž upřednostňovaly i tyto ženy nejčastěji svou výlučnou péči, rovnoměrná péče tedy nebyla jejich nejčastější volbou (graf č. 4.1). **Pokud současný stav původním preferencím neodpovídá, může to být dáno tím, že se dotyčným rodičům nepodařilo prosadit ten typ péče, který sami preferovali, nebo tím, že postupem času došlo v uspořádání péče ke změně**.

[20] Respondenti se vyjadřovali k typům péče vymezeným jejich právním označením, tzn. vypovídali o svých postojích k výlučné, střídavé a společné péči, nikoli k „převážné“ či „rovnoměrné“ péči.

Porovnáme-li původní preference respondentů s tím, co na počátku upřednostňovaly jejich protějšky, zjistíme, že **větší část rozcházejících se párů se shodla na upřednostňovaném uspořádání péče po rozchodu a že pokud ke shodě došlo, zpravidla to bylo na tom uspořádání péče, které uplatňují i v současnosti. Neplatí to ovšem u rodičů, jejichž dítě v současnosti pobývá převážně u otce**. Rezidenční otcové měli stejné představy o uspořádání péče jako jejich partnerky v 47 % případů a nejčastěji se s matkami dětí shodli na střídavé či společné péči (viz graf č. 4.2).[21] Nerezidenční matky se se svými protějšky shodovaly na preferovaném typu péče dokonce ještě méně (jen 10 z 26 případů), je však u nich nutné počítat se zkreslením daným nízkým počtem těchto matek.

Graf č. 4.2 **Typ péče upřednostňovaný zpočátku oběma rodiči dle současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

[21] Protože máme za to, že jak rodiče upřednostňující střídavou, tak rodiče upřednostňující společnou péči mají většinou v úmyslu se na péči o dítě podílet v obdobné míře jako jeho druhý rodič, spojujeme v těch analýzách, kde se rodiče preferující střídavou a společnou péči významně neliší, tyto dva typy péče do jedné kategorie.

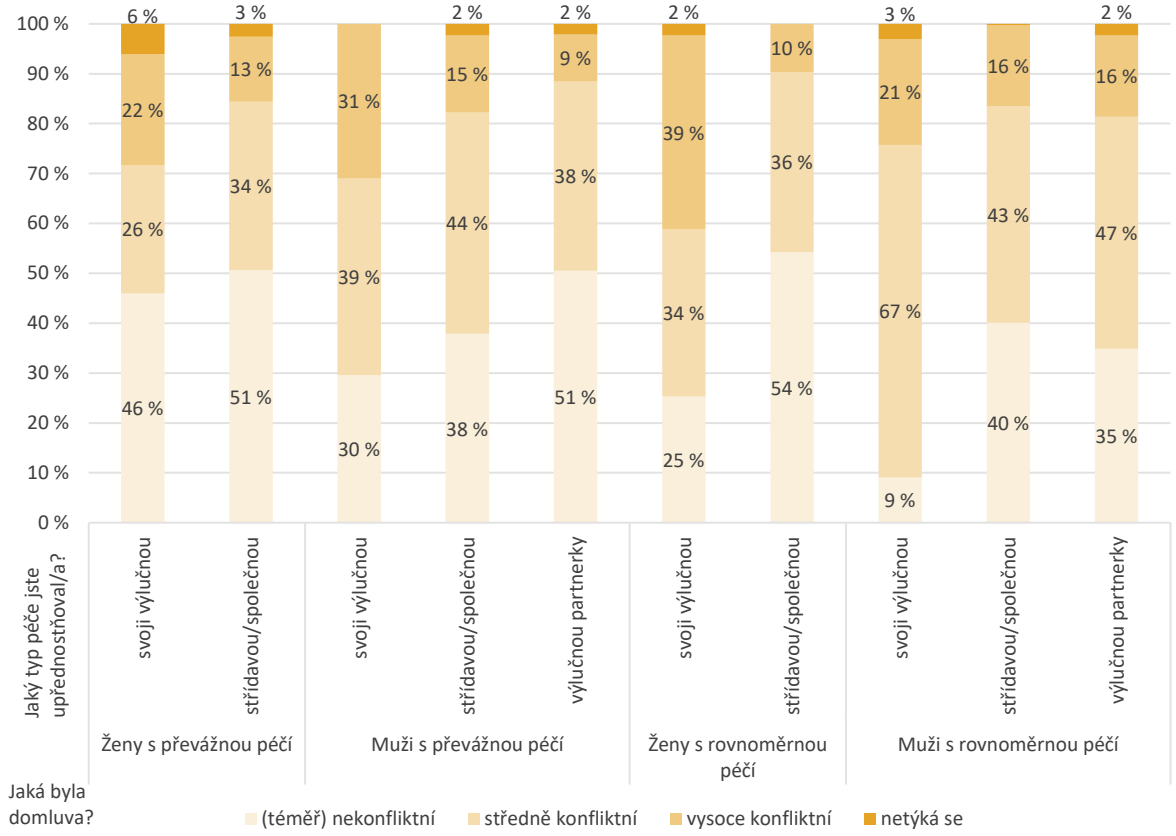
Důležité je však zjistit, jakým způsobem se preference rodičů rozcházely tam, kde každý z rodičů upřednostňoval zpočátku jiný typ péče. **Otcové i matky, kteří mají dítě ve své výhradní či převážné péči, uvedli v případech, kdy se jejich počáteční představy o uspořádání péče lišily od představ jejich protějšku, nejčastěji to, že každý z rodičů zpočátku chtěl dítě do své výlučné péče**. (Stejný rozpor uvádí rovněž 8 z 26 nerezidenčních matek, i když tento údaj je vzhledem k jejich nízkému počtu třeba brát s rezervou.) Oproti tomu **u rodičů s (víceméně) rovnoměrnou péčí (otců i matek) spočíval rozpor zpravidla v tom, že matka si přála, aby dítě vyrůstalo v její výlučné péči, zatímco otec dítěte preferoval péči střídavou, popřípadě společnou** (viz graf č. 4.2). U nerezidenčních otců je nejvyšší míra shody mezi rodiči: téměř dvě třetiny z nich se původně shodovaly s matkou dítěte na tom, jak by měla být péče o dítě po rozchodu uspořádána. Pakliže se na volbě typu péče s partnerkou neshodli, nešlo na rozdíl od ostatních rodičů s převážnou péčí obvykle o to, že by každý z rodičů zastával svou výlučnou péči, nýbrž se jednalo zejména o situaci, kdy žena prosazovala svou výlučnou péči, zatímco muž se klonil ke střídavé nebo společné péči. Za zmínku stojí ještě to, že rezidenční matky signifikantně častěji než ostatní uváděly, že původní preference druhého rodiče neznají. Rezidenční otcové jsou zase jedinou skupinou rodičů, která ve zvýšené míře uvádí „opačné“ rozložení preferencí, tzn. že matka dítěte si přála střídavou či společnou péči, zatímco otec upřednostňoval svou výlučnou péči (srov. graf č. 4.2).

Není překvapivé, že **míra shody na uspořádání péče je nepřímo úměrná síle obav z konfliktů s druhým rodičem**, které rodiče pociťovali v době rozpadu vztahu, a to bez ohledu na současné uspořádání péče. Ti, kdo tyto obavy vůbec nepociťovali, se se svým protějškem na uspořádání péče shodli v 70 % případů. S velikostí obav z konfliktů míra shody klesá. U těch, kteří je pociťovali velmi silně, již dosahuje míra shody jen 48 %. Právě rodiče, kteří velmi silně zažívali obavy z konfliktu s druhým rodičem, také nejčastěji udávají, že neznají původní preference druhého rodiče (5 % z nich), jde tedy zřejmě ponejvíce o případy, kdy intenzivní konflikt znemožňoval rodičům komunikovat o tom, jaké rozdělení péče by jim vyhovovalo.

Bližší pohled na preference rodičů rovněž ukazuje, že **míra konfliktu**, který rodiče zažívali, když se v prvních třech měsících po rozchodu domlouvali s druhým rodičem na rozdělení péče o dítě, **souvisí i s konkrétním typem péče, který rodiče upřednostňovali** (viz graf č. 4.3).

Ať už dnes rodiče praktikují jakýkoliv typ péče, **s velkými konflikty se krátce po rozchodu setkávali především ti, kteří tehdy upřednostňovali svoji výlučnou péči**. Nejvíce to platí o ženách s nyní (víceméně) rovnoměrnou péčí (viz graf č. 4.3). Rodiče upřednostňující jiný typ péče docházeli zpravidla ke shodě snáze. **Muži, jejichž dítě žije v převážné péči jednoho z rodičů, se dokázali dohodnout na uspořádání péče bez konfliktů zejména tehdy, pokud preferovali výlučnou péči matky**. U žen se preference výlučné péče partnera téměř nevyskytovala. **Jako nekonfliktní označovaly domluvu o rozdělení péče častěji ty ženy, jež zpočátku upřednostňovaly střídavou či společnou péči**, než ženy dávající přednost své výlučné péči, což se projevuje zejména u žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí označili za nekonfliktní domluvu o uspořádání péče především tehdy, když upřednostňovali střídavou či společnou péči (viz graf č. 4.3).

Graf č. 4.3 **Domluva ohledně rozdělení péče o dítě v prvních 3 měsících po rozchodu dle zpočátku preferovaného typu péče, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: N = 1678 (Nezahrnuje respondenty, kteří v prvních 3 měsících po rozchodu nezůstali s druhým rodičem dítěte v kontaktu.)

Uvedeny jsou pouze ty preference, které jsou zastoupeny více než 30 respondenty. Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Úplné znění otázky: „Jak probíhala v prvních 3 měsících po rozchodu domluva s otcem/matkou vašeho nejmladšího dítěte ohledně rozdělení péče o dítě/děti? Byla… Odpovídejte na škále 1 až 7, kde 1 znamená „bez konfliktů“ a 7 „s velkými konflikty“. Pokud domluva ohledně rozdělení péče o děti neprobíhala, uveďte 8 („netýká se, o péči jsme nemluvili“).“

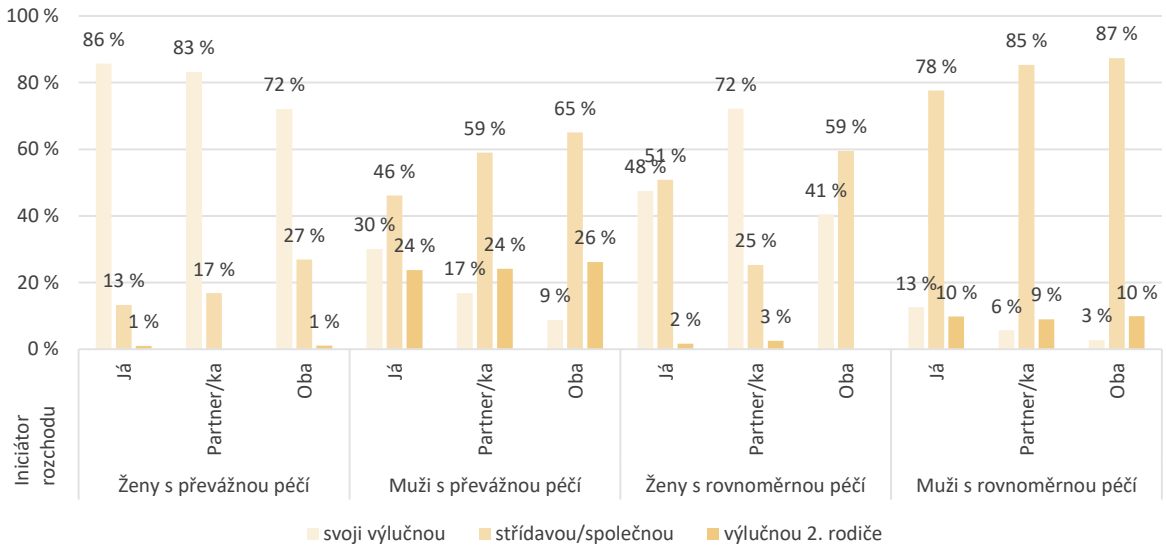
Jako vysoce konfliktní byla domluva klasifikována tehdy, když respondenti zvolili hodnotu 6 či 7 na uvedené škále. Pokud respondenti zvolili hodnotu 1 nebo 2, byla domluva klasifikována jako (téměř) nekonfliktní, v ostatních případech (hodnoty 3 až 5) jako středně konfliktní.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

4.2 Okolnosti rozchodu a preferovaný typ péče

Ukazuje se, že preferovaný typ péče souvisí rovněž s okolnostmi rozchodu, mimo jiné s tím, kdo z páru inicioval ukončení vztahu. Obecně lze říci, že **skutečnost, že rozchod inicioval sám respondent, zvyšuje pravděpodobnost, že rodič zpočátku preferoval svou výlučnou péči. Naopak pokud se oba rodiče na rozchodu shodli, preferoval dotázaný rodič častěji střídavou či společnou péči na úkor preference své výlučné péče**. Výjimkou jsou ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí, které častěji upřednostňovaly svou výlučnou péči (opět na úkor společné či střídavé péče) tehdy, když byl iniciátorem rozchodu jejich partner (viz graf č. 4.4).

Graf č. 4.4 **Typ péče, který rodič zpočátku upřednostňoval, dle iniciátora rozchodu, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



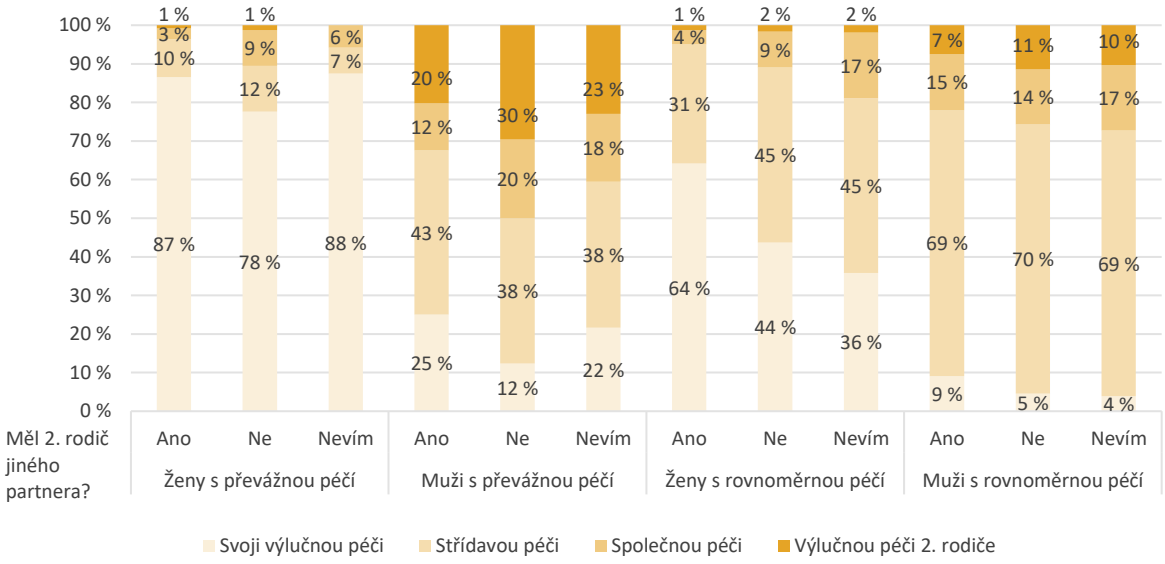
Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V této souvislosti se do upřednostňovaného typu péče o dítě po rozchodu do jisté míry promítá to, zda rodiče měli v době rozchodu nového partnera. Obecně lze říci, že **rodiče ve svých preferencích berou v úvahu především to, zda má, nebo nemá nového partnera druhý rodič**. Nový/á partner/ka respondenta/ky hrál/a roli pouze pro ženy s výhradní či převážnou péčí jednoho z rodičů a okrajově u mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Ženy s převážnou péčí uváděly ještě častěji než v ostatních případech, že upřednostňovaly svou výlučnou péči tehdy, když v době rozchodu neměly nového partnera (85 % z nich vs. 77 % žen s novým partnerem). Pokud partnera v té době měly, byla u nich o něco vyšší pravděpodobnost, že budou upřednostňovat výlučnou péči otce dítěte (4 % žen s novým partnerem, u žen bez nového partnera se takové preference prakticky nevyskytovaly).

Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí, kteří měli v době rozchodu jinou partnerku, upřednostňovali častěji střídavou péči (78 % z nich, mezi muži bez nové partnerky 68 %), a naopak méně často preferovali péči společnou (7 % z nich, oproti 16 % mužů bez nové partnerky). Skutečnost, že jiného partnera měl druhý rodič dítěte, se však, jak již bylo řečeno, do preferencí rodičů promítla poměrně významně. **Rodiče, kterým bylo známo, že jejich protějšek má nového/ou partnera/ku, měli tendenci více tíhnout k vlastní výlučné péči**, což je nejvíce patrné u žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí (viz graf č. 4.5).

Graf č. 4.5 **Typ péče, který rodič zpočátku upřednostňoval, dle toho, zda měl druhý rodič v době rozchodu jiného partnera, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

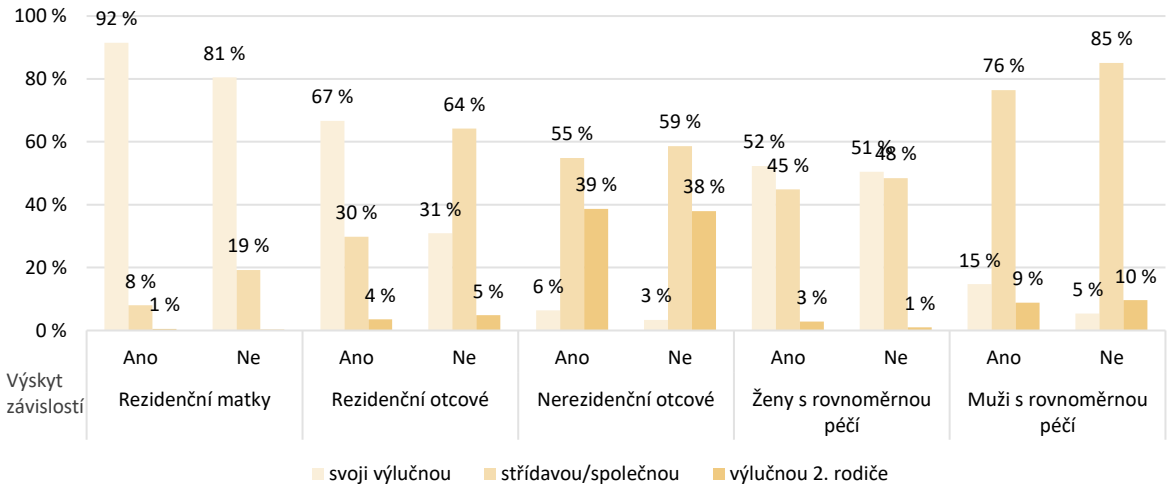
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Nepřítomnost nového partnera u matky dítěte vedla u mužů k častější preferenci výlučné péče matky. Pokud otec dítěte neměl v době rozchodu novou partnerku, byly ženy s převážnou péčí o něco více nakloněny společné péči a ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí péči střídavé. U žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí je zajímavé, že společnou péči volily zejména tehdy, když si nebyly jisté, zda otec dítěte jinou partnerku má, či nikoli (viz graf č. 4.5). Tyto souvislosti naznačují, že nový partner některého z rodičů může představovat významnou bariéru ve snaze dosáhnout rovnoměrného zapojení obou rodičů. Může totiž být náročné vyrovnat se s představou, že dítě bude pravidelně vystavováno vlivu nového partnera jejich bývalého protějšku, a dokonce ho bude s různou intenzitou v rodičovské roli zastupovat. A to zejména tehdy, když se rodič cítí být novým vztahem druhého rodiče podveden a zraněn a nového partnera druhého rodiče vnímá jako viníka rozpadu své rodiny.

4.3 Fungování společné domácnosti před rozchodem a preferovaný typ péče

V kapitole 3.3 jsme uvedli, že některé důvody rozchodu rodičů mají dopad na výsledné rozdělení péče o děti. Tento efekt je výrazný, především pokud se v domácnosti vyskytovaly patologie ve vztazích či v chování rodičů. Byť nemusely být vždy nutně příčinou rozchodu, jejich samotný výskyt v době společného soužití se do preferencí rodičů ohledně uspořádání péče po rozchodu významně promítá. Je tomu tak především u závislostí (tedy nadměrné konzumace alkoholu, užívání drog či gamblerství) a domácího násilí v rodině (fyzického i /nebo psychického). **Pokud se závislosti v době před partnerskou krizí vyskytovaly v domácnosti respondentů, jejichž dítě je aktuálně v jejich výhradní či převážné péči, tito rodiče upřednostňovali (ještě o něco) častěji svou výlučnou péči**. Lze v tom případě předpokládat, že respondentem byl zpravidla ten z rodičů, který závislostí netrpěl. Nejvíce se tento faktor promítl do preferencí u rezidenčních otců (viz graf č. 4.6). Určitou roli hrál výskyt závislostí také v preferencích mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Naopak u nerezidenčních rodičů a žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí se závislosti ve společné domácnosti do preferovaného typu péče nepromítly. Je možné, že mezi těmito rodiči jsou zastoupeni ve zvýšené míře ti, kteří sami nějakým typem závislosti trpěli, na sebraných datech to však nelze ověřit.

Graf č. 4.6 **Typ péče, který rodič zpočátku upřednostňoval, dle výskytu závislostí, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)

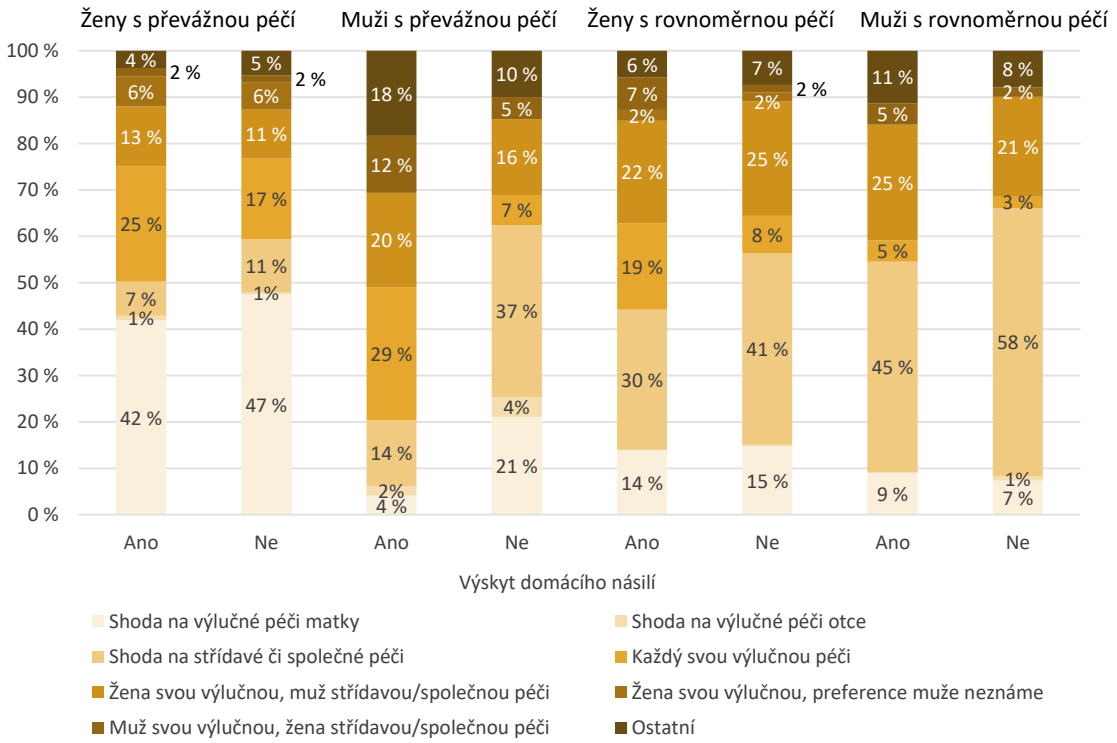


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Dalším druhem patologie, která se odráží v preferencích určitého typu péče o dítě po rozchodu, je výskyt domácího násilí v rodině. Při pohledu na počáteční preference respondentů se ukazuje,

že **výskyt domácího násilí v době společného soužití se promítl pouze do toho, jaký typ péče upřednostňovali muži, jejichž dítě pobývá převážně či výhradně u jednoho z rodičů. Ti v případě, že se násilí v jejich rodině vyskytlo, upřednostňovali výrazně častěji svou výlučnou péči** (45 % z nich, oproti 16 % tam, kde se násilí nevyskytovalo), a naopak méně preferovali především střídavou či společnou péči (39 %, oproti 58 %, pokud k násilí nedocházelo).[22]

Graf č. 4.7 **Typ péče upřednostňovaný zpočátku oběma rodiči dle výskytu domácího násilí ve společné domácnosti, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

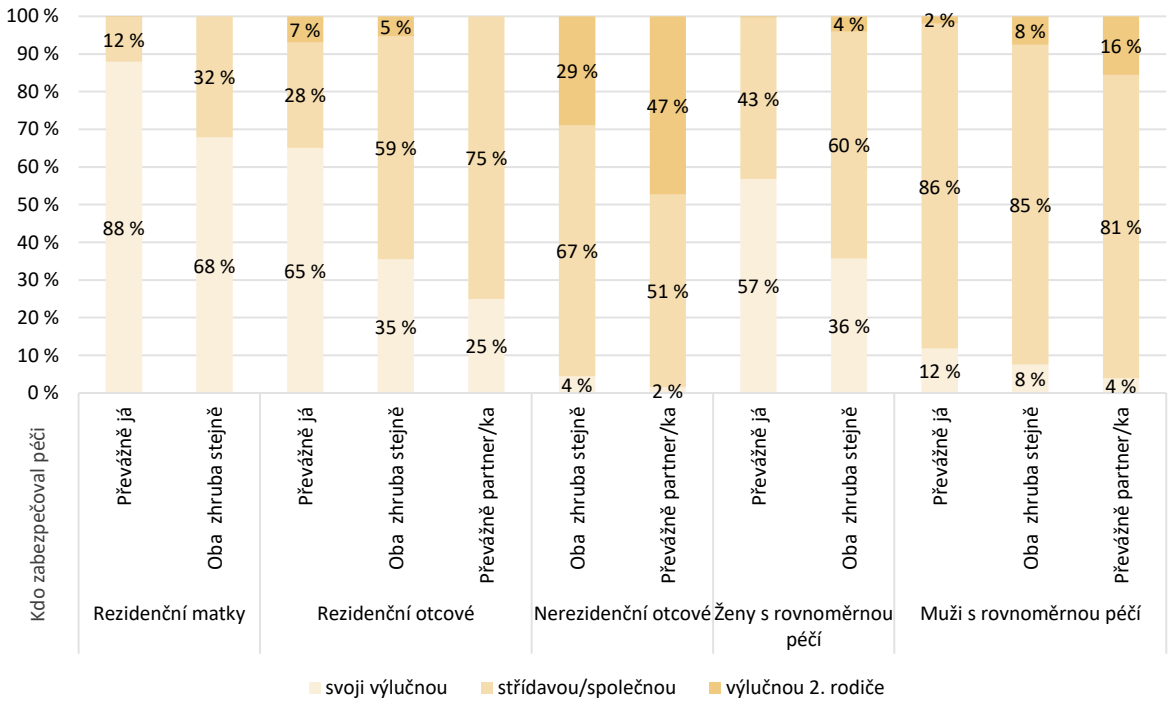
U ostatních kategorií rodičů se násilí ve společné domácnosti významně nepromítlo do toho, co který respondent upřednostňoval. Jinak je tomu však v případě, že vezmeme v úvahu i to, co si

[22] Lze předpokládat, že násilí v rodině přiznávají (nebo se byli ochotni zúčastnit šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021*) obvykle ti rodiče, kteří nebyli agresory, ale spíše obětmi nebo svědky domácího násilí. Připomeňme, že dotazník nezjišťoval násilí pouze fyzické, ale rovněž psychické. Není rovněž specifikováno, vůči komu bylo násilí vyvíjeno, může tedy jít i o násilí vůči dětem.

na počátku přál druhý rodič dítěte (viz graf č. 4.7). V tom případě totiž zjišťujeme, že **výskyt domácího násilí zvyšuje pravděpodobnost, že každý z rodičů chtěl zpočátku dítě do své vlastní výlučné péče**. Nejvýrazněji se to přitom projevuje u mužů s převážnou péčí. Zároveň **se rodiče z domácností, v nichž k násilí docházelo, méně často shodovali ve svých preferencích ohledně typu péče**. Rozdíl je přitom značný opět u mužů, jejichž dítě žije v převážné péči jednoho z rodičů. V neposlední řadě je **zejména u žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí a u mužů s dítětem v převážné péči jednoho z rodičů výskyt domácího násilí spojen s častějším výskytem situace, kdy muž upřednostňoval svou výlučnou péči, zatímco žena péči střídavou či společnou**. K takovému rozložení preferencí docházelo u těch, kdo násilí nezažívali, spíše jen ojediněle (srov. graf č. 4.7).

Preference daného typu péče velmi úzce souvisí i s tím, kdo před rozchodem převážně zabezpečoval každodenní péči o dítě. **Rodiče, kteří uvedli, že to byli převážně oni, kdo zajišťoval každodenní péči o dítě, měli výrazně častěji tendenci upřednostňovat svoji výlučnou péči** (viz graf č. 4.8).

Graf č. 4.8 **Typ péče, který rodič zpočátku upřednostňoval, dle rozdělení péče o dítě před rozchodem, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



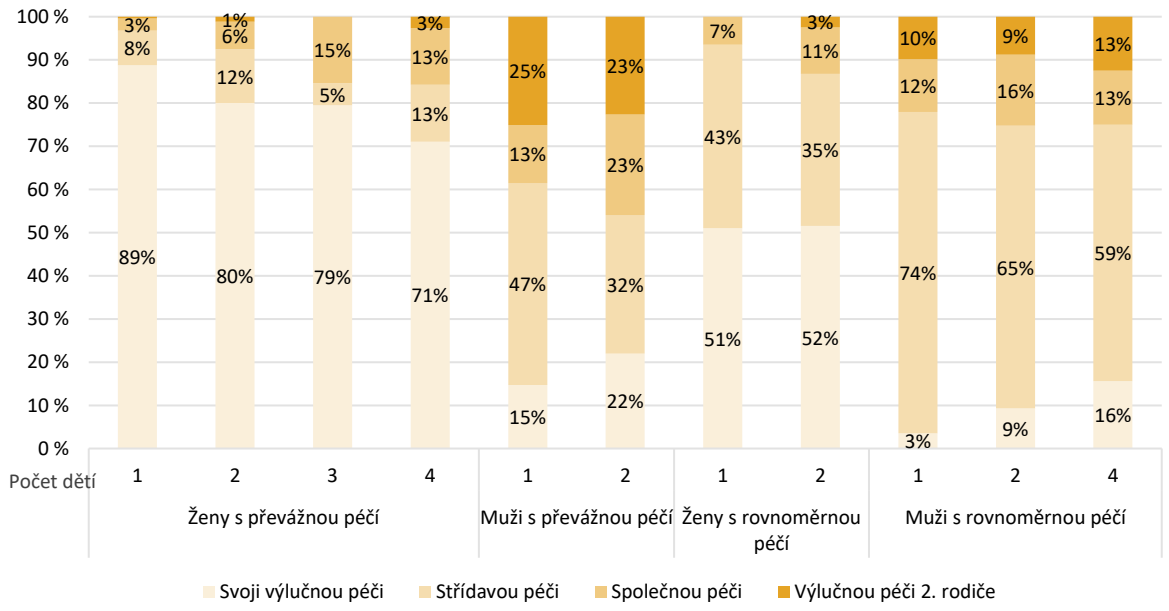
Pozn.: Uvedeny jsou jen ty varianty rozdělení péče, které uvedlo více než 30 respondentů.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Jedinou kategorií rodičů, u nichž tato tendence není průkazná, jsou muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí, kteří obecně upřednostňovali svou výlučnou péči spíše jen výjimečně. **U žen, ale rovněž u nerezidenčních otců je patrná tendence upřednostňovat ve zvýšené míře střídavou či společnou péči tehdy, když byla péče mezi partnery rozdělena víceméně vyrovnaně. Rezidenční otcové upřednostňovali střídavou či společnou péči ještě o něco častěji, pokud péči o dítě zajišťovala převážně jejich partnerka. Nerezidenční otcové měli oproti tomu v takových případech větší tendenci preferovat výlučnou péči matky**. Stejně tak muži, kteří v současnosti uplatňují (víceméně) rovnoměrnou péči, udávají v případech, kdy o dítě převážně pečovala matka dítěte, o něco častěji než u ostatních modelů rozdělení péče, že zpočátku upřednostňovali výlučnou péči partnerky (viz graf č. 4.8).

Do představ o uspořádání péče po rozchodu se dále promítá to, kolik mají rodiče společných dětí.[23] **U žen s převážnou péčí s přibývajícím počtem dětí klesá podíl těch, které zpočátku upřednostňovaly svou výlučnou péči. U mužů je tomu obecně naopak**, tedy podíl mužů preferujících svou výlučnou péči roste s přibývajícím počtem dětí (viz graf č. 4.9).

Graf č. 4.9 **Typ péče, který rodič zpočátku upřednostňoval, dle počtu společných dětí, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: Uvedeny jsou jen ty počty dětí, které uvedlo více než 30 respondentů. Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

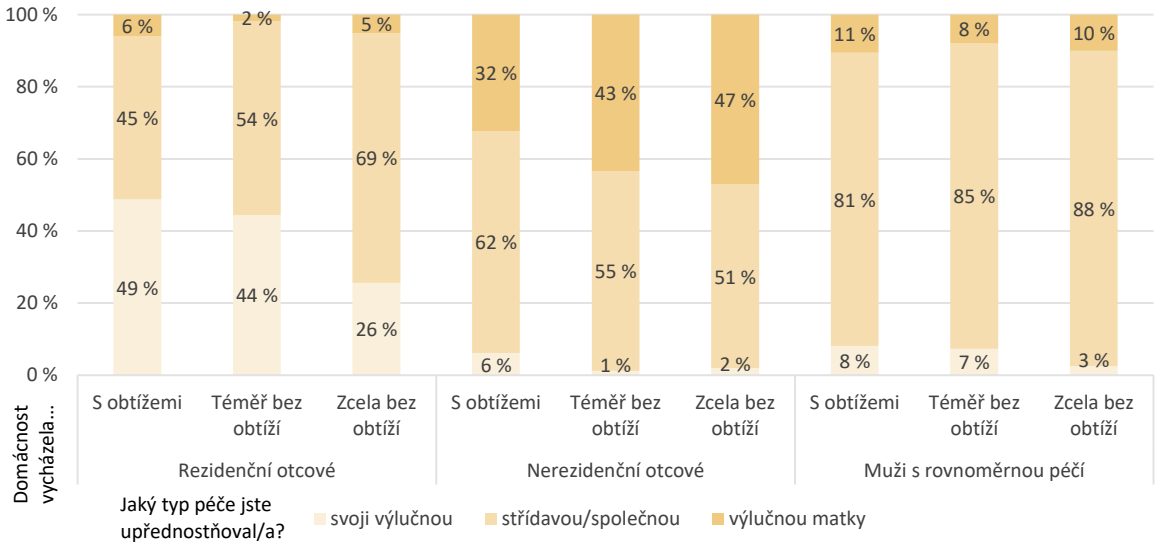
[23] Jedná se o počet dětí celkem, tedy jak o děti do 18 let, tak o děti zletilé.

U žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí sice s rostoucím počtem dětí neklesá podíl těch, jež by daly přednost své výlučné péči, roste ovšem podíl matek, které preferovaly výlučnou péči druhého rodiče. Lze vyslovit hypotézu, že **rodiče zvažují mimo jiné to, zda budou schopni jako sólo rodiče zvládnout ekonomické zajištění rodiny, což může být u většího počtu dětí obtížnější pro ženy než pro muže**. U mužů je dále patrné, že střídavá péče je pro ně upřednostňovanou variantou především tehdy, když mají s partnerkou jen jedno společné dítě (viz graf č. 4.9). V tomto případě se lze domnívat, že **si rodiče uvědomují logistické nároky tohoto typu péče, které mohou rodiče většího počtu dětí od střídavé péče odrazovat**. Společná péče byla naopak obecně volena spíše těmi rodiči, kteří měli více než jedno dítě.

4.4 Materiální situace rodiny a preferovaný typ péče

Finanční situace rodiny v době společného soužití rodičů sice určitou souvislost s upřednostňovaným typem péče měla, avšak pouze u mužů, a to především těch, jejichž dítě vyrůstá ve výhradní či převážné péči jednoho z rodičů. U žen se vliv příjmové situace na jejich preference ohledně typu péče nepotvrdil. **U mužů je patrné, že čím lépe jejich domácnost před rozchodem vycházela s příjmy, tím méně se zpočátku přikláněli k vlastní výlučné péči. Rezidenční otcové naopak tím více upřednostňovali střídavou či společnou péči a nerezidenční otcové zase tím více preferovali výlučnou péči matky dítěte** (srov. graf č. 4.10).

Graf č. 4.10 **Typ péče, který zpočátku upřednostňoval muž, dle toho, jak společná domácnost vycházela s celkovým měsíčním příjmem a současného uspořádání péče** (v %)

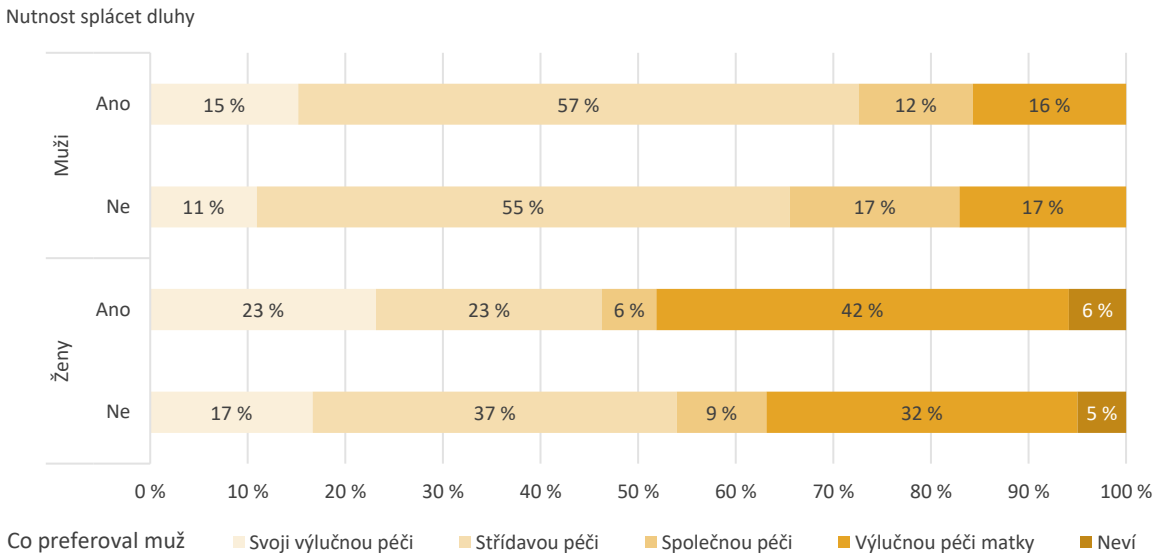


Pozn.: Kategorie „s obtížemi“ spojuje možnosti „s velkými obtížemi“ a „s určitými obtížemi.“ Do přehledu nejsou zahrnuty odpovědi 24 respondentů, kteří uvedli „nevím, nechci odpovědět.“

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Do uvažování o tom, jaké rozdělení péče o děti po rozchodu bude odpovídat situaci rodičů, která mimo jiné zahrnuje finanční a materiální možnosti každého z nich, se dle zjištění výzkumu nepromítá pouze počet dětí a příjmy domácnosti v případě mužů, ale například také to, zda se domácnost před rozpadem rodiny zadlužila, a zda je v době po rozchodu nutné splácet nějaké dluhy či půjčky z tohoto partnerství. Ukazuje se, že povinnost splácet dluhy se odráží opět zejména v tom, jaký typ péče upřednostňovali při vyjednávání o rozdělení péče muži. **Bez ohledu na současné rozdělení péče uváděli muži v případě, že spláceli dluhy či půjčky z partnerství s matkou dítěte, mírně častěji, že upřednostňovali svou výlučnou péči** (viz graf č. 4.11). **Pokud žádné takové půjčky splácet nemuseli, byla vyšší pravděpodobnost, že na počátku upřednostňovali společnou péči**. Výraznější byl však rozdíl tam, kde o preferencích mužů referovaly **ženy**. Ty totiž **uvedly častěji v případech, že splácely po rozchodu nějaké dluhy ze vztahu s partnerem, že otec dítěte upřednostňoval výlučnou péči, ať už matčinu, nebo svou vlastní**. Naopak dle výpovědí žen, které půjčky splácet nemusely, upřednostňovaly jejich protějšky častěji střídavou či společnou péči. Tyto rozdíly se opět projevily nezávisle na současném rozdělení péče (viz graf č. 4.11).

Graf č. 4.11 **Typ péče, který zpočátku upřednostňoval muž, dle nutnosti splácet v prvních 3 měsících po rozchodu dluhy nebo půjčky z partnerství rodičů a pohlaví respondenta** (v %)



Pozn.: Úplné znění otázky: „Musel/a jste v prvních 3 měsících po rozchodu s otcem/matkou nejmladšího dítěte splácet nějaké dluhy nebo půjčky z tohoto partnerství?“

Do přehledu nejsou zahrnuty odpovědi 53 respondentů, kteří uvedli „nevím, nepamatuji se.“

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

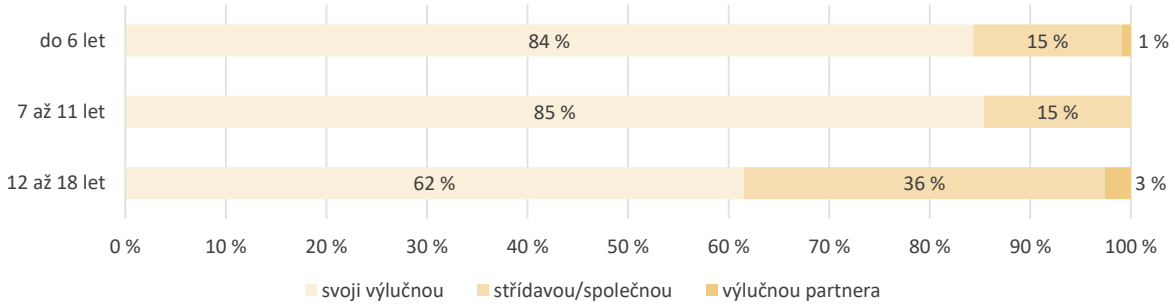
V preferencích žen docházelo k podobným rozdílům pouze dle výpovědí mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Ti uváděli v případě, že museli splácet půjčky ze společného soužití, častěji, že matka dítěte dávala zpočátku přednost své výlučné péči (41 % z nich, oproti 27 % mužů, kteří půjčky splácet nemuseli). Pokud žádné dluhy z tohoto partnerství splácet nemuseli, uváděli ve zvýšené míře to, že matka dítěte upřednostňovala střídavou či společnou péči (celkem 70 %; pokud tito muži dluhy spláceli, preferovaly jejich partnerky střídavou či společnou péči v 52 % případů). **Nutnost splácet dluhy je u mužů bez ohledu na současné rozdělení péče rovněž spojena s výrazně menší mírou shody na preferovaném typu péče těsně po rozchodu**. Sedm z deseti mužů, kteří žádné půjčky po rozchodu splácet nemuseli, se s matkami dětí shodli na upřednostňovaném rozdělení péče. Muži, kteří nějaké dluhy splácet museli, se shodli s partnerkami na typu péče v 54 % případů. **U žen neměla povinnost splácet dluhy z rozpadajícího se partnerství na míru shody mezi rodiči vliv**. Nabízí se hypotéza, že muži obvykle nesou větší díl odpovědnosti za splácení půjček, proto se jich také případné půjčky více dotýkají.

Důvodem, proč nutnost splácet dluhy hraje roli při rozhodování o rozdělení péče, může být to, že právě zadlužení může po rozchodu bránit rodičům pořídit si nové adekvátní bydlení pro realizaci některých typů péče. Tomu nasvědčuje to, že počáteční preference rodičů souvisí u mužů rovněž s řešením bydlení v prvních třech měsících po rozchodu. Tedy zda mohli zůstat v původním bydlišti, nebo se museli odstěhovat jinam, a zda měli v takovém případě k dispozici jiné vlastní bydlení, vyřešili situaci nájemním bydlením, anebo si nemohli samostatné bydlení dovolit. Bez ohledu na současné rozdělení péče totiž **muži nejčastěji uvádějí, že prosazovali svou výlučnou péči tehdy, když zůstali v původním bytě či domě** (23 % těchto mužů upřednostňovalo svou výlučnou péči, oproti průměru, který u mužů činí 12 %). U jakéhokoli jiného typu bydlení byla pravděpodobnost preference vlastní výlučné péče u mužů naopak poměrně nízká. Střídavou či společnou péči preferovali muži ponejvíce tehdy, když se přestěhovali do jiného, avšak svého vlastního bytu či domu (86 % těchto mužů dávalo přednost střídavé či společné péči, oproti průměru u mužů 71 %). Muži, jejichž dítě pobývá převážně u jednoho z rodičů, upřednostňovali střídavou či společnou péči častěji také tehdy, když se přestěhovali do pronajatého bytu či domu (64 % z nich, v průměru preferovalo střídavou či společnou péči 56 % mužů s převážnou péčí). Zdá se tedy, že mnozí muži, kteří zůstali v původním bydlišti (např. proto, že byt/dům, v němž rodina bydlela, byl původně jejich), považovali za optimální zachovat kontinuitu v dosavadním životě dětí tím, že usilovali o svou výlučnou péči. Dalším důvodem preference vlastní výlučné péče mohlo být to, že matka dítěte, která se odstěhovala, nemusela mít v novém bydlišti vhodné podmínky pro péči o děti. To, který rodič zůstává v původním bydlišti a který se stěhuje, se tedy zdá být velmi významným faktorem při vyjednávání o uspořádání péče po rozchodu. **Ti muži, kteří se přestěhovali z původní domácnosti jinam, avšak disponovali jinou bytovou jednotkou, která pro péči o děti podmínky poskytovala, volili častěji rovnoměrné rozdělení péče. Do rozhodování žen o vhodném rozdělení péče po rozchodu se však materiální aspekty jako například i bytová situace téměř nepromítají**, tzn. o jejich preferencích rozhodují jiné faktory.

4.5 Sociodemografické charakteristiky a preferovaný typ péče

Poměrně překvapivé je zjištění, že v počátečních preferencích respondentů ohledně typu péče o dítě po rozchodu **většinou nehrál roli věk dítěte v době rozchodu**. **Výjimkou byly preference žen, jejichž dítě žije ve výhradní či převážné péči jednoho z rodičů. Ty vykazovaly výkyv v případech, kde bylo dítěti v době rozchodu již 12–18 let**. Tehdy byly totiž výrazně více nakloněny rovnoměrnému rozdělení péče než u mladších dětí (viz graf č. 4.12). Jinak se však zdá, že pokud se počáteční preference v rámci jednotlivých kategorií rodičů zpočátku lišily, nebylo to dáno věkem dítěte.

Graf č. 4.12 **Typ péče, který zpočátku upřednostňovaly ženy s převážnou péčí, dle věku dítěte v době rozchodu** (v %)



Pozn.: Zahrnuty jsou rezidenční i nerezidenční matky.

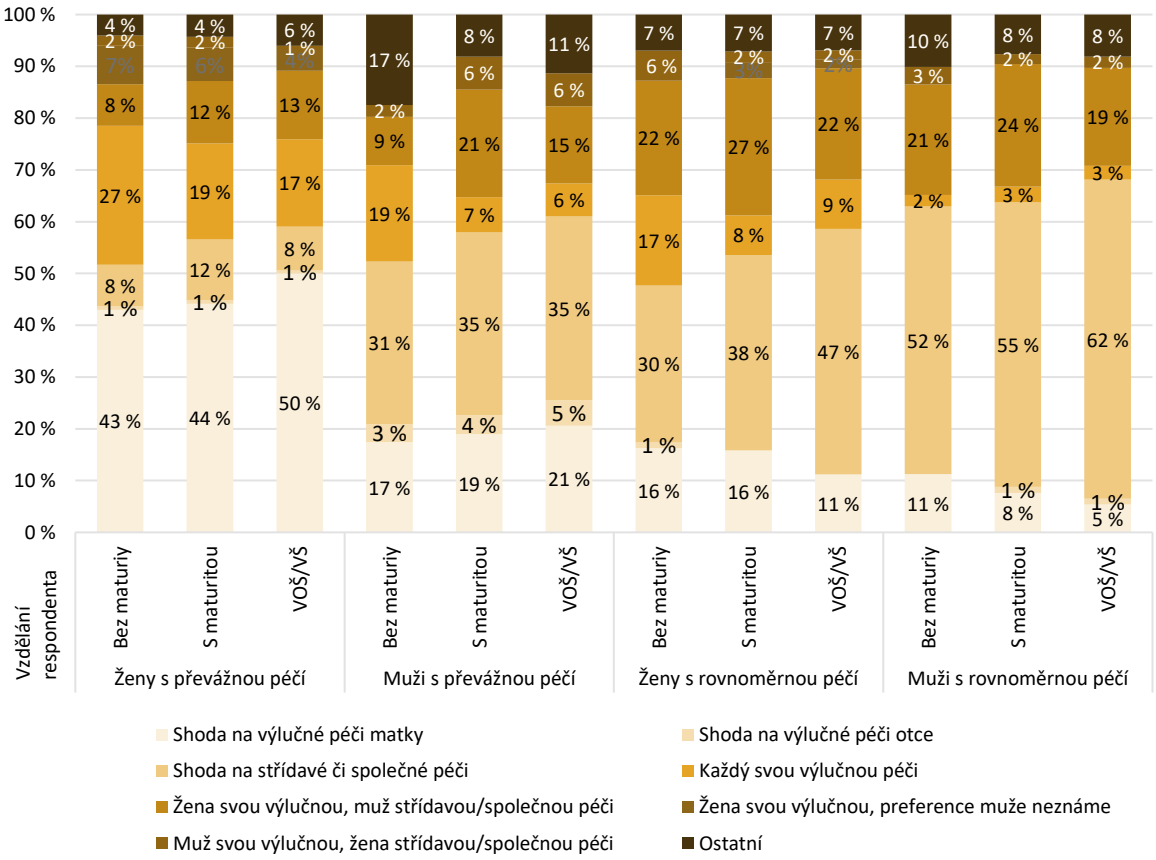
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Co se v datech výzkumu *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* rovněž nepotvrzuje, je to, že by preference rodičů ohledně porozchodového rozdělení péče souvisely s pohlavím dítěte, tedy že by například muži více trvali na svém rovnocenném zapojení do péče u synů a matky zase více trvaly na tom, že dítě má být v jejich výlučné péči, pokud se jedná o dcery. **V upřednostňovaném rozdělení péče tedy nehrálo roli to, zda je respondent rodičem chlapce nebo dívky**.

Stejně tak **se nepotvrdila souvislost původních preferencí respondentů ohledně uspořádání péče po rozchodu s jejich dosaženou úrovní vzdělání. Pouze vezmeme-li zároveň v úvahu preference druhého z rodičů, nalezneme dílčí souvislosti**. Nejvíce je to patrné **v situaci, kdy oba rodiče upřednostňovali svou vlastní výlučnou péči** (viz graf č. 4.13). **Tento nesoulad v počátečních preferencích totiž deklarovali především respondenti s nejnižším dosaženým vzděláním (bez maturity)**. Pouze u mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí se tato souvislost nepotvrdila. Muži s výhradní či převážnou péčí jednoho z rodičů uváděli, že dávali zpočátku přednost své střídavé či společné péči, zatímco matka dítěte si přála svou výlučnou péči, zejména tehdy, když dosáhli

maturitního vzdělání. **U rodičů s (víceméně) rovnoměrnou péčí zase rostoucí úroveň vzdělání respondenta/ky zvýšila pravděpodobnost, že se rodiče shodli na střídavé či společné péči** (viz graf č. 4.13).

Graf č. 4.13 **Typ péče upřednostňovaný zpočátku oběma rodiči dle vzdělání respondenta, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)

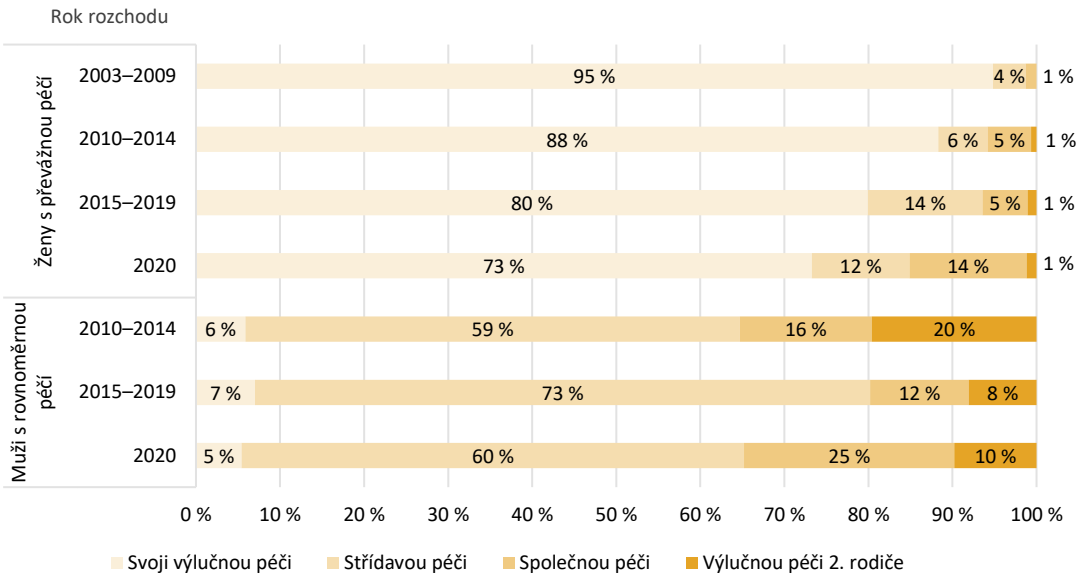


Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Výsledky šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* naznačují, že **v posledních letech ubývalo těch, kteří krátce po rozchodu preferovali tradiční rozdělení, tzn. výlučnou péči ženy, a naopak rostl podíl rodičů, kteří dávali přednost rovnoměrnému rozdělení péče**. To se projevuje u žen, jejichž dítě pobývá převážně u jednoho z rodičů, a u mužů s (víceméně) rovnoměrným rozdělením péče (srov. graf č. 4.14).

Graf č. 4.14 **Typ péče, který zpočátku upřednostňovaly ženy s převážnou péčí a muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí, dle roku rozchodu** (v %)



Pozn.: V letech 2003–2009 se rozešlo jen 9 mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí ve výběrovém souboru, proto není tato kategorie uvedena. Kategorie žen s převážnou péčí zahrnuje rezidenční i nerezidenční matky.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Ženy s převážnou péčí, jež se s druhým rodičem dítěte rozcházely v letech 2003 až 2009, o jiné možnosti než o své výlučné péči prakticky neuvažovaly. U žen rozcházejících se v dalších letech však podíl těch, které preferovaly svou výlučnou péči, postupně klesal. Nejprve u nich rostl podíl těch, které preferovaly střídavou péči a posléze rovněž péči společnou. V roce 2020 upřednostňoval společnou péči dokonce větší podíl z nich než péči střídavou (viz graf č. 4.14). Obdobný trend lze pozorovat u mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí. Pětina otců s (víceméně) rovnoměrnou péčí, kteří ukončili vztah s matkou dítěte v letech 2010 až 2014, po rozchodu ještě preferovala výlučnou péči matky. U otců s (víceméně) rovnoměrnou péčí, kteří se rozešli v letech 2015 až 2019, již zcela jasně dominovala preference střídavé péče. U mužů rozešlých v roce 2020 se nezměnil podíl těch, kdo preferovali rovnoměrné rozdělení péče, výrazně však narostl podíl mužů upřednostňujících společnou péči na úkor preference péče střídavé.[24] Ačkoli u ostatních kategorií rodičů tento trend potvrzen nebyl, lze předpokládat, že jde o obecnější tendenci, která se do budoucna bude projevovat v rozhodování o rozdělení péče o dítě po rozchodu.

[24] Rok 2020 se nesl ve znamení pandemie covidu-19, což mohlo mít za následek dočasnou změnu v preferencích (např. pokud rodiče měli za to, že bude za daných okolností obtížné realizovat střídavou péči). Právě vliv pandemie však nelze na datech ověřit vzhledem k absenci údajů o rodičích, kteří se rozešli po jejím odeznění.

4.6 Motivace k preferenci různých typů péče

Je pochopitelné, že k preferenci různých typů porozchodového uspořádání péče o dítě vedou rodiče různé motivace. Odborníci, kteří se podílejí na hledání odpovídajícího uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů (např. soudci, advokáti, pracovníci OSPOD), nacházejí **podstatné rozdíly v motivacích otců a matek k upřednostňování různých forem péče**. Ponecháme-li stranou rodiče, kteří určitý typ péče prosazují se záměrem uškodit druhému rodiči nebo na něj vyvíjet nátlak, vysledovali zmínění odborníci, že matky vede k preferenci vlastní výlučné péče zejména rozdělení péče před rozchodem, jež se snaží zachovat, dále strach ze ztráty kontaktu s dítětem a kontroly nad jeho výchovou, obavy z konkurence v osobě nové partnerky otce dítěte či snaha o to, aby otec dětí hradil výživné. Otcům se na tomto uspořádání péče nelíbí zejména to, že se v něm nemohou podílet na výchově dětí stejnou měrou jako matka a jejich role je mnohdy redukována především na finanční podporu v podobě výživného. Mohou se rovněž obávat, že by jim mohlo být upřeno právo stýkat se s dětmi a že by je v otcovské roli mohl nahradit nový partner matky. Pokud prosazují střídavou péči, jde jim tedy především o to, že se chtějí nadále plnohodnotně podílet na péči o děti a jejich výchově a střídavá péče jim z tohoto hlediska připadá jako spravedlivé řešení. Matky může od střídavé péče odrazovat pocit určitého stigmatu s ní spojeného (projev „mateřského selhání“), a to zejména na venkově, kde tento model porozchodové péče není obvyklý,[25] obavy z nedostatečného výživného, z dopadů střídání dvou domovů na děti či z toho, že je v jejich roli bude pravidelně nahrazovat nová partnerka otce dětí. Mnoho žen si rovněž nedokáže představit, že by nebyly s dětmi v každodenním kontaktu. Matek, jež se střídavé péči nebrání, však přibývá, i když oslovení odborníci se vesměs domnívají, že obvykle nejde o jejich preferenci, nýbrž o určitý ústupek druhému rodiči z jejich strany, například proto, že pociťují vinu za rozpad rodiny, či s ohledem na majetkové vyrovnání apod. (Barvíková, 2019; Paloncyová et al., 2022; Barvíková et al., 2022). V zemích, kde je rovnoměrné rozdělení péče více rozšířené, však může být situace jiná. Jeden ze zahraničních kvalitativních výzkumů, který se zabýval rozdíly v motivacích pro volbu rovnoměrného rozdělení péče u mužů a u žen, zjistil, že matky, jež tento typ péče preferovaly, byly nejčastěji motivovány přesvědčením, že jejich děti i jejich otcové mají právo na svůj vzájemný vztah, jeho udržení a prohlubování. V centru jejich pozornosti tak byly především prospěch a blaho dětí. Otcové oproti tomu akcentovali především svůj zájem plnohodnotně se podílet na výchově svých dětí a být nadále součástí jejich života (Smyth, Caruana & Ferro, 2003).

[25] Výzkum veřejného mínění *Stabilita rodiny 2020* však nepotvrzuje, že by veřejnost odsuzovala matky, jež svolily ke střídavé péči, nebo že by ve veřejnosti převládal názor, že tento typ péče je pro ženy v rozporu s výkonem mateřské role. S výrokem „když matka souhlasí s jinou než se svojí výlučnou péčí, není dobrá matka“ souhlasilo jen 13 % mužů a 9 % žen, naopak nesouhlasilo s ním 62 % mužů a 67 % žen. Zhruba čtvrtina respondentů se nedokázala rozhodnout. Podobně s výrokem „střídavou péčí přichází matka o část svého ‚já‘“ souhlasilo 17 % mužů a 22 % žen, nesouhlas vyjádřilo 58 % mužů a 52 % žen. Ostatní neměli na toto tvrzení jasný názor (Paloncyová et al., 2022).

Důvody preference vlastní výlučné péče

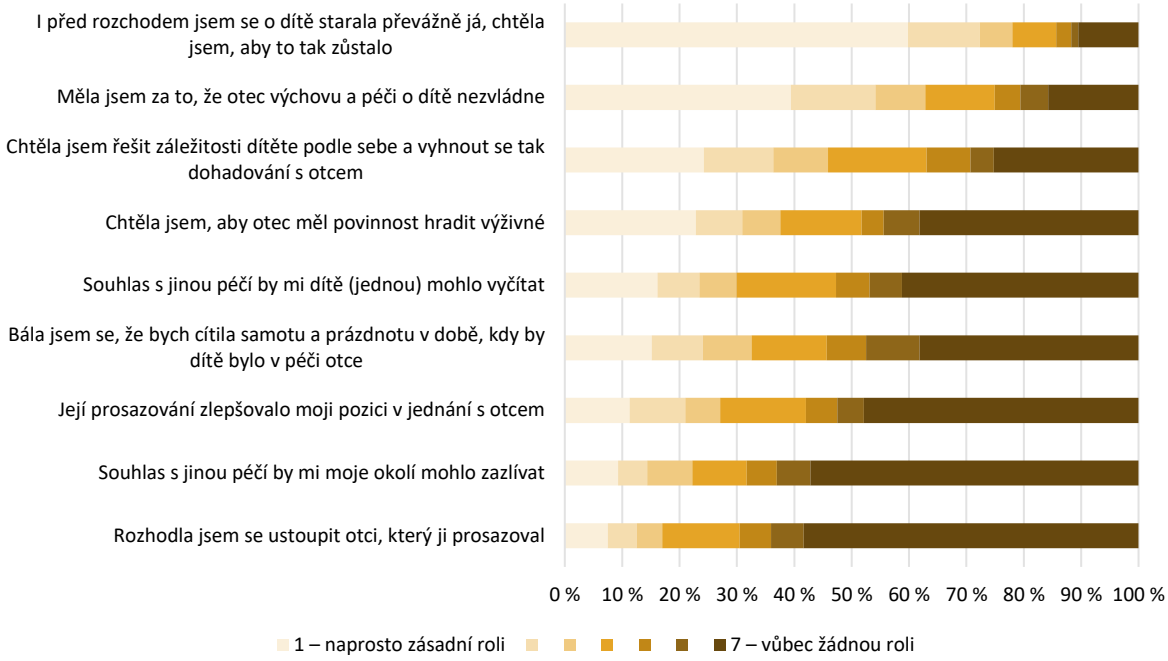
Na datech z výzkumu *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* lze detailněji zkoumat, kdo má jaký důvod preferovat určitý typ péče. Respondenti výzkumu měli možnost vyjádřit se k tomu, jakou roli hrály v jejich volbě různé důvody či okolnosti.[26] Svou vlastní výlučnou péči preferovaly především ženy, jejichž dítě vyrůstá ve výhradní či převážné péči jednoho z rodičů. Podíváme se tedy na to, co právě tyto ženy vedlo k tomu, že dávaly přednost své výlučné péči. Ukazuje se, že tyto **ženy, které v první fázi po rozchodu upřednostňovaly svěření dítěte do vlastní výlučné péče, braly dle svých výpovědí v potaz především to, jak byla péče rozdělená před rozchodem**. S tím úzce souvisí nedůvěra velké části těchto žen v rodičovské schopnosti druhého rodiče (viz graf č. 4.15). **Pro takřka čtvrtinu z nich hrála naprosto zásadní roli také touha řešit záležitosti dítěte podle sebe, bez nutnosti dohadovat se na nich s druhým rodičem**. Tato motivace může stát za volbou výlučné péče u párů, které mají problém se dohodnout vzhledem ke konfliktům, k nimž mezi nimi dochází. **Pro necelou čtvrtinu žen s převážnou péčí, které si zpočátku přály svou výlučnou péči, hrálo rovněž zásadní roli to, že chtěly, aby druhý rodič musel hradit výživné na dítě**. Naopak se zdá, že preference vlastní výlučné péče nebyla z pohledu matek s převážnou péčí obvykle ústupkem druhému rodiči ani tlaku okolí.

Porovnáme-li motivace matek s převážnou péčí preferujících zpočátku svou výlučnou péči s ostatními rodiči, kteří rovněž upřednostňovali vlastní výlučnou péči, ukazuje se, že zatímco důvody k takovýmto preferencím byly obdobné u žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí, motivace mužů byly někdy odlišné. **Pro muže – bez ohledu na současné rozdělení péče – nebylo zásadním důvodem preference výlučné péče to, že by před rozchodem byli primární pečující osobou. Jejich preference vycházela především z jejich nedůvěry ve schopnosti či možnosti matky péči o dítě zvládnout**. Mezi otci s převážnou péčí, kteří upřednostňovali svou výlučnou péči, uvedlo 42 %, že tento důvod hrál v jejich rozhodování naprosto zásadní roli.[27] Muži upřednostňující svou výlučnou péči se dále od žen se stejnými preferencemi liší v tom, že pro ně nehrálo důležitou roli placení výživného druhým rodičem.

[26] Úplný seznam důvodů a okolností viz příloha č. 2.

[27] 76 z 86 mužů s převážnou péčí, kteří zpočátku upřednostňovali svou výlučnou péči, je v současnosti rezidenčním rodičem.

Graf č. 4.15 **Jakou roli hrály u žen s převážnou péčí ve volbě vlastní výlučné péče krátce po rozchodu následující důvody či okolnosti** (v %):



Pozn.: N = 495

Zahrnuty jsou rezidenční i nerezidenční matky. U rodičů, kteří řešili úpravu péče o dítě soudní cestou, se preference váží k počátku prvního soudního řízení. U ostatních rodičů se váží k prvním třem měsícům po rozchodu.

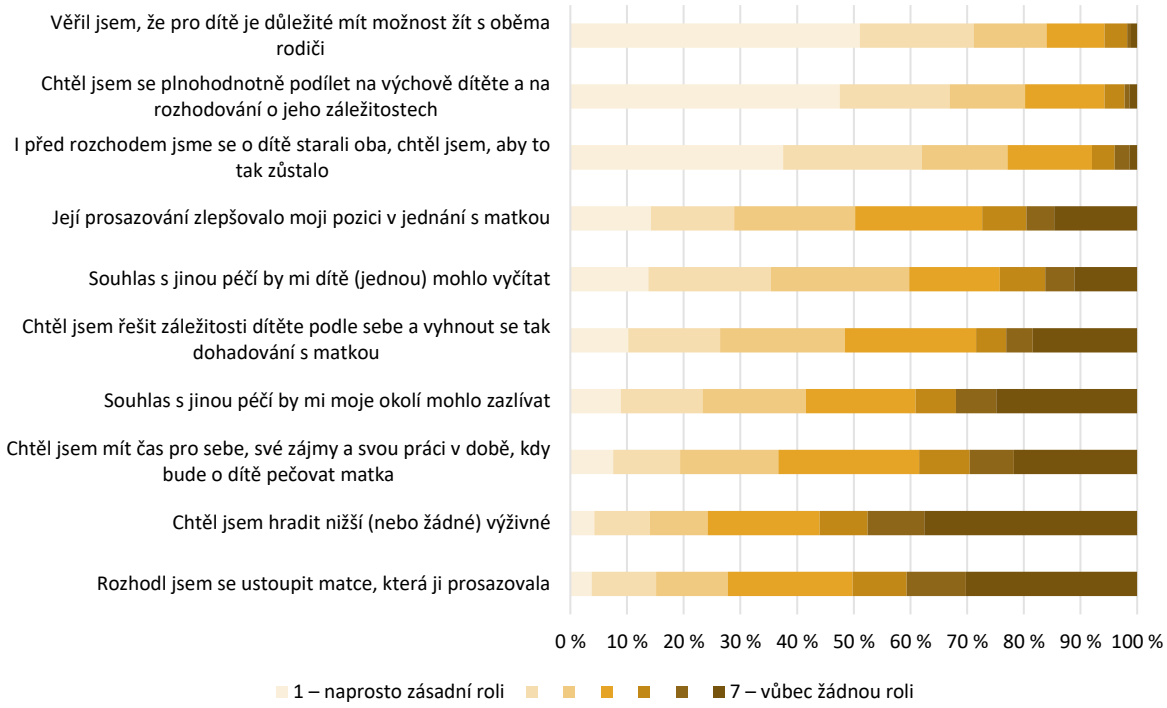
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Pokud se zaměříme na dílčí rozdíly v počátečních motivacích k výlučné péči mezi ženami s převážnou a s (víceméně) rovnoměrnou péčí, lze vysledovat, že **snaha řešit záležitosti dítěte podle sebe a nemuset se dohadovat s druhým rodičem hrála důležitější roli při preferenci výlučné péče pro ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí než pro ženy s péčí převážnou**. Ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí se dále častěji obávaly samoty a prázdnoty v době, kdy by dítě bylo v péči druhého rodiče. Lze se domnívat, že u žen s (víceméně) rovnoměrnou péčí byla varianta rovnoměrného rozdělení péče v době těsně po rozchodu více pravděpodobná, proto období nepřítomnosti dětí braly více v úvahu než ženy, jejichž dítě pobývá výhradně či převážně u jednoho z rodičů (tedy obvykle u nich samotných). Otázka výživného byla rovněž o něco důležitější pro ženy s (víceméně) rovnoměrnou než pro ženy s převážnou péčí. Ve srovnání se všemi ostatními kategoriemi rodičů se ženy s převážnou péčí nejméně často ztotožňovaly s tím, že by prosazování vlastní výlučné péče zlepšovalo jejich vyjednávací pozici.

Důvody preference střídavé/společné péče

Střídavou či společnou péči nejvíce upřednostňovali muži, jejichž dítě vyrůstá ve (víceméně) rovnoměrné péči. Ptáme-li se těchto mužů na důvody jejich volby, zjišťujeme, že je k tomu nejčastěji vedlo **přesvědčení, že je pro dítě důležité, aby mělo možnost žít s oběma rodiči. Zároveň se chtěli plnohodnotně podílet na výchově dítěte a na rozhodování o jeho záležitostech**, přičemž pro 38 % z nich hrálo **naprosto zásadní roli to, že se před rozchodem starali o dítě oba rodiče** (viz graf č. 4.16). Nejméně důležité bylo dle tvrzení těchto otců rozhodnutí ustoupit druhému rodiči a dále snaha hradit nižší či nehradit žádné výživné.[28]

Graf č. 4.16 **Jakou roli hrály u mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí ve volbě střídavé či společné péče krátce po rozchodu následující důvody či okolnosti** (v %):



Pozn.: N = 450

U rodičů, kteří řešili úpravu péče o dítě soudní cestou, se preference váží k počátku prvního soudního řízení. U ostatních rodičů se váží k prvním třem měsícům po rozchodu.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

[28] Nelze ověřit, zda to respondent opravdu nepovažoval za důležité, či měl zábrany se k tomuto výroku v dotazníku přihlásit.

Srovnání mužů s (víceméně) rovnoměrnou péčí upřednostňujících střídavou či společnou péči s ostatními rodiči, kteří preferovali rovnoměrné rozdělení péče, opět ukazuje rozdíly především mezi motivacemi mužů a žen. **Ženy** například obecně **častěji než muži uváděly, že v jejich preferenci střídavé či společné péče hrálo naprosto zásadní roli to, že chtěly mít čas pro sebe, své zájmy a svou práci v době, kdy bude o dítě pečovat druhý rodič**. Lze to vysvětlit tím, že ženy rovnoměrnou péči vnímají jako alternativu vůči situaci, kdy na ženě leží celé břímě péče o dítě, zatímco muži vycházejí z opačných pozic, tzn. oproti tradičnímu modelu je střídavá či společná péče z hlediska času zatíží více. **Ženy s (víceméně) rovnoměrnou péčí uváděly častěji než muži se stejným uspořádáním péče, že volba střídavé či společné péče byla pro ně ústupkem druhému rodiči** (11 % žen s rovnoměrnou péčí upřednostňujících zpočátku tento typ péče označilo tento důvod za naprosto zásadní, oproti 4 % mužů se stejným rozdělením péče a stejnými počátečními preferencemi). **Rodiče s (víceméně) rovnoměrnou péčí měli častěji tendenci uvádět, že v preferenci střídavé či společné péče pro ně hrálo naprosto zásadní roli to, že se i před rozchodem starali o dítě oba rodiče** a chtěli toto rozdělení péče zachovat. V celkovém srovnání tento motiv nejvíce uváděli muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí, nejméně naopak rezidenční matky. Rodiče, jejichž dítě nyní žije výhradně či převážně u matky, zase méně často jako důvod k preferenci rovnoměrné péče uváděli, že věřili, že je pro dítě důležité mít možnost žít s oběma rodiči. Titíž rodiče rovněž méně často za podstatný důvod považovali to, že se chtěli plnohodnotně podílet na výchově dítěte a na rozhodování o jeho záležitostech. V těchto souvislostech se ukazují určité vzorce uvažování o rodině. **Rodiče, kteří ve svých domácnostech aplikují převážnou péči matky, se** z tohoto pohledu **jeví být častěji zastánci tradičního rozdělení rolí v rodině, v němž péče o děti je především doménou matky, tzn. matky se o svůj podíl na péči neobávají a otcové necítí (tak silnou) potřebu se v této sféře angažovat**. **Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí jsou naopak v mnohém zastánci modelu, v němž se rozdíly mezi rolemi otce a matky stírají, a podíl na péči o dítě je tak pro ně velmi důležitý**.

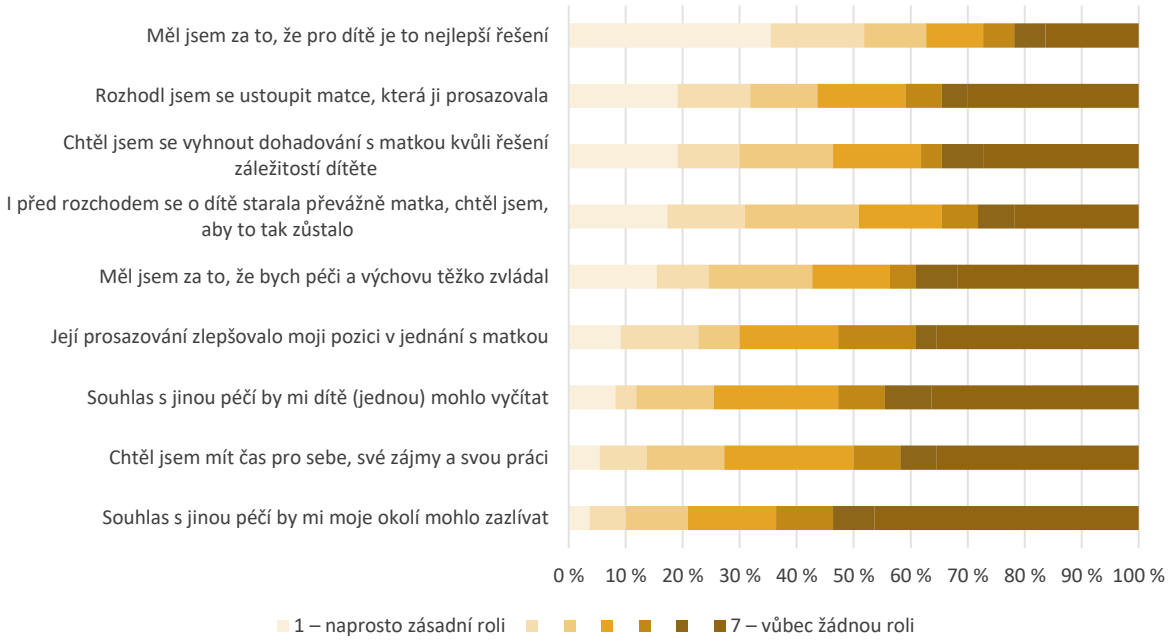
Důvody preference výlučné péče druhého rodiče

Výlučnou péči druhého rodiče upřednostňovali ponejvíce muži s převážnou péčí.[29] Při pohledu na to, co tyto muže motivovalo k tomu, aby se zasazovali právě o takové rozdělení péče, je patrné, že **největší roli v tom hrálo přesvědčení, že pro dítě je to nejlepší řešení**, a to s ohledem na jeho věk, potřeby nebo pohlaví (viz graf č. 4.17). **Preference výlučné péče druhého rodiče se u těchto mužů ukazuje být v mnoha případech rovněž ústupkem matce, případně snahou vyhnout se dohadování s ní kvůli řešení záležitostí dítěte**. Nemalá část otců s převážnou péčí významně zohledňovala ve svém rozhodování i to, že **před rozchodem se o dítě převážně starala matka**,

[29] 102 ze 110 mužů s převážnou péčí, kteří zpočátku upřednostňovali výlučnou péči matky, je v současnosti nerezidenčním rodičem, tzn. jejich dítě pobývá převážně u matky.

dávalo tedy pro ně zřejmě smysl zachovat v této oblasti kontinuitu. Za nejméně relevantní pro preferenci výlučné péče matky považovali otcové s převážnou péčí tlak okolí.

Graf č. 4.17 **Jakou roli hrály u mužů s převážnou péčí ve volbě výlučné péče matky krátce po rozchodu následující důvody či okolnosti** (v %):



Pozn.: N = 110

Zahrnuti jsou rezidenční i nerezidenční otcové. U rodičů, kteří řešili úpravu péče o dítě soudní cestou, se preference váží k počátku prvního soudního řízení. U ostatních rodičů se váží k prvním třem měsícům po rozchodu.

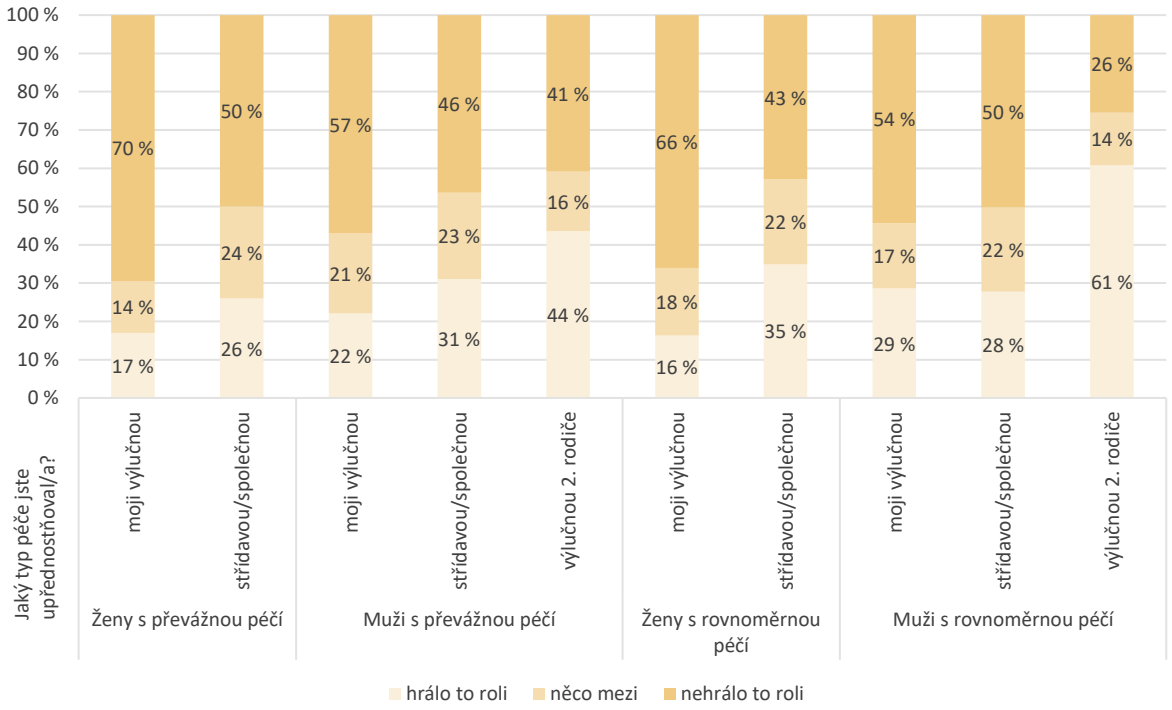
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Vzhledem k tomu, že u žen se preference výlučné péče druhého rodiče téměř nevyskytovala, nelze porovnávat motivace k preferování právě takového rozdělení péče u mužů a žen. Lze pouze studovat dílčí rozdíly mezi důvody těchto preferencí mezi muži s převážnou a **muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí**. Posledně jmenovaní brali o něco častěji v potaz **obavy z toho, že by péči o dítě a jeho výchovu těžko zvládali**. Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí se při preferenci výlučné péče matky rovněž častěji než muži s převážnou péčí ohlíželi na to, že chtěli mít čas pro sebe, své zájmy a svou práci v době, kdy bude o dítě pečovat matka.

Souvislost některých motivů s preferovaným typem péče

Určitou dynamiku vyjednávání o rozdělení péče lze zachytit, pokud porovnáme roli některých motivů u rodičů s různými preferencemi. Těmito motivy jsou především rozhodnutí ustoupit druhému rodiči, který daný typ péče prosazoval, a snaha zlepšit svou vyjednávací pozici. Z tohoto porovnání vyplývá, že **rodiče, kteří upřednostňovali svou výlučnou péči, k tomu obvykle nebyli vedeni tlakem ze strany druhého rodiče dítěte**, tzn. ve většině případů tím nechtěli ustoupit druhému rodiči (viz graf č. 4.18). Naopak **rodiče, kteří preferovali zpočátku výlučnou péči partnera (ve výběrovém souboru se to týká prakticky jen mužů), svou preferenci mnohdy zdůvodňují tím, že se rozhodli druhému rodiči ustoupit**. **Preference střídavé či společné péče byla u žen výrazně častěji ústupkem druhému rodiči než preference jejich vlastní výlučné péče**. Muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí, kteří upřednostňovali střídavou či společnou péči, naopak spíše nebyli motivováni tím, že by chtěli matce dítěte ustoupit.

Graf č. 4.18 **Hrálo ve volbě typu péče roli rozhodnutí ustoupit druhému rodiči, který daný typ péče prosazoval? Dle počátečních preferencí, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



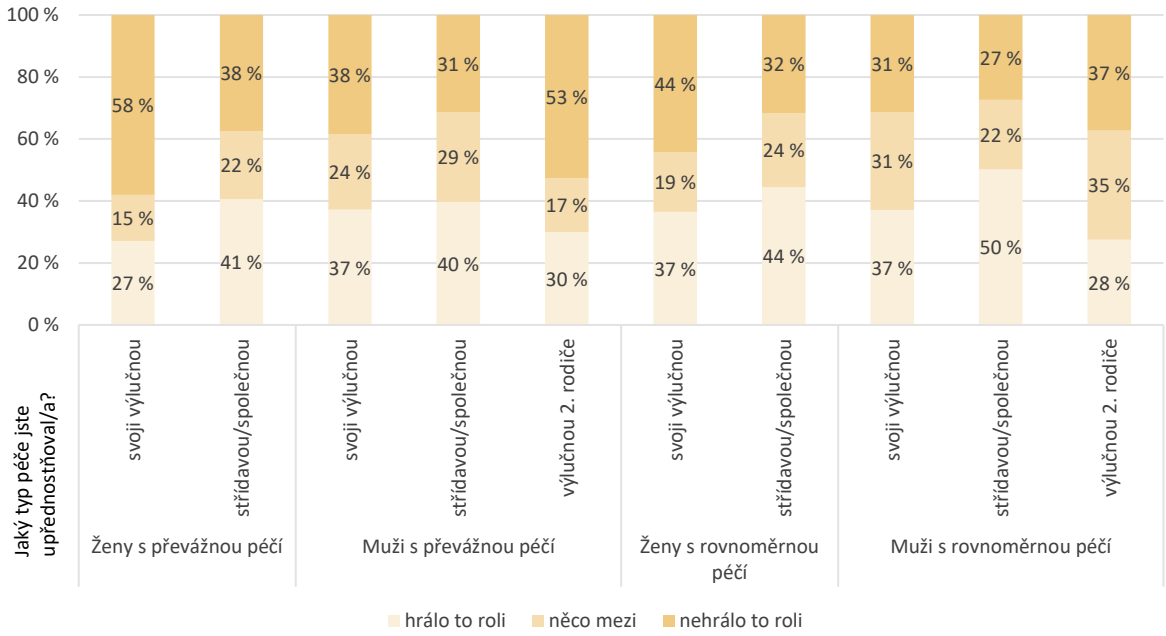
Pozn.: Uvedeny jsou pouze ty preference, které jsou zastoupeny více než 30 respondenty. Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Varianta „hrálo to roli“ slučuje hodnoty 1 až 3 na sedmibodové škále, kde hodnota 1 znamená „naprosto zásadní roli“ a varianta 7 „vůbec žádnou roli.“ Varianta „nehrálo to roli“ slučuje hodnoty 5 až 7, varianta „něco mezi“ odpovídá hodnotě 4 škály.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Co se týče **snahy zlepšit vlastní vyjednávací pozici, ta byla motivem především pro preferenci střídavé či společné péče. Naopak preference výlučné péče matky dle vyjádření respondentů nebyla obvykle vedena snahou zlepšit si vyjednávací pozici** (viz graf č. 4.19).

Graf č. 4.19 **Hrálo ve volbě typu péče roli to, že její prosazování zlepšovalo pozici respondenta v jednání s druhým rodičem? Dle počátečních preferencí, současného uspořádání péče a pohlaví** (v %)



Pozn.: Uvedeny jsou pouze ty preference, které jsou zastoupeny více než 30 respondenty. Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Varianta „hrálo to roli“ slučuje hodnoty 1 až 3 na sedmibodové škále, kde hodnota 1 znamená „naprosto zásadní roli“ a varianta 7 „vůbec žádnou roli.“ Varianta „nehrálo to roli“ slučuje hodnoty 5 až 7, varianta „něco mezi“ odpovídá hodnotě 4 škály.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Odhlédneme-li od toho, jaký konkrétní typ péče ten který rodič upřednostňoval, lze souhrnně říci, že **otázka výživného je při rozhodování o rozdělení péče po rozchodu výrazně relevantnější pro ženy než pro muže** (nebo to ženy alespoň častěji přiznávají), a to bez ohledu na současné rozdělení péče. Dozajista to souvisí s vyšší úrovní příjmů u mužů a s tím, že ženy se do jisté míry stávají (zejména v období, kdy jsou děti malé) na mužových příjmech závislé. Právě výživné, tzn. snaha o to, aby jej platil druhý rodič nebo aby respondent platil co nejnižší/nižší/žádné výživné,

považovalo za naprosto zásadní důvod k preferenci vlastní výlučné nebo rovnoměrné péče 19 % žen, avšak jen 5 % mužů.

Shrneme-li to, co ukázal výzkum *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* o preferencích rodičů ohledně uspořádání péče o dítě po rozchodu, ukazuje se, že na to, k jakému typu péče se rodič přikloní, má vliv celá řada okolností. **Celkově lze říci, že rodiče se krátce po rozchodu ve svých preferencích často s partnery shodují, nicméně některé situace utvářejí podmínky pro to, aby se mezi rodiči ohledně rozdělení péče rozhořel konflikt. Moci pečovat o děti po rozchodu je pro většinu rodičů naprosto zásadní potřeba, muži a ženy při tom však mají odlišná východiska. Do jejich rozhodování se promítá mimo jiné to, co je obvyklé v jejich sociálním kontextu. Protože výlučná péče matky je stále nejběžnějším rozdělením péče po rozchodu, vztahují se rodiče k tomuto modelu jako k referenčnímu bodu, od nějž se odvíjejí jejich strategie. Ženy jsou častěji těmi, které se snaží stávající model zachovat, zatímco muži těmi, kdo se jej snaží posunout směrem k rovnoměrnějšímu rozdělení péče. Ústupek druhému rodiči potom znamená pro ženy přistoupit na rovnoměrné rozdělení péče, pro muže na to, že dítě bude ve výlučné péči matky. Výlučná péče druhého rodiče je tak přijatelnější pro muže než pro ženy, což vysvětluje, proč uspořádání péče, v němž dítě pobývá převážně u otce, většinou předcházely výraznější konflikty mezi rodiči.**

Podstatným faktorem ovlivňujícím volbu uspořádání péče po rozchodu je dělba rolí v rodině, především tedy to, kdo o dítě v jaké míře ve společné domácnosti pečoval. Muži berou v úvahu ve zvýšené míře rovněž materiální faktory, jakými jsou finanční a bytová situace či potřeba splácet dluhy, pro ženy je relevantnější, kdo a v jaké výši bude platit výživné na děti. K výlučné péči se více kloní rodiče, v jejichž rodině se vyskytly sociální patologie, jakými jsou závislosti, a také ti, jejichž protějšek měl v době rozchodu nového partnera. Protože v posledních letech narůstá podíl rodičů, kteří upřednostňovali rovnoměrné rozdělení péče, lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v blízké budoucnosti a toto uspořádání péče tak zřejmě bude čím dál tím častějším modelem uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů. To může postupně vést i k posunu ve zmíněném referenčním modelu uspořádání péče.

Poznatky ze zahraničních výzkumů se potvrdily pouze částečně, a to především v tom, že **preference střídavé či společné péče byla** v datech z šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* většinou při vyjednávání o rozdělení péče **spojena s menšími konflikty než situace, v nichž některý z rodičů prosazoval svou výlučnou péči**. To by mohlo naznačovat, že střídavou péči skutečně volí spíše spolupracující rodiče.[30] **Vliv věku dítěte a vzdělání rodičů se potvrdil jen v omezené míře.** U věku

[30] Na základě dat šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* však nelze určit, zda rodiče měli menší tendenci ke konfliktu proto, že se na rovnoměrné péči byli schopni shodnout jako na kompromisu spíše než u výlučné péče, anebo zda upřednostňovali rovnoměrnou péči proto, že byli schopni se svými protějšky komunikovat bez větších konfliktů.

dítěte se projevil pouze u žen s převážnou péčí, které skutečně v období těsně po rozchodu volily častěji střídavou či společnou péči u starších dětí. U vzdělání rodičů se tento vliv prokázal pouze, byl-li brán v potaz upřednostňovaný typ péče u obou rodičů současně (viz str. 59–60). **Finanční situace domácnosti se promítla do preferencí rodičů jen u vybraných skupin mužů. Souvislost s věkem rodičů se potom nepotvrdila vůbec**. Je možné, že se v českém kontextu střídavá péče rozšiřuje jiným způsobem než v těch západních zemích, v nichž se uskutečnily dosavadní výzkumy na toto téma. Tuto tezi však bude potřeba do budoucna ověřit na reprezentativních datech.

4.7 Zdůvodnění volby jednotlivých typů péče v hloubkových rozhovorech

V kvalitativním šetření *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?* jsme se rovněž zajímali o důvody, proč byly v rodinách našich respondentů zvoleny jednotlivé typy uspořádání péče – výlučná/střídavá/společná. Jak dokládají i v textu použité citace, nebylo výjimečné, že se níže zmíněné důvody v jejich výpovědích vyskytovaly v kombinacích.

Pokud byla nastolena **výlučná péče otce**, dle výpovědí otců to u mladších dětí bylo především v případech, kdy matka nejevila o dítě zájem, při její péči docházelo k zanedbávání dítěte (školní docházka, osobní péče), nebo o dítě nebyla schopna pečovat z důvodu závislosti na návykových látkách. U odrostlejších dětí, starších 12 let, k jejichž názoru opatrovnické soudy přihlížejí, se tak stávalo na přání dítěte, které preferovalo soužití s otcem.

Výlučnou péči matky častěji a intenzivněji prosazovaly právě ony, zejména u malých dětí. Bylo-li dítě svěřeno do péče matky, pak to v části případů dle výpovědí respondentů/respondentek nebylo výsledkem vzájemné dohody, ale neochvějné vůle matky, která nepřipustila jinou možnost než právě tento typ péče.[31] V některých z těchto případů se otec marně (i soudně) snažil prosadit rovnoměrnější model péče, jindy otec matce ustoupil a akceptoval její volbu. Někteří otcové o jiný model péče vůbec neusilovali, od počátku zastávali stejný názor jako matka, tedy že jejich dítě má být v její péči. Popřípadě jim osobně právě toto nastavení přináší výhody s ohledem na pracovní vytížení, nepravidelnost pracovní doby, životní styl, osobní priority, nový partnerský vztah atd. Jindy by jiné nastavení snad ani nebylo realizovatelné ku prospěchu dítěte – především u velmi vzdálených bydlišť rodičů (v několika rodinách otec, cizí státní příslušník, ani nežije na území České republiky).

Někdy bývá výlučná péče s rozšířeným stykem vyjednaným kompromisem mezi matkou, trvající na svojí výlučné péči, a otcem, usilujícím o střídavou péči.

[31] Z rozhovorů vyplývá, že v některých případech tyto matky v rodině i dříve rozhodovaly o všem podstatném.

> *„No, já jsem od začátku chtěl střídavou, protože… mně to přijde nejvýhodnější pro to dítě. Ona ne, ona chtěla vyloženě svojí jako, že by ho měla v péči ona. Nevím, asi kvůli alimentům, nevím, kvůli čemu. No, a já jsem nechtěl ustoupit, a když to soudce viděl, tak nás prostě poslal k tomu mediátorovi, ať se dohodneme tam, nechtěl se tím zaobírat. No, u toho mediátora jsme se právě dohodli, ona furt nechtěla ustoupit, tak jsem říkal – dobře, tak bude v tvojí péči, ale budeme ho vídat jakoby 50 na 50.“* (42 otec – formálně výlučná péče matky, reálně režim odpovídající střídavé péči)

V několika případech, ať už se dítě v péči matky ocitlo na základě oboustranně uspokojivé dohody, či ne, existuje z iniciativy otce rozhodnutí soudu o svěření dítěte do střídavé anebo společné péče obou rodičů. Ovšem zpravidla již v období podání návrhu k soudu byla mezi rodiči domluva, že půjde pouze o formální pojistku otcova kontaktu s dětmi a naplňování jeho rodičovských práv. O dítě se primárně měla starat matka a mělo bydlet s ní. A také tomu tak je.

Ve vícero rodinách je dítě ve výlučné péči matky na základě jejího a mnohdy i otcova přesvědčení, že děti patří k matce. V tomto pojetí jde o přirozenou instinktivní záležitost, matka mívá (obecně) k dítěti bližší vztah než otec, více rozumí jeho potřebám a péče o děti je její hlavní životní náplní („dítě jako nejkrásnější a nejdůležitější životní projekt matky“, 14 matka – výlučná péče). Pokud tedy žena dětem neubližuje, má mateřský cit, měla by je mít v péči ona.

> *„… přijde mi to lepší, že to dítě je u mě, u matky, nevím, přijde mi to lepší, hezčí vztah prostě. Žena je žena, matka je matka.“* (15 matka – nebyli sezdáni, dítě v její péči)

Další přesvědčení – které rezonuje mezi mnohými matkami, ale i otci, či je otci jako pádný důvod k výlučné péči matky akceptováno – je, že pro děti není dobré střídat dva domovy (podrobněji viz kap. 5). Někdy je snaha prostřednictvím výlučné péče matky zachovat dětem jeden jediný domov motivována touhou rodičů, aby jejich rozchod přinesl do života dětí co nejméně změn.

Mezi časté argumenty pro výlučnou péči matky patří, že i za trvání partnerského vztahu se dítěti věnovala primárně ona. Někteří rodiče dále uváděli, že jinému řešení péče o dítě v jejich případě bránily, či dosud brání konfliktní vztah nebo komunikace rodičů, popřípadě konfliktní osobnost jednoho z nich (zpravidla toho druhého) – nebyli/nejsou schopni se spolu na záležitostech týkajících se dítěte domlouvat a mají tedy za to, že střídavá/společná péče by u nich nemohla fungovat.

V některých případech byly v pozadí prosazování výlučné péče matky její rozbouřené emoce, city raněné jednáním bývalého partnera (např. ve fázi rozchodu, řešení péče o děti, majetkového vypořádání), dle domněnek některých otců šlo z její strany o osobní mstu.

> *„… to dělení majetku, což si myslím, že to bylo jako asi to nejtěžší období toho rozvodu, protože tam byly strašný lži a – tohle bylo před manželstvím, tohle až po. Teď* **on mně dokázal lhát do očí před našima právníkama***, takže to bylo takový šílený.* **A to v tu dobu jsem přesně byla taky zabejčená, že dítě mu nebudu dávat, prostě takový ty klasický scény. To, co asi dělají všechny ty ženský, když se takhle láme chleba.** *No, samozřejmě pak jsme došli k nějakýmu rozumnýmu kompromisu, kde teda on přistoupil na nějaký to*

> *dělení, aby to bylo jakoby férový i pro něj i pro mě, a vlastně,* **když se vyřešilo to majetkový vyrovnání, tak si myslím, že tím se vlastně vyřešil i ten náš vztah** *mezi sebou. A pak už jsme neměli vlastně problémy, když jsme stáli před tím soudem, a teda on řekl, kolik bude na to dítě platit, a že ho bude mít jednou za 14 dní o víkendu, tak vlastně už, když jsme vycházeli z tý soudní síně, tak jsme si řekli, že to takhle hrotit nebudeme, že zkusíme střídavou péči nebo zkusíme všechno, co by mohlo dobře fungovat."* (27 matka – formálně výlučná péče matky, reálně střídavá péče)

Podle některých respondentů/respondentek neměl otec v době řešení nastavení péče o dítě dostatečné bytové a finanční podmínky, aby dítěti mohl vytvořit zázemí. Jiná možnost než výlučná péče matky tehdy tedy ani nebyla schůdná, což potvrzuje výše uvedená zjištění z datové analýzy. Nutno podotknout, že zde byla spojitost buď s problematickým životním stylem a osobnostními rysy otce, nebo byla hlavní příčinou otcova nedostatečného zázemí situace rozchodu. Tedy že otec z vlastní vůle uvolnil původní rodinný byt/dům matce a dětem, či k tomu byl matkou dotlačen. V období řešení péče o děti jeho bytová a finanční situace ještě nebyla stabilizována, finančně dosáhl pouze na příliš malý byt nebo jen sdílené bydlení, vydal finanční prostředky na zajištění nového bydlení a vybavení, či byl zatížen dluhy (nemovitost psána na matku, na otce dluh za ni). Podle dohadů některých otců byla u matky tou rozhodující motivací pro prosazování její výlučné péče vidina výživného.

Některé matky prosadily výlučnou péči na základě svého přesvědčení, že pro péči o dítě a jeho výchovu jsou ony vhodnější osobou než jeho otec – ať už schopnostmi, či charakterem.

> *„Protože ho považuji za člověka nedobrého, člověka, který lže, podvádí, nesplní své úkoly anebo sliby, není dobrým člověkem jako rodič, protože se domnívám, že děti si berou ze svých rodičů příklad. Považovala jsem se za člověka lepšího a vhodnějšího a pochopitelně, žena má vždycky k tomu svému dítěti mnohem bližší vztah…"* (14 matka – výlučná péče matky)

V některých rodinách byla **střídavá péče** (či „kvazistřídavá" u nesezdaných párů, tj. bez soudního rozhodnutí) přirozeným vyústěním řešení rozchodu rodičů. A to v rodinách, kde otec byl v péči velmi aktivní již v dobách společného soužití, současně oba rodiče byli zajedno, že pro dítě je tento model nejvhodnější řešení, oba stáli o to, podílet se na péči o něj a jeho výchově rovnoměrně a jeden druhému nechtěli plnohodnotný čas s dítětem upřít. Případně pokud se ještě navíc jejich způsob péče o dítě střídavé péči blížil už dříve před rozchodem, přinejmenším v období, kdy jejich partnerský vztah již nefungoval.

> *„… mám pocit, že tohle nám fakt šlo, nebo* **jsem měla pocit, že v tom se shodneme, že jsme oba dva jakoby stáli o to o ní jako pečovat**, *vlastně když jsme se o tom bavili, tak jsme se shodli, že bysme to chtěli jako půl na půl.* **A teď jsme možná asi měli tu výhodu, nevím, že jsme spolu dokázali mluvit a zároveň jsme to nemuseli řešit nějak institucionálně tím, že jsme nebyli svoji ani v nějakým sporu, co se týká té péče o dítě**. *Tak jsme se prostě dohodli, možná partner to navrhl, už ani nevím, že vytvoříme excelovou tabulku takovou,*

> *a tam vlastně dáme jednotlivý dny v měsíci a v roce, a že tam navrhneme, jaké dny ji který z nás bude mít… I jsem věděla, že by to nešlo jako já jeden týden, on druhý týden, protože často právě jezdí do zahraničí a tak, ale věděli jsme, že to chceme půl na půl.* **Takže jsme se dohodli, že to nějak prostě přizpůsobíme jako pracovním možnostem a dalším našim věcem, ale že to budeme držet v tom jako půl na půl**. *Takže prostě to bylo třeba obvykle jako tři dny jeden, tři dny druhý. A* **když Marek vyjel někam do zahraničí třeba na dva týdny, tak to pak zase jakoby v uvozovkách vynahradil nějakou dovolenou, kam ji vzal na delší dobu a tak**. *Takže je to takové přizpůsobené té naší práci, ale* **zároveň tak, aby nás oba dva viděla často a aby nebyla zase nějak jako extrémně dlouho s jedním z nás.** *I když někdy se to taky děje, že třeba teďka je Marek tři týdny pryč, tak je prostě tři týdny se mnou, ale pak zase ví, že bude víc s ním.“* (13 matka – víceméně rovnoměrná péče nesezdaných)

Střídavá péče byla někdy zvolena jako více méně kompromisní řešení, jako například v případě, kdy otec usiloval o společnou péči a matka o svoji výlučnou.

> *„… já jsem velký zastánce společné péče… to současný nastavení nevzniklo jako, že bych si to já takhle přál,* **já jsem prostě uhrál to minimum, co jsem byl schopen uhrát,** *a doteď si myslím, že kdyby pár lidí dělalo svou práci správně, tak to mělo být jinak, jo?“* (01 otec – střídavá péče)

Častěji byla výsledkem ústupku matky otci, která si přála děti do své péče, ale v zájmu klidu pro děti (neprosoudit jejich dětství) a ve snaze v rámci (dalších) soudních pří ještě více nezhoršovat vztahy s jejich otcem přistoupila na jím prosazovanou střídavou péči. Tento krok matce usnadňovalo, vnímala-li ho jako dobrého otce, tedy věnoval-li se dětem již před rozchodem, měl s nimi dobrý vztah, a věřila-li, že je schopen se o ně postarat.

> *„A vlastně si pořád říkám, že se něco stane, že to prostě bude jinak…* [že se děti v budoucnu rozhodnou pro její péči]. *Ale zároveň jako já chci, aby byly se svým tátou, a zároveň chci, aby byly se mnou. Ale my dva spolu prostě nemůžeme bejt. Takže jak to máme jako vyřešit? Protože* **já bych nepřežila, kdyby byly ve výhradní péči jeho**, *to bych prostě jako… hm… to bych ani nechtěla žít.* **A já si myslím, že on to má podobně**, *takže je to vlastně taková… jako asi jediná možná varianta přežití…* **ale není to nic, s čím bych jakkoliv souzněla jako máma. A zároveň si ale nemyslím, že je v pořádku, aby je táta dostával na nějakej jako blbej prodlouženej víkend, protože on není žádnej kriminálník**. *Nebo kdyby prostě to byl nějakej hajzl, tak já tady vůbec neuvažuju o střídavý péči, a udělám všechno pro to, aby byly jenom u mě a on je měl v nějakým, já nevím, v nějakým styku. Ale tak to není.* **To je prostě dobrej člověk a dobrej táta a v tu chvíli holky s ním potřebujou bejt.** *A jasně, pořád je tady takový to, že já jsem ta máma, takže* **pořád je ve mně to, že by přece jenom měly bejt víc se mnou než s ním. Ale to je přesně to, co já bych nekonfliktně jenom s ním neuhrála**… *a možná bych i vyhrála u toho soudu, ale mně to připadá úplně jako absurdní, že bych měla jako vyhrávat výchovu a péči o své děti. Mně to připadá úplně jako absurdní to dávat do týhle tý roviny… Takže, jak jsem řekla… hm…* **Já jsem nechtěla ten soudní proces a on by nic jinýho nesnesl, takže tím to bylo daný**.*“* (02 matka – střídavá péče)

Obtížněji se toto nastavení přijímalo, pokud matka měla za to, že se otec před rozchodem dětem nevěnoval, nezajímal se o ně a veškeré záležitosti okolo nich obvykle byly na ní.[32]

> *„… **když bych něco podobnýho řešila se svým současným manželem, tak by mi nějaká ta forma střídavý péče připadala naprosto logická, protože to je úžasnej táta**. A řekne si člověk, že chápe, proč to ten rodič chce udělat, a rozumí tomu naprosto, protože to je prostě rodič jedna ku jedný se mnou.* **Ale u Adamova táty to takhle nikdy nebylo. On tu potřebu s náma bejt vlastně vůbec žádnou neměl, takže mně přišlo hrozně nespravedlivý najednou, že přijde s tím, že chce mít střídavou péči**.“* (03 matka – dříve výlučná péče, později střídavá péče)

V jednom případě byla střídavá péče (ve vzdálených místech) naopak ústupkem otce vůči matce, která po úspěšném absolvování protialkoholní léčby podala návrh na změnu z otcovy výlučné péče na střídavou péči. Otec nakonec na doporučení psycholožky její návrh nerozporoval „jako menší zlo,“ neboť byl varován, že v místě soudy rozhodují ve prospěch matek a pře by mohla vyústit ve výlučnou péči matky.

> *„Takže já jsem se o něj, vlastně dá se říct, staral od dva a půl roku. A tak ona teda mně ho tenkrát nevrátila* [z návštěvy syna u matky]*. A tak nakonec* **psycholožka říkala – víte co, pane Veselý, já vám to řeknu tak, tady to pořád funguje tak, že většinou se matkám dává přednost, a ona má velkou naději, že ho dostane, nešlo by to, kdybyste se domluvili na střídavé péči?** *Já říkám – no tak to by bylo pro mě asi menší zlo. Protože já jsem měl slzy v očích, já říkám – já o něho mám teď přijít najednou a já ještě pracuju na směny.* **Ona jako doporučovala, ta z OSPODu paní, že… taky, že bych ho mohl vidět každých 14 dní. Já říkám – ale já chodím** [do práce] **i víkendy a mně volný víkend vyjde jedenkrát za dva měsíce**. *Jo? To mám tři po sobě vždycky volné víkendy, jo? Takže bych ho viděl, ale až já nevím, za šest týdnů, ne každých 14 dní, ale za šest týdnů.* **A tak jsme se teda dohodli teda i s tou bývalou na té střídavé péči. Takže teď ho máme tři týdny ona, tři týdny já**. *Je to vlastně od tohoto školního roku, od září.“* (21 otec – původně výlučná péče otce, později střídavá péče)

V dalších případech o střídavé péči rozhodl soud na návrh otce, proti vůli matky prosazující výlučnou péči, či rodiče k dohodě na střídavé péči přiměl. Ze strany otců v těchto případech zaznívalo, že jejich motivem bylo být součástí běžného života svých dětí, tedy být co nejvíce s nimi, pokračovat ve společných aktivitách (sporty, různé zvyky a zaběhlé rituály v trávení volného času), podílet se na jejich výchově a nestát se jen „víkendovým strejdou.“ Někdy návrhu otce na střídavou péči předcházelo, že mu matka v období po rozchodu bránila v kontaktu s dítětem.

> *„… my jsme jakoby tu střídavku nějakým způsobem začali praktikovat před tou střídavkou, což jako chápu, že může bejt docela jako velkej šok, pokud je to taková ta tradiční domácnost, kde matka se stará o všechno a otec je od rána do večera v práci, a pak*

[32] Od některých otců a matek zaznělo, že otec po rozchodu pochopil, že by nebylo dobré pro děti ani pro něj, kdyby se o děti nadále nezajímal, nestaral.

najednou z nějakýho důvodu se rozhodne, že chce střídavku. Jedním z častých důvodů bylo, že jsou tam ty neshody a ta střídavka se bere jakoby… je to prostě systém boje jako – prostě ti ty děti nedám, tečka. A můj důvod nebyl pro to, abych jako si vykolíkoval nějaký území, ale můj primární důvod byl, protože já jsem jako to chtěl tak, **chtěl jsem tu střídavku tak žít, chtěl jsem prostě s těma dětma být, chtěl jsem pokračovat v těch našich aktivitách***. A proto si myslím, že v našem případě ta střídavka byla ideální, že tam jako nedošlo k žádnému takovému šoku typu – aha, já mám teď děti na tejden a nevím. Nevím, co s nima budu dělat, nevím, co jim budu vařit, nevím… že potřebujou vyprat prádlo, což si myslím, že ve spoustě rodinách tohle může bejt jako brutální šok, kdy ten chlap vlastně zjistí, že neví, že prostě – jé, těchhle těch milión věcí zařizovala ta ženská. Jo? U nás to tak nebylo, tak jako jasně, začal jsem víc vařit, ale… Je to třeba jako, že člověk vařil, já nevím, 20 ku 80, no tak se to posunulo na 50 ku 50, že jo?"* (37 otec – střídavá péče)

Některé z matek nicméně považují za hlavní motivaci otce ke střídavé péči snahu vyhnout se povinnosti hrazení výživného, či dosáhnout jeho nižší částky.

„… mně to tehdy ještě přišlo právě jako, že to celý chce vlastně v podstatě kvůli tomu, aby nemusel platit vysoký výživný, protože on měl samozřejmě tehdy lepší plat než já. **Já jsem byla na poloviční úvazek a brala jsem podstatně míň. On by musel platit poměrně hodně, takže mně to celý připadalo, že to je celý kvůli tomu. Já jsem tam nějak úplně neviděla jako, že po těch dětech tak moc touží***."* (34 matka – střídavá péče)

Objevily se i případy, kdy střídavá péče (popřípadě „kvazistřídavá", tj. bez soudního rozhodnutí) byla nastolena na přání dítěte, či přání dítěte prý bylo pro otce jedním z impulsů, proč o střídavou péči usiloval.

R: „A spíše to šlo o to, že jsme se navzájem jakoby odcizovali, a **jak já jsem u toho soudu i říkal, my jsme vlastně tu střídavku měli ještě předtím, než vůbec jako došla řeč na to, že bude nějaká střídavka***. Jo? Že tam jako byly velice častý víkendy, kdy já jsem prostě vzal děti a na celej víkend jsem zmizel s dětma, protože jsem si vymyslel, že pudeme, já nevím, na kolo někam nebo na hory nebo nějakou akci, nebo ne na celej víkend, ale třeba na den. Ráno jsme prostě vypadli v osm hodin a vraceli jsme se večer. A maminka si v tu dobu dělala, co chtěla. A pak byli zase obráceně, kdy ona řekla – tak a dneska já pudu s dětma na nějakou ptákárnu. Já říkám – no tak když tam chceš jít, no tak si tam běž, že jo. Tak já mám tady práci do práce, tak já budu pracovat. – Tak jo. A zmizela na celej den zase ona. Takže my jsme naprosto samovolně na tohle najeli."*

T: „Jo, že ten společnej rodinnej čas ubejval."

R: „Vlastně ta rodina se jakoby rozpadla samovolně, protože každej chtěl být tím vedoucím tý rodiny, a nešlo to dohromady ve čtyřech, ale v těch třech to šlo, že jo, protože ty děti… Já jsem prostě jel tu svojí linii, to znamená – pojďme se o tom pobavit, pojďme se dohodnout, pojďme to prodiskutovat. A ona jela tu svojí linii, tu – protože jsem to řekla. **A děti se jako naučily oba dva ty způsoby života** *a pak vlastně přišlo k tomu okamžiku, kdy jsme si sedli a řekli jsme si – hele, tohle fakt nemá jako cenu, my tady žijem prostě vedle sebe, tak… Teda přišla s tím ona – já chci rozvod. Tak tam vlastně pro ty děti nebyl žádnej rozdíl, proto já*

> *jsem jako požadoval i tu střídavku, protože já jsem… psycholožka mi tenkrát za to opakovaně vynadala, že do toho zatahávám děti, ale prostě moje přirozenost byla to s těma dětma probrat.* **A takže jsem se jich na to ptal a oni říkali – tak my chceme, aby to bylo dál, tak jak to bylo, prostě my chceme bejt chvilku s tebou, chvilku s mámou. Prostě oni v tom vůbec neviděli žádnej problém, jo?** *Prostě v tom věku pět šest neřešili nějaký bydlení, školu, tyhle ty problémy, prostě vzali to tak jako –* **tak vy prostě spolu nebudete, když spolu nechcete bejt, a my budeme s váma dvěma***. Tečka."*
>
> (37 otec – střídavá péče)

Ke změně z výlučné péče matky na střídavou péči došlo také při změně podmínek na straně otce a z jeho iniciativy.

> *„… když tam nebyla moje mamka,* **tak si ho bral vlastně jenom na soboty z těch víkendů, což jako jsem chápala, ono to bylo i pro Adámka líp, protože to spolu prostě ještě furt neuměli** *a Adámek k němu nechtěl, takže to bylo takový hodně nepříjemný, protože on si zalezl pod stůl, chytil se nohy od stolu a řval jak blázen, že nikam nepude. A v tu chvíli zase tatínek řval na mě, že za tohle to můžu za všechno já. Takže ty chvíle nebyly vůbec příjemný, musím říct. (…) No a* **pak vlastně si bejvalej manžel našel současnou manželku** *Karolínu, která… taky jsme si trošičku malinko jakoby vyjasňovaly naše vzájemný* [vztahy] *chvílemi, ale* **Adámkovi s ní bylo dobře***. A Adámek* **vlastně potom od jistý doby nejezdil za tátou, ale za ní, protože ona si k němu našla vztah, protože ona nemá sama děti a nemůžou mít děti a vlastně, když zjistili, že nemůžou mít děti, tak i požádali o střídavou péči***, což ze začátku pro mě bylo strašně nefér, protože když jsem si vzala to, že on se fakt o Adámka vůbec nestaral, ale jako vůbec,* **tak mi to bylo hrozně líto. Ale jako dělat jsem s tím nic nemohla***…"*
> (03 matka – nejdříve výlučná, později střídavá péče)

Rodiče praktikující střídavou péči obvykle neměli povědomí o společné péči, až na výjimky nevěděli, jak se oba typy liší. Proto o ní při řešení uspořádání péče o děti ani neuvažovali. Někteří naopak akcentovali, že z jejich pohledu střídavá péče oproti společné dává dospělým i dětem jasný rámec pravidel, který přinejmenším zpočátku potřebovali, a proto volili ji.

> *„… podle mě je* **společná péče opravdu pouze pro brutálně vyspělý rodiče, který jsou toho schopni***, jsou prostě schopni akceptovat to, že ten druhej má nárok na svůj vlastní život, svý vlastní pravidla, a že to vlastně neskončí krachem, jo?* **Proto já jsem spíš zastáncem – dejme střídavou péči a v okamžiku, kdy to bude fungovat, tak se pojďme posunout k nějakejm dohodám, k nějakejm ústupkům, k čemukoliv***. Vlastně tam vůbec není potom ten soud, nic potřeba, že jo, ono když to funguje, tak prostě my jsme schopni se domluvit prostě. Když potom je to bez těch emocí… V tý smlouvě* [míněna soudem schválená dohoda rodičů] *máme vždycky prostě hromada pravidel, tři stránky, a vždycky je tam napsáno – pokud se rodiče nedohodnou jinak. A my se samozřejmě jako postupem času dohadujem jinak a* **není to vlastně společná péče jako oficiálně, ale nějakým způsobem jako se k tomu pomalu, ale jistě blížíme, že ty pravidla od soudu nebo ty, co jsme si na začátku stanovili, jsou spíš jenom taková doporučení***. Ale* **pořád je to jakoby ta záchranná brzda***, že v okamžiku, kdy by se to nějakým způsobem zesralo, když to řeknu expresivně, tak jako vždycky víme jako, kam můžeme… kde je jakoby* **ten bezpečnej přístav, kde prostě je to**

> ***jasně daný, a co se dá zase jako řešit, což se mi na tom jakoby hrozně líbí, jo? Já si nedokážu představit, že by v tom stavu, v kterým my jsme byli, že bysme šli do společný péče.*** *Jo? Myslím tím takový to, že prostě nejsou žádný pravidla a oba dva rodiče se musej jakoby konstantně rozumně domluvit na tom, jak to s těma dětma bude, jak…* **To prostě nešlo, první dva roky rozhodně ne. Teď už si myslím, že je to celkem na pohodu***."* (37 otec – střídavá péče)

Společnou péči do doby, než bylo třeba řešit nastavení péče o děti po rozchodu, neznal nikdo z respondentů, kteří ji v době našeho výzkumu praktikovali, či byla obsažena ve výroku jejich aktuálního soudního rozhodnutí. U některých bylo impulsem ke společné péči – většinou na doporučení právníka či soudce – společné bydliště, které byli z ekonomických důvodů nuceni udržovat přechodně či dlouhodobě i po rozchodu/rozvodu. Někteří rodiče se pro ni rozhodli, protože poté, co se s ní obeznámili, ji začali považovat za nejlepší řešení pro děti z hlediska dopadů rozchodu, ale i pro dospělé, neboť matce i otci zachovává rovnocennou možnost podílet se na výchově a péči o děti. Někteří rodiče měli zkušenost s více méně obdobným způsobem zajišťování péče o děti již před rozchodem (z důvodu práce na směny, partnerské krize atd.), přirozeně jej tedy, pokud se na tom shodli, začali následně praktikovat i ve dvou oddělených domácnostech. Hlavním motivem volby společné péče u některých rodičů bylo zachovat si možnost rozhodovat o svých dětech a podmínkách péče o ně (včetně financí) sami podle svého uvážení a domluvy bez vlivu institucí. Pro některé otce přitom byla rozhodující informace od právníka, že při společné péči se nestanovuje výživné.

Procesu řešení nastavení péče o děti respondenty výzkumu *Jak se vychovávají děti po rozchodu/ rozvodu?* bude věnována detailnější pozornost v jiné publikaci z tohoto šetření. Na tomto místě se omezujeme pouze na zmínku několika okolností, kterým respondenti přisuzují podstatný vliv na jeho vyústění v jiný typ péče, než sami preferovali. V několika případech nastavení péče po rozchodu nebo dokonce výsledek soudního řízení o péči o děti běžícího **v období pandemie zcela zásadně ovlivnily improvizované změny ve fungování péče** po rozchodu, **jimiž se rodiče snažili zvládnout dopady proticovidových opatření** (lockdowny, online výuka, karantény, práce z domova atd.), ale i obecné změny v pracovně-právních vztazích, které pandemie přinesla, zejména pokud jde o **posílení trendu práce z domova a dalších flexibilních forem výkonu práce**. A tak se stávalo, že **výjimečné, minimálně jedním z rodičů pouze jako přechodně chápané řešení, bylo později soudem stvrzeno jako funkční osvědčená praxe**. Například v rodině, kde původně byla domluva na výlučné péči matky, bylo v důsledku nutnosti vyššího zapojení otce nakonec na jeho návrh a proti vůli matky rozhodnuto o střídavé péči. A naopak v rodině, kde se jevily jako ideální podmínky pro střídavou péči, neboť otec si za tím účelem s ohledem na děti pronajal byt ve stejném domě, se matka během lockdownu i s dětmi přesunula za novým partnerem do vzdáleného místa a soud následně za nesouhlasu otce děti svěřil do její péče.

Podle zkušeností některých rodičů určuje výsledek soudního řízení o péči o děti osobní názor soudců a pracovníků OSPOD v místě na střídavou péči a péči otce vůbec. Strategie jednoho z rodičů bojkotovat vzájemnou dohodu se pak může vyplácet. Několik respondentů se na doporu-

čení svého právníka či jiného odborníka znalého místních poměrů na základě informace, že by u daného soudu neuspěli, vzdali úmyslu prosazovat typ péče, který preferovali.

Někteří rodiče, kteří byli rozchodem zaskočení a s představou bývalého partnera o péči o děti nebyli v souladu, se v průběhu vyjednávání o jejím nastavení cítili v nevýhodě – zatímco iniciátoři rozchodu měli zjištěné informace a připravené strategie na několik postupných kroků dopředu, oni se teprve snažili zorientovat a byli v pozici toho, kdo jen nepřipraven (důvěřivě) reaguje, což z jejich pohledu ovlivnilo výsledné nastavení péče.

Výsledky analýzy výpovědí respondentů v hloubkových rozhovorech tedy naznačují a analýza kvantitativních dat potvrzuje, že převážnou péči matky považuje za nejvhodnější uspořádání péče o děti po rozchodu nejen většina žen, ale i významný podíl mužů. Nejčastějším argumentem bývá zájem dítěte mít jen jeden domov, síla vazby mezi matkou a dítětem a přirozené vlohy matky k péči. Nemalému podílu mužů převážná péče matky vyhovuje i s ohledem na nároky zaměstnání či osobní zájmy. Výpovědi respondentů kvalitativního výzkumu dokládají, že převážná péče nemusí být realizována pouze v rámci výlučné péče, ale i ostatních legislativně vymezených typů (podrobněji viz kap. 3.7). Kvantitativní analýza potvrdila, že rovnoměrné rozdělení péče nejčastěji preferují otcové, kdežto u matek většinou nejde ani tak o řešení volby jejich srdce, jako spíše o ústupek otci. Dle výpovědí respondentek kvalitativního šetření jej ženy volily zejména s ohledem na děti ve snaze vyhnout se negativním dopadům případného soudního sporu s otcem, který rovnoměrné rozdělení prosazuje. Tento ústupek se jim činí a prožívá snáze, zapojoval-li se otec do péče o dítě již v době společného soužití a považují-li jej za dobrého otce. Rodiče, kteří preferují rovnoměrné rozdělení péče, a to jak muži, tak i ženy, své preference zpravidla opírají o přesvědčení, že je v zájmu dítěte mít možnost žít s oběma rodiči. Na straně otců bývá přítomna touha se plnohodnotně podílet na výchově dítěte a zachovat si s ním vztah i po rozchodu. Výpovědi respondentů kvalitativního šetření naznačují, že preference otců mnohdy ovlivňuje negativní pověst výlučné péče ohledně nevýhodné pozice nerezidenčního rodiče a s ní související strach z možné degradace vlastního postavení v roli rodiče. Jde tedy o obavy ze ztráty vlivu na rozhodování o záležitostech dětí, omezení kontaktu a oslabení vztahu s nimi.

5. Postoje k jednotlivým typům péče a problematika dvou domovů

Na to, jakému rozdělení péče po rozchodu dávají rodiče přednost a pro jaké uspořádání péče se nakonec rozhodnou, mají nepochybně významný vliv jejich obecnější představy o rodině, o potřebách dětí či o existujících formách uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů. Svou roli hraje ale i to, jak jsou různé modely porozchodové péče přijímány a prezentovány na úrovni celospolečenského diskurzu. Když se rodiče domlouvají o uspořádání péče po rozchodu, mají k dispozici mimo jiné určitá sdílená přesvědčení o jejích jednotlivých formách, a jak jsme viděli i v předchozích kapitolách, opírají se obvykle o převládající způsob rozdělení péče jako o jakýsi výchozí model, s nímž se ztotožňují nebo vůči němuž se vymezují. Je proto podstatné zjistit, jaký je převládající pohled na různé typy péče a jaké názory na ně zaujímají samotní rodiče, kteří sami nějaký typ porozchodové péče o děti praktikují.

5.1 Uspořádání péče po rozchodu rodičů ve veřejném mínění

Rozhovory s experty i rozhovory s rodiči v rámci výzkumu *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?* ukazují, že **názvy jednotlivých forem uspořádání péče po rozchodu rodičů (zejm. „výlučná“ a „střídavá“ péče) jsou v obecném povědomí zatíženy určitými emočními obsahy, které ovšem neodpovídají právnímu vymezení těchto označení**. Na základě těchto emočních obsahů se mezi rodiči může rozhořet konflikt ohledně rozdělení péče (Barvíková, 2019). Z výzkumu veřejného mínění *Stabilita rodiny 2020* (k šetření více viz kap. 2) vyplynulo, že **nejvíce má česká veřejnost v povědomí střídavou péči**. **Nejméně obeznámená se překvapivě cítí být s pojmem výlučná péče**, přestože tento model porozvodového uspořádání péče je v České republice nejběžnější: 31 % mužů a 27 % žen dokonce uvádí, že tento pojem nikdy neslyšeli. Zajímavé je, že neznalost pojmu výlučná péče je značná i u rozvedených rodičů (Paloncyová et al., 2022; Barvíková et al., 2022). Povědomí o střídavé péči lze přisuzovat tomu, že právě tento typ péče byl v posledních letech hojně diskutován ve veřejném prostoru. Vzhledem k tomu, že v médiích převládala negativní prezentace střídavé péče (srov. Fučík, 2020), a patrně i proto, že tento model zpochybňuje tradiční pojetí péče o děti jako přirozenou doménu matek, je i postoj veřejnosti k této formě uspořádání péče zdrženlivý.

K obecně sdíleným představám vážícím se ke střídavé péči patří obraz dítěte jako „baťůžkáře“ bez skutečného domova, který tráví podstatnou část svého času cestováním mezi domácnostmi rodičů a převážením svých věcí z jedné domácnosti do druhé a který trpí pocitem neukotvenosti vzhledem k tomu, že nemá jeden stabilní domov. V českém kontextu, kde se toto téma objevuje především v právnické či psychologické literatuře, dominuje názor, že právě bydlení na dvou místech zároveň

je hlavní nevýhodou střídavé péče z hlediska nejlepšího zájmu dítěte, o což se nejvíce opírá obezřetný postoj odborníků i veřejnosti ve vztahu ke střídavé péči (srov. Fučík & Šolcová, 2022).

Střídavé péči je vytýkáno, že nezajišťuje pro dítě stabilní prostředí s jedním stálým domovem, k němuž si dítě může vytvořit pevnou vazbu, s jedním stálým rodinným zázemím a výchovným prostředím, které děti potřebují pro zdárný vývoj. Z pohledu některých odborníků je dítě ve střídavé péči neustále se stěhujícím návštěvníkem v domácnostech svých rodičů, protože k pocitu domova patří z jejich pohledu nejen stálost blízkých osob, ale také konkrétního místa a prostředí, které mu dodávají pocit jistoty a bezpečí. Střídání domácností je rovněž pokládáno za velikou zátěž z hlediska neustálé adaptace dítěte (Dočkal, 2015; Kysilková, 2012).

To, že „střídavá péče je pro dítě vždy horší než péče výlučná," si sice myslí jen menšina respondentů výzkumu veřejného mínění *Stabilita rodiny 2020* (28 %), velká část veřejnosti (36 %) však nemá na toto tvrzení žádný názor a nedokáže se rozhodnout, zda se k výroku přiklonit, či nikoli. Poměrně znepokojivé je zjištění, že **ti respondenti, kteří mají osobní zkušenost se střídavou péčí**, a to buďto z vlastního dětství, nebo u svých dětí v roli rodiče, **uvádějí častěji než ostatní**, a to konkrétně ve třetině případů, **že je tento typ péče pro dítě vždy horší než péče výlučná** (Paloncyová et al., 2022; Barvíková et al., 2022).

Jinak se **převážná většina veřejnosti (79 %) kloní k tomu, že střídavá péče dětem prospívá jen tehdy, pokud se rodiče jsou schopni domluvit**. **Většina oslovené populace (78 %) si dále myslí, že výhodou střídavé péče pro dítě je, že se o něj starají oba rodiče v podobné míře,** a pro 77 % respondentů je tento model fér k oběma rodičům**. Za „baťůžkáře" bez skutečného domova považuje děti ve střídavé péči 47 % mužů a 55 % žen, tedy zhruba polovina populace**. V souladu s tím **dvě třetiny veřejnosti souhlasí s výrokem „dítě ve výlučné péči má jen jeden domov."** Celkově však lze říci, že **kolem hlavních forem porozchodové péče panuje poměrně veliká nejistota a značný podíl dotázané populace se k nim nedokáže vyjádřit**, a to i přesto, že pouze 18 % respondentů výzkumu *Stabilita rodiny 2020* nemá žádnou zkušenost s rozchodem či rozvodem rodičů s nezletilými dětmi u sebe, ve své rodině ani v blízkém okolí (Paloncyová et al., 2022; Barvíková et al., 2022).

Dle zmíněného výzkumu veřejného mínění u české veřejnosti převládá názor, že při rozhodování o uspořádání péče po rozchodu rodičů by se mělo přihlížet zejména k potřebám a přáním dítěte, a dále k tomu, kdo se o dítě převážně staral před rozchodem. Protože v českých rodinách obvykle větší (či převážnou) část péče o děti zastávají matky, není překvapivé, že **výlučná péče otce připadá pro nemalou část veřejnosti (47 % žen a 35 % mužů) v úvahu jen tehdy, když matka péči o dítě nezvládá**, a to **i přesto, že se naprostá většina (87 %) kloní k tomu, že otec dokáže o dítě pečovat stejně dobře jako matka**. Tyto názory zastávají do značné míry i muži, zdá se tedy, že většina mužů by neusilovala o svěření dítěte do své výlučné péče. To, co veřejnost naopak nepokládá za relevantní kritérium pro rozdělení péče, je vina na rozchodu (Paloncyová et al., 2022; Barvíková et al., 2022).

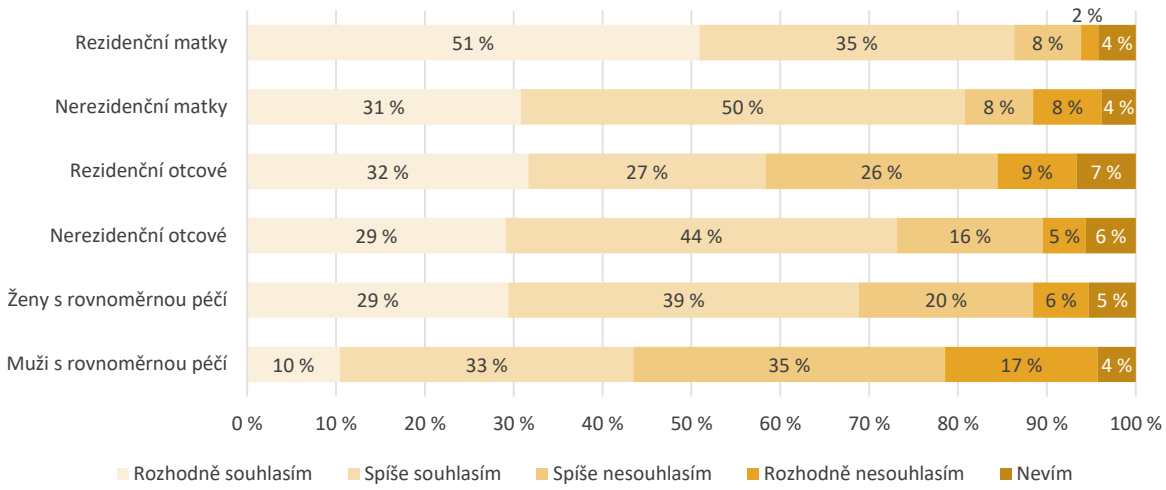
S modelem péče založeném na soužití s jedním rodičem a kontaktu s rodičem druhým souhlasí veřejnost více (70 % respondentů) **než s modelem vyžadujícím střídání dvou domácností** (s výrokem „děti by měly mít možnost žít s každým z rodičů i za cenu, že budou střídat dva domovy“ souhlasí 55 % respondentů), i když muži jsou střídavé péči více nakloněni (souhlasí tři pětiny z nich).[33] Preference střídavé péče zároveň roste s věkem dětí, takže zatímco u dětí do 3 let by ji preferovalo jen necelých 14 % respondentů (tři čtvrtiny by volily převážnou péči matky), u dětí od 4 do 6 let by to byla již téměř polovina a u náctiletých dětí by střídavou péči volilo přes tři čtvrtiny dotázaných. Nejméně česká veřejnost podporuje model, v němž se rodiče střídají v domácnosti u dětí, což lze vysvětlit chybějící zkušeností s tímto druhem péče. Bez ohledu na to, jaké bydliště by veřejnost dítěti přisoudila, zastává 82 % respondentů výzkumu *Stabilita rodiny 2020* názor, že by rodiče měli po rozchodu rozhodovat o záležitostech dítěte společně (Paloncyová et al., 2022; Barvíková et al., 2022). Celkově je zřejmé, že muži a ženy mají odlišné názory na to, jaké porozchodové uspořádání péče je pro děti nejvhodnější. **Ženy výrazně více podporují převážnou péči matky, muži se zase více než ženy přiklánějí k rovnoměrnému rozdělení péče**. Určitý posun je však patrný u mladých lidí (do 30 let), kteří jsou obecně více nakloněni rovnoměrnému rozdělení péče (Paloncyová et al., 2022).

5.2 Postoje rodičů s vlastní zkušeností s rozchodem

Názory veřejnosti a odborníků z rozvodové praxe se do značné míry shodují s tím, co ukázalo dotazníkové šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021*, kterého se zúčastnili pouze rodiče s vlastní zkušeností s péčí o dítě po rozchodu s jeho druhým rodičem. **Představy o uspořádání péče do značné míry souvisí s tím, jaký model sami rodiče uplatňují**. Na jedné straně lze předpokládat, že si rodiče uspořádání péče o děti zvolili mimo jiné na základě svých představ a někdy i předsudků o jednotlivých typech péče, na straně druhé se do současných postojů k typům péče promítá osobní zkušenost s tím modelem péče, který rodiče ve své rodině realizují. Vedle toho se v mnohém odlišuje pohled mužů a žen na žádoucí rozdělení péče. Dosti výrazně **jednotlivé kategorie rodičů diferencuje názor na výroky „děti by měly mít domov u jednoho z rodičů a s druhým být v kontaktu“ a „děti by měly žít s každým z rodičů i za cenu, že budou střídat dva domovy.“** S prvním z nich souhlasí většina respondentů, především však ženy, jejichž dítě žije převážně s jedním z rodičů (viz graf č. 5.1). Značně souhlasný byl rovněž postoj nerezidenčních otců. Jedinou skupinou rodičů, která se k názoru, že by děti měly mít domov u jednoho z rodičů, staví převážně odmítavě, jsou muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí. S výrokem nesouhlasili ve zvýšené míře rovněž otcové, jejichž dítě žije převážně v jejich domácnosti.

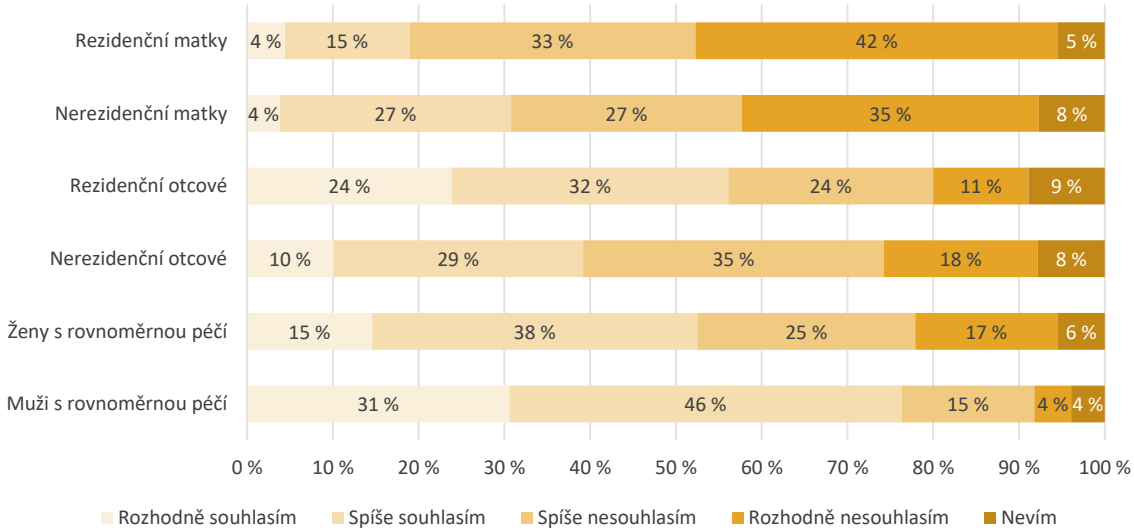
[33] Stojí za zmínku, že nezanedbatelná část respondentů vyjadřuje souhlas s oběma možnostmi, tedy nemají k jednotlivým typům porozchodové péče vyhraněný postoj.

Graf č. 5.1 **Souhlas jednotlivých kategorií rodičů s výrokem „děti by měly mít domov u jednoho z rodičů a s druhým být v kontaktu“** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Graf č. 5.2 **Souhlas jednotlivých kategorií rodičů s výrokem „děti by měly žít s každým z rodičů i za cenu, že budou střídat dva domovy“** (v %)

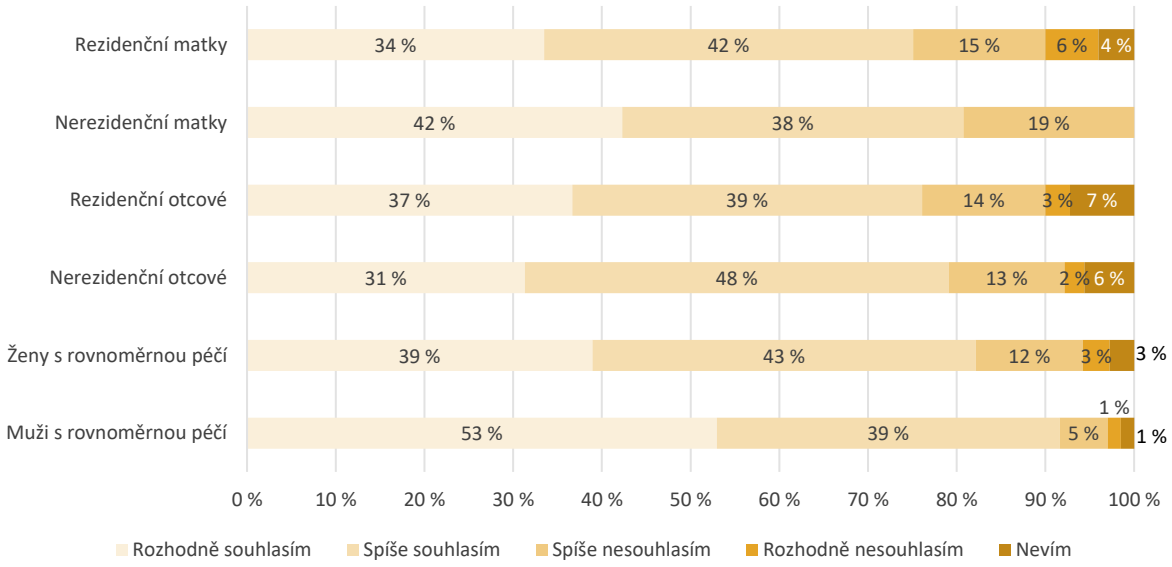


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Postoje k výroku „děti by měly žít s každým z rodičů i za cenu, že budou střídat dva domovy“ jsou ještě o něco vyhraněnější a v souladu s tím, že jde o výrok v zásadě protichůdný vzhledem k výroku předchozímu, je rozložení odpovědí přesně opačné. Rodiče s (víceméně) rovnoměrným rozdělením péče s ním převážně souhlasí, i když muži výrazně častěji než ženy (viz graf č. 5.2). Souhlas s tímto názorem je častý rovněž u rezidenčních otců. Odmítavě se k výroku naopak staví ženy, jejichž dítě žije v převážné péči jednoho z rodičů. Ty z nich, které jsou rezidenčním rodičem, s ním ve třech čtvrtinách případů nesouhlasí. Nesouhlasné stanovisko však vyjadřují do značné míry i nerezidenční otcové.

Naprostá většina respondentů se ztotožňuje s názorem, že „po rozvodu/rozchodu by se matka i otec měli na péči o děti podílet rovnoměrně a o jejich záležitostech rozhodovat společně, bez ohledu na to, kde děti bydlí“ (viz graf č. 5.3). Zdaleka nejčastěji však vyjádřili souhlas s výrokem muži, jejichž dítě vyrůstá ve (víceméně) rovnoměrné péči rodičů. **Nesouhlasný postoj zaujaly naopak nejčastěji rezidenční matky**. Muži, jejichž dítě vyrůstá převážně u jednoho z rodičů, a především ti, kdo jsou rezidenčními rodiči, se častěji nedokázali k tomuto výroku vyjádřit.

Graf č. 5.3 **Souhlas jednotlivých kategorií rodičů s výrokem „po rozvodu/rozchodu by se matka i otec měli na péči o děti podílet rovnoměrně a o jejich záležitostech rozhodovat společně, bez ohledu na to, kde děti bydlí“** (v %)

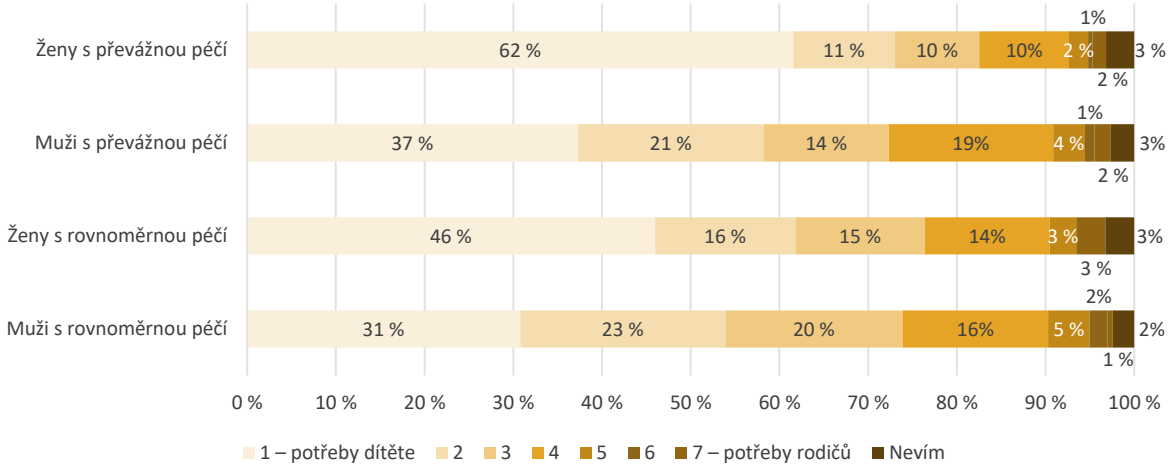


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Výrokem, k němuž rodiče s různým uspořádáním péče nemají výrazně rozdílné postoje, je „děti by měly mít jeden domov a rodiče by se tam v péči o ně měli střídat.“ Obecně s ním rodiče častěji nesouhlasí (54 % vyjádřilo nesouhlas a 38 % souhlas) a 8 % respondentů na něj nemá názor. Muži, jejichž dítě žije ve výhradní či převážné péči jednoho z rodičů, jsou nepatrně méně vyhranění ve svých odpovědích (především vyjadřují méně rozhodný souhlas) a je u nich rovněž lehce vyšší podíl těch, kdo neví, jak se k názoru postavit (11 %). Celkově však lze říci, že současné uspořádání péče v pohledu na střídání rodičů u dítěte nehraje příliš velkou roli.

V odpovědi na otázku, čí potřeby by měly mít přednost při rozhodování o rozdělení péče o dítě po rozchodu rodičů, zda potřeby dítěte, či rodičů, **se naprostá většina rodičů přiklání k tomu, že větší váhu by měly mít potřeby dítěte**. **Nejvíce však potřeby dítěte zdůrazňují ženy, jejichž dítě pobývá výhradně či převážně u jednoho z rodičů**. Ty by jednoznačně upřednostnily potřeby dítěte dvakrát častěji než muži s (víceméně) rovnoměrným rozdělením péče, kteří se jednoznačně ve prospěch potřeb dítěte vyslovují nejméně často (viz graf č. 5.4). Muži se mírně častěji než ženy přiklánějí k jakési rovnováze mezi potřebami dítěte a rodičů.

Graf č. 5.4 **Odpověď jednotlivých kategorií rodičů na otázku „čí potřeby by měly mít přednost při rozhodování o rozdělení péče o dítě po rozvodu/rozchodu rodičů?“** (v %)



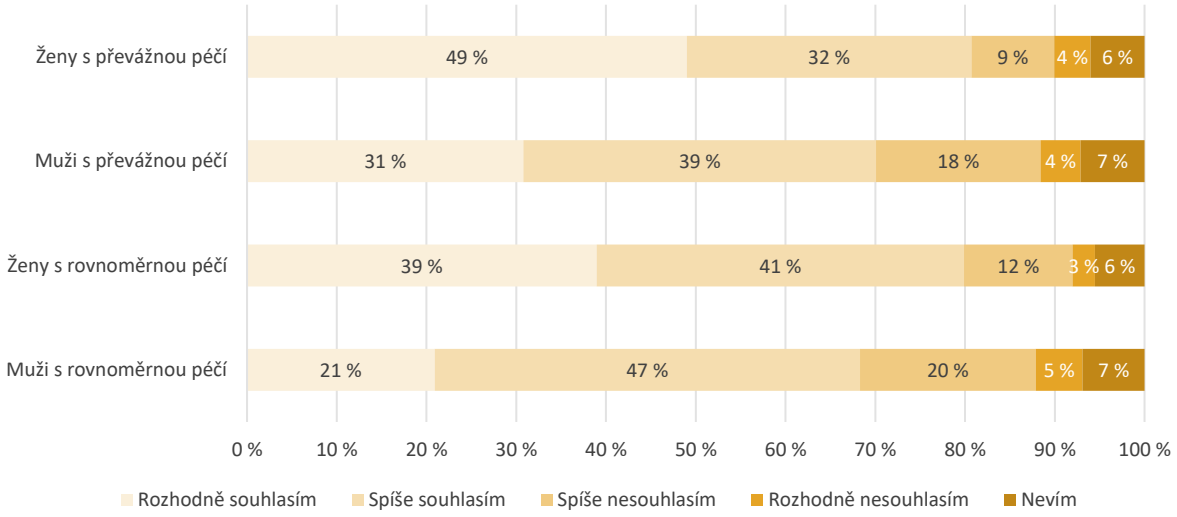
Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Odpověď na tuto otázku dokresluje postoje rodičů k výše uvedeným výrokům. Pokud rezidenční matky zastávají model péče, který samy uplatňují, a zároveň se domnívají, že péče by měla být rozdělena zejména s ohledem na dítě, jsou zřejmě mezi dotázanými rodiči nejvíce přesvědčeny o tom, že střídavá péče není dobrá pro dítě a že dětem prospívá spíše stabilní bydliště u jednoho z rodičů.

Tomu odpovídá zjištění, že i mezi rodiči, kteří mají zkušenost s rozchodem s druhým rodičem svého dítěte, **ženy častěji než muži souhlasí s tím, že dítě ve výlučné péči má jeden domov** (srov. graf č. 5.5). Muži vyjadřují rozhodný souhlas výrazně méně. U respondentů s převážnou péčí přitom nehraje příliš velkou roli to, zda jde o rodiče rezidenční, či nerezidenční.

Graf č. 5.5 **Souhlas jednotlivých kategorií rodičů s výrokem „dítě ve výlučné péči má jeden domov“** (v %)

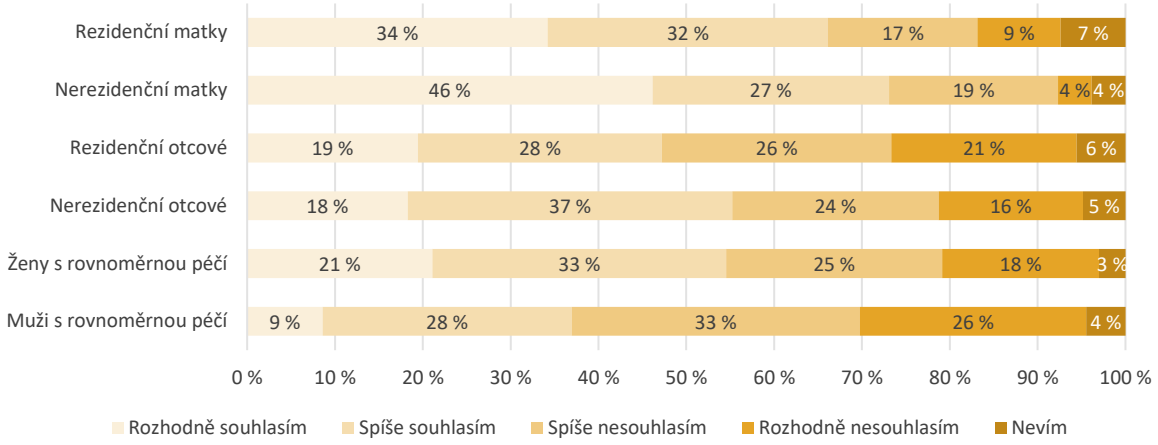


Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Představa dětí ve střídavé péči jako „baťůžkářů“ bez skutečného domova je poměrně rozšířená i mezi rodiči po rozchodu. Nejvíce tento pohled zastávají ženy, jejichž dítě vyrůstá ve výhradní či převážné péči jednoho z rodičů (viz graf č. 5.6). Rezidenční matky se rovněž poměrně často nedokáží k výroku o baťůžkářích vyjádřit. Mezi muži se nejvíce kloní k představě dítěte bez skutečného domova v souvislosti se střídavou péčí nerezidenční otcové. Naopak **muži s (víceméně) rovnoměrnou péčí tuto představu povětšinou odmítají**. Zajímavé je, že **ženy s (víceméně) rovnoměrnou péči častěji představu dítěte jako baťůžkáře sdílejí, než odmítají** (srov. graf č. 5.6).

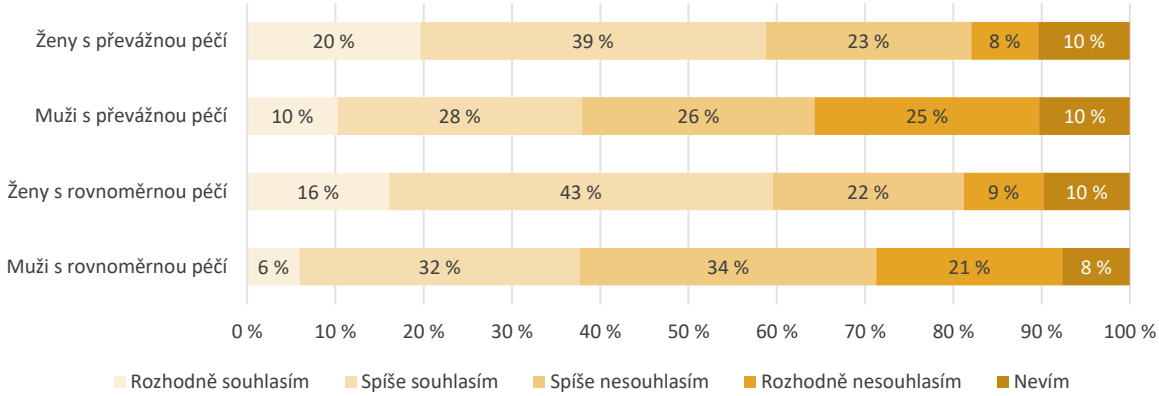
Graf č. 5.6 **Souhlas jednotlivých kategorií rodičů s výrokem „dítě ve střídavé péči je ‚baťůžkář' bez skutečného domova"** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Postoje mužů a žen dotázaných v rámci dotazníkového šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* **se do jisté míry polarizují v názoru na výrok, že otcové mají zřídka zájem mít dítě ve své výlučné péči**. Bez ohledu na typ péče s ním souhlasí takřka tři pětiny žen, cca 30 % z nich s ním naopak nesouhlasí. U mužů je poměr souhlasu a nesouhlasu opačný (viz graf č. 5.7).

Graf č. 5.7 **Souhlas jednotlivých kategorií rodičů s výrokem „otcové mají zřídka zájem mít dítě ve své výlučné péči"** (v %)



Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

5.3 Hodnocení jednotlivých forem péče v hloubkových rozhovorech

Na vnímání jednotlivých typů a modelů péče o děti jsme se zaměřili i v kvalitativním šetření *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?* Předpokládali jsme, že názor na jednotlivé typy péče a následně jejich volbu mohou ovlivnit i zkušenosti s daným modelem v okruhu vlastních známých. Již vícekrát v tomto textu zmíněnou nízkou obeznámenost veřejnosti se společnou péčí ilustruje i fakt, že jak v době, kdy respondenti řešili nastavení péče o děti po rozchodu/rozvodu, tak ani později při jeho praktikování se s výjimkou jednoho respondenta nikdo další se společnou péčí v okruhu svých známých nesetkal. Zkušenost se střídavou péčí v okruhu známých byla obvyklejší. Častější ovšem byly negativní zkušenosti, které se týkaly především případů, kdy je realizace střídavé péče nepříznivě ovlivněna nevraživostí, konfliktními způsoby komunikace rodičů a/nebo je praktikována při vzdálených bydlištích a dítě v takovém nastavení z pohledu respondenta trpí. V době výzkumu znal pojem společná péče (natož její podmínky) málokdo z respondentů. Těch, kteří se k ní mohli zasvěceně vyjádřit, bylo tedy poměrně málo. Několik rodičů za společnou péči považovalo model, kdy dítě zůstává v jedné domácnosti, rodiče se tam o něj v péči střídají a mají svá bydliště každý jinde.

> *„No to nějak neznám, to mi nic neříká. To je takovej ten model, že se… dítě zůstává na místě a rodiče se stěhujou?“* (06 otec – střídavá péče)

Vzhledem k tomu, že při společné péči nebývají soudem upraveny její podmínky (rozsah péče, výživné), je některými respondenty nahlížena jako řešení pro vyspělé rodiče, kteří v zájmu svého dítěte upozadili svá ega a spory, jsou schopni spolu komunikovat a domlouvat se ohledně jeho záležitostí. S podobnými nároky na rodiče a jejich vyspělost je však dalšími respondenty vnímána střídavá péče. Jeden i druhý typ péče proto bývají některými zmiňovány jako pro ně minimálně v době řešení nastavení péče nedostižné, a to s ohledem na jejich vztahy s druhým rodičem.

> *„Já si myslím, že střídavá péče je určitě hodně přínosná a je hrozně fajn pro dítě, ale jak říkám, jenom s dospělejma rodičema, který jsou schopný spolu komunikovat. A i když mají mezi sebou spory, tak je v rámci tý komunikace okolo toho dítěte jsou schopný upozadit a zamknout a vyřešit si je někde bokem, tak pak je přínosná.“* (03 matka – nejdříve výlučná, později střídavá péče)

Avšak i mezi respondenty se společnou nebo střídavou péčí v soudním rozhodnutí jsou tací, kteří tato vysoká očekávání nenaplňují – s druhým rodičem mají problematické vztahy, konflikty, popřípadě jeden z rodičů s druhým nekomunikuje.

> *„No, myslím si, že v jakýkoliv péči je strašně důležitý, aby ty rodiče se jakoby povznesli nad problémy, který mezi sebou měli. A jak jsou vždycky ty rady jako Desatero pro rodiče rozvádějících se dětí, to všechno, co jsem četla, tak to je velká pravda. Myslím si, že to dítě by mělo bejt prostě na prvním místě. A opravdu nezáleží na tom, jaká forma péče to je, ale je strašně důležitý, aby tam nebyla ta zraňující komunikace, nebo prostě řešení těch věcí jakoby, pomlouvání toho rodiče nebo celkově jeho hodnocení a tak dále. Ale zároveň je*

> *strašně důležitý, že ty rodiče spolu musí prostě komunikovat, že rodičema prostě budou.* **A to, co máme třeba jako fakt my, jako rádiový ticho a občas nějakej útok, tak to fakt není… to nemá se společnou péčí vůbec nic společnýho, ani s žádnou jinou péčí, to prostě takhle rodiče jako nefungujou. Musí bejt do nějaký míry prostě tým.** *A to dítě nemůže přijít… prostě přišlo o to, že ty rodiče žijou spolu, tak nemůže přijít ještě o nějaký třeba širší vazby jako babičky a tak dále. A fakt bych kladla jako nejdůležitější tu spolupráci a je lhostejno, jaká péče to je."* (24 matka – formálně společná péče, reálně převážná péče matky)

Současně nelze říci, že by motivy pro volbu společné péče byly vždy vedeny jen úmysly ve prospěch dětí – někteří rodiče (ať už z řad respondentů, či z okruhu jejich známých) její volbou sledují vlastní cíle (více viz kap. 4).

> *„… teďka, jedna moje asi patnáct let kamarádka, se jí rozpadá taky manželství a ona teda prosazuje střídavku a její manžel prosazuje společnou péči. A je to přesně tady o… těchhle těch nuancích, kdy ona možná částečně pod mým vlivem ví, že střídavá péče má i tu výhodu, že nastaví pravidla, který pak musej oba dva dodržovat, když se nedohodnou. Tak z jeho strany naopak jsem tam zaznamenával takový – když budeme mít společnou péči, tak já třeba jako přijdu za váma a budu s váma. (…) Aniž by chápal, že ten důvod, proč se jim rozpadá to manželství, je, že on přesně tohle dělá, jako že neustále kontroluje, neustále dělá nějaký organizační změny, se kterejma ta ženská nesouhlasí, a že vlastně jediný, o co tý ženský jde, je, aby měla chvilku klid a on furt nekecal jí a dětem do života, že jo, aby jakoby furt nemanipuloval, nekontroloval, a že to je prostě přesně ten ‚blocker', proč ona se s ním rozvádí. (smích) A že prostě má pocit, že jako posledních patnáct let je prostě pod totálním jako jenom… že si prostě nemůže vydechnout, buďto řeší děti, anebo svýho despotickýho manžela. Ale on prosazuje společnou péči právě, aby v tom jako mohl pokračovat… Tak já jsem říkal – hele, jako neblbni, to je přesně ten důvod, proč vy se rozvádíte, že jo, že on tohle dělá…"* (37 otec – střídavá péče)

Střídavá péče má dle některých oproti společné péči výhodu v tom, že dává soudem schválený rámec podmínek, za nichž funguje. Což může i dětem poskytovat určitou předvídatelnost, řád a jistotu. Postupem času je možné podmínky rozvolňovat, více ponechávat prostor dohodě rodičů a případně se, pokud komunikace či dohoda nefunguje, vrátit zpět k původním formálně nastaveným pravidlům. V souladu s touto logikou je určitou skupinou respondentů společná péče považována za optimální řešení pro děti i dospělé, dokáží-li rodiče fungovat na základě vlastní domluvy. Střídavá péče je pak pokládána za suboptimální řešení, vhodné pro rodiny, kde rodiče minimálně na přechodnou dobu potřebují dohodu o péči a výživném stvrzenou a vymahatelnou soudně. Výlučná péče je dle jejich výkladu určena pro případy, kdy jeden z rodičů není schopen o dítě pečovat a vychovávat ho. Otcové, kteří mají zájem se aktivně, rovnocenně podílet na výchově a péči o děti, však právě proto pojmy výlučná péče či svěření dítěte do péče jednoho z rodičů mnohdy vnímají jako stigmatizující a degradující. Ačkoliv ze zákona o rodičovskou odpovědnost a právo spolupodílet se na rozhodování o důležitých záležitostech dítěte jeho svěřením do péče matky nepřicházejí, v praktickém fungování v tomto ohledu narážejí u institucí (škola, lékaři, zájmové organizace – kroužky). Ty se z neznalosti či kvůli zjednodušení procesů mnohdy spokojí

pouze se souhlasem rodiče, jemuž dítě bylo svěřeno do péče (z jejich pohledu primárně pečujícího rodiče), a druhého již nezapojí.

> *„… já totiž největší problém mám s tím pojmem svěření do výlučný péče jednoho z rodičů, jo? (…) Jsou teda svěřený do výlučný péče matky* **a já prostě z toho mám pořád pocit, že jsem vlastně najednou jako rodič druhý kategorie. A to mi prostě vadí.** *Jo? A samozřejmě všichni říkají – ne, máte stejný práva. Není to pravda prostě, když je přehlašovala* [matka děti přehlásila do škol ve svém novém bydlišti bez souhlasu otce]*, tak byť je tam nutnej podpis obou rodičů, tak nic takovýho se nestalo. Když jsem se pak do jedný tý školy opřel, tak jako – helejte se, to je všechno hrozně pěkný, ale kde máte můj podpis s tím přehlášením? Protože třeba v rozsudku toho soudu nebylo to, že dávají souhlas k tomu, jo? ‚No, my jsme jednali v dobrý víře.' Já říkám no nejednali, protože vy jste vlastně k soudu psali, věděli jste, že je tam spor, psali jste k tomu nějaký stanovisko, tak tam prostě dobrá víra nemohla bejt… (…) A takhle je to se vším, že jo, doktoři a všichni prostě, už jako vůbec to neřeší se mnou, jo? A já jsem jenom závislej na tom, jestli mi teda k tomu* [matka] *něco řekne, nebo neřekne. A to mi vadí, no. Protože* **co jsem udělal špatně, že jsem ztratil jako bejt normální rodič?** *(hořký smích) Jo? (…) … přesně ty obavy, který jsem z toho měl* [v době řešení nastavení péče]*, tak se mi naplňujou teďko, jo?"* (04 otec – výlučná péče matky s rozšířeným stykem)

> *T: „To znamená, že kdyby to dopadlo tak, že by žena prosadila výlučnou péči, že byste to chápal, že stát vám dává najevo, že nejste schopen péče o dítě?"*
>
> *R: „V tom rozsudku je to napsaný, že jo, vy se nepodílíte na péči o dítě, vy se s ním stýkáte jednou za 14 dní nebo máte široký styk, ale nevychováváte to dítě. Vy prostě se stýkáte s dítětem, máte stejná práva a povinnosti, ale nejste pečující rodič, nepečujete o to dítě, nevychováváte ho… (…) Pokud si s někým napůl koupíte auto a soud rozhodne, že techničák k tomu autu má jenom jeden z vás, tak to auto může být nakrásně dál vaše půl na půl, ale prodat ho může jenom ten s tím techničákem. Jo? Tak takhle je to jakoby s výlučnou péčí, s rozšířeným stykem. Jo? Jako proč teda vůbec ten soudce takhle rozhodl, když teda je to stejný, … proč teda nenařídili střídavou péči, když to teda podle nich je stejný, ta výlučná péče s rozšířeným stykem?"*
>
> (01 otec – střídavá péče)

Vnímání jednotlivých modelů péče respondenty se vedle toho, jaké jsou vztahy mezi rodiči, odvíjí především od otázek: 1. nakolik dětem škodí či neškodí střídání dvou domovů, tedy prostředí a pravidel, 2. nakolik a popřípadě do jakého věku je pro dítě důležité žít s matkou, a nakolik s oběma rodiči.

Určitá skupina respondentů – mezi nimi zejména zastánci modelu, kdy dítě žije jen s jedním z rodičů a s druhým je v kontaktu, případně řešení, kdy dítě žije v jedné domácnosti a rodiče se tam o něj v péči střídají – má za to, že dítěti střídání prostředí a pravidel dvou různých domácností nesvědčí, je pro něj příliš náročné. Dítě zkrátka potřebuje zázemí jednoho domova, jednu „základnu". (Objevuje se i obava, že samotné střídání se rodičů v soužití s dětmi by děti mohly chápat tak, že oběma rodičům více vyhovuje žít bez nich.)

> *„Ona* [matka dětí při jejich debatě o možnostech nastavení péče o děti] *říkala, že to* [střídavou péči] *nechce, že myslí, že to je špatně pro děti, že pak z toho budou jakoby chaotický, že budou mít chaos, že budou mít i věci rozdělený nebo musí mít oblečení tam i tam a pak do školy a do školky, a pak něco chybí, a musí se rychle to převážet třeba. Hlavně ale i psychicky, že budou mít chaos v hlavě, že teď kam patříme teďko, ten jeden nás chce jenom týden, druhý nás chce jenom týden, pak oni chtějí zase klid od nás. Že to jako, to jsem souhlasil, že taky si myslím, že to není úplně dobrý pro děti, že z toho mají víc chaos nebo takovou, no, než je to dobrý.“* (16 otec – výlučná péče matky)

Někteří rodiče se přitom opírají o své vlastní negativní zkušenosti spojené se stěhováním. Někteří vycházejí z toho, jak náročné je pro ně samotné přesouvat se a zvládat změny prostředí, když s druhým rodičem praktikují model, kdy dítě zůstává v původní domácnosti a oni se u něj střídají.

> *„Můj názor na to není příliš pozitivní, já si myslím, že děti potřebujou mít jeden domov, jednu jistotu, takový to, když jsme o tom tenkrát spolu mluvili, to cestování s těma taškama, my jsme se vlastně teďko nedávno stěhovali, měli jsme půlku věcí tam, půlku věcí tady, zjistili jsme, jaký to je, a myslím si, že to dítě potřebuje mít takovou jistotu, takový pevný zázemí, takový bejt někde doma. Na jednom místě, jo?“* (31 matka – výlučná péče matky)

> *„…* **jak jsem zažila to, že jsem se stěhovala z jedný domácnosti do druhý, tak já třeba bych nikdy v životě nebyla příznivce střídavý péče pro děti tím, že děti budou jezdit jeden tejden k tatínkovi a druhej tejden k mamince. To je tak neskutečně psychicky náročný, že mně to přijde úplně, úplně šílený. A to ještě jako já jsem dospělej člověk, kterej spoustu pravidel si stanovuje sám***, takže já jsem jezdila z domácnosti, kde jsem stanovovala sto procent pravidel, do jiný domácnosti, kde ještě nebyly žádný děti, tam jsme byli s tím partnerem jenom sami, kde teda samozřejmě to fungovalo víceméně podle pravidel, který tam měl on, ale já jsem mohla samozřejmě do toho nějakým způsobem mluvit, jo?* **A přesto pro mě bylo strašně složitý přepínat z jedný domácnosti do druhý, takže vůbec si neumím představit, co to dělá s těma dětma. To nejde o to, že musej mít věci a že si tady zapomenou tričko oblíbený a tak dále, to je to nejmenší. Ale problém je ten, že v každý tý domácnosti to funguje nějakým způsobem jinak. A to je jako strašný, to je jako peklo.** *Já jsem pak i třeba dělala, protože jsem to měla kousek, jako* **byla jsem schopná tam bejt za dvacet minut, ale já jsem pak schválně chodila pěšky, aby mi to trvalo hodinu a čtvrt, abych se stihla připravit na to, že to bude jiný a že to bude fungovat jinak a že tam budou fungovat jiný pravidla než fungujou tady.** *A to si myslím, že je úplně stěžejní, že* **pokud ty rodiče se domluví, že budou mít střídavou péči, tak jak ji máme my, že v tom bytě je mnohem jednodušší dodržovat ty pravidla, který fungovaly původně***, než když se musí to dítě, když se přesouvá z místa na místo, tak ony jako vědí, když jsou tady, tak vědí, že se dělá tohle, tohle, tohle a víceméně to pro ně není jako zásah do toho režimu. Ale když se dostanou jakoby někam jinam, tak tam se nastavujou nový pravidla, a podle mě je to strašný, podle mě to je peklo. (…)* **Já si myslím, že by se všem těm rodičům tahle možnost [střídavá péče v jedné domácnosti] měla nabídnout, že fakt o tom ty lidi nevědí, že existuje forma střídavý péče na takovýmhle jako principu. To si myslím, že to povědomí o tom je, aspoň co já jsem jako z těch reakcí zaznamenala, že ty lidi byli překvapený, že to takhle jde. A myslím si, že u dětí třeba 13 plus bych v podstatě vůbec jinou formu střídavý péče ani**

> **nenavrhovala, jo?** *(…) A myslím si, že i* **kdybyste se zeptala našich holek, tak si myslím, že obě by řekly, že to je to nejlepší řešení***. A já z vlastní zkušenosti vím, že to stěhování z domácnosti do domácnosti je peklo."* (12 matka – střídavá péče v jedné domácnosti)

Jiní vycházejí z negativní zkušenosti s fungováním (víceméně) rovnoměrné péče kvůli konfliktním vztahům rodičů v okruhu svých známých.

> *„… pro dítě je důležitý, aby … aspoň někde mělo ten přístav. Já si prostě pořád myslím, že děti ze střídavejch péčí, že to jsou prostě nomádi. I když mají dvoje sady věcí, tak opravdu, co mám kolem sebe střídavou péči, tak* **buď je to model, že rodiče spolu nefungujou a nekomunikujou vůbec a ty děti jenom přechází z domácnosti do domácnosti***.* **A pak je to takový to – hele, tati, já bych chtěl jet na dovolenou s mámou, můžu si vzít to kolo? A táta řekne ne, máma na něj nic nedala, kolo zůstane tady, ale klidně s mámou jeď.** *A tohle mi třeba hrozně vadí…"* (24 matka – formálně společná péče, reálně převážná péče matky)

Další skupina rodičů sice nepovažuje střídání domácností pro děti za ideální, vnímá například nároky přesouvání osobních věcí či života podle rozvrhu, nicméně doufá, či pevně věří, že u dětí převažují benefity z intenzivního kontaktu s oběma rodiči, z možnosti čerpat od obou jejich osobní zdroje a vzory pro život, s oběma navázat či rozvinout blízký vztah – a nemít jen uhoněnou, na plnění povinností dítěte dohlížející matku a víkendového otce pro příležitostnou zábavu. Tento pohled zastávali nejčastěji rodiče, kteří nějaký model (víceméně) rovnoměrné péče praktikují či jej při řešení nastavení péče sami preferovali. Někteří pak akcentovali, že (víceméně) rovnoměrná péče má pro děti užitek, jen pokud děti netrpí dopady konfliktů rodičů, oba rodiče se jim ve svých časech, kdy je mají u sebe, maximálně věnují, děti od obou rodičů cítí lásku a jsou v takovém nastavení spokojené. Jiní naopak uváděli, že i když péče obou rodičů třeba není ideální, přínosem (víceméně) rovnoměrné péče může být, že děti mají šanci poznat silné i slabé stránky obou v běžných životních situacích a udělat si o nich svůj vlastní obraz, nezprostředkovaný druhým rodičem. Někteří připouštěli, že přes všechny potenciální výhody (víceméně) rovnoměrné péče nemusí střídání prostředí vyhovovat všem dětem nebo že všichni rodiče nemusí být schopni péči o dítě zajistit. Proto by podle nich ti, kdo o to stojí, měli mít šanci (víceméně) rovnoměrnou péči zkusit a po určitém čase vyhodnotit, zda to všem, a hlavně dítěti, vyhovuje, pokud ne, tak péči přenastavit dle potřeb a možností. Též zaznělo, že (víceméně) rovnoměrná péče může obohatit i rodiče – ukázat jim, že zvládnou více, než si mysleli (či než očekávalo jejich okolí), nebo naopak méně, než sami předpokládali. Umožňuje jim se ve svém rodičovském čase dítěti věnovat naplno, v čase, kdy dítě má druhý rodič, více pracovat, odpočívat, zabývat se svými zájmy či mít prostor pro nový partnerský vztah. Pokud rodič jejích možností využije, tedy že se skutečně dítěti v jeho čase maximálně věnuje a v době rodičovské pauzy se věnuje sobě, může být dítěti lepším rodičem a současně člověkem spokojenějším s vlastním osobním životem. (Víceméně) rovnoměrná péče může být v některých rodinách také způsob, jak péči o dítě v jeho prospěch vůbec zvládnout, někdy ani jeden z rodičů nemusí být z různých důvodů (např. křehkost psychiky, zdraví, pracovní povinnosti, nepravidelná pracovní doba) schopen péči zajistit sám. Nicméně někteří přes všechny

výhody, které u (víceméně) rovnoměrné péče spatřují, zdůrazňovali, že by to neměla být automaticky první volba pro všechny.

> *„A zároveň si myslím, pokud je táta nebo i máma funkční, (…) tak i když třeba nemají střídavou péči, tak si myslím, že je důležitý, aby trávili co nejvíc času oba dva s tím dítětem i po rozvodu, protože prostě za mě je strašně moc potřeba, aby to dítě vědělo, kam patří a z koho pochází, a udělalo si obrázek jak o jedný, tak o druhý straně."* (03 matka – nejdříve výlučná, později střídavá péče)

> *„Přemisťuje se* [syn nyní v kvazispolečné péči] *opravdu jenom s aktovkou, jinak všechno má na obou dvou místech a nikdy mně ani nenaznačil, že by mu to střídání se, byť nepravidelně* [syn mění domácnosti rodičů, jak sám chce]*, že by mu to nějak vadilo. Možná mně to později vyčte, že chtěl být výlučně s jedním nebo s druhým, ale k tomu se nikdy nevyjádřil, že by jako prostě – ne, nepojedu za tatínkem, ne, nepojedu za maminkou, chci být tam nebo tam. To vůbec. Takže já nedokážu posoudit, jestli to na nějaké třeba hodně citlivé dítě může mít nějaký špatný vliv to střídání toho prostředí? Já si myslím, že není důležitý, kde je, ale jak se k němu chovají lidi, se kterýma tam je, to si myslím já."* (32 matka – nebyli sezdáni, syn od rozchodu střídá domácnosti rodičů, jak sám chce)

> *„… když se dobře uchopí střídavá péče, tak je to daleko lepší, než když ty děti mají jenom jednoho rodiče a toho druhýho vídají jako občas na vejlet, že pak ty děti jsou ochuzený. Protože já prostě vidím, že u nás to fakt funguje a že se to… nebo i v mým okolí, co mám prostě rozvedený, tak si střídavku chválí, ale prostě je potřeba nastavit si pravidla, jasně si to vyříkat, nějakým způsobem musej oba dva ustoupit z toho, že jako – dobře, tak nebude to jenom podle mě všechno, bude to i podle toho druhýho, je to o nějaký toleranci… a v okamžiku, když si tím ten pár projde, ty děti, všechno, tak pak je ten život jako bohatší, než když je to jenom tatínek jednou měsíčně o víkendu na vejlet. A snaží se potom samozřejmě jako vynahradit všechen ten čas, takže dětičkám koupí všechno, že jo, na co si vzpomenou. A už to zase jede, už nefunguje jako otec, jako vzor, jako pozitivní nebo negativní, ale funguje jako takovej ten hodnej strejda, co je tady prostě zahrnuje dárkama. Tak to je dost na prd. (smích)"* (37 otec – střídavá péče)

> *R: „A já po svý zkušenosti bych střídavku doporučil jenom tam, kde ty rodiče se rozchází opravdu ve shodě. Kde jsou ochotni spolupracovat i nadále na výchově těch dětí a kdy opravdu komunikujou. Jestliže to je střídavka nařízená soudem, tak je to blbě, to je blbě. Střídavka bude fungovat jenom tam, kde se na tom ty lidi domluví. Vím o lidech, kde střídavka funguje. U nás nefungovala, protože jsme nebyli schopni spolu komunikovat. Jo? Nebyla vůle, možná z obou stran, ale prostě u nás to nefungovalo kvůli komunikaci. U tý střídavky fakt ty rodiče musí bezpodmínečně spolu spolupracovat a bejt… jako musí to bejt kámoši, když se rozejdou dva lidi a jsou na nože, tak střídavka fungovat nebude."*

> *T: „A co u vás třeba nefungovalo, co bylo těžký?"*

> *R: „Změny dohodnutejch věcí. Jestliže bylo dohodnutý, že si vyzvedne Aničku v pátek v pět a my v pátek v osm ještě jsme čekali, jestli přijde nebo nepřijde a pak přišla SMS ‚není mi dobře, nepřijdu'. Tak to není úplně dobře. To je jedna věc. Druhá věc, takový to nepochopení základních věcí. Když Anička dostala neštovice a já jsem napsal ‚Anička má neštovice,*

nejezdi si pro ni, měla by ležet'. ‚Já mám rozhodnutí soudu, že na ni mám nárok, já si pro ni přijedu za každou cenu'. Jo? Nebo Anička měla teploty, nebylo jí dobře: ‚Hele, nejezdi, tak já ti tu Aničku teda nechám třeba v jinej víkend, kterej by měl bejt, kdy by měla bejt u mě'. ‚Ne, já ji mám mít teď, já si pro ni přijedu'. Jo? Takže takový úplně jako hlouposti, jako navenek hlouposti, ale v tom praktickým životě to bylo hrozně otravný a stresující, že jako člověk nikdy nevěděl, co ho čeká, jaká zákeřnost nebo jaký zlo přijde. A to je prostě život k nežití, no. Když není ta komunikace, nebo když není nějakej vzájemnej respekt, tak to prostě nejde."

(39 otec, nejdříve střídavá péče, později výlučná péče otce)

Názor, že pro dítě je obecně lepší být v péči matky, u rodičů nejčastěji vycházel z víry v její přirozený mateřský instinkt a bližší vztah s dítětem. U žen byl spojený také s osobní touhou mít své dítě u sebe a někdy i s nedůvěrou ve schopnosti, kompetence mužů se o dítě postarat nebo v upřímný zájem otců usilujících o (víceméně) rovnoměrnou péči skutečně se chtít podílet na péči o děti. Pochybnosti o motivaci otců přitom vycházely především z negativních zkušeností z okolí.

„Tak on [otec dítěte] *je spíš takový ňouma, on to* [nějaký model péče] *nějak si nepřál nebo on je takovej, však právě to je ten problém, že on je úplně neprůbojnej takovej – kde mě posadíš, tam budu. Takže on si asi nic nepřál nebo jemu to asi bylo jedno, on je vůbec takovej, no, tak asi on neměl žádný přání. To prostě bylo na mně, já jsem prostě… já jsem vždycky byla taková, která rozhodovala, takže spíš já jsem rozhodla, že bude u mě a on jako souhlasil. No nedovedu si představit mu ho dát teda a občas si ho půjčit, to jako ne. (…) Jako jo, oni ty chlapi, s kamarádkama když tak povídáme, oni se umí postarat, ale tak po svým, tak jinak, tak všichni si ulehčí, a nevím, stačilo mi, když byl malej, a hlídal ho doopravdy občas jako nebo jak to říct. Prostě vždycky s mámou je, že jo, dítě nebo my jsme to tak teda měli, a když náhodou si ho vzal, jako dejme tomu do pokoje, že bude hlídat, no tak bum bác, rána, já říkám pane bože, co je? Já jsem tam přilítla, hned jsem začala řvát, co se děje. Já říkám – neumíš pohlídat ani dítě."* (15 matka – nebyli sezdáni, dítě v její péči)

„… mně vždycky připadalo, že to ty chlapi berou jako víc pragmaticky, a u spousty jsem fakt viděla ten tlak, že to je v podstatě jako akorát kvůli penězům, a ono se to pak s těma dětma nějak udělá a takovýhle věci. Taky nevím, nakolik to je opravdu tak jako reálný, a nakolik chtějí opravdu zasahovat do toho života těch dětí." (34 matka – střídavá péče)

5.4 Problematika dvou domovů aneb co činí domov domovem

Z nastíněných výsledků šetření *Dítě v rodičovském konfliktu 2021* i kvalitativního šetření *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?* je patrné, že **hodnocení modelů péče založených na střídání domácností rodičů je značně rozporuplné. I přes uvedené rozdíly se zdá, že dotázaní rodiče považují existenci jednoho pevného domova za důležitou o něco více než možnost dítěte žít s oběma rodiči a že stereotyp dítěte ve střídavé péči jako „baťůžkáře" je poměrně silný i mezi rodiči, kteří sami pečují o dítě po rozchodu s jeho druhým rodičem**. V zahraniční odborné

literatuře, v níž spíše převládá pozitivní hodnocení střídavé péče z hlediska prospěšného vývoje dětí, však není střídání domovů považováno za hlavní problém střídavé péče, neboť řada výzkumů ukazuje, že prospěch dětí v různých typech porozchodového uspořádání péče souvisí spíše s jinými faktory (více viz kap. 1). Z dosavadních zjištění vyplývá, že obavy z dopadů střídavé péče na děti daných jejich možnou neukotveností a nestabilitou domova jsou často neopodstatněné (Fučík & Šolcová, 2022). **Některé studie naopak ukazují, že dítě se může cítit v obou rodičovských domácnostech jako doma** (Merla et al., 2021), přičemž **právě tento pocit hraje důležitou roli v tom, jak se dítě u jednotlivých rodičů a potažmo ve střídavé péči cítí**. Děti, pro něž obě rodičovské domácnosti představují „domov", vnímají střídavou péči (v rámci možností situace rozpadu rodiny) pozitivně, zatímco děti, které si v některé z rodičovských domácností pocit domova nevytvořily, prožívají střídavou péči spíše jako něco negativního (Neale, Flowerdew & Smart, 2003).

Důležitou otázkou proto je, jak se vlastně „pocit domova" utváří a které faktory přispívají k tomu, že se jednotlivec na nějakém místě cítí jako doma, či naopak co mu brání v tom, aby si tento pocit vytvořil. Výzkumy zaměřené na toto téma ve specifickém případě střídavé péče ukazují, že pocit domova u dětí je ovlivněn celou řadou faktorů:

- **Kvalita vztahu s daným rodičem a celková vztahová atmosféra** (např. vztah dítěte s novým partnerem rodiče a novými sourozenci; míra zájmu o dítě v jeho přítomnosti; četnost komunikace s daným rodičem, včetně doby, kdy je dítě u druhého rodiče; výskyt konfliktů v dané domácnosti nebo mezi rodiči apod.) hrají zřejmě nejpodstatnější roli v tom, zda dítě vnímá domácnost tohoto rodiče jako domov, či nikoli. Pocit domova má totiž jak stránku hmotnou, tak stránku vztahovou a zdá se, že právě ona vztahová stránka je pro vytvoření pouta k danému místu velmi podstatná (Merla et al., 2021; Neale, Flowerdew & Smart, 2003).

- Citlivým aspektem „domova" je pro dítě **existence prostoru, který může pokládat za své výhradní teritorium, jejž respektují ostatní členové dané domácnosti**. Pokud pokoj dítěte či jiný jemu určený prostor další členové domácnosti v době jeho nepřítomnosti využívají a zanechávají v něm stopy, které naznačují, že mu tento prostor v domácnosti nepatří trvale, může to negativně ovlivnit ukotvení dítěte v dané domácnosti. Pro pocit domova je proto také důležité, že onen vlastní prostor není pojímán jako provizorium (např. spaní na rozkládacím gauči), nýbrž jako pevně dané místo v rámci domu či bytu (Neale, Flowerdew & Smart, 2003; Kysilková, 2012).

- Pocit pohodlí ovlivňuje, **zda se dítě cítí v domácnosti dobře**. Pokud se dítěti v domácnosti nelíbí (např. protože neodpovídá jeho vkusu, je v ní veliký nepořádek, zařízení není příliš útulné, není v ní dostatek místa apod.), může to rovněž ovlivnit to, zda se k domácnosti vztahuje jako k domovu (Neale, Flowerdew & Smart, 2003).

- Identifikaci dítěte s daným místem pomáhá, pokud může (spolu)rozhodovat o tom, jak bude jeho pokoj či jiný prostor v domácnosti vypadat, či pokud se dokonce může spolupodílet na výběru nového bydliště rodiče. Právě **možnost „spoluvytvářet" prostor domácnosti** výrazně ovlivňuje vztah dítěte k němu (Kysilková, 2012).

Belgické badatelky Laura Merla a Bérengère Nobels na základě svých výzkumů ukazují, že **pocit domova a ukotvení není se střídavou péčí v rozporu, neboť děti v tomto typu péče vyvíjejí celou řadu strategií, kterými dualitu jimi obývaného prostoru překonávají**, tzn. kterými vytvářejí spojitost mezi jejich jednotlivými místy pobytu tak, aby je mohly vnímat jako jeden koherentní celek. **Mohou k tomu využít každodenní předměty** a další hmotné aspekty domácností, neboť prostor a předměty, jež ho naplňují, obsahují řadu symbolických významů. Tak děti například mají předměty, které neustále převážejí mezi domácnostmi, aby je měly vždy k dispozici, což jim pomáhá stabilizovat život sdílený mezi více místy. Tyto předměty se stávají mobilními orientačními body v každodenním životě dětí. Jiné předměty zase zůstávají na místě jako jakési záchytné body, které charakterizují pro dítě jeho domov v té které domácnosti.[34] Zatímco pro některé děti jsou důležité zejména ty předměty, které je kotví u každého z rodičů, pro jiné děti jsou podstatné zejména ty předměty, jež nosí s sebou a které jejich domovy propojují. Není při tom ani tak důležité množství převážených předmětů, jako spíše váha a významy, které děti předmětům přičítají (Merla & Nobels, 2021).

Další strategií související s prostorem rodičovské domácnosti a s předivem v ní existujících vztahů je **vymezování vlastního teritoria a zanechávání stop v prostoru**, kterými dítě symbolicky udržuje svou přítomnost a význam v dané domácnosti i v době, kdy je u druhého rodiče. Pomáhá mu to obnovovat pocit, že je tu ve svém prostoru pokaždé, když se sem vrací, a tím zároveň reflektuje své místo v dané rodinné konfiguraci. Uznání nároku na vlastní prostor (v současné západní společnosti to čím dál tím častěji znamená na vlastní pokoj) a na vlastní věci pro dítě znamená vydobytí si statusu plnohodnotného obyvatele dané domácnosti (tedy nikoli jen pravidelného návštěvníka) mezi ostatními jejími členy, tedy nároku na to být v této domácnosti doma. Pokud ostatní členové domácnosti dítěti přiznávají velkou část jejího prostoru, dávají tím najevo, že dítě v rodině zaujímá důležité místo (Palludan & Winther, 2017; Merla & Nobels, 2019). Vlastní prostor je navíc místem, v němž mohou děti a dospívající definovat svou identitu, pakliže mají nad tímto místem kontrolu, tzn. pokud mohou sami rozhodovat o tom, jak bude prostor vypadat, co se v něm bude odehrávat, kdo do něj bude mít přístup apod. Uzpůsobováním svého prostoru a dalších míst v domácnosti rozvíjejí starší děti pocit domova, protože tím obývanému prostoru dodávají smysluplné symboly ztělesňující to, co je pro ně samotné důležité (Merla et al., 2021).

Díky nastíněným praktikám si děti organizují svůj mobilní svět tak, aby pro ně dával smysl, byl určitým způsobem uspořádaný a představoval pro ně „domov“. Střídání domovů tak automaticky pro dítě neznamená stres, nestabilitu a ztrátu záchytných bodů, které by dítěti dávaly pocit jistoty a pomáhaly jim s konstrukcí vlastní identity. **Děti ve střídavé péči si vytvářejí domov podobně jako jiné děti, pouze se tomu děje napříč širším teritoriem zahrnujícím více míst**, přičemž rozvíjejí vícečetné kompetence a identity. Současné děti si navíc mohou udržovat neustálý kontakt s oběma svými domovy skrze moderní technologie (Merla & Nobels, 2021; Merla et al., 2021).

[34] V našich výzkumných rozhovorech s mladými lidmi a rodiči (*Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?; Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*) se ukazuje, že tuto roli pro některé děti plní jejich domácí mazlíčci – viz dále v textu.

Příchod nového partnera některého z rodičů může pocit domova a rodinnou identitu dítěte do značné míry ovlivnit proto, že obvykle vyvolává potřebu redefinovat vztahy v domácnosti a spolu s tím rovněž sdílený prostor, což může zahrnovat i přerozdělení pokojů a změnu hranice mezi sdílenými a soukromými prostory v domácnosti či prostorové a hmotné náznaky toho, že nově příchozí jsou v domácnosti přijímáni či odmítáni. **Pakliže dítě v nové rodinné konstelaci ztratí status plnohodnotného člena domácnosti, jeho pocit domova v ní může být narušen** (Marquet & Merla, 2018; Fučík & Šolcová, 2022).

V kvalitativním šetření *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* jsme se mj. zajímali, jak vnímají či vnímali domov mladí lidé ve věku 16–29 let, kteří v období dětství či dospívání zažili rozchod či rozvod rodičů. Jeho výsledky ukázaly, že navzdory častému přesvědčení **pocit domova dětem nezaručuje ani výlučná péče**. Vnímání pocitu domova dle výpovědí respondentů bez ohledu na modely nastavení péče, s nimiž mají zkušenost, odpovídá této typologii:

- **žádný pocit domova**,

  „… já jsem si psala ty deníčky (…) … jsem tam vždycky jako měla, že prostě jako nemám ten domov, jakože to **vím, že to byl můj zásadní problém úplně všude, že jsem měla jako pocit, že nemám domov**. *A že jsem hrozně chtěla ten domov mít, že to bylo vždycky, že jako holky říkaly – jé, my jedeme tam a my máme tohle. A já říkám ty jo. Že jako* **jediný, co já jsem vždycky chtěla, prostě mít ten domov**. *(…) … jako* **furt si celej život přijdete někde navíc, jo?** *Že prostě oni měli svoje, že jo, ona mamka si pak udělala ségru a já jsem furt byla někde jako…* **jako, že jsem tam byla, jako že jsem tady, ale jako nikdo mě vlastně nevidí, nevnímá a jsem tam prostě jako ta další navíc, která prostě nějak jako vznikla a teď ji všichni berou, protože tady prostě je a musí to tak bejt,** *jako že to… Takže* **to byl takovej jako pocit vlastně celej život v podstatě, i doteď**, *je to takový…* **ještě se s tím vypořádávám stále**, *no. Takže tak, no.“* (žena, 28 let, výlučná péče matky)

- **pocit domova v domácnosti jednoho z rodičů**,

  *„***Moje babička mi vždycky říkala, jestli mi to nevadí**. *Protože moje babička jako je proti tomu, aby se takhle ty děti střídaly, a ona mi vždycky říkala, že jestli mi nevadí, že mám dva domovy. Ale* **já jsem jí říkala, že nemám dva domovy. Já mám domov u mámy, ale k tátovi jako na ten tejden jezdíme, ale vždycky jsem to doma měla u mámy.** *Ale rozhodně jako… hm… nevím, my jsme tam jezdily vždycky se ségrou a* **bylo to dobrý jako, že jsme se vídaly s tím tátou. Protože potom, co jsme tam přestaly jezdit, já jsem šla na střední**, *ségra ještě teda byla na základce,* **tak už jsme neměly střídavou péči a od tý doby se táta moc neozývá**… *(…) Vždycky máte někde nějakej domov a ten já prostě měla vždycky u mámy. A to měla tak i ségra. A* **k tátovi se jezdilo jako k tátovi, prostě tak, jak to řeknete, k tátovi.** *(…) …* **když jsem byla ve škole, tak jsem říkala ‚já jsem doma‘. Tím jsem myslela, že jsem u mámy**. **Ale když jsem byla u táty, tak jsem říkala jako, že spím u táty**. *Takže prostě… protože tady jako, tady jsem měla všechno, tam to bylo takový, že* **prostě jedu za tátou, tak se sbalím a jedu za tátou. Ale tady jsem doma.** *“* (žena, 24 let, výlučná péče matky, poté střídavá péče, následně opět výlučná péče matky)

- **pocit domova v domácnostech obou rodičů**,

  „No, vlastně já to **asi mám spjatý jakoby s oběma, protože jsem ve střídavé péči vlastně od deseti let zhruba, tak jsem si na to jako zvyknul, a je to takový jako, že jdu domů k obojím, podle toho, kde jsem**. *(smích) Takže tak, no. Jakoby zase na druhou stranu, když se mi nějaká věc líbí, tak vlastně můžu mít jakoby něco, co se mi líbí, na jedný straně, na druhý a jakoby, že to není takový jako smíšený. A zároveň takhle vlastně to, takže jakoby… každej ten pokoj je vlastně podle nějaký jiný představy nebo tak, takže vlastně jakoby…* **No jako cítím, že to jsou oba dva jako domovy**.*“* (muž, 17 let, střídavá péče)

  „Myslím, že to je vždycky tam, kde aktuálně jako jsem, *když jsem ten týden tam, tak vždycky, když si řeknu doma, tak je to vždycky… většinou to, kde si vybavím, kde jsem prostě aktuálně. A potom samozřejmě v té hlavě hnedka mi naskočí ten dodatek – a ještě i tam.* **Takže vlastně když to potom řeknu navenek, takže prostě mám… že ty fyzické domovy vlastně mám dva. Jo? Jako doma se cítím samozřejmě, i kdybych byl s tátou, i kdybych byl s mámou, ale fyzicky jsou to prostě dva.“** (muž, 18 let, střídavá péče)

- **pocit domova není vázán na konkrétní místo, ale je pociťován v přítomnosti členů rodiny**,

  „To je prostě tam, kde je ta rodina, že to není… **není to vázaný na nějakej konkrétní byt nebo dům, je to tam, kde je mamka, tam kde je taťka, tam kde je ségra**, *takže není to jako…* **Měla jsem jako dva doma vlastně dost dlouhou dobu a nepřišlo mi, že to je něco divnýho, nebo že se nemůžu jako rozhodnout, kde budu doma, prostě jsem byla doma tam i tam.** *Takže první teda, když se mamka odstěhovala, takže to doma bylo u taťky, protože tam jako byl ten byt, ten náš byt původní a* **mamka byla v podnájmu. A tam jsme si to ani nemohli moc zařídit podle sebe, tak tam jsem nebyla až tak jako extra ráda**, *ale* **potom si mamka taky koupila vlastní byt, takže tam to mě jako hrozně bavilo to tam u ní taky vybavovat**, *takže pak jsme vlastně měly dva byty,* **tam bylo všechno jako podle nás, jak jsme chtěly, takže pak jsme měly jako dva doma**.*“* (žena, 26 let, střídavá péče)

- **pocit domova není vázaný na místo ani vlastní rodinu, ale je pociťován mezi jinými blízkými osobami** (např. parta, sportovní oddíl, rodina partnera).

  T: „A když se řekne ‚doma‘, tak co se vám vybaví?“

  R: „No, nad tím jsem přemejšlela taky dlouho a vlastně se mi asi nejvíc vybaví, buď že jsem ve škole, protože tam trávím většinu času, anebo že jsem na tréninku nebo na hřišti, že vlastně ten **domov nemám doma, ale mám to třeba mezi těma holkama v týmu nebo tak**.*“*

  T: „Jo, jo, jo. Jaký to pro vás je tohle to, když…“

  R: „Hm? Já už to tak mám, **jak to mám už dlouho zažitý, tak už mi to přijde jako normální**. **Když to takhle vyprávím někomu, tak ten řekne, že to jako normální není, ale mně už to prostě tak přijde**.*“*

  T: „Už jste na to zvyklá.“

  R: „Já už jsem prostě na to zvyklá.“

  (žena, 17 let, od 2 let střídavá péče – rodiče spolu nekomunikují, otec se s matkou odmítá bavit)

> *R: „No,* **domov pro mě asi byl jako nejvíc u tý přítelkyně***, domov, jako doma jsem to tolik nevnímal.* **Doma to spíš bylo takový vězení***."* [brutální násilí vůči respondentovi ze strany nového partnera matky]
>
> *T: „A ten domov u přítelkyně, tak ten trval jak dlouho?"*
>
> *R: „Asi tři roky. Nebo spíš dva, takhle,* **od těch 14 do nějakejch 16***, no."*
>
> *T: „Tenkrát jste bydleli u jejích rodičů?"*
>
> *R: „Jo, jo, přesně tak. Ona vlastně bydlela s mámou a se ségrou, ale protože její rodina vlastně byla fajn, jak máma, tak ségra, takže jsme tam byli na hromádce prostě v pokoji, a byl tam klid.* **Bylo to mnohem lepší než doma***."*
>
> *T: „Co tam ještě bylo pro vás příjemnější…"*
>
> *R: „No,* **rozhodně to chování vlastně třeba její mámy vůči mně vlastně, ta se ke mně chovala víc jako máma než vlastní máma. A vlastně to hlavně, no.** *"*
>
> *T: „Když se chovala víc jako vlastní máma než ta vaše vlastní, tak o čem bylo tohle to chování, co dělala, že to bylo takový?"*
>
> *R: „***Měla ke mně lepší přístup, a dokonce snad o mě měla i větší zájem, protože bylo to takový… fakt víc máma***, no, vlastně s tou jsem dodneška v kontaktu, s celou tou rodinou.* **Tam to bylo lepší a dodneška asi furt je, dodneška se tam jednou za čas zastavím***."*
>
> *T: „A to znamená,* **že když potom skončil tenhleten vztah, tak jste vlastně potom přišel o ten opěrnej bod nějakej a pak začaly ty problémy velký, jo?** *Nebo…"*
>
> *R: „Jo, jo, přesně tak.* **Pak už to šlo z kopce úplně***…"* [na ulici, drogy, dětská prostituce, pobyt v diagnostickém ústavu]
>
> (muž, 24 let, střídavá péče)

Respondenti kvalitativního šetření *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*, kteří mají děti ve (víceméně) rovnoměrné péči ve dvou domácnostech, se většinou domnívali, že jejich děti mají dva domovy. Ty zpravidla samy hovoří o „dvou doma", o „doma u táty" a „doma u mámy".

> *„Jo, ona říká doma u mámy, doma u táty. To jsem s ní jako několikrát řešil a byl jsem u toho, když si povídala jako s kamarádama nebo tak – no, to já jsem doma u táty teďka nebo… příští týden budu doma u mámy, tak tam můžeš přijít, protože tam máme prostě zahradu, a když budeš chtít přijít za kočičkou, tak tu máme doma u táty."* (07 otec – víceméně rovnoměrná péče)

> *„Když jsou v pohodě, tak se cejtí doma na obou místech. Když je rafne nějakej splín, tak se necejtí dobře nikde a vyčtou nám i špičku nosu. Ale je otázka, jestli by to bylo jinak, i kdybysme byli úplná rodina a kdybysme žili spolu. Prostě jim je 13 a 11."* (09 matka – střídavá péče)

Někteří rodiče zmiňovali silnou vazbu dítěte na původní byt, pocit domova tam je u některých dětí nejen přechodně, ale dlouhodobě či trvale intenzivnější než v nové domácnosti druhého rodiče. Totéž zaznívalo i ve výpovědích mladých lidí. Podle psychologů (Pemová & Ptáček, 2020) některé děti nemají rády změny a jsou silně vázány na místo a věci, které vnímají jako svůj domov,

pro některé děti jsou mnohem důležitější vztahy (s členy domácnosti, kamarády), které je k místu jako k domovu pojí. V některých případech vazba dětí na původní domov bránila rozvinutí pocitu domova v místě nového bydliště či v domácnosti druhého rodiče, nebo byla impulsem ke změně rozhodnutí rodičů o typu péče.

Ve výpovědích některých rodičů je nápadné, že bezděčně připodobňují vnímání domova u svých dětí jejich vlastnímu, když byli dětmi či i později v dospělosti: „moji rodiče byli rozvedení, měl jsem doma u mámy a u táty, bylo mi taky jedno, kde jsem"; „jsem hluboko kořenící a myslím, že část toho ze mě mají taky [k vazbě dětí na jejich původní byt]"; „říkám jim, doma je tam, kde je maminka, já jsem to tak také měla"; „mají více domovů, já to mám taky tak, hodně cestuju, muži to mají jinak než ženy, ženy potřebují to jedno hnízdo, my kluci potřebujeme spíš ty lidi".

Někteří rodiče si velmi dávají záležet na tom, jak s dětmi jejich „doma" komunikují. Aby u dětí podpořili pocit domova u obou rodičů, v hovoru s nimi záměrně používají spojení typu „doma u mámy" a „doma u táty". Jiným jde naopak o to podpořit u dětí pocit bezpečí a domova v jejich domácnosti, někdy přitom záměrně degradují domácnost druhého rodiče na místo pouhých návštěv apod.

> *T: „Kde si myslíte, že cítí vaše dcera, že je doma?"*
>
> *R: „To je pěkně vidět v tom filmu, v tom Marriage Story, a myslím si, že to hodně záleží na tom, jakým způsobem s ní pracujete. A my jsme zrovna jako oba dva dost chytří na to, abysme s tím pracovali oba."*
>
> *T: „A jak to děláte?"*
>
> *R: „Neurolingvistickým programováním a hlavně teda jazykem, jako prací s jazykem. Hlavně tím, že jí říkáme ‚pojď domů' třeba. (smích) A Marie jí to říká jako ‚pojď domů, ke mně domů'. A já říkám ‚pojď domů, ke mně domů'. Že když jezdíme na kole, tak já říkám ‚pojď domů'. A jdeme ke mně domů. A když jezdí na kole s Marií, tak řekne Marie ‚pojď domů'. A jdou k ní domů. Takže Marie má doma u sebe doma a já mám doma u sebe doma a je to 200 metrů od sebe, takže Nele Luise říkám..., ona teda nakonec skončila s tím, že má i dvě jména, jedno dostala od mámy, jedno dostala ode mě, Nováková je příjmením po mně, některý věci má dvakrát, křečka máme ve střídavé péči, ten chodí s ní, že bydlí tam, kde bydlí ona. Takže doma jako má na dvou místech."*
>
> (01 otec – střídavá péče)

Jak naznačují i některé předchozí citace z rozhovorů, další ze strategií rodičů, jak podpořit, aby se dítě v jejich domácnosti cítilo lépe a těšilo se tam, či aby jim nový zvířecí kamarád pomohl přijmout změnu v rodinné situaci po rozchodu rodičů, je pořízení domácího mazlíčka. Zvířátka jsou zpravidla pořizována s úmyslem, že zůstanou v domácnosti konkrétního rodiče (někdy mají děti v domácnosti každého z rodičů jiné domácí zvíře), některá drobná se přesouvají mezi rodičovskými domácnostmi spolu s dítětem.

Faktory, které přispívají k tomu, že se dítě někde cítí nebo necítí být doma, identifikované ve výpovědích mladých lidí v rámci kvalitativního šetření *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* jsou plně v souladu s poznatky zahraničních výzkumů citovaných v předchozí části této kapitoly. Jednotlivé faktory se reálně nevyskytují izolovaně, vzájemně interagují a pocit domova posilují, či oslabují. Jako nejzásadnější se jeví faktory z dimenze vztahů.

Tabulka č. 5.1 **Faktory pocitu domova u dětí**

	Kde se cítím doma	Kde se necítím doma
Dimenze vztahů	**Je mi tam dobře**	**Není mi tam dobře**
	Tam, kde je dobrá/lepší atmosféra *(klid a pohoda; otevřená komunikace; bezpodmínečná láska a přijetí; pochopení, empatie, zájem, pozornost vůči dítěti; srozumitelná pravidla; dobré vztahy mezi všemi členy domácnosti – i s novým partnerem)*	Tam, kde je negativní atmosféra *(spory; konfliktní komunikace; podmínečná láska, nepřijetí – dítě nepřijímá nového partnera / partner nepřijímá dítě; nezájem, nedostatek pozornosti; nejasná pravidla, nepojmenovaná očekávání od dítěte; zásadní finanční a jiné starosti – nadměrný stres a zátěž rodiče)*
	Rodič se snaží o spolupráci, komunikaci a férové jednání s druhým rodičem – nezatahuje mne do sporů mezi nimi *(mohu být dítětem)* a nehovoří o druhém rodiči (tak) negativně	Rodič se nesnaží o spolupráci, komunikaci a férové jednání s druhým rodičem – případně mne zatahuje do sporů mezi nimi *(nemohu být dítětem)*, hovoří o druhém rodiči negativně, vyjednávám řešení za rodiče, předávám jim jejich vzkazy atd.
	Tohoto rodiče lituji, chráním ho – jsem s ním v koalici	Tomuto rodiči zazlívám rozpad rodiny
Dimenze prostoru a osobního teritoria	**Líbí se mi tam**	**Nelíbí se mi tam, je mi to tam cizí**
	Jsem tam zvyklý, vyrůstal jsem tam	K místu, jeho podobě a věcem nemám vztah, nevážou mě k němu mé dlouhodobé vzpomínky a zážitky (kvůli stěhování je to mé x-té potenciální doma) Jsem velmi vázaný na původní byt, svůj pokoj a věci v něm…
	K místu, jeho podobě a věcem tam se vážou mé pozitivní vzpomínky	S místem mám spojené špatné vzpomínky
	Mám tam vliv, nejsem jen ten, kdo se přizpůsobuje	Nemám pocit, že tam mám vliv, jsem ten, kdo se jen přizpůsobuje
	Mám tam vlastní prostor, kde mám své soukromí (vlastní pokoj / společný pokoj se sourozenci, postel, skříně) a své věci – členové domácnosti můj prostor a soukromí respektují	Nemám tam vlastní prostor, nebo soukromí, nebo ho mám a zároveň nemám – není respektováno Nemám tam své věci, které mám rád, či potřebuju (hračky, vybavení)

pokračování tabulky

	Kde se cítím doma	Kde se necítím doma
	Mám tam hezký pokoj – sám jsem si ho uzpůsobil, vyzdobil	Můj pokoj tam se mi (tak) nelíbí
Dimenze seberealizace	**Mám tam co dělat, jak nebo s kým se zabavit**	**Nemám tam co dělat, jak nebo s kým se zabavit**
	Místo zapadá do života, který žiji a chci žít – stejní kamarádi, škola, kroužky; u starších praktická poloha pro setkání s přáteli a pozdní návraty (snadná dostupnost veřejnou dopravou)	Kvůli místu musím měnit svůj život (kamarády, školu, kroužky), vzdát se svých potřeb/snů, nebo mě stojí příliš času a úsilí, abych je mohl zachovat (náročné, dlouhé dojíždění)

Míra zátěže spojené se střídáním domácností rodičů je velmi individuální – pro někoho nepředstavuje žádný problém, pro někoho časem (zejména v období adolescence, kdy narůstá potřeba soukromí a zájmy i aktivity dítěte směřují mimo rodinu) bývá hlavním důvodem preference stálého bydlení u jednoho z rodičů a případného ukončení střídavé péče. Mezi negativy související se střídáním dvou domácností byly respondenty kvalitativního šetření *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* zmiňovány:

- zapomínání věcí; pocit, že nevím, v kterém bytě co ze svých věcí mám (zejména u méně organizovaných jedinců);
- náročná logistika dopravy a přesunu věcí; nutnost plánovat, kdy, kde budu a co tam budu potřebovat; pro některé stres a úzkost z neustálého balení a stěhování věcí;
- výjimečně pocity neukotvení.

Ziskem z konfrontace s touto zátěží pro některé bývá nabytí specifických kompetencí jako například flexibilita, schopnost přemýšlet dopředu a plánovat, samostatnost. Je třeba dodat, že chyběl-li někomu z respondentů pocit domova, či se potýkal s pocity neukotvení, pouhá existence dvou domovů nebyla pro takové pocity, přetrvávající dlouhodobě, důvodem – v takových případech vždy nebyla naplněna některá ze zásadních potřeb dítěte / mladého člověka (srov. tabulka č. 5.1).

> *R: „Ale* **že je tam** *[doma]* **potom vlastně někdo jiný** *[nový partner]***, tak to je pro mě možná i… ve výsledku to bylo něco silnějšího a něco většího možná než ten úplně samotný rozvod a ta separace těch rodičů**, *že tam přijde někdo úplně cizí a my se máme vlastně nedobrovolně smířit s tím, že s náma doma bude bydlet někdo, kdo nám sedne nebo nesedne, ale prostě je to někdo jiný. A o tom si myslím, že se až tak… nebo se mnou se o tom vlastně nikdo až tak moc nebavil třeba. Ani mi právě dopředu neřekl, že by něco takového mohlo nastat, což mě jako asi mohlo napadnout, ale úplně nenapadlo.“*
>
> *T: „Hm, hm.* **Když se tohle stane, je to něco, co oslabí ten pocit toho domova***?“*

*R: „***Určitě, určitě, protože i ten rodič pak dává tu energii samozřejmě do toho partnera, protože většinou se ten vztah nějakou dobu rozvíjí a je to něco nového, je to něco intenzivního. A to dítě tomu třeba ještě úplně nerozumí** *ani, obecně nějakým vztahům. Takže to bere ne třeba vždycky, ale* **do nějaké míry to třeba může brát jako, že tu mámu mu někdo nějakým způsobem bere.** *Jako když se narodí nový malý sourozenec, tak to je něco podobného, ale pořád je to takové to vlastnější než* **to, že přijde někdo cizí, ještě když mi nesedí, tak je to vlastně takové zvláštní***, no. (...)"*

R: „Já si myslím, že opravdu vlastně **doteď nejsem úplně ustálený člověk na jednom místě***, že* **nemám takové to jedno doma, a ani si úplně nepamatuju třeba nějaký bod ve svém životě, kdy bych to úplně řekla, že mám nějaké své doma***.* **A to si myslím, že hodně rozhodí ta střídavka***... Samozřejmě myslím si, že na začátku je vhodné to aspoň zkusit na nějakou dobu, protože bez toho člověk prostě nezjistí, co mu vyhovuje, a těm dětem nebo těm rodičům... Ale prostě tady ten pocit mi chybí a nejsem za to úplně ráda a ráda bych měla nějaké své doma. A to si myslím, že tady to nastavení je nějak kvůli střídavce a kvůli celkově střídání, že když člověk žije aspoň třeba u toho jednoho partnera, tak pořád tam nějakým způsobem žije, má tam ten svůj pokoj a má to svoje doma.* **Ono jako tomu třeba i přispělo to, že když jsem většinu času strávila s mámou, a ta se celkem dost stěhovávala, že to třeba není jenom tou střídavou péčí od jednoho ke druhému, že jsem mohla mít třeba dvě doma, ale tím, že jsme se u mámy stěhovali, tak vlastně se mi to úplně poslalo pryč***."*

T: „Hm, hm. Kolikrát jste se stěhovali od těch vašich deseti let, když sečtete jako to s mámou, s tátou?"

R: „No, **od těch mých deseti let jsme se stěhovali... když přičtu i to od táty, tak pětkrát***."*

T: „Takže jste měla takovejch pět potenciálních doma, jo?"

R: „Ano. Ano, ano. Že jsem tam měla sice nějaký pokoj, a vždycky třeba... i **doteď na nějakým místě mám třeba nějaký pytel, který ještě tam mám od stěhování, protože prostě tam jsou věci, které jsem ještě nevybalila***, i když jsou to třeba tři roky. Tak je to takové, že... nebo že člověk i vyhodí spoustu nějakých věcí, co má a tak. Jako různě, no. Úplně to není...* **zase jsem si nechtěla zvykat na to, že někdy může se stát, že se zase budu stěhovat, no***."*

(žena, 20 let, 3 roky střídavá péče, 4 roky v péči matky, 2 roky soužití s otcem)

Nároky střídání dvou domovů bývají u mnohých dětí převáženy jimi pociťovanými zisky ze střídavé péče, a proto ji i navzdory zažívaným těžkostem upřednostňují.[35] V tom se ve svých výpovědích shodovali mladí lidé i mnozí rodiče, kteří mají s praktikováním střídavé péče u svých dětí zkušenost.

[35] Pro některé respondenty to byla hlavní motivace, proč se do výzkumu přihlásili: *„... jsem strašně ráda, že se takový výzkumy dělají a že se o to lidi zajímají, protože mně to jako přijde hrozně důležitý právě dělat nějakou osvětu a bavit se s těma rodičema, aby se to stávalo běžnější a běžnější, že to dítě jako nebude nějaká jenom loutka nebo něco, s čím si jako může dělat člověk, co chce, ale aby se fakt to dítě bralo vážně a aby ta střídavá péče byla běžnější."* (žena, 26 let, střídavá péče)

Mezi takové zisky, zmiňované v rozhovorech mladými lidmi, patřily:

- **Možnost žít (nejen se vídat) s oběma rodiči**;
- **Zachování a rozvíjení vztahu, blízkosti s oběma rodiči**;
- **Různorodost, rozmanitost** – *„… každý rodič mi dal ze sebe úplně něco jiného, měla jsem možnost potkat dva úplně jiné světy"* (žena, 18 let, střídavá péče);
- **Intenzivnější kontakt s širší rodinou, novými partnery rodičů a jejich rodinami (další babičky a dědové), nevlastními sourozenci**;
- **Možnost útěku do druhé domácnosti jako prevence (prohlubování) konfliktů se členy obou domácností**;
- **Manévrování – možnost získat souhlas druhého rodiče, když první nepovolil**;
- **Více pozornosti od obou rodičů**;
- **Více hraček, dárků, Vánoc, dovolených atd.**

Rodiče praktikující (víceméně) rovnoměrnou péči (*Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*) ve svých výpovědích uváděli, že jejich dětem střídání domácností nevadí, nebo to aspoň samy netematizují, či že jim naopak vadí a rodičům též (věčné balení, přesuny zasahující do víkendu), ale děti ho zvládají víceméně dobře. V jediném případě ze strany rodiče zazněla velká nespokojenost se zátěží, které byly děti vystaveny – děti se otce bály, nechtěly k němu jezdit, to narušovalo i víkend s matkou, protože se obávaly toho, co přijde, až se vrátí k otci. Děti se později odmítly s otcem vůbec stýkat a žijí u matky.

> *„Vnímám, že je pro ně prostě náročný to střídání. To je náročný, na to prostě nadávají, samozřejmě je to štve, nás to taky štve, prostě je to nepříjemný pro ně, ony jsou každej tejden někde jinde, prostě nestojí na místě. Je to tak, že nemají prostě ten jeden domov, mají opravdu jako teďko ty prostory dva a furt mezi nima pendlujou a rozhodně je to něco, co jim ubírá energii, jo? Něco, co by mohly jako, když by jim tohle nebralo prostě energii, tak by jí mohly mít víc na jiný věci. Určitě vnímám, že jsou z toho unavený. Jo? I takový to, že muset mít to všechno připravený ten den, když se střídají, že prostě musí si hlídat ty věci, aby měly to, co budou potřebovat ten další tejden. Tak jako je to náročný pro ně, určitě jo. Ale myslím si, že na to… že to zvládají vlastně dost dobře."* (23 matka – společná péče praktikovaná jako střídavá péče)

Negativně byla vnímána atmosféra, která v některých rodinách přesun dětí mezi domácnostmi rodičů provází. Ta souvisí jednak s tím, že dítě i rodič musí v určitý okamžik udělat ostrý střih – přestat s hrou či jinou právě probíhající aktivitou, začít se chystat na cestu a v domluvený čas dorazit k druhému rodiči. A jednak se odvíjí od způsobu, jakým předání dítěte probíhá, jak se

k sobě rodiče při něm chovají, jak spolu komunikují a jaké pocity to ve všech přítomných vyvolává. Nutno však podotknout, že tyto situace rozhodně nejsou výsadou jen (víceméně) rovnoměrné péče, atmosféra přesunu a předání dětí může být pro děti i rodiče značně zatěžující i u převážné péče.

Zdá se tedy, že kritická diskuse o střídavé péči se v českém kontextu soustředí na její aspekt, který sám o sobě není s ohledem na prospěch dětí jejím hlavním rizikem. Přesto – i když existence vícero domovů tedy zřejmě nepředstavuje pro děti zásadní problém – nemusí takové uspořádání vyhovovat každému dítěti nebo mu nemusí vyhovovat ve všech fázích dětství a dospívání (viz kap. 1). Nízká kvalita vztahu mezi dítětem a rodičem, nemožnost poskytnout dítěti vlastní prostor, úzká vazba dítěte na konkrétní místo spjaté s domácností jednoho z rodičů apod. mohou dítěti znemožňovat pocit, že jsou u obou rodičů „doma." To, do jaké míry je střídání mezi domácnostmi pro dítě náročné z praktického a emočního hlediska, závisí také například na tom, jak jsou od sebe rodičovské domácnosti vzdálené, jak často se dítě musí mezi nimi přesouvat, jaký je vzájemný vztah rodičů nebo na osobnosti a preferencích dítěte (Fehlberg et al., 2011). Jeden z výzkumů navíc ukazuje, že zatímco chlapci se o něco častěji cítí být doma u otce než u matky, u dívek je tomu naopak, tzn. častěji se cítí být doma u matky než u otce a udržují s ní rovněž častější kontakt (Merla et al., 2021). To podporuje **názor, že by žádný typ péče neměl být nařizován automaticky, ale že každý případ by měl být posuzován individuálně na základě celé řady aspektů, mimo jiné na základě podmínek pro vytvoření pocitu domova v každé z domácností rodičů či podle toho, jak dlouho může dané uspořádání zúčastněným aktérům, a především dětem, vyhovovat** (Neale, Flowerdew & Smart, 2003).

Shrnutí

Monografie přinesla dílčí výsledky projektu „*Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče*“ (2019–2023) založené na realizovaných kvantitativních a kvalitativních šetřeních, zejména *Dítě v rodičovském konfliktu 2021*, *Stabilita rodiny 2020*, *Jak se vychovávají děti po rozchodu rodičů?* a *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?* Pozornost byla věnována tomu, jak rodiče s vlastní zkušeností s péčí o dítě po rozchodu vnímají jednotlivé typy péče, jaké jsou jejich preference ohledně uspořádání péče o dítě krátce po rozchodu a jak uspořádání péče funguje v praxi, případně jak se od původních představ a preferencí liší.

Realizovaná šetření ukázala, že jak mezi rodiči po rozchodu, tak mezi českou veřejností prozatím převládá názor, že pro dítě je příznivější stabilita jednoho domova než modely péče založené na střídání domácností obou rodičů. Zahraniční studie nicméně převážně dospívají k závěru, že koexistence dvou domovů pro dítě obvykle nepředstavuje zásadní problém a že benefity pevného vztahu s oběma rodiči převažují nevýhody přesunů mezi dvěma domácnostmi. Obavy ze střídání dvou domácností tak nejsou zcela opodstatněné. I provedené hloubkové rozhovory potvrdily, že pocit domova se utváří na základě celé řady faktorů, přičemž skutečnost, že dítě žije výhradně v jedné domácnosti, sama o sobě pro jeho vytvoření není podmínkou. Absence pocitu „domova“ souvisí spíše s nenaplněním některých zásadních potřeb dítěte, především vztahové blízkosti s rodiči a dalšími členy jejich domácností, osobního prostorového teritoria či možností seberealizace v daných domácnostech. Hodnocení střídavé péče je však i u samotných rodičů, kteří zažili rozchod s druhým rodičem svého dítěte, značně rozporuplné a do značné míry souvisí s tím, zda právě tento model rodič sám uplatňuje, či nikoli.

Když rodiče vyjednávají o uspořádání péče o děti po rozchodu, odvíjejí své strategie do značné míry od toho, co je v jejich sociálním kontextu běžnou praxí, tzn. většinou je pro ně referenčním modelem výlučná péče matky. To způsobuje, že výchozí pozice žen a mužů jsou v tomto vyjednávání značně odlišné. Zatímco ženy jsou si za daných okolností zpravidla jisty tím, že o dítě budou pečovat i po rozchodu minimálně ve stejné míře jako otec dítěte, muži naopak mnohdy vnímají svůj rovnoměrný podíl na péči jako největší možné zapojení, kterého lze dosáhnout. Ženy jsou pak zpravidla těmi, kdo se snaží převládající model zachovat, zatímco někteří muži usilují ve světle proměňujících se rolí v rodině (srov. kap. 1) o jeho modifikaci směrem k rovnoměrnějšímu rozdělení péče. Mají totiž obavy, že výlučná péče matky by jim znemožnila se plnohodnotně podílet na výchově dítěte a na rozhodování o jeho záležitostech a ve svém důsledku by mohla vést k oslabení až ztrátě vztahu s dítětem. Dlužno dodat, že rodiče dané uspořádání mnohdy prosazují i pod vlivem sdílených (a mnohdy mylných) představ a předsudků o jednotlivých typech péče. Ústupek druhému rodiči potom znamená pro ženy přistoupit na rovnoměrné rozdělení péče, pro mnohé muže na to, že dítě bude ve výlučné péči matky. Výlučná péče druhého rodiče je tak přijatelnější pro muže než pro ženy (pokud dítě vyrůstá u matky, je to vlastně v souladu

s „normou“), což vysvětluje, proč uspořádání péče, v němž dítě pobývá převážně u otce, většinou předcházely zásadnější konflikty mezi rodiči. Právě do rozhodování o výlučné péči otce byl dle pořízených dat nezřídka zapojen soud i tam, kde to legislativa nevyžaduje (tj. u nesezdaných rodičů). S případným soudním rozhodnutím jsou rodiče zpravidla tím spokojenější, čím větší podíl na péči jim soud přiřknul. Je nicméně potřeba dodat, že řada otců je zastáncem tradičního rozdělení rolí a podporuje, aby dítě po rozchodu žilo převážně s matkou. Odklon od tohoto přístupu tak lze pozorovat jen u určitého segmentu otců.

I přes nastíněné rozpory a obvyklé vnímání rozchodu jako vysoce konfliktní záležitosti lze říci, že většina párů se po rozchodu dokáže dohodnout na tom, jaký typ péče pro své dítě zvolí. Při rozhodování o rozdělení péče rodiče dále ovlivňuje celá řada okolností, například rozdělení péče před rozchodem, důvěra v rodičovské schopnosti druhého rodiče, důvody rozchodu, nový partner na straně druhého rodiče, přítomnost patologických jevů, jakými jsou závislosti, domácí násilí, dluhy a exekuce apod. Muži berou – na rozdíl od žen – ve svých preferencích také v úvahu své finanční a materiální zázemí. Ženy se při rozhodování o péči řídí spíše jinými kritérii, tzn. prosazují například svou výlučnou péči i v případě, že jejich finanční situace je tíživá. Zároveň pro ně však hraje větší roli otázka výživného.

Bez ohledu na to, jaký typ péče rodiče na počátku upřednostňovali, se však ukazuje, že rodiče mnohdy v praxi realizují jiný typ péče, než by odpovídalo jeho právnímu označení, nebo lépe řečeno, že jednotlivé – právně vymezené – formy péče jsou rodiči naplňovány velice různorodým způsobem. V jejich reálném fungování tak mohou být mnohdy jen minimální rozdíly a jejich právní označení se z hlediska praxe zdá být jen málo relevantní. Pohled na realitu rodin po rozchodu rodičů mimoto ukazuje, že i v rámci stejného typu péče tráví děti obvykle více času v domácnostech matek než v domácnostech otců.

Ženy s převážnou péčí mívají častěji než ostatní dotazovaní rodiče problematický vztah s otcem dítěte a nedůvěřují mu ani v obecné rovině, ani v jeho rodičovské roli (rozešli-li se rodiče ve velmi raném věku dítěte, a otec s ním v jedné domácnosti tedy prakticky nežil, pak i to může být důvodem matčiny nedůvěry v jeho rodičovské kompetence). V případě žen s převážnou péčí se obecně zdá, že u nich nezřídka dochází ke kumulaci nepříznivých socioekonomických jevů (problémy materiálního charakteru, sociálně-patologické jevy, konfliktní vztahy apod.), což souvisí s tím, že v takto charakterizovaném prostředí se otcové dětí mnohdy po rozchodu na péči nijak nepodílejí a dochází nezřídka i k úplné ztrátě kontaktu s ním. Podobné prostředí rovněž nevytváří podmínky pro rovnoměrné rozdělení péče, proto k rovnoměrné péči dospívají spíše rodiče se stabilnějším zázemím.

Z hlediska problému souvislostí mezi uplatňovaným typem péče a mírou konfliktu mezi rodiči, tematizovaného v zahraniční literatuře, docházíme k závěru, že konflikt mezi rodiči samotný není tím, co predikuje způsob rozdělení péče, pro který se rodiče rozhodnou. Zdá se spíše, že konflikt je průvodním jevem celého souboru dalších proměnných, které neutvářejí podmínky vhodné pro ustavení střídavé či společné péče, tzn. jejich výskyt zvyšuje pravděpodobnost, že dítě bude

vyrůstat s jedním z rodičů. Těmito podmínkami jsou zmíněné nepříznivé socioekonomické jevy, které jsou často s výskytem konfliktů spojeny.

V neposlední řadě lze v analyzovaných datech nalézt náznaky toho, že se preference rodičů ohledně uspořádání péče o děti po rozchodu postupně proměňují a že v posledních letech rostl podíl rodičů upřednostňujících rovnoměrné rozdělení péče na úkor těch, kdo upřednostňovali výlučnou péči matky. Lze proto odhadovat, že rozšíření rovnoměrné péče bude narůstat a bude se stávat stále běžnějším modelem uspořádání péče o dítě po rozchodu rodičů. Ve světle zahraničních výzkumů to lze považovat za pozitivní vývoj.

I přesto nás poznatky získané v rámci projektu vedou k závěru, že kontext jednotlivých typů péče je velice komplexní a že možnosti a potřeby rodičů a jejich dětí po rozpadu rodiny jsou ovlivněny celou řadou faktorů, od osobnostních přes vztahové až po materiální, a v průběhu času se mění. Proto by ani střídavá či společná péče neměly být považovány za univerzální řešení, které bude vyhovovat všem rodinám. Každý případ by tak měl být posuzován individuálně – ovšem nikoliv na základě mylných stereotypů o jednotlivých typech péče – v celém kontextu aktuální situace rodičů i dětí a s ohledem na vývoj možností i potřeb zúčastněných aktérů (především dětí) v čase. Bez ohledu na zvolený typ péče by však všude tam, kde je to možné, mělo být podpořeno co největší zapojení rodičů do péče a posilování vzájemného vztahu mezi dětmi a oběma jejich rodiči tak, aby byli oba svým dětem blízkými osobami poskytujícími potřebnou podporu a vztahové zázemí.

Doporučení pro rodinnou politiku

Doporučení pro rodinnou politiku, plynoucí z předchozích závěrů tohoto výzkumného projektu, byla formulována v samostatném Policy Paper VÚPSV, v. v. i.: Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace (Barvíková et al., 2022). Další relevantní doporučení budou součástí následujících výstupů projektu. Na tomto místě se tedy omezujeme na doporučení vztahující se k tématům řešeným v rámci této publikace:

- **Emoční obsahy názvů péče jednoho z rodičů / výlučná péče a střídavá péče a špatná informovanost laické i odborné veřejnosti o jejich reálných právních obsazích a důsledcích pro děti přispívají ke vzniku a eskalaci konfliktu mezi rodiči.** Pojem společná péče a vymezení jeho právních podmínek veřejnost nezná, což brání širšímu využívání tohoto typu péče. Jak naznačují výsledky výzkumu, v poslední době se šíří informace, že jeho hlavní předností je, že není stanoveno výživné. To může posílit trend, že bude upřednostňován rodiči, kteří na něm mají zájem z pragmatických důvodů. **Informace o jednotlivých typech péče a možných modelech uspořádání péče pro rozchodu/rozvodu rodičů jsou nepřehledné.** Rodiče účastnící se kvalitativního šetření *Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?* mezi návrhy na žádoucí systémová opatření zmiňují **potřebu informací, jejichž platnost je garantována státem. Jako forma je upřednostňován speciální webový portál.**

- **Existence dvou domovů ve střídavé péči nemusí pro většinu dětí představovat zásadní problém, takové uspořádání nicméně nemusí vyhovovat každému dítěti či mu nemusí vyhovovat ve všech fázích dětství a dospívání**. To podporuje tezi, že by žádný model péče neměl být obecně preferovaným, ale že každý případ by měl být posuzován individuálně na základě celé řady aspektů (nikoliv na základě mylných stereotypů o jednotlivých typech péče), zejména podle toho, jak a jak dlouho může dané uspořádání zúčastněným aktérům, a především dětem, vyhovovat. Dojde-li v daném uspořádání ke změně preferencí či potřeb na straně dítěte, jde o zásadní impuls k hledání vhodnějšího nastavení.

- Tam, kde je to možné, by mělo být podpořeno **co největší zapojení rodičů do péče o děti (nejen) po jejich rozchodu a posilování vzájemného vztahu mezi dětmi a oběma jejich rodiči**. Není přitom tolik podstatné, jak bude pojmenováno uspořádání péče, ani to, zda dítě bydlí v jedné nebo v obou rodičovských domácnostech. **Důležité je, aby oba rodiče byli svým dětem blízkými osobami poskytujícími potřebnou podporu a vztahové zázemí a dítě nebylo zatěžováno jejich konflikty**. **Než lpět na potřebě jediného stálého domova, může být pro dítě prospěšnější, když mu rodiče poskytnou možnost cítit se doma u obou z nich, a to bez ohledu na typ uspořádání péče**. To, zda a kde se dítě cítí být doma, mohou rodiče ovlivnit (např. tím, jak s dítětem jednají, jak se mu věnují, podmínkami, které mu ve svých domácnostech a místě bydliště vytvářejí, ale i způsobem, jakým před ním hovoří o druhém rodiči a jeho domácnosti a jak se k druhému rodiči chovají).

- Rodiče by dále měli být vedeni k tomu, **aby svou pozornost při jednání se svým rodičovským protějškem zaměřili především na prospěch dětí** (nikoli na zjitřené emoce namířené proti druhému rodiči), neboť pokud tak činí, často jsou schopni kooperovat s druhým rodičem i přes možnou vzájemnou nevraživost a zatlačit vzájemný konflikt do pozadí.

- **Ženy, jejichž dítě je v péči jednoho z rodičů (převážně jsou to rezidenční matky), vykazují větší pravděpodobnost kumulace nepříznivých socioekonomických jevů**. Pakliže se tyto nepříznivé okolnosti (tíživá finanční a materiální situace, sociální patologie jako závislosti, násilí či dluhy, konfliktní prostředí) u nich vyskytují, mnohdy se u nich objevovaly již před rozchodem, ovšem tím, že **děti narozené v takto znevýhodněných rodinách obvykle po rozchodu rodičů zůstávají ve výlučné péči matky a mnohdy se jim nedostává podpory od jejich otců, mohou se některá znevýhodnění dále prohlubovat**. Týká se to zejména materiální situace, která je tím tíživější, že ženy, jež v těchto případech zůstávají jediným živitelem domácnosti, obvykle dosahují nižších příjmů ve srovnání s muži. Podpora v rámci dávkového systému i v oblasti podpory zaměstnanosti by měla být proto do značné míry zacílena na tento segment rodičů.

Literatura

AUGUSTIJN, Lara, 2021. The relation between joint physical custody, interparental conflict, and children's mental health. *Journal of Family Research*, 33(3), 613–636.

BAKKER, Wilma, 2015. *Post-separation families: Residential arrangements and everyday life of separated parents and their children.* Dissertation. Enschede: Ipskamp Drukkers B.V.

BARVÍKOVÁ, Jana, 2019. *Zpráva z fokusních skupin Dítě v rodičovském konfliktu. Výsledky předvýzkumu v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče* [online]. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vv_003.pdf

BARVÍKOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ & Lucie ŽÁČKOVÁ, 2022. Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace. *Policy Papers VÚPSV, v. v. i.*, 1. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/PP_01-2022.pdf

BASTAITS, Kim & Inge PASTEELS, 2019. Is Joint Physical Custody in the Best Interests of the Child? Parent-Child Relationships and Custodial Arrangements. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(11–12), 3752–3772.

BAUSERMAN, Robert, 2002. Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review. *Journal of Family Psychology*, 16(1), 91–102.

BECK, Ulrich, 2004. *Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně*. Praha: Sociologické nakladatelství – SLON.

BERGSTRÖM, Malin, Emma FRANSSON, Bitte MODIN, Marie BERLIN, Per A. GUSTAFSSON & Anders HJERN, 2015. Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? *Journal of Epidemiology and Community Health*, 69, 769–774.

BRAVER, Sanford L. & Michael E. LAMB, 2018. Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts. *Journal of Divorce & Remarriag*, 59(5), 372–387.

BRAVER, Sanford L. & VOTRUBA, Ahsley M., 2018. Does Joint Physical Custody "Cause" Children's Better Outcomes? *Journal of Divorce & Remarriage*, 59(5), 452–468.

BUSCHO, Ann Gold, 2020. *The Parent's Guide to Birdnesting: A Child-Centered Solution to Co-Parenting During Separation and Divorce*. Avon, Massachusetts: Adams Media.

CANCIAN, Maria, Daniel R. MEYER, Patricia R. BROWN & Steven T. COOK, 2014. Who Gets Custody Now? Dramatic Changes in Children's Living Arrangements After Divorce. *Demography*, 51(4), 1381–1396.

CASHMORE, Judy, Patrick PARKINSON, Ruth WESTON, Roger PATULNY, Gerry REDMOND, Lixia QU, Jennifer BAXTER, Marianne RAJKOVIC, Tomasz SITEK & Ilan KATZ, 2010. *Shared Care Parenting Arrangements since the 2006 Family Law Reforms*. Report to the Australian Government Attorney-General's Department. Sydney: University of New South Wales.

Český statistický úřad, 2021. *Zaostřeno na ženy a muže 2021* [online]. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/142141209/30000221.pdf/6c6dfcee-a1e1-4f73-a6a0-8fba06487154?version=1.11

Český statistický úřad, 2022. *Zaostřeno na ženy a muže 2022* [online]. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/164109064/30000222.pdf/aa11b900-b0b6-42ed-b23c-85d17bcd8060?version=1.6

Český statistický úřad, 2023a. *Vývoj obyvatelstva České republiky – 2022* [online]. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/191186447/13006923.pdf/502e34ad-0540-4378-9cb1-fa19fbdbc4cb?version=1.6

Český statistický úřad, 2023b. *Zaostřeno na ženy a muže 2023* [online]. Praha: ČSÚ. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/190557314/30000223.pdf/61332597-e418-4773-b086-7ce8aa34e49b?version=1.1

DOČKAL, Petr, 2015. *Střídavá péče po rozvodu*. Diplomová práce. Vedoucí: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Dostupné z: https://theses.cz/id/qk3bb9/Diplomov_prce-_KOMPLETN.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dalkoholismus%20d%C4%9Bt%C3%AD%26start%3D75

EMERY, Robert E., 2009. Joint Physical Custody: Is joint physical custody best, or worst, for children? [online]. *Psychology Today*. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/divorced-children/200905/ joint-physical-custody

FEHLBERG, Belinda, Bruce SMYTH & (Mavis MACLEAN, Ceridwen ROBERTS), 2011. *Caring for children after parental separation: would legislation for shared parenting time help children?* Family Policy Briefing 7. Oxford: University of Oxford.

FRANSSON, Emma, Sara BROLIN LÅFTMAN, Viveca ÖSTBERG, Anders HJERN & Malin BERGSTRÖM, 2018. The Living Conditions of Children with Shared Residence – the Swedish Example. *Child Indicators Research*, 11(3), 861–883.

FUČÍK, Petr, 2020. Public Attitudes Toward Shared Custody: The Czech Republic. In. *Divorce in Europe: New Insights in Trends, Causes and Consequences of Relation Break-ups*. European Studies of Population 21. Cham: Springer, 253–270. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-25838-2_12

FUČÍK, Petr & Michaela ŠOLCOVÁ, 2022. Vliv střídavé péče na děti – přehledová studie zahraničních zdrojů. *Sociální studia*, 19(2), 35–54.
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/32988/28399

GIDDENS, Anthony, 1999. *Sociologie*. Praha: Argo.

HAUGEN, Gry Mette D., 2010. Children's Perspectives on Everyday Experiences of Shared Residence: Time, Emotions and Agency Dilemmas. *Children & Society*, 24(2), 112–122.

HÖHNE, Sylva & Jana PALONCYOVÁ, 2019. *Péče o děti po rozvodu či rozchodu. Výsledky předvýzkumu v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče*. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vv_002.pdf

HÖHNE, Sylva & Jana PALONCYOVÁ, 2021. Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení. *Demografie*, 63(1), 3–21. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/143550791/13005321q1_3-21.pdf/1b601bb1-def9-4b3a-8e54-8caf54c6526d?version=1.1

KALMIJN, Matthijs, 2016. Father–Child Contact, Interparental Conflict, and Depressive Symptoms among Children of Divorced Parents. *European Sociological Review*, 32(1), 68–80.

KOHUTIS, Eileen A., 2018. Commentary on: Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income or parental conflict. *Journal of Child* Custody, 15(3), 211–217.

KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ & Lucie VIDOVIĊOVÁ, 2020. *Zpráva o rodině 2020*. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf

KYSILKOVÁ, Pavlína, 2012. *Střídavá péče*. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/350143/ff_b/Bakalarska_prace.pdf

LANGMEYER, Alexandra N., Claudia RECKSIEDLER, Christine ENTLEITNER-PHLEPS & Sabina WALPER, 2022. Post-separation physical custody arrangements in Germany: Examining sociodemographic correlates, parental coparenting, and child adjustment. *Social Sciences*, 11(3), 114–137.

LUŽNÁ, Romana, 2022. Školní docházka dítěte a rozhodování o střídavé péči. *Právo a rodina*, 24(10), 23–28.

MAHRER, Nicole E., Karey O'HARA, Irwin N. SANDLER & Sharlene A. WOLCHIK, 2018. Does Shared Parenting Help or Hurt Children in High Conflict Divorced Families? *Journal of Divorce & Remarriage*, 59(4), 324–347.

MARQUET, Jacques & Laura MERLA, 2018. L'espace, un objet central de la sociologie de la famille. In. *L'espace des sociologues. Recherches contemporaines en compagnie de Jean Remy*. Toulouse: Erès, 139–166.

MCINTOSH, Jennifer & Richard CHISHOLM, 2008. Cautionary notes on the shared care of children in conflicted parental separation. *Journal of Family Studies*, 14(1), 37–52.

MERLA, Laura, Jonathan DEDONDER, Bérengère NOBELS & Sarah MURRU, 2021. The SOHI: Operationalizing a New Model for Studying Teenagers' Sense of Home in Post-divorce Families. In. *Shared Physical Custody: Interdisciplinary Insights in Child Custody Arrangements*. European Studies of Population 25. Cham: Springer, 155–180.

MERLA, Laura & Bérengère NOBELS, 2019. Children Negotiating their Place through Space in Multi-local, Joint Physical Custody Arrangements. In. *Families in Motion: Ebbing and Flowing through Space and Time*. Bingley: Emerald Publishing Limited, 79–95.

MERLA, Laura & Bérengère NOBELS, 2021. Gérer l'alternance, ordonner un monde en mouvement: Les pratiques matérielles des enfants en hébergement égalitaire. *Recherches sociologiques et anthropologiques*, 52(1), 171–197.

MOYER, Sharon, 2004. *Child Custody Arrangements: Their Characteristics and Outcomes*. Background paper. Department of Justice Canada.

NEALE, Bren, Jennifer FLOWERDEW & Carol SMART, 2003. Drifting Towards Shared Residence? *Family Law*, 33(12), 904–908.

NEKVASILOVÁ, Adéla, 2022. Střídavá péče je vhodný model výchovy. Soudy by ji měly preferovat. *Hospodářské noviny* 9. 6. 2022. Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c7-67080030-143h0f-60846fe80e08d06

NIELSEN, Linda, 2015. Shared Physical Custody: Does It Benefit Most Children? *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 28(1), 79–138.

NIELSEN, Linda, 2017. Re-examining the Research on Parental Conflict, Coparenting, and Custody Arrangements. *Psychology, Public Policy, and Law*, 23(2), 211–231.

NIELSEN, Linda, 2018. Joint Versus Sole Physical Custody: Children's Outcomes Independent of Parent–Child Relationships, Income, and Conflict in 60 Studies. *Journal of Divorce & Remarriage*, 59(4), 247–281.

NIKOLINA, Natalie, 2015. *Divided parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium*. Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia.

PALLUDAN, Charlotte & Ida W. WINTHER, 2017. "Having my own room would be really cool": Children's rooms as the social and material organizing of siblings. *Journal of Material Culture*, 22(1), 34–50.

PALONCYOVÁ, Jana, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE & Věra KUCHAŘOVÁ, 2019. *Neúplné rodiny*. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_469.pdf

PALONCYOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Jana BARVÍKOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ & (Kristýna JANUROVÁ), 2022. *Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění*. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_509.pdf

PAVLÁT, Josef, 2010. Problémy studií argumentujících pro střídavou péči. *Česká a slovenská psychiatrie*, 106(3), 162–166.

PEMOVÁ, Terezie & Radek PTÁČEK, 2020. *Sdílené rodičovství. Manuál pro rodiče*. Národní institut pro děti a rodinu. Dostupné z: https://sdilenerodicovstvi.cz/#pro-rodice

ROGALEWICZOVÁ, Romana, 2019. *Dítě v rodičovském konfliktu: Jak zůstat dobrým rodičem i po rozchodu.* Praha: Leges.

SAVAGE, Maddy, 2021. Birdnesting: The divorce trend where parents rotate homes [online]. 6. 8. 2021. *BBC.com*. Dostupné z: https://www.bbc.com/worklife/article/20210804-birdnesting-the-divorce-trend-in-which-parents-rotate-homes

SINGLY, François de., 1999. *Sociologie současné rodiny*. Praha: Portál.

SMYTH, Bruce, Catherine CARUANA & Anna FERRO, 2003. Shared parenting: The views of separated parents with 50:50 care arrangements. *Family Matters*, 65, 48–55.

SMYTH, Bruce, Richard CHISHOLM, Bryan RODGERS & Vu SON, 2014. Legislating for shared-time parenting after parental separation: Insights from Australia? *Law and Contemporary Problems*, 77(1), 109–149.

SPRUIJT, Ed & Vincent DUINDAM, 2009. Joint Physical Custody in The Netherlands and the Well-Being of Children. *Journal of Divorce & Remarriage*, 51(1), 65–82.

STEINBACH, Anja, 2019. Children's and Parents' Well-Being in Joint Physical Custody: A Literature Review. *Family Process*, 58(2), 353–369.

STEINBACH, Anja & Lara AUGUSTIJN, 2022. Children's Well-Being in Sole and Joint Physical Custody Families. *Journal of Family Psychology*, 36(2), 301–311.

STEWART, Ron, 2001. *The Early Identification and Streaming of Cases of High Conflict Separation and Divorce: A Review*. Background paper. Department of Justice Canada.

SÜNDERHAUF-KRAVETS, Hildegund, 2016. Alternierende Obhut in der Schweiz. In. *Achte Schweizer Familienrecht§Tage*. *Schriftenreihe zum Familienrecht 23*. Bern: Stämpfli Verlag, 33–76.

TOMEŠOVÁ, Jana, 2021. Proč by mělo být dítě svěřováno do společné péče obou rodičů? [online]. *Právní prostor*, 2. 9. 2021. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/proc-melo-byt-dite-sverovano-do-spolecne-pece-obou-rodicu

TRINDER, Liz, 2010. Shared residence: a review of recent research evidence. *Child and Family Law Quarterly*, 22(4). 475–498.

TURUNEN, Jani, 2017. Shared Physical Custody and Children's Experience of Stress. *Journal of Divorce & Remarriage*, 58(5), 371–392.

VANASSCHE, Sofie, Ann Katrien SODERMANS, Koen MATTHIJS & Gray SWICEGOOD, 2013. Commuting between two parental households: The association between joint physical custody and adolescent wellbeing following divorce. *Journal of Family* Studies, 19(2), 139–158.

WARSHAK, Richard A., 2014. Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20(1), 46–67.

Příloha č. 1

Hlavní důvody rozpadu vztahu rodičů

Jaké byly podle Vás hlavní <u>důvody rozpadu Vašeho vztahu</u> s otcem/matkou Vašeho NEJMLADŠÍHO DÍTĚTE?

Důvody	**a. Hlavní důvody** (více možností) ***Vyberte všechny hlavní důvody, které hrály roli.***	**b. Jeden nejpodstatnější důvod** (pouze jedna možnost) ***Jaký z těchto důvodů byl ten nejpodstatnější?***
Odlišné názory a postoje	1	1
Neshody v zacházení s penězi	2	2
Nevěra, jiný vztah	3	3
Nedostatek vzájemné pozornosti, neschopnost společně hovořit, povídat si	4	4
Nedostatek času tráveného společně	5	5
Závislost na alkoholu, drogách, hracích automatech apod.	6	6
Rozdílné představy o trávení volného času	7	7
Rozdílné představy o rozdělení domácích prací	8	8
Rozdílné představy o způsobu výchovy dětí	9	9
Rozdílné představy o rozdělení péče o děti	10	10
Fyzické nebo psychické násilí	11	11
Zdravotní problémy (včetně psychických...)	12	12
Problémy v sexuálním životě	13	13
Finanční dluhy, exekuce	14	14
Trávení příliš času v práci	15	15
Jiný důvod, jaký? Uveďte.....	16	16
Nechci odpovědět	17	x

Příloha č. 2

Důvody preference jednotlivých typů péče

a. Uvedl/a jste, že jste na počátku prvního soudního řízení / v prvních 3 měsících po ukončení společného soužití[36] upřednostňoval/a pro NEJMLADŠÍ DÍTĚ Vaši <u>převážnou/výlučnou péči</u>. Jakou roli hrály ve Vaší volbě tohoto typu péče následující důvody či okolnosti? *Odpovídejte na škále 1 až 7, kde 1 znamená „naprosto zásadní roli“ a 7 „vůbec žádnou roli“. Vyberte jednu odpověď v každém řádku.*

	1 = naprosto zásadní roli	2	3	4	5	6	7 = vůbec žádnou roli
a. I před naším rozchodem jsem se o dítě staral/a převážně já, chtěl/a jsem, aby to tak zůstalo.	1	2	3	4	5	6	7
b. Měl/a jsem za to, že druhý rodič výchovu a péči o dítě nezvládne.	1	2	3	4	5	6	7
c. Chtěl/a jsem řešit záležitosti dítěte podle sebe a vyhnout se tak dohadování s druhým rodičem.	1	2	3	4	5	6	7
d. Rozhodl/a jsem se ustoupit druhému rodiči, který prosazoval mou převážnou/výlučnou péči.	1	2	3	4	5	6	7
e. Prosazování mé převážné/výlučné péče zlepšovalo moji pozici v jednání s druhým rodičem.	1	2	3	4	5	6	7
f. Bál/a jsem se, že bych cítil/a samotu a prázdnotu v době, kdy by dítě bylo v péči druhého rodiče.	1	2	3	4	5	6	7
g. Chtěl/a jsem, aby druhý rodič měl povinnost hradit výživné na dítě.	1	2	3	4	5	6	7
h. Kdybych souhlasil/a s jinou než s mojí převážnou/výlučnou péčí, moje okolí by mi to mohlo zazlívat.	1	2	3	4	5	6	7
i. Kdybych souhlasil/a s jinou než s mojí převážnou/výlučnou péčí, dítě by mi to (jednou) mohlo vyčítat.	1	2	3	4	5	6	7

[36] Rodiče, kteří řešili úpravu péče o dítě soudní cestou, uváděli, jaký typ péče preferovali na počátku prvního soudního řízení. Rodiče, kteří se o péči nesoudili, uváděli, co preferovali v prvních třech měsících po rozchodu.

b. Uvedl/a jste, že jste na počátku prvního soudního řízení / v prvních 3 měsících po ukončení společného soužití upřednostňoval/a pro NEJMLADŠÍ DÍTĚ rovnoměrnou/střídavou/společnou péči. Jakou roli hrály ve Vaší volbě tohoto typu péče následující důvody či okolnosti? *Odpovídejte na škále 1 až 7, kde 1 znamená „naprosto zásadní roli“ a 7 „vůbec žádnou roli“. Vyberte jednu odpověď v každém řádku.*

	1 = naprosto zásadní roli	2	3	4	5	6	7 = vůbec žádnou roli
a. I před naším rozchodem jsme se o dítě starali oba, chtěl/a jsem, aby to tak zůstalo.	1	2	3	4	5	6	7
b. Věřil/a jsem, že pro dítě je důležité, aby mělo možnost žít s oběma rodiči.	1	2	3	4	5	6	7
c. Chtěl/a jsem řešit záležitosti dítěte podle sebe a vyhnout se tak dohadování s druhým rodičem.	1	2	3	4	5	6	7
d. Rozhodl/a jsem se ustoupit druhému rodiči, který prosazoval víceméně rovnoměrnou/střídavou/ společnou péči.	1	2	3	4	5	6	7
e. Prosazování víceméně rovnoměrné/střídavé/ společné péče zlepšovalo moji pozici v jednání s druhým rodičem.	1	2	3	4	5	6	7
f. Chtěl/a jsem se plnohodnotně podílet na výchově dítěte a na rozhodování o jeho záležitostech.	1	2	3	4	5	6	7
g. Chtěl/a jsem hradit nižší (nebo žádné) výživné na dítě.	1	2	3	4	5	6	7
h. Chtěl/a jsem mít čas pro sebe, své zájmy a svou práci v době, kdy bude o dítě pečovat druhý rodič.	1	2	3	4	5	6	7
i. Kdybych souhlasil/a s jinou než s víceméně rovnoměrnou/střídavou/společnou péčí, moje okolí by mi to mohlo zazlívat.							
j. Kdybych souhlasil/a s jinou než s víceméně rovnoměrnou/střídavou/společnou péčí, dítě by mi to (jednou) mohlo vyčítat.	1	2	3	4	5	6	7

c. Uvedl/a jste, že jste na počátku prvního soudního řízení / v prvních 3 měsících po ukončení společného soužití upřednostňoval/a pro NEJMLADŠÍ DÍTĚ <u>převážnou/výlučnou péči druhého rodiče</u>. Jakou roli hrály ve Vaší volbě tohoto typu péče následující důvody či okolnosti? *Odpovídejte na škále 1 až 7, kde 1 znamená „naprosto zásadní roli“ a 7 „vůbec žádnou roli“. Vyberte jednu odpověď v každém řádku.*

	1 = naprosto zásadní roli	2	3	4	5	6	7 = vůbec žádnou roli
a. I před naším rozchodem se o dítě staral/a převážně druhý rodič, chtěl/a jsem, aby to tak zůstalo.	1	2	3	4	5	6	7
b. Měl/a jsem za to, že pro dítě je vzhledem k jeho věku, potřebám nebo pohlaví výlučná/převážná péče druhého rodiče to nejlepší řešení.	1	2	3	4	5	6	7
c. Měl/a jsem za to, že bych péči a výchovu dítěte těžko zvládal/a.	1	2	3	4	5	6	7
d. Chtěl/a jsem se vyhnout dohadování s druhým rodičem kvůli řešení záležitostí dítěte.	1	2	3	4	5	6	7
e. Rozhodl/a jsem se ustoupit druhému rodiči, který prosazoval svou převážnou/výlučnou péči.	1	2	3	4	5	6	7
f. Prosazování převážné/výlučné péče druhého rodiče zlepšovalo moji pozici v jednání s ním.	1	2	3	4	5	6	7
g. Chtěl/a jsem mít čas pro sebe, své zájmy a svou práci v době, kdy bude o dítě pečovat druhý rodič.	1	2	3	4	5	6	7
h. Kdybych souhlasil/a s jinou než s převážnou/ výlučnou péčí druhého rodiče, moje okolí by mi to mohlo zazlívat.	1	2	3	4	5	6	7
i. Kdybych souhlasil/a s jinou než s převážnou/ výlučnou péčí druhého rodiče, dítě by mi to (jednou) mohlo vyčítat.	1	2	3	4	5	6	7

Příloha č. 3

Přehled vybraných charakteristik výběrového souboru výzkumu *Dítě v rodičovském konfliktu 2021*

	Ženy s převážnou péčí	Muži s převážnou péčí	Ženy s rovnoměrnou péčí	Muži s rovnoměrnou péčí
Věk respondenta				
19–35	26,5 %	19,9 %	28,4 %	19,2 %
36–40	27,2 %	21,2 %	31,2 %	27,6 %
41–45	24,8 %	26,6 %	23,6 %	26,3 %
46 a více	21,5 %	32,4 %	16,8 %	26,9 %
Vzdělání respondenta				
bez maturity	25,0 %	19,2 %	21,6 %	16,6 %
s maturitou	47,1 %	49,3 %	49,2 %	48,9 %
VOŠ/VŠ	27,9 %	31,5 %	29,1 %	34,5 %
Sociálně-ekonomické postavení				
zaměstnanec	66,9 %	77,7 %	74,6 %	75,4 %
podnikatel/OSVČ	7,7 %	19,4 %	10,3 %	21,6 %
nezaměstnaný/á	4,2 %	0,4 %	3,3 %	1,1 %
mateřská/rodičovská dovolená	15,1 %	0,4 %	8,0 %	0,4 %
ostatní	6,0 %	2,0 %	3,8 %	1,5 %
Iniciátor rozchodu				
já	64,4 %	34,8 %	60,3 %	26,7 %
partner/ka	20,0 %	37,1 %	19,8 %	39,4 %
shodli jsme se oba	15,6 %	28,1 %	19,8 %	34,0 %
Měl/a jste v době rozchodu nového partnera?				
ano	13,8 %	21,4 %	17,1 %	17,2 %
ne	84,6 %	74,8 %	80,2 %	79,5 %
nechci odpovědět	1,7 %	3,8 %	2,8 %	3,4 %

pokračování tabulky

	Ženy s převážnou péčí	Muži s převážnou péčí	Ženy s rovnoměrnou péčí	Muži s rovnoměrnou péčí
Měl 2. rodič v době rozchodu nového partnera?				
ano	41,3 %	42,0 %	40,7 %	45,0 %
ne	41,3 %	41,5 %	46,0 %	40,7 %
nevím	17,4 %	16,5 %	13,3 %	14,4 %
Změna finanční situace po rozchodu				
velmi se zhoršila	25,0 %	9,8 %	18,6 %	6,3 %
spíše se zhoršila	29,4 %	25,0 %	41,0 %	29,9 %
nezměnila se	28,2 %	48,2 %	27,1 %	48,7 %
spíše se zlepšila	12,8 %	13,4 %	8,3 %	11,4 %
velmi se zlepšila	2,9 %	2,9 %	3,3 %	2,1 %
nevím, nepamatuji se	1,8 %	0,7 %	1,8 %	1,7 %
Nutnost splácet dluhy z partnerství				
ano	38,8 %	38,8 %	23,4 %	37,7 %
ne	58,1 %	58,3 %	73,9 %	60,4 %
nepamatuji se	3,2 %	2,9 %	2,8 %	1,9 %
Úprava péče soudní cestou				
ano	52,0 %	52,9 %	52,3 %	45,5 %
Počet respondentů celkem	**596**	**448**	**398**	**536**

Pozn.: Kategorie žen a mužů s převážnou péčí zahrnují rezidenční i nerezidenční rodiče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Příloha č. 4

Přehled vybraných charakteristik respondentů výzkumu *Jak se vychovávají děti po rozchodu rodičů?*

	Ženy	Muži
Celkový počet dle pohlaví	**21**	**21**
Zažil/a již dříve rozchod s druhým rodičem některého ze svých dětí?		
ano	2	0
ne	19	21
Věk nejmladšího dítěte při rozchodu		
0–3 roky	7	5
4–5 let	11	8
6–11 let	4	8
12–15 let	0	0
16 a více	1	0
Aktuální věk nejmladšího dítěte		
0–3 roky	1	0
4–5 let	1	0
6–11 let	13	12
12–15 let	4	5
16 a více	2	4
Jak je péče nyní mezi matku a otce rozdělena? Nejmladší dítě přespává…		
výhradně u mne	5	1
výhradně u druhého rodiče	0	2
u mne 1–8 nocí v měsíci	0	4
u mne 22 a více nocí v měsíci	5	1
u mne 9–21 nocí v měsíci	9	11
na jednom místě, každý z rodičů u něj přespává minimálně 9 nocí v měsíci	2	2
Aktuální typ péče o nejmladší dítě – dle počtu nocí		
výhradní/převážná péče – rezidenční	10	2
výhradní/převážná péče – nerezidenční	0	6

pokračování tabulky

	Ženy	Muži
(víceméně) rovnoměrná péče	11	13
Typ péče o nejmladší dítě dle posledního pravomocného rozhodnutí soudu		
moje výlučná péče	6	1
výlučná péče druhého rodiče	0	6
střídavá péče	5	5
společná péče	3	5
péče nebyla upravena soudem	7	4

Příloha č. 5

Přehled vybraných charakteristik respondentů výzkumu *Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?*

	Ženy	Muži
Celkový počet dle pohlaví	**25**	**7**
Aktuální věk		
16–19 let	11	5
20–24 let	7	2
25–29 let	7	0
Zkušenost s typem péče – dle počtu nocí		
jen s výhradní/převážnou péčí	13	2
jen s (víceméně) rovnoměrnou péčí	6	2
s oběma typy	6	3